

Javier Fernando Paredes Lovón

Manual práctico de Filosofía del Derecho

Fundamentos del derecho y justicia

JIB
BOSCH EDITOR

El presente Manual es un texto de estudio que está orientado al curso de Filosofía del Derecho.

Su lectura y aplicación abarcan los temas que se exigen en la cátedra universitaria, y cuya intención es allanar el camino a los estudiantes en la comprensión del curso, y a la par, les permita desarrollar un pensamiento jurídico-filosófico propio bajo la base de la argumentación necesaria.

Lo que este libro puede hacer por ti.

La ventaja del libro es que nos permite acceder de manera ordenada y concisa a los aspectos esenciales del derecho y de la filosofía, nos ayuda por lo tanto, a mantener una visión general para no “perderse” en la inmensidad de la materia. Números ejemplos y esquemas posibilitan que lo abstracto sea concreto e ilustrativo.

El Manual abarca tres bloques temáticos:

Bloque I. Introducción a las Ciencias jurídicas

Bloque II. Filosofía clásica, moderna y contemporánea

Bloque III. Teoría de justicia

- El Bloque I desarrolla los conceptos y las cuestiones básicas de las Ciencias jurídicas y políticas.
- En el Bloque II vamos a encontrar un compendio de 25 filósofos (de Platón a Habermas) esquematizado histórica y temáticamente, mediante el cual, sus vidas, sus ideas de derecho y justicia, sociedad y Estado se exponen de forma precisa y didáctica.
- El Bloque III trata sobre la justicia, no solo como valor abstracto, sino como teoría concreta.

Esta estructura posibilita al estudiante formar un conocimiento sólido dentro de lo difuso de las definiciones, teorías, principios y corrientes filosóficas que estudian los fundamentos de las relaciones del individuo dentro y para la sociedad: el derecho que las norma, la filosofía que las explica y la justicia que las guía.

Finalmente, si bien el presente Manual es un texto de estudio universitario, se debe considerar que la filosofía del derecho es esencialmente práctica y está relacionada con la realidad y los problemas actuales, por lo tanto, su lectura se recomienda a toda persona que tenga interés en comprender las estructuras políticas, sociales, morales y económicas en las que se mueve el ser humano.

MANUAL PRÁCTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

Fundamentos del derecho y justicia

Javier Fernando Paredes Lovón

MANUAL PRÁCTICO DE FILOSOFÍA DEL DERECHO

Fundamentos del derecho y justicia

Barcelona
2020



BOSCH EDITOR

© MARZO 2020 JAVIER FERNANDO PAREDES LOVÓN

© MARZO 2020



Librería Bosch, S.L.

<http://www.jmboscheditor.com>

<http://www.libreriabosch.com>

E-mail: editorial@jmboscheditor.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Dirijase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

ISBN papel: 978-84-121481-5-2

ISBN digital: 978-84-121481-6-9

D.L.: B 4093-2020

Diseño portada y maquetación: CRISTINA PAYÁ  +34 672 661 611

Printed in Spain – Impreso en España

Para nosotros:

La palabra «*persona*» proviene etimológicamente del latín. En el Imperio romano la palabra «*persona*» se aplicaba para designar a las máscaras usadas por los actores en las obras de teatro; «*máscara*» significaba por extensión, el papel desempeñado por el actor.

Así, Cicerón distingue en una persona cuatro roles que determinan lo que somos en esta vida. Los dos primeros han sido dados por la naturaleza:

- La naturaleza racional, entendiéndose en el sentido de una naturaleza moral en el hombre y en su capacidad de distinguir lo bueno y lo malo.
- El carácter individual, por ejemplo, nuestra predisposición natural y nuestro temperamento. Ahora bien, la naturaleza racional establece el marco en el que se mueven las diferentes características individuales. Todos deben tratar de comprender sus singularidades personales, su naturaleza individual y luego luchar contra sus vicios y desarrollar sus virtudes.

Estos dos roles naturales se complementan con otros dos:

- Las circunstancias externas accidentales de las que venimos y las que vivimos. Cicerón sobre este punto, considera por ejemplo, nuestras raíces, el entorno familiar y social donde crecimos, nuestra ascendencia, la herencia que se pueda recibir o la riqueza que podamos lograr.
- El cuarto y el más difícil de todos los roles, es elegir quiénes queremos ser y cómo queremos llevar nuestra vida. Es el acuerdo con uno mismo a lo largo de la vida, y eso solo es posible, si la forma de la vida elegida está totalmente de acuerdo con nuestra naturaleza individual.

Índice General

Preámbulo	19
-----------------	----

BLOQUE I DERECHO. INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS JURÍDICAS

Introducción a las Ciencias Jurídicas.....	25
--	----

CAPÍTULO I

El Estado.....	29
1. Concepto de Estado.....	29
2. El Gobierno	30

CAPÍTULO II

El Derecho.....	31
1. Definición	32
2. Clases.....	32
3. Elementos del Derecho	35

CAPÍTULO III

La Ley	37
1. Definición	37
2. Características.....	37
3. Clases.....	37
4. Fuentes y estructura jerárquica de la ley	39
5. Subsunción	40
6. Interpretación de leyes.....	42
7. Vacío jurídico.....	44

8. Colisión entre leyes.....	45
------------------------------	----

CAPÍTULO IV

El problema del ser y del debe ser	47
1. El ser y el debe ser.....	47
2. El problema del ser y del debe ser en el derecho.....	48
3. Diferencia estructural entre el ser y del debe ser	48
Conclusión	49

CAPÍTULO V

El Derecho y el Orden Social	51
1. El derecho y la política.....	51
2. El derecho y la economía	51
3. El derecho y la moral / buenas costumbres / justicia.....	52

CAPÍTULO VI

La naturaleza del Derecho	55
1. Teoría del Derecho natural.....	55
2. Escuela de Derecho histórico.....	57
3. El Derecho positivo	57

BLOQUE II FILOSOFÍA JURÍDICA-POLÍTICA. CLÁSICA – MODERNA – CONTEMPORÁNEA

Introducción.....	63
-------------------	----

CAPÍTULO I

Filosofía antigua y medieval	67
I. PLATÓN.....	69
Introducción.....	69
1. Teoría del alma	70
2. El mundo de las ideas	71

3.	Teoría del Estado y la justicia	73
II.	ARISTÓTELES	79
1.	Teoría del conocimiento	79
2.	El primer movimiento o el móvil-inmóvil	82
3.	Teoría del Estado	84
4.	Teoría de la justicia	86
5.	Diferencia entre Platón y Aristóteles (alma y conocimiento)	89
III.	LOS ESTOICOS.....	91
	Introducción.....	91
1.	Filosofía estoica	92
2.	La ética de la obligaciones	95
3.	El logos como Ley divina.....	96
4.	Filosofía política	97
IV.	EPICURO	101
	El epicureísmo y la alegría de vivir	102
1.	Principios generales	102
2.	La Filosofía epicúrea.....	103
3.	El placer, los deseos y el miedo.....	108
4.	El materialismo de Epicuro.....	111
5.	Justicia.....	112
6.	Diferencia entre los epicúreos y los estoicos.....	112
V.	SAN AGUSTÍN	115
	Introducción.....	116
1.	La Iglesia como Estado.....	116
2.	Ley Eterna y el Derecho natural	118
3.	La doctrina de la guerra justa.....	119
4.	Teodicea agustina o el problema del mal	120
5.	La influencia de Platón en el pensamiento agustiniano....	121
VI.	SANTO TOMÁS DE AQUINO.....	125
	Vida	126

1.	El pensamiento de Tomás de Aquino.....	126
2.	Teología: Aristóteles y la dogmática cristiana.....	126
3.	Filosofía política y teoría del Estado	131
4.	Diferencia entre San Agustín y Santo Tomás de Aquino: búsqueda del conocimiento de Dios.....	133
 CAPÍTULO II		
	Filosofía política renacentista y moderna	135
	Edad Moderna.....	137
I.	NICOLÁS MAQUIAVELO	141
1.	Biografía de Maquiavelo y la situación política en Italia...	141
2.	El pensamiento político de Maquiavelo.....	143
3.	La imagen del hombre.....	144
4.	El hombre virtuoso	145
5.	El ciclo de la historia.....	146
6.	Maquiavelo y el maquiavelismo	146
II.	PADRE FRANCISCO DE VITORIA	149
1.	Vida	149
2.	La legitimidad de la Conquista	150
3.	Contribución al desarrollo del derecho internacional.....	154
III.	THOMAS HOBBS	157
	Preámbulo	157
1.	Contractualismo: Teoría del contrato social	159
2.	El Leviatán	160
3.	El Estado: Ley de la naturaleza y el derecho natural.....	163
IV.	JOHN LOCKE.....	167
	Preámbulo	167
1.	Libertad perfecta en el estado natural.....	168
2.	El gobierno civil	170
3.	Estado y religión	172
V.	SAMUEL VON PUFENDORF	175

1.	El Derecho natural racional.....	175
2.	Antropología política	176
3.	Coexistencia en la sociedad.....	177
4.	Teoría del Estado.....	179
5.	La ciencia política de Pufendorf.....	180
VI.	JEAN JACQUES ROUSSEAU	183
1.	Libertad y estado natural del hombre	183
2.	El surgimiento de la desigualdad	184
3.	El Contrato social.....	185
4.	Voluntad general	186
VII.	DAVID HUME.....	191
	Vida	191
1.	¿Cómo conocemos el mundo?.....	192
2.	Teoría del conocimiento.....	195
3.	Crítica a las teorías contractualistas.....	200
VIII.	ADAM SMITH.....	203
1.	Mercantilismo: Riqueza para los gobernantes	203
2.	Adam Smith: El libre comercio.....	204
3.	Economía	204
4.	Teoría de Estado	209
IX.	INMANUEL KANT	213
	Introducción.....	213
1.	Crítica de la razón pura	214
2.	Giro copernicano	216
3.	Crítica de la razón práctica.....	218
4.	Las formulaciones kantianas	222
X.	FRIEDRICH HEGEL	227
1.	Teoría del conocimiento.....	227
2.	Proceso dialéctico	229
3.	Idealismo hegeliano.....	231

4.	Fenomenología del espíritu.....	232
5.	Filosofía de la historia	234
6.	La astucia de la razón.....	235
XI.	KARL MARX.....	237
	Introducción.....	237
1.	Teoría política de Marx	239
2.	El marxismo	241

CAPÍTULO III

	Filosofía jurídica contemporánea.....	251
	Filosofía contemporánea.....	253
I.	GUSTAV RADBRUCH.....	255
	Introducción.....	255
1.	Fórmula de Radbruch. Aplicación de la ley o de la justicia.	257
2.	La Fórmula de Radbruch en la práctica	260
II.	HANS Kelsen	265
	Preámbulo	265
1.	La Teoría pura del derecho	266
2.	Teoría de separación.....	268
3.	El problema de la justicia.....	271
4.	Construcción del orden jurídico.....	276
III.	H.L.A. HART	279
	La Teoría imperativa	279
	Teoría de la norma básica	280
1.	Teoría de la aceptación	280
2.	¿Qué es el Derecho?.....	282
IV.	RONALD DWORKIN	287
1.	¿Es el Derecho un sistema de normas?.....	287
V.	NIKLAS LUHMANN.....	293
	Introducción.....	293

1.	Teoría de sistemas.....	294
2.	Luhmann y el derecho	297
3.	Función del derecho	300
4.	Conclusión sobre las teorías de Luhmann.....	300
VI.	JÜRGEN HABERMAS	303
	Introducción.....	303
1.	Teoría de la acción comunicativa	304
2.	Teoría del Estado	306
3.	Situación ideal del habla	308
4.	Teoría de la sociedad	309
VII.	KARL POPPER	313
1.	Teoría del conocimiento: Racionalismo crítico.....	313
2.	El falsacionismo: Principio de falsabilidad	314
3.	Teoría del Estado	315
4.	La sociedad abierta y sus enemigos	316
VIII.	JOHN RAWLS	321
1.	Teoría de la justicia	323
2.	El velo de la ignorancia	323
IX.	FRIEDRICH VON HAYEK	329
	Introducción.....	329
1.	El orden espontáneo	331
2.	El camino a la servidumbre (1944).....	335
3.	Justicia social.....	337
4.	Mercado, justicia social y democracia.....	338
CAPÍTULO IV		
	Aplicación de la filosofía en la práctica	343
1.	Problemas sociales.....	344
2.	Problemas políticos	345
3.	Problemas económicos	346

**BLOQUE III JUSTICIA. TEORÍA CLÁSICA
Y CONTEMPORÁNEA**

Justicia. Teoría clásica y contemporánea.....	353
CAPÍTULO I	
Principios generales de justicia	355
1. A cada cual lo suyo	355
2. A cada cual lo que le sea asignado por ley	356
3. Para todos lo mismo.....	356
CAPÍTULO II	
El objeto de la justicia	359
CAPÍTULO III	
El alcance de la justicia	363
CAPÍTULO IV	
Responsabilidad en la justicia/injusticia.....	365
1. Atribución de la injusticia por omisión	365
2. Injusticia pasiva	367
CAPÍTULO V	
Teoría legal de la justicia.....	369
1. El principio moral de la subsidiariedad	369
2. La justicia y el conflicto de intereses	371
CAPÍTULO VI	
Instancias de justicia	373
1. Justicia individual. La persona como una instancia de justicia	373
2. Justicia divina.....	374
3. Justicia natural: La justicia y el derecho natural.....	376
4. Justicia institucional: La voluntad general	377

CAPÍTULO VII

Clases de justicia	379
1. Justicia conmutativa.....	381
2. Justicia distributiva.....	381
3. Justicia correctiva	382
4. Justicia política	383
5. Justicia social.....	387
6. Justicia entre generaciones (justicia intergeneracional)	394
7. Justicia de género	395

CAPÍTULO VIII

Caso práctico de justicia	399
---------------------------------	-----

CAPÍTULO IX

Conclusión.....	403
-----------------	-----

Preámbulo

Imaginemos que estamos de compras en un supermercado y un desconocido nos dice directamente que no le parece bien la forma en cómo gastamos nuestro dinero; creo yo, estimado lector, que Ud. va a reaccionar de la siguiente manera: Al principio creerá que se trata de una broma, pero cuando se dé cuenta que el tipo habla en serio, es muy probable que lo mande al diablo para terminar gritando que Ud. puede hacer con su dinero lo que le dé la gana (un ejemplo sería la respuesta del futbolista Frank Ribery: «*no les debo nada*» les dijo a quienes lo criticaron en *instagram* por pagar 1.200 euros por un bistec. Ribery los tildó además, de envidiosos y desgraciados, entre otras cosas).

De esa reacción se desprende, que por lo general, cuando sentimos que alguien o algo perturba nuestras libertades (en nuestro ejemplo: libertad de gasto, consumo y disfrute) consideramos esos actos como una intromisión y ataque a nuestro ser y a nuestros derechos.

Notemos que empezamos a relucir «*nuestros derechos*» como un valor, como una potestad, como facultades que sentimos que nos pertenecen y debemos defender.

Asimismo, cuando se habla de derechos y facultades se debe hablar también de deberes y obligaciones, por ejemplo, debemos pagar impuestos, tenemos el deber de servir a la patria en caso de guerra, estamos obligados a respetar las señales de tránsito y a cumplir las leyes que nos da nuestro gobierno (así esas nos gusten o no).

En suma, tenemos derechos que podemos exigir y obligaciones que tenemos que cumplir. Ese conjunto de derechos y obligaciones está determinado y establecido por las normas dentro de un orden jurídico, su incumplimiento conlleva una sanción. El estudio de esta materia pertenece al campo del Derecho.

Ahora bien, el derecho como encargado directo de la norma tiene como fin lograr un orden en la convivencia social, intenta protegernos y lograr que las relaciones humanas si no logran ser «*justas*» sean por lo menos equilibradas. Por ejemplo, todo daño se debe reparar, si esto no es posible, se debe compensar.

Si alguien por casualidad choca mi auto, es justo que pague los costos de la reparación.

Lograr la reparación del daño como acto de justicia muestra que el derecho y la justicia van de la mano. Es necesario observar que sin norma que regule tales hechos sería muy difícil aplicar justicia. ¿Cuál sería el criterio de aplicación de justicia sin norma: mi criterio, el de la otra parte, el de los hechos según la verdad? (el problema de «*encontrar la verdad*» en un desacuerdo, radica en la subjetividad del sujeto, en la protección de los intereses propios y en la relajada ética del individuo). No es tan fácil dar con la verdad.

Se deduce entonces, que la norma para resolver un conflicto debe estandarizar los hechos; el acto, la responsabilidad y sus consecuencias se encuadran dentro de una norma, para finalmente, juzgar.

Es por eso que la ley como norma –frente al reclamo de justicia– debe ser igual para todos y todos debemos ser considerados iguales ante la ley. Ahora bien, pero ¿qué es la justicia?, ¿es aquello que establece la ley?, ¿tienen las leyes que ser justas? y ¿qué me obliga a cumplir la ley? Plantear tales cuestiones es materia de la filosofía.

Las cuestiones consideradas nos muestran que el derecho, la filosofía y la justicia están presentes en nuestra vida cotidiana. Explicar estas materias en forma concisa para entender la relación del individuo con la sociedad y las cuestiones abstractas que surgen de ella, tales como lo válido, lo justo o lo injusto, lo cierto y lo falso, lo que es y lo que debería ser, es la razón de este *Manual jurídico-filosófico*.

Sobre el libro y su estructura

I. Punto de partida

La idea y la concepción de este *Manual* es convertirlo en un texto sencillo y práctico de estudio, cuyo objetivo es el de «*ubicar y guiar*» al lector que se inicia en el campo de la filosofía del derecho. Es un viaje que parte de los conceptos básicos de las Ciencias jurídicas como un apoyo para lograr una comprensión correcta de la filosofía del derecho y llegar finalmente al estudio de la justicia, ya no como valor abstracto, sino como teoría concreta. El *Manual* está dividido en tres grandes bloques, DERECHO, FILOSOFÍA y JUSTICIA, tiene por lo tanto, una secuencia que forma un conjunto ordenado y esquemático.

II. ¿Para quién es este libro?

Este libro constituye una herramienta útil de consulta para el colegio y la universidad, especialmente para los estudiantes principiantes de Derecho, Filosofía o de las Facultades de Ciencias Sociales; su lectura se podría recomendar también, para los estudios de formación de los funcionarios públicos. El texto está orientado, sin embargo, para todas las personas con inquietudes intelectuales y que tengan interés en los temas mencionados.

III. ¿Por qué leer este libro?

Los estudiantes que se inician en estas lides, van a descubrir –debido a la amplitud y abstracción de tales materias– que resulta difícil obtener un panorama relativamente firme sobre lo que creemos saber o sobre lo que queremos aprender. Tal inconveniente lo experimenté en mi época de estudiante de Derecho y el cual puedo resumir en tres puntos:

- **El problema de las definiciones:** Por ejemplo, todos tenemos una noción de justicia, pero vamos a encontrar términos como justicia material y justicia formal; sin conocer esta diferencia es difícil que el tema a tratar se entienda correctamente.
- **Desorientación:** Mi interés por la filosofía fue confrontado con una cantidad inmensa de literatura, que me llevó a perder el panorama del conjunto. En otras palabras, me sentía desorientado: ¿por dónde empezar y hacia dónde quiero llegar?
- **El problema de la filosofía es su amplitud y abstracción,** consecuentemente el estudio correcto de la filosofía debe ser preciso, concreto y esquemático.

Si no entendemos la filosofía, no se puede responder la pregunta ¿para qué sirve?. Para entenderla, se tiene que saber ante todo, que las corrientes filosóficas están casi siempre «concatenadas», y que su estudio, por lo tanto, tiene que ser de igual forma. Este ha sido el motivo de la estructura y esquema del libro, y por el cual, se ha elegido a determinadas escuelas filosóficas. Por ejemplo: si deseamos aprender sobre el marxismo es necesario que se entienda a Hegel y regresar al atomismo de Epicuro, y para entender a Hegel, debemos leer antes a Kant. Centrarse solo en Marx, creo personalmente, nos llevaría a un conocimiento difuso, poco claro del marxismo. Lo mismo se puede decir de la Teoría del derecho de Dworkin, hay que entender primero a Hans Kelsen y a H.L.A. Hart.

La esquematización, concatenación y contraste de ideas ha sido el norte en la concepción y estructura de este libro. Se ha renunciado además, al intelectualismo y lenguaje académico para dar paso a la sencillez y precisión en el vocabulario, y creo, finalmente, que la suma de todos estos elementos le da al presente *Manual* su singularidad.

IV. Objetivo

Al final, el lector **debe obtener un conocimiento básico y concreto** dentro de lo abstracto de las definiciones, teorías, principios, corrientes filosóficas que estudian los fundamentos de las relaciones del individuo dentro y para la sociedad: el derecho que las norma, la filosofía que las explica y la justicia que las guía.

V. Sobre la bibliografía

El libro constituye una síntesis de temas, cuya fuente de consulta son los libros propuestos al final de cada capítulo (se encuentran en Google versión gratuita PDF) apoyada con la bibliografía respectiva.

Espero, finalmente, que la lectura de este libro le sea útil, amena y provechosa.

Considere, por favor, que el texto al ser un libro de estudio, contiene temas que para entenderlos se requiere más que una simple lectura. La materia aquí tratada –parafraseando a los patristicos– «*no es leche para beber, sino carne para masticar*». Lea y si comprende, continúe avanzando, si le quedan dudas, repase.

Gracias.

Javier Fernando Paredes Lovón

Colonia, 2019

Derecho

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS JURÍDICAS

- EL ESTADO
- EL DERECHO
- LA LEY
- EL PROBLEMA DEL SER Y DEL DEBE SER
- EL DERECHO Y EL ORDEN SOCIAL
- LA NATURALEZA DEL DERECHO

Objetivo

El objetivo del presente capítulo es ofrecer al lector un conocimiento claro y conciso de conceptos básicos de las Ciencias jurídicas y políticas como base para entender la estructura de la ley y el sistema jurídico, y de los aspectos que conllevan, como propiedad, libertad, justicia y bien común, conceptos que generalmente son discutidos desde la perspectiva de la opinión personal.

Introducción a las Ciencias Jurídicas

La vida está regida por normas.

Veamos: Paco se levanta a las 6.30 de la mañana, se asea, saluda a las personas que viven con él, desayuna y se va a trabajar.

Hagamos de cuenta que Paco toma el transporte público: paga su pasaje y se sienta. Al lado suyo, parado, se encuentra un anciano, como Paco es una persona cortés, le cede su asiento; 25 minutos después, baja en el paradero habitual y de ahí a pie, en 5 minutos, llega al trabajo. Saluda a los compañeros, charla un poco y ... empieza con sus tareas.

Pasan algunas horas y en la pausa decide ir al café de la esquina. En el camino compra un periódico, sin darse cuenta cruza un semáforo en rojo, por mala suerte un policía lo ve y lo multa (así es en Alemania, el país donde Paco vive).

Llega al café y pide un capuccino. Lee el periódico y después de un rato, paga y regresa a su trabajo. En el trabajo, un compañero le cuenta que es posible que la empresa haga una reestructuración, pero a su modo de ver las cosas, Paco cree que se trataría de un simple rumor, como aquel que cuentan que su jefe tiene un romance con la secretaria, y esa es la razón por la que dejó a su mujer y a sus dos hijos.

Finalmente y después de cumplidas las eternas 8 horas, concluye la jornada de Paco y regresa a su casa.

Ahora bien, ese relato nos muestra el transcurso de un día normal y corriente de cualquier persona, pero –sin darnos cuenta– hemos sido al mismo tiempo, actores y parte activa del sistema jurídico-legal de nuestra sociedad. Analicemos:

- a. El saludar y ceder el asiento, son actos que pertenecen a la esfera social y se conocen como normas sociales, su cumplimiento no es obligatorio a diferencia de las leyes o normas legales, pero se esperan. La omisión se considera un acto de descortesía y socialmente no está bien visto. La sanción a la inobservancia de tales normas se refleja en el rechazo social

y en la censura de nuestro comportamiento. Por ejemplo, podemos perder amistades, puede traer consigo el descrédito personal y dar origen a enfrentamientos y rencillas personales, etc. No hay una coacción legal que las obligue. Entonces, vemos que esos actos sociales se regulan por normas de conducta, pero no por leyes.

- b. La compra del pasaje, del periódico y del capuchino se regulan en la esfera jurídica, puesto que son simples contratos de compra y venta. Hay un consenso, o mejor dicho, hay un acuerdo de voluntades entre el vendedor y el comprador, cuyo cumplimiento es obligatorio (si compro un periódico, tengo que pagarlo). La observancia de esas normas se regulan por ejemplo, en el Código Civil (contrato de compra y venta) y su inobservancia conlleva una sanción regulada en Código Penal (tomar el periódico, sin pagarlo y sin violencia, se tipifica como hurto y se sanciona con una pena).

No nos olvidemos también, que Paco fue multado (la multa constituye un acto administrativo) por un policía (autoridad por delegación de poder) al no respetar las señales de tránsito (derecho administrativo).

- c. La infidelidad del jefe, más que rumor parece ya una verdad, (alquiló un departamento y ahora vive «solo»), es un quebrantamiento de la norma moral y de la norma religiosa. La norma moral es una concepción que los individuos tienen para distinguir el bien del mal con respecto a los valores éticos (internos) y morales (externos), como es el caso de la fidelidad-lealtad entre esposos. La norma religiosa condena el adulterio y tanto en el islam, como en el cristianismo y el judaísmo, constituye una violación grave a la Ley de Dios.

Se puede concluir entonces, que existen esencialmente 4 clases de normas que rigen al individuo dentro de una sociedad:

- **Normas sociales:** Regulan los actos individuales y colectivos dentro de una sociedad. Urbanidad y buenas costumbres.
- **Normas jurídicas:** Creadas por una autoridad. Leyes.
- **Normas morales:** Dirigen nuestra conducta para actuar con ética. Parten de la conciencia individual y son de suma importancia, puesto que establecen el marco teórico de la forma de actuar de los individuos, entre ellos y ante el mundo.
- **Normas religiosas:** Se determinan por la interpretación de las escrituras sagradas y las tradiciones de cada comunidad religiosa. Las normas reli-

gias se observan habitualmente como normas sociales o incluso que se conviertan en normas jurídicas.

Estas cuatro clases de normas se encuentran interrelacionadas entre sí, como se puede apreciar en la infidelidad cometida por el jefe de Paco.

Veamos: el adulterio es considerado en algunos países como causal de divorcio y conlleva la separación de bienes entre los cónyuges, el establecimiento del régimen de alimentos y la patria potestad de los hijos, todo esto dentro de un proceso que concluye con una sentencia. Puede ser también, que el jefe de Paco no esté de acuerdo con lo dispuesto sobre la repartición de bienes y decida impugnar la sentencia para que sea una instancia superior la que resuelva.

Observemos asimismo, que el proceso de divorcio no se determina por la comisión de un delito (delito = derecho penal), sino por el incumplimiento de obligaciones (el matrimonio es un contrato = derecho civil) cuya causal, en el ejemplo, es el adulterio (inobservancia de la norma jurídica, religiosa y social) que constituye una infracción al deber que tienen los cónyuges de guardarse fidelidad. Todo proceso legal debe cumplir ciertas formalidades pre-establecidas (derecho procesal) garantizando el respeto a los derechos básicos del ser humano como por ej. la igualdad ante la ley, el derecho a la pretensión de justicia, el derecho a un debido proceso, etc. (derecho constitucional).

En conclusión: el ejemplo nos ha demostrado que las normas protegen, permiten, regulan, controlan y sancionan los actos de las personas de una comunidad con el fin de una mejor convivencia. Además, nos demuestra también que las normas conllevan extrínsecamente valores morales (compromiso), tradiciones religiosas (matrimonio) conceptos jurídicos (contrato), régimen (patria potestad) principios (la buena fe), autoridad y delegación de poderes (policía, multa), procesos (divorcio), elementos que constituyen un sistema jurídico y el ordenamiento legal de un país.

El sistema jurídico-legal incluye no solo normas, sino también valores, tradiciones, costumbres de una determinada sociedad y todo esto conforma el ordenamiento legal de un país.

Ahora bien, los elementos arriba mencionados, conllevan una variedad de cuestiones teóricas jurídicas-filosóficas (el origen del Estado, concepto del derecho, la ley y su legitimidad, el gobierno y el principio de autoridad, etc.) que

influyen en la vida cotidiana del ciudadano común y que a lo largo de su existencia tendrá que lidiar de una u otra manera con ellas, puesto que de ellas derivan el orden social y político de un país.

Entender entonces, el derecho y la filosofía jurídica, significa entender la sociedad y las relaciones que tenemos con el otro: el derecho que las norma, la filosofía que las explica y la justicia que las guía; pero antes de bucear en el vasto y profundo mar de la filosofía, debemos dar un pequeño paseo por la playa de las Ciencias jurídicas.

Importante

El fin de este capítulo es el de establecer un punto de partida para conectarnos con el resto de los temas; en el transcurso vamos a encontrar conceptos, nociones e ideas jurídicas, que por su ambigüedad en el lenguaje cotidiano, se pueden prestar a una interpretación incorrecta, oscura o fuera del contexto. Es principalmente por esta razón que vamos a desarrollar los conceptos jurídicos en una forma básica y concisa, facilitando así el proceso de aprendizaje.

El Estado

I

Como sabemos, dondequiera que las personas vivan juntas, sus intereses a menudo entran en conflicto entre sí y es lógico que en sociedades más grandes, el conflicto de intereses y poderes sea mayor, y por lo tanto, surja la necesidad de una autoridad reguladora con un poder de decisión superior al del individuo.

Dicha autoridad está personificada en el «*Estado*» que no solo debe garantizar una coexistencia pacífica a través de una canalización formal y el orden de satisfacción de los intereses, sino también tutelar un equilibrio justo de las necesidades en conflicto.

1. Concepto de Estado

En el lenguaje cotidiano utilizamos sobre todo el término Estado para referirnos a un gobierno y a veces a un país, pero el Estado se define tradicionalmente como «*una organización política soberana caracterizada por referencia a una comunidad o población determinada asentada sobre un territorio definido*». Ese concepto de Estado contiene cuatro elementos:

- Organización política que ejerce por el uso del poder (gobierno) a través de sus instituciones
- Una población
- Un territorio como un espacio geográfico delimitado por fronteras
- Una soberanía territorial

Estos elementos se integran culturalmente en el transcurso de un proceso histórico común, gracias al cual esa población adquiere y goza de una identidad propia formando una nación. Esa nación le da al individuo una nacionalidad y una ciudadanía (la condición jurídica que el individuo logra en el sistema político de su país).

Ahora bien, el Estado según la ciencia política, es el sistema de instituciones públicas para regular los asuntos de una comunidad. En particular, el

Estado constituye la autoridad política y es responsable de la creación y el mantenimiento de la ley y el orden público dentro de la sociedad. El Estado dispone de un poder coactivo (obliga) y coercitivo (prohíbe) para lograr sus fines, puede imponer sanciones por medio de una administración, y esto se conoce como el aparato estatal del gobierno.

2. El Gobierno

El gobierno es la organización política del Estado y al mismo tiempo lo representa. Se debe diferenciar entre formas de Estado y sistemas de gobierno:

- **formas de Estado:** desde el siglo XIX hasta el día de hoy, las formas de Estado son esencialmente la monarquía y la república, y cuyo
- **sistema de gobierno** puede ser una democracia (*estado de jure*) o una dictadura (*estado de facto*).

En la actualidad muchas monarquías están gobernadas democráticamente (España, Holanda, Inglaterra, etc.) mientras que en una república, el gobierno no necesariamente tiene que emanar de la gente.

El gobierno y la separación de poderes del Estado

El gobierno, independientemente, se trate de una dictadura o democracia, constituye un elemento constitutivo del Estado, entendiéndose como un poder político organizado y autónomo que ejerce de manera efectiva un conjunto de competencias en su territorio y vela por el respeto del derecho internacional.

En la mayoría de países occidentales, los gobiernos son elegidos democráticamente, es decir, son elegidos por sufragio popular y se caracterizan por su parlamentarismo. En los sistemas democráticos se da una separación de poderes o división de poderes:

- Poder Legislativo: Su obligación es dar leyes. Parlamento. Legisla.
- Poder Ejecutivo: Su obligación es formular y ejecutar políticas generales. Está representado por el Presidente de la República y ministros. Ejecuta.
- Poder Judicial: Su obligación es controlar los otros poderes y administrar justicia. Aparato judicial. Controla.

Estos poderes son autónomos e independientes entre sí. Esta es la cualidad fundamental de la democracia y garantiza un equilibrio entre ellos.

El Derecho



La palabra derecho significa ante todo lo que es «recto» y éticamente hablando, es aquello que se considera «correcto»; por extensión, se entiende también como «aquello que está conforme a la regla». Cuando hablamos de un «hombre derecho», entendemos que se trata de una persona de bien, honrada; en nuestra materia, cuando nos referimos a un juez recto, la idea la asociamos con un juez justo, firme, íntegro.

- Entonces, el derecho como valor ético conlleva una acepción moral.

Cuando hablamos de «nuestros derechos» nos referimos también a lo que creemos nos pertenece y podemos hacer, por ejemplo «mi derecho a expresar mi opinión» y aquí el derecho se entiende como una potestad, como nuestra facultad de poder obrar: «lo hago porque es mi derecho».

El derecho como potestad, es simplemente, el poder que tenemos de servirnos de nuestra libertad y de nuestras capacidades frente a los demás. Lo opuesto a nuestros «derechos» son nuestras «obligaciones». La obligación limita nuestra libertad natural, es lo que se nos exige como un deber o se espera como un compromiso.

El derecho y la obligación son dos ideas correlativas, porque si una persona está obligada es porque la otra tiene el derecho o facultad para exigir de él alguna cosa. No puede haber derechos sin obligaciones, ni obligaciones sin derechos.

Esta relación entre derechos y obligaciones necesitan una medida, un límite objetivo para lograr esencialmente un orden y complementariamente evitar injusticias, esa medida, esa norma, esa línea, es la ley.

- Entonces, el derecho como ley conlleva una acepción jurídica.

Así como la medicina trata de sanar la enfermedad, el derecho trata de solucionar los conflictos planteando la pregunta:

¿quién tiene razón o qué es la ley (*quid iuris*)?

Un ejemplo clásico de aplicación del derecho se da en el incumplimiento de un contrato.

1. Definición

El derecho es el conjunto de normas, principios y reglas que rigen la conducta y las relaciones de los individuos en toda sociedad, y a los que se deben someter. Tales normas pueden surgir de los usos y costumbres (derecho consuetudinario) como reglas continuas y aceptadas por una comunidad que con el tiempo adquieren el carácter de vinculantes, o como Ley creada por legislaturas estatales, supranacionales u organismos estatutarios. Por lo tanto, la ley establece todas las reglas para la prevención y solución de conflictos cuya finalidad es lograr la coexistencia ordenada y pacífica entre los miembros de una sociedad determinada.

2. Clases

El Derecho por su conceptualización se puede dividir en 2 grandes ramas:

- a. **Derecho objetivo:** Derecho privado y derecho público.
- b. **Derecho subjetivo:** Derechos absolutos y derechos relativos.

a. Derecho objetivo

Se refiere a la totalidad de todas las normas legales de un Estado y por lo tanto, es sinónimo de ley. Este derecho se divide en dos grupos: derecho privado y derecho público.

- **Derecho privado**, incluye básicamente todo el derecho civil y partes del derecho mercantil/comercial.
- **Derecho público**, el Estado y el derecho administrativo, el derecho penal, derecho internacional y el derecho procesal.

Todas las normas vigentes de un Estado constituyen el orden jurídico y se dividen sistemáticamente en dos ramas: derecho público y derecho privado.

La distinción entre el derecho privado y el derecho público puede ser difusa, dado que numerosos decretos contienen normas que regulan elementos de ambas esferas, pero la diferencia se puede apreciar en el siguiente ejemplo: Para construir una casa se necesita los servicios de un arquitecto y el permiso del ayuntamiento. La relación jurídica entre el dueño de la casa y el arquitecto pertenece a la esfera del derecho privado. La relación entre el dueño de la casa y el ayuntamiento, al derecho público.

Nota

Determinar si un acto jurídico pertenece al derecho público o privado tiene un significado práctico para determinar la competencia de un órgano judicial y su correspondiente aplicación de la ley. La competencia para legislar en el campo del derecho privado recae en los tribunales civiles. Por el contrario, la aplicación de la ley en el derecho público generalmente es tarea de las autoridades administrativas. El proceso legal conduce a los tribunales administrativos.

b. Derecho subjetivo

Expresa que el individuo tiene el poder de ejercer su derecho en el contexto del sistema legal o que posee la facultad que confiere la norma jurídica para hacer o no hacer algo. El derecho subjetivo es, pues, un derecho conferido por la ley objetiva para exigir de los otros una determinada conducta. Cuando hablamos de «*nuestros derechos*» nos referimos al derecho subjetivo. Este puede ser absoluto, relativo y potestativo.

La idea de que los derechos no se «*asignan*» a una persona, sino que son propios, se ha establecido desde la Ilustración del siglo XVII.

El derecho subjetivo se subdivide en:

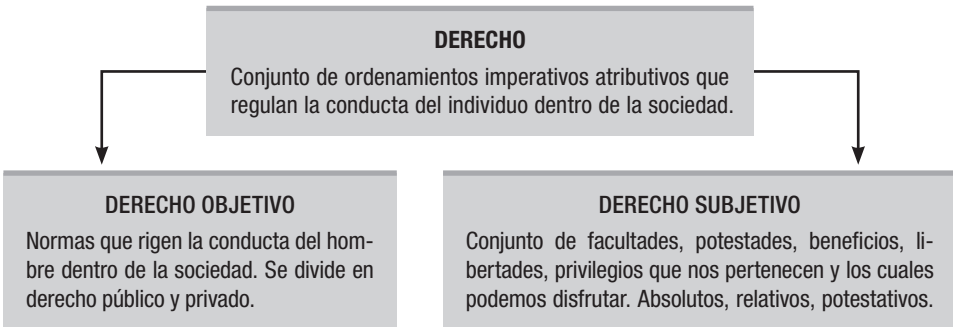
- **Derechos absolutos:** Son aquellos que se pueden invocar contra cualquier persona, son de carácter universal. Los derechos absolutos incluyen los derechos reales (como la propiedad), los derechos de propiedad intelectual (por ejemplo, derechos de autor) y los derechos personales.

- **Derechos relativos:** Son aquellos que solo se pueden reclamar contra personas específicas, como el incumplimiento de alguna prestación. Los derechos relativos incluyen, en particular, los derechos obligatorios derivados de los contratos, agravio o enriquecimiento indevido.

Los derechos subjetivos incluyen no solo los derechos absolutos y relativos, sino también los llamados derechos potestativos:

- **Derechos potestativos:** Otorgan al sujeto el poder de establecer, suspender o cambiar una relación jurídica mediante una declaración unilateral de voluntad y sin el consentimiento de la otra parte.

Los derechos básicos potestativos son los derechos de creación, modificación, cancelación y desistimiento contractual. Ejemplo: mi facultad de disponer de mis bienes por medio del testamento.



Finalmente no se puede omitir que la jurisprudencia reconoce también la división del derecho en:

- **Derecho material:** Es la norma que establece los derechos y obligaciones de las personas dentro de un ordenamiento jurídico. Establece y determina nuestros derechos.
- **Derecho formal:** Es el que reglamenta o regula ese derecho material y el que hace posible la consecución de su objetivo. Regula el derecho material.

Por ejemplo, el derecho material crea el impuesto y el derecho formal dará las pautas para el procedimiento de cobranza, sanciones, etc. pertinentes.

3. Elementos del Derecho

Entre los elementos del Derecho tenemos: el acto, el objeto y el sujeto jurídico.

- **Acto jurídico:** Es la declaración o manifestación de voluntad con efectos vinculantes (de carácter obligatorio) destinada a producir efectos jurídicos por el sujeto o por las partes, que pueden consistir en crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones.
- **Objeto jurídico:** Hace referencia al contenido de un acto jurídico y este puede consistir en derechos subjetivos (ej. el derecho de testar), objetos físicos (muebles e inmuebles) y en bienes inmateriales (leyes de propiedad intelectual, obras, invenciones, marcas registradas, etc.)
- **Sujeto jurídico:** Se considera sujeto jurídico al portador de derechos y obligaciones. Se debe considerar que para ser titular de derechos y obligaciones, se requiere ante todo una **capacidad jurídica**, y esta es propia de todas las «*personas naturales*», es decir nosotros. Esa capacidad empieza con el nacimiento¹ y termina con nuestra muerte.

En particular, el comienzo y el final de la capacidad jurídica de las personas naturales dan lugar a discusiones en relación con la determinación del inicio de la vida (antes, durante o después del embarazo) y con la determinación precisa de la fecha de la muerte.

Esa capacidad jurídica la tienen también las llamadas «*personas jurídicas*», como son las organizaciones o instituciones creadas por una o más personas naturales y que son reconocidas por el ordenamiento jurídico. Su capacidad legal empieza con su inscripción en los registros públicos respectivos y termina con su cancelación en los mismos.

Ahora bien, hay que diferenciar entre la **capacidad jurídica** (tener derechos y obligaciones) y la **capacidad de obrar** (crear derechos y obligaciones). La

1 Determinar conceptualmente cuándo empieza la capacidad jurídica del ser humano es esencial para legislar las cuestiones del aborto: ¿Cuándo empieza la vida? ¿con el óvulo fecundado, con la formación de un embrión hasta que se forman todos sus órganos o con el feto que se convertirá en neonato?

capacidad jurídica se extiende a todas las personas; la capacidad de obrar, por otro lado, está sujeta a ciertas condiciones. Ejemplo: los menores de edad tienen capacidad jurídica pero su capacidad de obrar está restringida.

La Ley



1. Definición

La ley (en latín, *lex, legis*) es una norma jurídica dictada por una autoridad competente que ordena, prohíbe o permite, y cuyo incumplimiento conlleva a una sanción.

2. Características

- delimita el libre albedrío de las personas dentro de la sociedad
- control externo de la conducta humana, rige nuestra conducta social
- fuente principal del derecho

3. Clases

Hay dos tipos de leyes: leyes obligatorias y leyes dispositivas.

- **Ley obligatoria:** No puede ser cambiada por la voluntad de las partes o de una sola persona. Estas leyes son típicas del derecho público y casi siempre ordenan o prohíben hacer alguna cosa.
Ejemplo: No matar.
- **Ley dispositiva:** Se puede aplicar, pero si las partes convienen pueden sustituirla o complementarla. Se emplea en el derecho privado, por el principio de autonomía de voluntad, especialmente en los contratos. Un ejemplo típico son las cláusulas en los contratos de arrendamiento.

Las leyes obligatorias y leyes dispositivas pueden ser a su vez materiales o formales:

- **Ley material:** Determina qué derechos o deberes tienen los individuos entre sí. Determina los derechos y deberes de los sujetos jurídicos (personas naturales y jurídicas); ordena, permite y prohíbe.

Por lo tanto, las leyes materiales básicamente incluyen todo el derecho privado, penal, constitucional y administrativo.

- **Ley formal:** Determina principalmente cómo se aplica la ley material. También determina por quién y en qué proceso se puede establecer la ley.

Por lo tanto, la ley formal incluye las normas procesales y de ejecución, así como los decretos sobre la organización y la competencia de las autoridades y los tribunales.

Importante

La diferencia entre ley material y formal se aplica por extensión también a los conceptos de derecho y justicia. Es decir, hay diferencia entre un derecho material y formal y entre una justicia material y formal.

Veamos la diferencia entre justicia material y formal:

- **Justicia material:** Es la idea de justicia. La justicia material se ve limitada siempre por la letra de la ley, y solo se puede buscar la «*justicia*» dentro de esta.
- **Justicia formal:** La justicia que imparten los jueces y tribunales.

DIFERENCIA ENTRE LEY Y DERECHO

La Ley es una norma jurídica que regula nuestra conducta en la sociedad. La ley se diferencia de otra norma por su carácter jurídico y coercitivo, por ej. de la norma moral. No toda norma es una ley.

El Derecho se sirve de las leyes que han sido creadas por el Estado para regular la convivencia social y resolver los conflictos que surjan, guiándose por los principios de justicia. En ocasiones hay derecho pero sin ley, como el derecho a la vida, que constituye un derecho y no una ley. No todo derecho es una ley.

4. Fuentes y estructura jerárquica de la ley

Como *Fuente del Derecho* se entiende a todo lo que aporta o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables en un sistema legal. Las fuentes se pueden clasificar jerárquicamente según diversos aspectos, pero en primer lugar, hay que diferenciar el derecho nacional y el derecho internacional. **El derecho nacional** o el sistema legal de un país es la totalidad de las normas que rige una sociedad. Entre ellas tenemos:

- Las leyes de un Estado: Aquellas promulgadas por un legislador, las del derecho consuetudinario (surge de las costumbres y usos de un país) y las que surjan por interpretación de la ley.
- También es parte del orden jurídico el aparato estatal (la policía, juzgados, fiscalía, etc.) para la aplicación obligatoria de tales normas.

Con ese orden jurídico el Estado protege al individuo contra la violación de sus derechos a través del sistema legal vigente. A cambio, las personas tienen el deber de respetar el sistema y la obligación de cumplir con sus normas (principio del *do ut des*)².

El derecho internacional, está constituido por un lado, por los acuerdos y tratados entre dos o más países, por otro lado, por las normas establecidas por las organizaciones supranacionales, como por ejemplo, la ONU y sus instituciones (UNICEF, OMS, etc.) o Tribunales Internacionales de Justicia (Estrasburgo, Costa Rica, etc.). Las sentencias impartidas por esos Tribunales o los convenios acordados por esos organismos deben ser aceptados y ejecutados por los países miembros, aún así colisionen con las leyes nacionales propias.

La relación entre una fuente y otra se expresa en términos de delegación de poder formando una jerarquía dentro del sistema jurídico. Ejemplo: Pedro estaciona su auto en zona prohibida y el inspector le impone una papeleta.

2 *Do ut des* proviene del latín, significa «da y se te dará». Es una fórmula legal que conlleva el principio de reciprocidad que se puede utilizar para describir el comportamiento de los individuos dentro de la sociedad. Necesito algo, te doy algo.

Jerarquía del sistema jurídico: un sistema de delegación



5. Subsunción

Como se explicó, las leyes de nuestro orden jurídico forman la base para regular los actos del individuo dentro de la sociedad, por lo tanto, la norma jurídica conlleva una advertencia: cuidado, la inobservancia de la ley se castiga con una sanción.

Se deduce entonces, que para determinar la sanción, primero se debe tipificar el hecho cometido como delito según lo establecido por la ley, y a este procedimiento se llama subsunción.

Supuesto

Pedro, aprovechando un descuido de Carlos, le sustrae el portátil y el móvil de la mochila.

Ahora bien, la jurisprudencia define el *hurto* como el «*acto consistente en tomar las cosas muebles ajenas con ánimo de lucro, sin fuerza y sin la voluntad del dueño*», y por lo tanto, el hecho cometido por Pedro lo tipifica el Código Penal en los *Delitos contra el patrimonio en la modalidad de hurto*, y en función del valor del objeto sustraído se determinará como falta o delito. Las penas correspondientes varían según los países.

Subsunción

En Derecho significa la acción de encuadrar los hechos (lo que Pedro hizo al cometer el hurto) en los supuestos previstos por la norma, produciendo una consecuencia jurídica. A través de la subsunción, la ley convierte el hecho de Pedro en un delito.

En España por ejemplo el art. 234 del Código Penal establece: *El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.*

Esquema de la subsunción:

Premisa (1) LEY: La crea el legislador, determinados órganos. Es general.

Premisa (2) HECHOS: La vida cotidiana.

Premisa (3) SENTENCIA: Se aplica la ley en un caso concreto.

Premisa (1) LEY: La norma se aplica a todas las personas (carácter general). Si el acto cometido por una persona X cumple lo tipificado como delito D, entonces surge para X la consecuencia jurídica C.

Premisa (2) HECHO: Los hechos cometidos por Pedro (persona ya individualizada) deben encuadrar en los supuestos que exige la tipificación del delito D. Aquí, se analiza el hecho cometido por Pedro según el art. 234 CP.:

a. Objeto material del delito:

- Objeto: el portátil y el móvil son cosas muebles.
- Acción: tomar (entiéndase como sustraer) cosas ajenas (son bienes que no pertenecen a Pedro).

b. **Elemento subjetivo:**

- Ánimo de lucro (enriquecimiento propio a costa del bien ajeno).
- Sin violencia o fuerza (Pedro aprovechó el descuido de Carlos, no hubo intimidación).

c. **Ilegalidad del acto:** El hecho cometido por Pedro se tipifica como delito según el art. 234 del Código Penal español.

Premisa (3) SENTENCIA: Si se cumplen todos los supuestos, entonces debe aplicarse para Pedro la consecuencia jurídica C.

Importante

Aplicar una norma jurídica, a base de la subsunción, es válida solamente si los hechos cumplen las condiciones y requisitos de la norma que determina el hecho como delito. Entonces recién es, conforme a ley, dictar sentencia.

Todo este procedimiento nos muestra también, la importancia de la interpretación jurídica. Hemos visto por ejemplo, que para la comisión del delito de hurto es necesario que se trate de un bien mueble, que haya sustracción sin violencia o fuerza y el ánimo de lucro.

Ahora bien, ¿qué se entiende jurídicamente por bien mueble, violencia, fuerza, ánimo de lucro?, ¿qué sucede si surge la duda en la interpretación de la ley? o ¿si surge una contradicción, o si un hecho no está tipificado (vacío legal)? En estos casos, la teoría jurídica ha creado reglas para enmarcar correctamente el hecho como delito dentro de los supuestos que exige la ley.

6. Interpretación de leyes

Por la interpretación de la ley se establece un «*sentido*» a la norma jurídica para la subsunción correspondiente (encuadrar el hecho dentro de lo que exige la norma).

Ejemplo: Pedro, en vez de aprovechar el descuido, amenaza a Carlos para quitarle sus cosas. Esa intimidación a Carlos, puede convertir el hurto de Pedro, en robo, y conlleva consecuentemente una mayor pena. Entonces es necesario

para el juez y las partes, precisar los hechos para definir jurídicamente que se entiende por «*intimidación*».

La interpretación consiste entonces, en establecer el significado de la norma jurídica y su alcance. Existen cuatro métodos: la interpretación gramatical, genética, sistemática y teleológica:

- a. **Interpretación gramatical:** Toda norma tiene que ser interpretada de acuerdo a su texto y en sentido literal (interpretación gramatical).
No se puede interpretar la ley en contra de su texto. Al interpretar la norma de acuerdo a su redacción, es esencial considerar el uso general del idioma o determinar si existe en la propia ley una definición legal que sea vinculante.
Por lo tanto, la interpretación gramatical requiere que el significado de una norma legal se establezca lo más cerca posible de su significado literal. No tiene que ser necesariamente el uso general del lenguaje.
- b. **Interpretación genética:** La interpretación genética intenta interpretar la norma de acuerdo a las circunstancias que dieron lugar a su origen, bajo dos criterios:
 - considerar el contexto histórico-sociológico (qué conflicto e interés dieron lugar al origen de esa ley).
 - considerar el contexto concreto-histórico (cuál fue la voluntad del legislador).
- c. **Interpretación sistemática:** Se basa en la idea de que el sistema legal como un todo se debe construir sin contradicciones, y por lo tanto, no puede contradecir una norma en él con otra norma. En este sentido, la interpretación sistemática no es un método real de interpretación, sino solo un principio de construcción.
- d. **Interpretación teleológica:** *Telos* es la palabra griega para objetivo, fin. El alcance de cada norma jurídica puede ir más allá de su objetivo original, pero no puede ir contra el propósito ni el objetivo por la cual fue establecida (es decir, la interpretación no puede ir contra el significado y el propósito de la norma). En concreto: ¿Cuál es la voluntad actual del legislador?

Interpretación de leyes

Interpretación gramatical:	¡Establezca el sentido de la palabra!
Interpretación genética:	¡Tenga en cuenta las intenciones reguladoras del legislador!
Interpretación sistemática:	¡Tenga en cuenta el contexto regulatorio!
Interpretación teleológica:	¡Observe los propósitos de la ley!

7. Vacío jurídico

Como se ha visto todas las normas forman un ordenamiento jurídico, por lo que se requiere que el sistema legal tenga que ser coherente; pero casi siempre surgen vacíos o vicios legales como consecuencia de la cantidad de normas promulgadas, por la falta de previsión en el futuro del legislador o como consecuencia de los procesos sociales que se dan en toda sociedad. Ante el vacío legal generalmente se aplican cuatro procedimientos:

- Analogía
- Conclusión inversa
- Argumento a fortiori
- Reducción teleológica

I. Analogía:	Aplicación de una regla jurídica a un caso parecido no regulado.
II. Conclusión inversa:	Contrario sensu. Interpretar en sentido contrario. Respecto de la interpretación de una norma o de hechos se emplea comúnmente esta forma de razonamiento para deducir una consecuencia, por oposición con algo expuesto anteriormente. Ej. <i>Estacionar con ticket de 08.00 a 17.00 pm.</i> Por la <i>conclusión inversa</i> se establece que fuera del horario establecido no se necesita el uso del ticket. Es lo contrario a la analogía. Se usa ante el silencio de la ley.

III. Argumento a fortiori:	<i>A fortiori</i> , del latín que significa «con mayor motivo». En lógica se usa esta expresión para referirse a una forma de argumentación por la que se saca una consecuencia de una cosa en vista de la conclusión que se sacó de otra, para la cual había menor motivo. Por ejemplo, si el que roba es sentenciado, <i>a fortiori</i> será sentenciado el que mata.
IV. Reducción teleológica:	También se utiliza la reducción teleológica . Este principio se orienta a los fines generales que persigue la norma como a los fines concretos que se consiguen mediante su aplicación al caso planteado. Relación entre significado y finalidad. Averiguar el sentido de la norma.

8. Colisión entre leyes

¿Cómo se pueden evitar las contradicciones en las leyes? Es usual que por la cantidad de normas puedan encontrarse casos de contradicción, en estos casos se aplican las reglas de colisión (reglas derogatorias).

Reglas de colisión

I. Ley de mayor jerarquía prevalece sobre ley de menor jerarquía.	II. Ley reciente deroga a la antigua.	III. Ley especial desplaza a la ley general.
Ej. El Código prevalece sobre cualquier reglamento. (<i>lex superior derogat legi inferiori</i>).	Ej. Reglamento del 2017 prevalece sobre el del 2009 (<i>lex posterior derogat legi priori</i>).	Ej. El Código de Comercio prevalece sobre el Código Civil (<i>lex specialis derogat legi generali</i>).

En la actualidad se aplican estas reglas muy poco, puesto que la mayoría de disposiciones determinan su propio campo de aplicación para evitar posibles colisiones con otras normas.

El problema del ser y del debe ser

1. El ser y el debe ser

Uno de los aspectos mas importantes de la Teoría del Derecho es el problema del SER y el DEBE SER. Veamos: imaginemos que hoy día es sincero consigo mismo, se mira en el espejo y sale de sus labios una verdad que todavía no quiso aceptar, pero que tarde o temprano ya no puede ocultar, resumiéndola en una simple oración: Estoy gordo. Al ser sincero, tácitamente se dice asimismo: debo comer menos. Analicemos: *Estoy gordo* describe un hecho, una realidad, constituye el ES, y al mismo tiempo, ordena un cambio: *debo comer menos*, el DEBE SER.

- *Estoy gordo*: constituye una oración descriptiva. ES.
- *Debo comer menos*: constituye una oración normativa. DEBE SER.

Se aprecia con el ejemplo que se parte de la realidad, el *es* para obtener una conclusión, el *debe ser* y esa relación vinculante es la base de las normas jurídicas, religiosas, sociales y morales.

Oraciones descriptivas	Oraciones normativas
Describen hechos, una realidad, situaciones. El « <i>es</i> ».	Expresan algo que se quiere, que se desea, que se exige. El « <i>debe ser</i> ».

Concepto

El SER	El DEBE SER
El SER constituye el ES. Engloba por completo al ser humano y sus actos, es decir, es el concepto total y amplio del individuo que por analogía se puede aplicar a cualquier campo y realidad. El ser, es el « <i>es</i> », describe: Pedro es malo, tiene hambre, el Madrid perdió.	El DEBE SER norma y puede determinar, cuáles actos son correctos y aceptados y cuáles no. El « <i>debe ser</i> » norma: Pedro debe ser bueno, debe comer, el Madrid debe jugar mejor.

2. El problema del ser y del debe ser en el derecho

Esa forma de actuar y pensar, partir del *ser* para determinar un nuevo comportamiento –*el debe ser*– la usamos en la vida cotidiana, constituye la base de la moral, de la religión (no debes robar, debes ser caritativo) y de las ciencias jurídicas para crear normas (cómo se debe actuar dentro de la sociedad). Se ha aceptado además, el criterio de que la función del legislador es determinar y establecer lo que el derecho *DEBE SER* (lo que se debería regular, sancionar o permitir). Ahora bien, se parte del principio, que para determinar lo que constituye el *debe ser* se debe primero reconocer los hechos, lo que se conoce como el *ES*.

Tal principio, partir del *es* como realidad, para llegar a normar el cambio futuro como el *debe ser*, se aceptó mucho tiempo como correcto, pero fue el filósofo escocés David Hume³ en el siglo XVIII –al criticar la validez del método inductivo–, quien demostró que de la relación entre el «*ser y el debe ser*» no resulta obligatoriamente una conclusión lógica.

Si del *ES* intenta deducirse el *DEBE SER* llegamos a un razonamiento que puede resultar persuasivo o moralmente correcto, pero que sin embargo, no tiene conexión lógica.

3. Diferencia estructural entre el ser y el debe ser

El «*problema del ser y el debe ser*» radica en que no existe una conexión lógica entre ambos, por lo tanto, la deducción o conclusión que resulte de un *debe ser* (oraciones normativas) partiendo de un *es* (oraciones descriptivas) puede ser incorrecta. Mientras que el *ser* está determinado para describir, la estructura del *debe ser* está determinada para valorar.

Ejemplo: el mandato «*no debes fumar*» se puede obedecer o incumplir, pero resultaría absurdo decir que fumar en sí, es verdadero o falso. Por ese motivo, los enunciados del *debe ser*, sea que expresen obligaciones (debe) o prohibiciones (no debe), se ubican dentro del mundo de las normas y la moral, pero

3 Véase el cap. Hume.

NO pertenecen a la lógica, por la sencilla razón de que la norma se puede valorar como buena o mala (moral), pero no puede ser verdadera o falsa (lógica).

Diferencias entre el ser y el debe ser	
SER	DEBE SER
Es la realidad objetiva, es decir, las cosas u objetos materiales e inmateriales, las personas y los seres vivos en general. Es el ES.	Fuera de la realidad del « <i>ser</i> » encontramos otra realidad que denominamos la del « <i>debe ser</i> ».
Del <i>ser</i> se ocupa la ontología.	Del <i>debe ser</i> se ocupa la deontología y determina cómo debe ser la conducta humana.
Las ciencias naturales por ej. se encuentran dentro del mundo del <i>ser</i> ; enuncian leyes descriptivas.	Las normas del <i>debe ser</i> establecen prescripciones sobre la conducta humana.
La física, por ejemplo, enuncia leyes sobre la fuerza de gravedad y lo establecido podrá ser cierto o falso según comprobación.	En cambio, en el plano del <i>debe ser</i> como la moral, no hay descripciones de hechos, sino juicios normativos que no pueden ser verdaderos ni falsos.

Conclusión

Las diferencias del *ser* y el *debe ser* impiden solo la conclusión lógica, pero no una conclusión válida en el plano psicológico y social del individuo. Los seres humanos psicológicamente deducimos todos los días «*un debería*» de un «*es*», puesto que nosotros intentamos adecuarnos a la realidad del «*es*» establecido, y comportamos correspondientemente. Esto es necesario para una vida dentro de una sociedad.

- Del ES nunca se puede deducir ***lógicamente*** un DEBERÍA SER.
- Del ES, sin embargo, se puede deducir ***psicológicamente*** un DEBERÍA SER.

El Derecho y el Orden Social

V

El derecho es solo una de las varias formas de organizar una sociedad, controlar el comportamiento del individuo, planificar el futuro y resolver conflictos. Los medios para lograrlo es establecer normas jurídicas y asegurar que se cumplan. En particular, los principios normativos de la política, la economía, la religión, la moral y las costumbres influyen en la dación de tales normas. Veamos como se relaciona el derecho con otras esferas de la sociedad:

1. El derecho y la política

La política es el poder de tomar decisiones generalmente vinculantes. Tales decisiones son el resultado de las preferencias y prioridades políticas de las circunstancias actuales y del tinte político del gobierno de turno. Las decisiones políticas se plasman en leyes: es de uso que los programas sociales, económicos o de desarrollo de un gobierno conlleven un objetivo político que, al plasmarlo en ley, influyen por lo tanto en el orden social de un país.

Se puede afirmar entonces, que el derecho puede ser utilizado con fines políticos, cuya concretización en una norma jurídica significa el logro del objetivo deseado.

2. El derecho y la economía

Es evidente que el derecho interviene en los procesos económicos –prohibiendo, permitiendo, fomentando, regulando, controlando el mercado económico– como se demuestra por ejemplo, en las leyes antimonopolio y en el control de fusiones, etc. Puede también por ley, acuñar, emitir y usar su propia moneda. Pero la relación entre el derecho y la economía es fundamental y de naturaleza interdependiente, puesto que el Estado, determina guiado por la política, el carácter y orden económico de un país:

- **Economía estatal / economía central planificada:** Condición para el funcionamiento de una economía estatal o de economía central planifi-

cada, es una ley administrativa vinculante, por medio de la cual el Estado puede ordenar quién, qué, cuándo, dónde y a qué precio se debe producir. (Estados comunistas, por ej. Cuba y Corea del Norte).

- **Economía libre de mercado:** El Estado regula y protege el sistema de propiedad y los derechos de los actores del proceso económico a través de un orden legal que garantice el cumplimiento de los contratos vinculantes (*pacta sunt servanda*, lo pactado obliga).

3. El derecho y la moral / buenas costumbres / justicia

La moral, las buenas costumbres y la justicia apoyan e intervienen en el derecho a través de principios normativos. Muchas veces, una parte de la sociedad guiada por las percepciones de lo que es justo y moral, reclama cambios en la política económica o exige un comportamiento ético a la industria (las ideas son diversas en la población y rara vez se llega a un consenso) y en casos concretos, tales reclamos pueden ser contrarios a lo que es correcto o incorrecto legalmente. A la inversa, el derecho puede colisionar con las expectativas sociales, normar en contra de los valores morales y costumbres establecidas en la sociedad, ocasionando al final, conflictos políticos y sociales.

- **Moral y buenas costumbres:** La moral y las buenas costumbres no constituyen en la actualidad una fuente del derecho, es decir, para crear una ley no se considera si esta se encuentra dentro de los parámetros de la moral. No obstante, tanto en la legislación como en la jurisprudencia se acepta y se reconoce la importancia del contenido moral y de las buenas costumbres.

En la jurisprudencia existe un principio básico: es nulo el acto jurídico cuyo objeto sea física o legalmente imposible, o contrario a la moral y a las buenas costumbres.

- **Costumbre:** Los llamados «*usos y costumbres*» constituyen una fuente del derecho y dan lugar al derecho consuetudinario. Este Derecho, aunque no es escrito, es sin embargo, vinculante, puesto que su incumplimiento genera eficacia jurídica.
- **Justicia:** Que el derecho deba servir y someterse a la justicia es generalmente reconocido. Sin embargo, definir lo que es justo, en general y en casos individuales, es a menudo controvertido.

El Tribunal Federal de Suiza evitó acertadamente una definición concreta de justicia: «*La justicia no puede ser descrita en detalle. En cualquier caso, es un término relativo que cambia con las condiciones políticas, sociales y económicas*». (Sentencia: BGE 96 I 567)

Por lo tanto, la justicia no existe como norma, como ley escrita, pero sí se considera como principio al momento de juzgar, aplicando lo que la jurisprudencia llama la *Fórmula arbitraria*. Esta fórmula o principio se aplica para evitar o corregir una situación donde exista un caso de arbitrariedad cometida por los tribunales en la interpretación del alcance de la ley o por la decisión de una autoridad que contradiga claramente una situación de hecho, inobserve flagrantemente una norma o el estado de derecho, actuando de manera abusiva y en contra del concepto de justicia.

La justicia se puede manejar identificándola con igualdad de trato, por lo mismo, la injusticia existe cuando las circunstancias, los intereses y las necesidades iguales, son tratados de manera diferente.

La naturaleza del Derecho

La Teoría del derecho es una disciplina que estudia los elementos de las Ciencias Jurídicas y los fundamentos de la evolución y desarrollo de un ordenamiento legal dentro de una sociedad. Su campo de estudio se puede agrupar en tres grandes cuestiones:

- El concepto de ley en sí: ¿Qué es y de dónde surge el derecho?
- La razón de su validez: ¿Por qué es válido?
- Los métodos de aplicación de la ley: Metodología.

Ahora bien, la cuestión de cómo se puede justificar y legitimar el origen y la aplicación de la ley ha sido discutida desde la antigüedad, desarrollándose diferentes concepciones⁴, sobre todo las tres llamadas escuelas clásicas:

1. **La Teoría del Derecho natural:** El Derecho se deriva de los principios que observamos en la naturaleza.
2. **El Derecho positivo:** Se forma únicamente por la voluntad del legislador plasmada en la norma.
3. **La Escuela de Derecho histórico:** El origen del Derecho en la tradición y la historia como el «*espíritu nacional de un pueblo*».

1. Teoría del Derecho natural

La naturaleza como fuente principal o fundamento del derecho.

El derecho natural postula que existe un sistema objetivo de valores que es independiente y superior a toda norma jurídica creada por el hombre. Estos

4 Existe también la *Teoría de la Jurisprudencia* de Georg F. Puchta, *Teoría del Interés* de Rudolf von Jhering, *Teoría Judicial* de Herrmann Kantorowicz, *Teoría del Discurso* de Habermas, para citar las más conocidas.

valores son universales y por lo tanto, son válidos en todo el mundo y cualquier ser humano con el uso simple de la razón los puede reconocer (por ej. el sentido de injusticia, el respeto a los padres, el no robar, etc.).

Las características básicas del derecho natural son su **universalidad** y su **atemporalidad**, es decir, es válido para todos los hombres y en todos los tiempos, independiente de qué derecho positivo los gobierne.

En el concepto de derecho natural, se pueden considerar dos aspectos: la concepción de la «*naturaleza del hombre*» o de la «*naturaleza como creación divina*».

- **La naturaleza del hombre:** La naturaleza se guía por principios o leyes propias que deben servir como modelo para guiar y valorar la conducta moral y las leyes civiles de los hombres, y cuya perfección de tales formas naturales, son al mismo tiempo, el fin de toda actividad práctica del hombre.

Por ejemplo, la idea de justicia no es una idea que nace de una norma, esa idea es propia del ser humano. La justicia, si naciera de una norma, su concepto y aplicación dependerían del legislador y esta sería la razón por la cual la justicia no se podría aplicar si está es dada, por ejemplo, por un tirano.

El derecho natural no debe su origen, por tanto, a la voluntad normativa de ninguna autoridad, como ocurre con el derecho positivo (derecho como norma).

El concepto de derecho natural está arraigado en la filosofía griega y es la base de la Iglesia Católica hasta el día de hoy.

- **La naturaleza como creación divina:** En la Edad Media predomina el Derecho natural cristiano, que entiende la naturaleza como creación divina y fundamento de la norma de conducta.

Aquí el derecho natural vincula al hombre con Dios y con las leyes naturales, pero no por una cuestión de fe, sino en un sentido racional. Conocer las leyes naturales, explicarlas y aplicarlas en las acciones humanas es un acto racional considerando su propia naturaleza (el hombre en sí mismo), las relaciones que tiene con los seres que le rodean (el hombre como ser social) y la relación que tiene con Dios (el hombre como ser espiritual).

El hombre, según el derecho natural, no puede ir contra su naturaleza (por ejemplo, atentar contra sí mismo es ir contra su instinto de conservación) y el legislador, al crear una norma, no puede inobservar el derecho natural (normar un acto injusto o inmoral).

2. Escuela de Derecho histórico

Su representante por antonomasia es Friedrich Carl von Savigny (Alemania, 1779-1861), quien plantea que el origen del derecho nace de un proceso histórico, especialmente de las tradiciones y costumbres de pueblo; el derecho, entonces no se fundamenta en la «*naturaleza*» ni surge como un proceso de la «*razón*» del hombre.

Los usos y costumbres son una manifestación del «*espíritu del pueblo*» que les permitió relacionarse en orden y que había precedido al derecho escrito. Entonces, la función del jurista es identificarlos, organizarlos, darles un marco teórico y convertirlos en un derecho legal y aplicable (codificarlos).

Los historicistas consideran que el derecho ha evolucionado orgánicamente –como el lenguaje o la costumbre– y no necesita legitimación alguna.

3. El Derecho positivo

La idea de que el hombre podía establecer el derecho prevaleció en el siglo XIX y se mantiene en la actualidad. El positivismo legal se basa en una actitud estrictamente democrática y relativista: establece que si la ley y la justicia no son valores absolutos (no dados por Dios, ni por la naturaleza, ni por la historia) la única forma de legitimarlas es a través de una norma jurídica que la establece y precisa.

Por lo tanto, la ley positiva es la única fuente legítima, porque contiene al menos un consenso mínimo y garantiza la seguridad jurídica. Desde entonces, se puede hablar de la *positividad de la ley*, lo que significa que la ley no es más que lo que las personas han establecido como derechos y obligaciones, y que pueden ser cambiadas en cualquier momento.

Esto determina que los valores morales y principios jurídicos que se creían inmutables pueden ser modificados o extinguidos simplemente por una norma jurídica. Por lo tanto, la norma jurídica se constituye en la medida y definición de valores como la moral, la justicia, lo legal e ilegal, lo correcto o incorrecto.

Diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo

El derecho natural y su base cristiana era el fundamento de la moral y la política del mundo occidental hasta el siglo XIX; en la actualidad el derecho positivo (la norma del legislador) se ha impuesto en la sociedad y el derecho natural ha perdido toda relevancia práctica. Veamos un ejemplo: el matrimonio.

- **Para el derecho natural**, el matrimonio es la unión de hombre y mujer para formar una familia, cuyo fin es la procreación y por lo tanto la preservación de la especie humana.

La familia se establece aquí como la célula básica de la sociedad.

- **El derecho positivo** en contradicción al derecho natural, determina que el matrimonio es la unión de personas que pueden ser del mismo sexo (aquí no hay procreación, por lo tanto no cumple el fin de la familia según el derecho natural) y acepta explícitamente la homosexualidad, lo que para el derecho natural es una unión contranatura y moralmente reproable.

Estos dos puntos de vista totalmente radicales polariza(ba) toda sociedad. Por un lado, el derecho natural era la base jurídica del mundo occidental hasta el siglo XIX, es decir era la base de nuestras leyes por un periodo de 2500 años y fundamento de la religión católica. Es innegable que sus valores están arraigados en el mundo occidental, pero por otro lado, los cambios de la sociedad obligan al legislador a «reaccionar» y normar los hechos y circunstancias que surgen con el devenir del tiempo y las circunstancias históricas.

Esta reacción del legislador a todo cambio social que conlleve valores morales tendrá siempre partidarios (conservadores/tradicionales) y oponentes (progresistas/liberales).

Por lo tanto, mientras que un matrimonio que no sea entre hombre y mujer no tiene validez en el derecho natural, por no cumplir el fin del mismo y por ser considerado moralmente reproable, en el derecho positivo, que norma sin tener en cuenta los valores del derecho natural por adecuarse a la sociedad actual, considera que el matrimonio entre parejas del mismo sexo es *per se* válido y justo.

Diferencias

DERECHO NATURAL	DERECHO POSITIVO
El Derecho natural son aquellas ideas que determina la naturaleza del hombre en sí o las leyes naturales. Ej. El matrimonio sólo entre hombre y mujer.	El Derecho positivo se valida por la promulgación del legislador autorizado. Es por lo tanto una parte establecida del orden estatal. La norma es la que se forma de acuerdo al concepto del legislador. Ej. El matrimonio entre personas del mismo sexo.

En la Edad Media se fundó un *Derecho natural cristiano* que predominó hasta el siglo XIX. A partir de ahí hasta el día de hoy es el derecho positivo (solo hay y es válido un derecho que es la norma legal) el que domina nuestra sociedad.

BLOQUE II

Filosofía jurídica-política

CLÁSICA – MODERNA – CONTEMPORÁNEA

- FILOSOFÍA POLÍTICA ANTIGUA Y MEDIEVAL
- FILOSOFÍA POLÍTICA RENACENTISTA Y MODERNA
- FILOSOFÍA POLÍTICA-JURÍDICA CONTEMPORÁNEA
- APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA FILOSOFÍA

Nota

Los libros que se recomiendan al final de cada autor, se encuentran en Google (versión gratuita PDF).

Introducción



La filosofía jurídico-política se ocupa de reflexionar, analizar y tratar de resolver los interrogantes y problemas del Derecho y del Estado, cuya pregunta básica y fundamental es tratar de entender y explicar cómo **LOGRAR UN ORDEN JUSTO EN LA VIDA SOCIAL**, de donde surgen otras cuestiones: ¿qué es justicia? ¿cómo se debe organizar ese orden? ¿qué forma de gobierno es necesario para lograr ese orden? ¿qué modelo social y económico se ha de aplicar?

¿Cómo entendemos un orden justo en la vida social?

1. ENTENDER	2. ORDEN JUSTO	3. VIDA SOCIAL
La primera pregunta se ocupa de entender. Se trata primero de reconocer, ver y observar. Aquí nace de la Teoría del derecho. La teoría jurídica que describe el derecho como tal.	La segunda pregunta se trata de la justicia. Se trata de saber qué es un orden justo. Ese ahnelo al conocimiento nace de la palabra filosofía. Después de que la teoría jurídica cumple su función de describir el derecho, se plantea las preguntas normativas: ¿qué es un orden justo? ¿por qué es válido el derecho? cómo se fundamenta el derecho?	La tercera pregunta se ocupa de la organización: ¿cómo se debe aplicar el derecho? Esto se da en una determinada situación. Nace de la raíz, del status. Esa situación es el Estado. El tercer paso es fundamentar el Estado. ¿Qué legitimación tiene, qué dimensión puede aplicársele? ¿Qué fines tiene y cuál es la forma de gobierno aplicar?
Entonces: Teoría del Derecho	Entonces: Filosofía del Derecho	Entonces: Teoría del Estado
Se trata del Derecho como es. Descriptiva	Se trata del Derecho como debería ser. Valorativa	Se trata de la realización del Derecho en el Estado. Aplicativa

Ese **orden social** al que se aspira se puede entender desde el punto de vista de las disciplinas fundamentales de la filosofía:

1. **Epistemología:** sobre el conocimiento.
2. **Ética:** sobre el comportamiento-valoración.
3. **Metafísica:** sobre la existencia.
4. **Antropología:** sobre el ser.

Epistemología	Ética	Metafísica	Antropología
↓	↓	↓	↓
¿Qué puedo saber?	¿Qué debo hacer?	¿Qué puedo esperar?	¿Qué es el hombre?
Sobre el conocimiento en sí. Sobre las condiciones, esencia y límites de nuestro entendimiento hacia algo.	Sobre lo bueno, sobre lo que debemos hacer.	Sobre la base de nuestra existencia, nuestro origen y nuestro más allá.	Sobre lo general del hombre y sus diferencias con los animales.

Además habría que agregar 4 disciplinas más:

Filosofía de la Ciencia	Filosofía del Derecho	Estética	Filosofía social
Sobre los elementos necesarios para el entendimiento de nuestro entorno natural y sus particularidades a través de la ciencia.	Sobre el derecho que obliga nuestros actos (se trata junto con la Filosofía del Estado).	Sobre la belleza, el arte, la naturaleza y sus efectos en nosotros.	Sobre la formación y sentido de la sociedad y de nuestro Estado.

Requisito indispensable para todas esas disciplinas son:

Filosofía del lenguaje	Lógica
Sobre el origen, desarrollo, significado y función de nuestro lenguaje.	Sobre nuestro modo de pensar.

Ahora bien, de aquí se desprenden todas las ciencias como las matemáticas, biología, lingüística, etc. conocimientos que adquirimos en nuestra niñez y juventud y que vamos perfeccionando a través de nuestras vidas. Sabemos que toda ciencia se ocupa de una cuestión, siendo el objetivo entender la esencia de las cosas de acuerdo a sus métodos y objetivos. Veamos cuestiones que pueden surgir, por ejemplo, en:

Física	Cs. Jurídicas	Economía	Biología
¿Cómo se puede acelerar el proceso de propulsión de las partículas atómicas?	¿Cómo se puede introducir una directriz de la EU al Código Civil?	¿Cuál es el modelo que ofrece un estímulo para fomentar la compra?	¿Cómo se pueden vencer las enfermedades genéticas?

Aunque las preguntas y sus campos de estudio son diversos, todas ellas llevan un trasfondo filosófico:

Física	Cs. Jurídicas	Economía	Biología
¿Cuáles son los riesgos de la fisión nuclear?	¿Pueden entenderse las normas injustas como derecho?	¿Se debe estimular el consumismo?	¿Podemos experimentar con embriones humanos?

Entonces no se puede negar que la filosofía se encuentra en toda ciencia. La división clásica de las ciencias en naturales y sociales se debe a que esta separación posibilita una sistemática particular, métodos específicos y consecuentemente una lógica propia.

Filosofía antigua y medieval



Cuadro esquemático

FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL		
Filósofo:	Vida:	Tema principal:
Cap. I Platón	427 - 347 a.C.	El mundo de las ideas
Cap. II Aristóteles	384 - 322 a.C.	Teoría del Estado y justicia
Cap. III Estoicismo: Zenón de Cítio	336 - 264 a.C.	La actitud estoica Ética de las obligaciones
Cap. IV Epicuro	341 - 270 a.C.	El placer y el materialismo
Cap. IV San Agustín	354 - 430 d.C.	La guerra justa Platón en el pensamiento cristiano
Cap. V Santo Tomás de Aquino	1224 - 1274	El uso de la razón para llegar a Dios Aristóteles en el pensamiento cristiano

Objetivo

El objetivo es conocer la forma del «*ideal*» que las escuelas filosóficas de este capítulo buscaron para guiar y explicar la relación entre las personas y su entorno, que a la par, conlleva cuestiones fundamentales acerca de la política, religión, ética y justicia. Al final del capítulo el lector deberá reconocer y poder explicar:

- La diferencia entre las ideas de Platón y Aristóteles
- La visión del estoicismo sobre el mundo
- El placer como base de la moral y el atomismo de Epicuro
- Diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo

- Razón y fe: Postura platónica de San Agustín y la postura aristotélica de Santo Tomás.

Nota

No se puede dejar de mencionar a Sócrates (470 a.C.-399 a.C.) maestro de Platón. La historia de la filosofía griega se divide en un antes y después de Sócrates, pero lo hemos dejado de lado por una razón fundamental: la estructura de este capítulo consta de un paralelo entre las ideas de Platón y Aristóteles, entre los estoicos y los epicúreos, ideas que alimentan el pensamiento cristiano de San Agustín y Santo Tomás de Aquino.

I. PLATÓN

Arístocles de Atenas (427-347 a.C), filósofo griego, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, apodado Platón «*el de espalda ancha*». Fundador de la escuela filosófica *Academia*.

Platón escribió en forma de diálogo, desarrollando a través de la dialéctica⁵ teorías sobre ética, geometría, filosofía, política, metafísica, estética, etc. pero lo que a nosotros particularmente nos interesa es su teoría del conocimiento (epistemología), su concepto de justicia y su visión sobre el Estado.

En el presente capítulo:

1. Teoría del alma
2. El mundo de las ideas
3. Teoría del Estado y la justicia

Introducción

Platón, concibe la idea de una comunidad ideal cuyo propósito es plasmar en ella la idea del bien, en donde el individuo pueda asegurar su propio bienestar solo en conjunción con el bien común. Esa república ideal debería ser gobernada por los filósofos. ¿Por qué? Para Platón el ser humano NO tiene la capacidad de reconocer el mundo y su realidad tal como es; solo le es posible tener una idea

5 Dialéctica: Método de indagación filosófica para encontrar la verdad de las cosas por el uso exclusivo de la razón (abstracción mental), es decir, sin hacer experimentos físicos, solo pensando.

o representación de la misma. Ejemplo: las cosas que creamos o percibimos son una mera representación de un ideal único y perfecto. Vemos por ejemplo, que hay infinitud de tipos de mesas, algunas son grandes y macizas, otras pequeñas e inestables, algunas tienen más patas que otras y otras menos. Sin embargo hay algo en común que hace de esos objetos una mesa. Esa característica de «*algo en común*» constituye la relación del objeto con la idea eterna de la mesa ideal.

El mundo cotidiano, afirma, es un mundo de cosas imperfectas que están en un constante movimiento, en permanente cambio, a diferencia de las ideas que son eternas. Hay, sin embargo, algunos y son los pocos, que buscan y tratan de acercarse a esas ideas a través de la *reminiscencia*: los filósofos.

Los filósofos reconocen lo nuevo de este mundo no solo a través del conocimiento científico, pueden reconocer también, lo que ya se encuentra en su alma. El alma tiene conocimiento de esas ideas antes del nacimiento del cuerpo.

1. Teoría del alma

Según Platón, somos almas que anidan temporalmente en un cuerpo.

El alma: Platón define el alma como un ente inmaterial que da vida al cuerpo. El alma es inmortal y transmigra cuando el cuerpo muere. El hombre, el ser humano, por su cuerpo es parte de lo mortal (lo sensible) y por el alma, es parte también de lo inmortal (lo espiritual). Ambas esferas hacen de nosotros una **dualidad esencial de cuerpo-alma**.

Esta dualidad se unifica en la vivificación del cuerpo por medio del alma. El alma lleva la «*vida-en-sí*» y por esto mismo, no puede llevar la muerte, por lo cual, concluye Platón, por ser principio vital, el alma es inmortal e indestructible: es eterna.

Afirma Platón, que somos almas que habitan temporalmente en un cuerpo hasta que este muere. En el alma se encuentran los deseos más sublimes, como también, los deseos más abyectos por la concupiscencia del cuerpo. Por este motivo, el alma debe ser cuidada mientras dure su estancia en el cuerpo y evitar toda corrupción posible.

Con la muerte, la dualidad se expresa con la destrucción del cuerpo y la liberación del alma, pero el alma no sale incólume de su paso por el cuerpo, el cuerpo la infecta, la corrompe. Al morir el cuerpo, el alma emprende un viaje

hacia el Hades, donde deberá rendir cuenta de los actos del cuerpo que animó, por lo que será juzgada⁶ por los dioses. El alma una vez limpia y purificada, espera una nueva migración.

Platón cree también en la inmortalidad del alma, porque considera que sería una injusticia que el hombre no pague por el daño que ha cometido durante su vida terrenal. Por la inmortalidad del alma la maldad del hombre nunca va a dejar de ser juzgada.

2. El mundo de las ideas

Platón enfatizó la primacía del espíritu sobre la materia. Las cosas materiales creadas por el hombre, provienen de una esfera espiritual que han sido generadas y ordenadas anteriormente como ideas eternas por una instancia divina, las cuales el hombre solo puede imaginar o representar sin reconocerlas concretamente. Afirma la existencia de dos mundos:

- uno es el verdadero y lo llama el ***mundo de lo inteligible***, *el mundo de las ideas eternas*, al que la única forma de llegar es por medio de la razón y
- el otro mundo, el de las apariencias y el error, es el ***mundo de lo sensible*** y se nos presenta por medio de los sentidos.

El mundo de lo inteligible	El mundo de lo sensible (visible)
Es el mundo de las ideas eternas, lo verdadero y perfecto, donde habita la esencia de todo lo que es. Es trascendental (perdura sobre nuestra vida corporal), es inmutable (no cambia, invariable) y es eterno (válido en todos los tiempos). El alma habita en este mundo antes de migrar a un cuerpo.	Conocido mediante los sentidos: es el mundo en el que estamos encadenados y en el que transcurre nuestra vida corporal. Es un mundo cambiante, transitorio e intrascendente. Representación imperfecta del <i>mundo de lo inteligible</i> , al que podemos acercarnos mediante el uso de la razón.

6 Las almas que van al cielo disfrutan del vivir en el mundo de las ideas por mil años, mientras aquellas que bajan al inframundo, padecen durante los mismos años. Después se reencarnan. Léase *El Fedón o sobre el alma*.

Según Platón, tenemos la posibilidad de acercarnos al conocimiento de lo verdadero, porque antes de nacer y de ser un cuerpo entre las cosas del mundo de lo sensible, nuestra alma, por su naturaleza, habitó el mundo de lo inteligible y ahí contempló y conoció en su totalidad las ideas en su pureza incorruptible, especialmente la idea del bien, que es la verdadera esencia de la que derivan todas las otras ideas.

Platón concibe el aprendizaje como reminiscencia: el origen de una idea presupone la existencia de ideas innatas; vale decir, de las ideas que no surgen de los datos de lo sensible, sino de las ideas que traemos al nacer por medio del alma que habita y anima nuestro cuerpo.

Ahora bien, antes de animar otro cuerpo y ser parte del mundo de lo sensible, al «*migrar*» queda latente en el alma su conocimiento de las ideas eternas del mundo inteligible y es durante nuestro aprendizaje (la vida que vivimos) que tenemos la posibilidad de rememorar lo «*que-es-en-sí*», la idea de lo verdadero. Platón lo llama la *reminiscencia de las ideas innatas*. Ejemplo: aprendemos las operaciones con números porque recordamos o tenemos reminiscencia de la idea de número; aprendemos los juicios morales porque recordamos la idea de justicia, el respeto a nuestros padres, etc. ideas que el alma captó cuando habitaba en el mundo de lo inteligible y que están con nosotros al nacer.

Alegoría de la caverna⁷

Platón nos explica con esta alegoría, la diferencia entre el mundo de lo inteligible (espiritual) con el mundo de lo sensible (terrenal): en una caverna hay un grupo de hombres que pasaron toda su vida allí como prisioneros, están sujetos por cadenas de tal forma que solo pueden mirar hacia la pared del fondo de la cueva y por lo mismo, no pueden saber lo que está detrás de sus espaldas, no saben que existe una salida y solo conocen lo que pueden percibir.

La cueva está iluminada por un fuego que arde en lo alto, detrás de ellos. Los prisioneros perciben la luz que ilumina la pared, pero no su fuente. En la pared ven sombras ocasionadas por hombres que circulan detrás de ellos portando todo

7 Platón. *República*. Libro VII.

tipo de objetos, esas sombras se proyectan en la pared y que los prisioneros pueden ver gracias a la iluminación de la hoguera. Pueden captar las formas en movimiento a oscuras, pero no sospechan nada de los hombres que llevan esos objetos.

Cuando alguno de esos hombres habla, se escucha el eco de la voces y retumba como si las sombras estuvieran hablando; por esto, los prisioneros consideran las sombras como seres vivos e interpretan todo lo que sucede como sus acciones. Lo que sucede en la pared es para ellos toda la realidad y están convencidos de que es absolutamente cierto, y sobre esa base, desarrollan una ciencia desde las sombras e intentan identificar leyes, precisar sus movimientos y derivar pronósticos de ellos. ¡Alabanza y gloria a aquellos que hacen las mejores predicciones!

Uno de los prisioneros logra liberarse y aunque el camino es áspero y difícil finalmente logra salir de la cueva y descubre ante sus ojos la verdadera realidad (el mundo inteligible) de la cual solo percibió sombras en la caverna (el mundo sensible).

Significado

El camino del prisionero hacia afuera representa el proceso de aprendizaje y significa liberarnos de nuestra ignorancia y creencias (sombras, representaciones imperfectas), superar nuestros temores, y tener la capacidad de comprender y asumir nuevas realidades. El conocimiento es la vía de encontrar el mundo de lo verdadero: la idea del bien. El hombre –el que ha descubierto la realidad fuera de la caverna– es el filósofo y está obligado a regresar y enseñar a los que quedaron en ella.

3. Teoría del Estado y la justicia

Platón concibió en su libro *Politeia* (*República*) la idea de una república ideal y utópica: Calípolis. Esa república debería ser gobernada, por aquellos que han reconocido la verdad, es decir, los filósofos.

Platón es un opositor del gobierno popular (democracia). Considera que los errores fundamentales de la democracia radican en un exceso de libertad individual y en el egoísmo de las personas. Enfatiza sin embargo, que el individuo solo puede asegurar su bienestar en conjunción con el bien común.

El rey filósofo

Los reyes filósofos son los hipotéticos gobernantes de Calípolis. El rey filósofo tiene la capacidad de encontrar el medio entre los extremos, la medida correcta, la estructura armónica de las proporciones necesarias para la unidad del Estado y el mejor equilibrio posible de todos los elementos individuales para el beneficio de todos. La sabiduría de estos reyes debe centrarse en la visión de la «*idea del bien*» y buscar lo que es «*justo*» en el Estado. Entonces, la justicia debe ser el principio estructural de la comunidad.

Justicia

El término platónico de «*justicia*» corresponde en parte, al término «*orden*» y se basa en el equilibrio, la armonía interna y la determinación correcta de la proporción. Platón explica que la justicia origina el principio de la división del trabajo asignando tareas según el talento y características del individuo, es por lo tanto, equitativa y se debe aplicar, en particular, a la búsqueda de individuos para los asuntos de gobierno, puesto que de una selección razonable depende la existencia de toda la comunidad y el bienestar de los ciudadanos.

El principio de justicia requiere que el Estado forme una unidad armoniosa, y presupone que los gobernados se subordinen voluntariamente a los gobernantes, reconociendo que esto es para su propio beneficio. La estructura de esa unidad debe estar dividida jerárquicamente en tres clases:

- en la parte superior, la clase de los dirigentes (dirección)
- la posición intermedia, los soldados y guardias (orden, protección y defensa)
- en la parte inferior, los trabajadores manuales y comerciantes (producción)

La estructura jerárquica representa a su vez, las tres potencias del alma, los tres órganos básicos del cuerpo y las tres principales virtudes. Veamos:

Jerarquía de la república	Potencias del alma	Virtud
Rey filósofo (dirección) →	Alma racional: Intelecto (razón). Cabeza	Prudencia: Ejercicio de razón
Soldados (defensa, orden) →	Alma irascible: Voluntad (energía - valor). Pecho	Fortaleza: Control de las emociones
Trabajadores (producción) →	Alma concupiscible: Memoria (deseos - placeres). Abdomen	Templanza: Control de los deseos

El cumplimiento de sus funciones forman al ciudadano útil. La búsqueda de la virtud lo perfecciona como individuo. Entonces se puede construir la república ideal a través de la cuarta virtud: la justicia.

Justicia. Se entiende: a cada uno lo suyo, lo razonable, lo que se espera de uno y debe hacer según su talento.

Justicia como virtud

Platón considera también la justicia como virtud capital: solo cuando alguien comprenda la justicia, podrá conseguir las otras tres virtudes (prudencia, fortaleza y templanza), y cuando alguien posea del todo esas tres virtudes, es la justicia, la que las mantendrá unidas. Todo individuo puede lograr estas virtudes: la prudencia viene del ejercicio de la razón, la fortaleza de dominar las emociones y la templanza del dominio de la razón sobre los deseos. Del equilibrio de estas tres virtudes, surge la cuarta: la justicia.

La justicia se refiere a algo que es bueno para el individuo mismo: una constitución mental justa ayuda al individuo a encontrar la *eudaimonía* (felicidad o bienestar) y a llevar una buena vida.

La justicia en la comunidad significa para el individuo «a cada uno lo suyo» (Platón, *Politeia* 433a).

Vemos entonces, que la idea de justicia que manifiesta Platón tiene dos significados: uno como virtud, que la entiende como una coexistencia de las tres virtudes cardinales en el individuo y que se apoyan en un equilibrio común (justicia), y otra institucional, que se plasma en el Estado, donde la justicia es la armonía interna y la determinación correcta de la proporción de la parte (individuo) al todo (república).

Analicemos: la justicia existe dentro de un todo formado por partes, donde las partes deben cumplir exactamente la función que le pertenece según su naturaleza. Ahora bien, la parte que por naturaleza es capaz de gobernar el todo, debe tomar el liderazgo y las otras partes deben subordinarse a ella. Cuando una parte asume algo que no es inherente a ella e interfiere en las responsabilidades de otra, origina una grieta, desorden y confusión. Ese caos, es injusticia. Cuando cada parte cumple su propósito específico, el conjunto se vuelve armonioso y, a su vez, puede cumplir de manera óptima su propósito como un todo. Ese orden, es justicia.

Esta afirmación, según Platón, se aprecia en el cosmos, cuyos componentes han sido ordenados cuidadosamente por un sabio creador, el *Demiurgo*. Esto presupone que uno sabe cuál es el rol más adecuado en la sociedad según su verdadera naturaleza, lo que da lugar al principio de la división del trabajo, puesto que nadie puede satisfacer todas sus necesidades por sí mismo.

La justicia es relación apropiada entre las partes de una totalidad.

Notas, crítica

- Quien lea *Politeia*, donde se ve dibujado el Estado ideal de Platón, se sorprenderá al encontrar estos trazos: se trata de una comunidad con tres clases rígidamente separadas y en la que no hay lugar para la riqueza (evitar la propiedad privada y garantizar el sustento económico a través de la comunidad), donde el poder, censura aquellos contenidos considerados inapropiados (la mentira noble como un medio legítimo de la política), donde la unión entre hombres y mujeres está sujeta a los mandatos del Estado (eugenesia) y en la que los hijos se separan de los padres (proceso de selección), en donde los enfermos o los «*mal constituidos físicamente*» son dejados morir (eutanasia) para no convertirse en una carga y en donde a la inmensa mayoría de la población no le está reservada otra misión que la de obedecer y producir.

Por estas razones, es entendible que en la actualidad, la teoría política de Platón sea criticada, pues atenta contra los Derechos Humanos y el espíritu de nuestro tiempo.

- Para Platón una república es estable y por lo tanto «*justa*» si se basa en la eliminación de conflictos. Esto es en sí, paradójico.

La sociología ha demostrado que los conflictos son necesarios para la transformación y desarrollo de una sociedad. Si se intenta reprimir los conflictos de la vida pública, esta conduce contrariamente a una lentitud del cambio e inmovilismo social. Sin cambios, toda sociedad se «*petrifica*».

Preguntas

- ¿Cree en el alma?
- ¿Cree que el alma trasciende o muere con el cuerpo?
- Defina el concepto platónico de justicia.

Lectura recomendada

La República, Fedón, Politeia.

Para reflexionar

Las ideas platónicas sobre el alma fueron reinterpretadas y asumidas en el pensamiento cristiano de San Agustín.

La Iglesia Católica relaciona las potencias del alma platónica con las personas de la santísima Trinidad: la memoria como imagen y facultad del Padre, el entendimiento como facultad e imagen del Hijo y la voluntad como facultad e imagen del Espíritu Santo.

II. ARISTÓTELES

El filósofo Aristóteles (384-322 a.C.) nació en la ciudad de Estagira, en el norte de la antigua Grecia. Vivió y trabajó la mayor parte de su vida en Atenas. Permaneció cerca de 20 años en la *Academia* de Platón, después fundó su propia escuela, el *Liceo*⁸. Es considerado, junto a su maestro Platón, uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad.

En el presente capítulo:

1. Teoría del conocimiento
2. La primera causa o el primer movimiento
3. Teoría del Estado
4. Teoría de la justicia
5. Diferencia entre Platón y Aristóteles

1. Teoría del conocimiento

Para entender mejor a Aristóteles, se tiene que hacer un paralelo con las teorías de Platón:

- **Platón** concibe el aprendizaje como reminiscencia: las ideas que creamos sin apoyarnos en lo sensible, surgen de las ideas que traemos al nacer por medio del alma. Esta teoría presupone la existencia de ideas innatas.

8 A los estudiantes del Liceo los llamaban *Peripatéticos* (en griego: caminantes o paseantes), por la costumbre de Platón de impartir sus lecciones mientras caminaba.

Platón: el proceso de evocación del conocimiento va de lo abstracto a lo específico; aplicamos ideas eternas al mundo sensible para crear y conocer.

- **Aristóteles**, rechaza esa idea. A diferencia de Platón, Aristóteles no creía que dentro de nosotros existen ideas innatas al momento de nacer.

Las ideas las creamos a partir de nuestra interacción con el entorno a través de nuestros cinco sentidos. Las ideas son parte del mundo sensible para formar los conceptos y estos encuentran en lo sensible, su justificación y limitación.

Aristóteles: se crea conocimiento a partir del mundo sensible a través de la experiencia y observación de lo concreto, lo específico, para crear después las ideas abstractas que expliquen lo universal.

Aristóteles sostiene además, que al conocimiento verdadero se llega no por una idea, sino por lo concreto: la sustancia.

La noción de idea no existe más allá de las cosas, sino que existen en sí mismas, en su sustancia, el *ser en sí*, compuesta de materia y forma.

Sustancia: Para explicar la sustancia, se debe partir del principio de lo *determinado*. Lo *determinado* se puede entender como algo definido, delimitado, preciso y esta característica hace que una cosa no se confunda con otra, esa determinación hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Lo *determinado* constituye la esencia y se conforma de materia y forma:

- **Materia**, es lo indeterminado, lo pasivo, no tiene en sí su determinación, sino que la recibe de la forma.
- **Forma**, en cambio, es lo determinante, lo activo, es lo que hace que una sustancia o cosa sensible, sea lo que es. La forma –no se debe confundir con «figura»– es la causa, y esta otorga a la materia su «es», convirtiéndola en algo específico, diferenciado.

Bajo esta perspectiva se puede entender la relación aristotélica entre *sustancia-alma* y *entelequia*. Veamos:

Alma: Aristóteles define el alma como una «*entidad que da una forma específica a un cuerpo natural que en potencia tiene vida*». Se entiende que la vida está en potencia en el cuerpo (materia) y es la forma (el alma) la que hace que la vida pase de potencia a acto. Por lo tanto, es el cuerpo natural el que tiene la posibilidad de vivir y también tiene el poder de pasar de un estado a otro: aumentar, desarrollarse y envejecer para alcanzar así su *entelequia*.

La naturaleza de una cosa es su fin; eso que cada cosa es una vez terminado su proceso de realización, y es lo que llamamos *la naturaleza de cada cosa*.

Entelequia: El término *entelequia* se refiere al proceso de la forma que se realiza en la materia. Es la fuerza inherente en el organismo que lo lleva a su autorrealización y a su fin, llevando a cabo todas sus potencialidades, y por tanto, alcanzando la consecución de su fin, propio a la misma cosa.

Veamos un ejemplo: el niño es hombre en potencia, en tanto el niño todavía no es hombre, pero tiene la posibilidad de serlo y además está en él, en su esencia, el poder desarrollarse y crecer para convertirse en hombre. El alma, como forma específica, es la causa que la posibilidad (potencia) se realice (acto), por lo tanto, si muere el niño (materia) se extingue con él la forma (alma), puesto que ya no hay posibilidad concreta de que la forma se convierta en acto.

Platón. *Metafísica IX, 8*: *La entelecheia es un trabajo activo de la cosa hacia la consecución de su autorrealización, alcanzar su fin. Por ejemplo, el árbol es entelequia de la semilla puesto que tiene la potencia de convertirse en árbol y el fin de la semilla es convertirse en un árbol.*

Las cuatro causas: Aristóteles sostiene que, para entender la naturaleza y su relación con el hombre, debemos conocer sus causas y principios, puesto que conocemos la esencia del objeto, solo cuando conocemos el por qué de su existencia. Nos explica, que el devenir, que siempre es imperfecto, se basa en una causa que tiene como objetivo una actividad que conlleva en sí un propósito, para alcanzar su *entelequia*. Plantea también, que existen cuatro tipos de causas o principios, y cada una responde a la pregunta *¿por qué?* de diferentes maneras, y que, como regla general, deben dar una explicación completa del ser.

Aristóteles fue el precursor del empirismo al sustentar que las cosas reales que se pueden ver y sentir son el origen de las ideas (antepone la realidad al ideal), y que la esencia de esas cosas se forman por **cuatro principios o causas**: primero, de **materia**, en segundo lugar de la **forma**, en tercer lugar del **efecto**, y en cuarto lugar, lo más importante para Aristóteles, del **propósito**.

Solo la interacción de las cuatro causas define una cosa real:

Causa material	<i>causa materialis</i> recibe la forma. Es pasiva y constitutiva del ser.	Aquello de lo que surge una cosa y está contenido en ella.	Materia: Madera y ladrillo.
Causa formal	<i>causa formalis</i> , forma específica y constitutiva del ser.	La estructura. Lo que indica en qué consiste el ser de una cosa.	Forma: Plan de construcción.
Causa de acción o movimiento	<i>causa eficiente</i> , elemento externo. El agente que produce el movimiento.	Desencadena el proceso de desarrollo. De ahí proviene la primera causa de movimiento y efecto.	Movimiento-Efecto: Arquitecto.
Causa objetivo o propósito	<i>causa final</i> , explica el devenir del ser.	El objetivo o propósito por el cual algo está sucediendo.	Propósito: Vivienda y protección.

2. El primer movimiento o el móvil-inmóvil⁹

Según Aristóteles, de la *causa eficiente* proviene la acción que desencadena el proceso de desarrollo del universo por medio de un primer movimiento (*primum movens*). Este concepto aristotélico se conoce también como el *motor primario* o el *primer movimiento inmóvil*, o «lo que mueve sin ser movido». Veamos: La transición de la posibilidad (potencia) a la realidad (acto) está neces-

9 Este concepto es de suma importancia en la filosofía y teología, puesto que constituye la base racional del monoteísmo y de la idea de Dios cuya recepción en la Iglesia Católica llegó con Santo Tomás de Aquino.

riamente relacionada con el movimiento (*kinêsis*), pero ese movimiento no se refiere al movimiento en el espacio (movimiento de un lugar a otro), sino al movimiento como transformación. El movimiento como transformación es en sí una realidad inacabada (puesto que siempre está cambiando), como el aprender, el construir, el conocimiento, el desarrollo natural, etc.

Entonces, los movimientos deben tener su causa, algo que los mueva. Si seguimos los pasos de cada movimiento, iremos cada vez más atrás y esa concatenación nos llevará a un «*primer movimiento*» que para Aristóteles, es inmaterial e incluso inmóvil e inamovible, es único, absolutamente perfecto e intangible, es decir, es la deidad (Dios) o el espíritu divino (Nous) «*un ser inmortal, inmutable, en última instancia, responsable de toda la plenitud y el orden en el mundo sensible*».

Según Aristóteles, ese espíritu divino está constituido con todas las cualidades que Platón había puesto también, en su idea del bien: eterno, inmutable y separado de todo lo demás. Debido a que aquel ser no tendría ni partes, ni magnitud, le sería físicamente imposible mover objetos materiales, por lo tanto, esta forma inmaterial de actividad no podría estar condicionada por lo sensible. La sustancia eterna solo existe en sí misma (inmanente).

Esta idea de Aristóteles conlleva la concepción de un Dios sin poder, simplemente como la primera causa del movimiento y que todo lo que ocurre es una extensión de sí mismo que no puede modificar.

Concepto del motor primario: Aristóteles afirma la existencia de la eternidad del movimiento y del tiempo, donde la cadena de generaciones, no tiene comienzo y se remonta al infinito, tampoco tendrá fin, porque el movimiento y el tiempo no terminarán jamás. Sin embargo, ese movimiento eterno del cosmos debe tener un punto de partida, un impulso, un primer movimiento, debe existir como un *motor* (*kinetikón*) que haga pasar al móvil de la potencia al acto, merced a que *el motor* ya posee en acto aquello que el móvil solo posee en potencia.

Es debido a que todo lo que se mueve, se debe a su vez, que haya sido movido por otro movimiento, y este, a su vez, por otro, por lo que esa cadena de movimientos necesita de un primer movimiento que NO sea movido a su vez por otro (es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o

que se mueva a sí mismo). Algo que sea acto y potencia al mismo tiempo, algo que sea perfecto: Dios.

El primer movimiento mueve al mundo desde toda la eternidad.

«*Todo lo que se mueve es movido por otro*» entonces, si aquello que mueve es a su vez movido, significa que ambos movimientos son simultáneos. Se puede, por lo tanto, multiplicar al infinito el número de los movimientos, pero en este caso, la serie no tiene que ser infinita sino que ha de existir un primer movimiento que siendo inmóvil, cause el movimiento del mundo: así pues, el movimiento del mundo es eterno pero posee un primer impulsor: Dios. *Metafísica*, Libro XII.

3. Teoría del Estado

Platón se basaba en el mundo ideal¹⁰, mientras que Aristóteles buscaba respuestas en el mundo real; esta diferencia hace que Aristóteles conciba un Estado no en ideales, sino en lo posible «*no solo se debe aspirar al mejor Estado, sino también al posible*».

A diferencia de Platón, Aristóteles no ve la formación de una sociedad como señal de debilidad (agruparse para hacerse fuerte). Para él, el hombre tiene la inclinación natural de vivir en sociedad: el hombre y el animal por naturaleza son sociales, pero solo el hombre es político, siempre y cuando viva en comunidad (*zoon politikon*).

El hombre tiene en sí la inclinación al grupo, y es ahí donde desarrolla la potencia de todas las perfecciones que convienen a su forma, alcanzando la plenitud de su naturaleza en su viva comunicación con otros hombres, es decir, alcanza su *entelequia*, pues vemos que el hombre necesita de los otros para perfeccionarse.

10 En el fresco de Rafael *La Escuela de Atenas* se ve a Platón que señala para arriba (el mundo de las ideas) y Aristóteles hacia abajo, hacia la tierra (el mundo real).

El Estado: El *hombre como animal político* se agrupa para formar un Estado, y este existe por el hecho de que el individuo busca una vida en armonía, busca su bienestar. Los hombres siempre actúan para obtener aquello que consideran bueno, por lo mismo, en la búsqueda de la virtud el individuo se puede desarrollar moralmente y puede contribuir al bien de la comunidad. Entonces, al buscar el bien propio y el de los demás, el Estado no necesitaría ninguna legitimación. Asimismo, el Estado está condicionado por las circunstancias bajo las cuales se desarrolla la sociedad, de tal manera que no puede existir un Estado ideal, como afirmaba Platón.

La Constitución: El Estado necesita una Constitución como base del aparato político; el derecho del hombre debe adecuarse a los usos del pueblo, y reconoce también, la existencia del derecho consuetudinario como derecho no escrito.

«La constitución del Estado tiene por objeto la organización de las magistraturas, la distribución de los poderes, las atribuciones de la soberanía, en una palabra, la determinación del fin especial de cada asociación política. Las leyes, por el contrario, distintas de los principios esenciales y característicos de la Constitución, son la regla a que ha de atenerse el magistrado en el ejercicio del poder y en la represión de los delitos que se cometan atentando a estas leyes». Política, Libro VI. Cap.1.

En su distinción de los diversos gobiernos, Aristóteles hace dos preguntas:

1. ¿Quién gobierna?
2. ¿Para quiénes son los beneficios?

En la primera pregunta, distingue tres respuestas posibles: uno, pocos y muchos.

En la segunda pregunta, distingue dos beneficiarios: es un gobierno justo cuando busca el beneficio de todos; es un gobierno injusto cuando se rige únicamente para el beneficio de los gobernantes.

Sobre esta base, diseña una teoría estatal con seis formas de gobierno:

¿Quién gobierna?	¿Para el beneficio de todos?	¿Para el beneficio propio?
Uno	Monarquía (rey)	Tiranismo (tirano)
Pocos	Aristocracia (nobleza)	Oligarquía (ricos)
Muchos	Democracia (pueblo)	Oclocracia (plebe, muchedumbre)

Aristóteles rechaza la idea de un Estado ideal, sin embargo, considera que la democracia es la forma más estable de gobierno.

4. Teoría de la justicia

Aristóteles observa al igual que Platón, que las virtudes morales equilibran las acciones de cada uno, y el mismo efecto se da en el plano colectivo. En ese sentido, las virtudes morales del individuo adquieren en la justicia su forma plena, es decir, su significado social, puesto que se aplica con respecto a los demás, convirtiéndose esta en la base de la moralidad de la vida política.

Por otro lado, queda también definido que lo opuesto a la justicia, es la injusticia:

- como **injusto** considera a quien desprecia las leyes, y a quien desprecia el reparto equitativo de los bienes y la igualdad social, y
- como **justo**, aquel que observa las leyes y la igualdad social. Lo justo es la consecuencia de la observación y cumplimiento de las leyes y de la igualdad entre los ciudadanos.

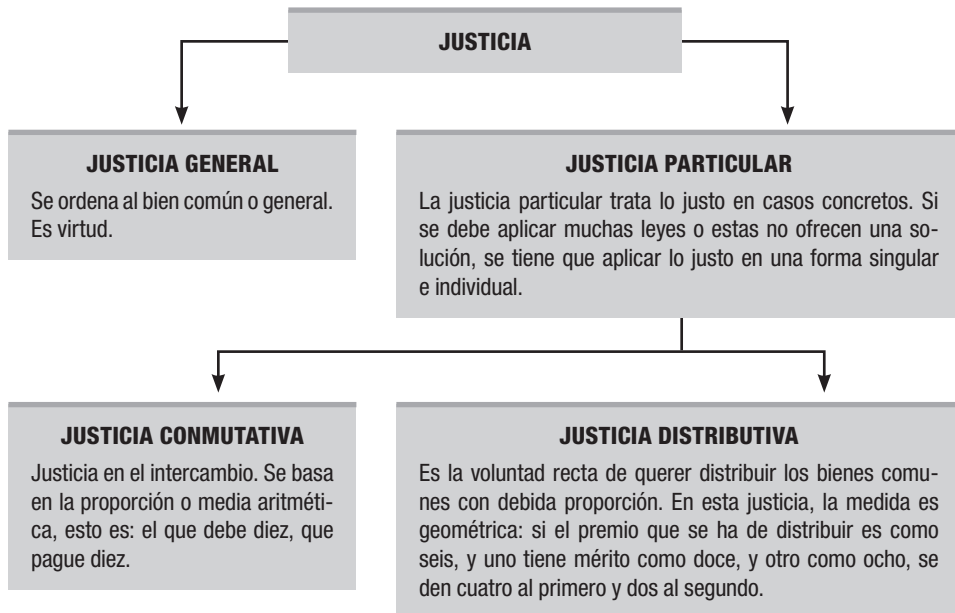
El hombre justo, es aquel que se conforma a la ley y que no quiere más de lo que le corresponde; injusto es aquel, que inobserva la ley y la igualdad.

Además, cumplir la ley no es más que practicar todos los actos virtuosos, individualmente y colectivamente, y esa forma de justicia es, por tanto, una virtud completa, no en sentido absoluto, sino en nuestras relaciones con los demás. Es por eso que la justicia es considerada como la virtud más perfecta. En resumen, la justicia en cuestión es la virtud completa, pues determina el cumpli-

miento de las leyes y el respeto a la igualdad entre todos los ciudadanos; es una «*virtud entera*» y la injusticia es el «*vicio entero*».

Aristóteles busca la justicia desde el trato entre los hombres, constituyendo una cualidad social. Por esta razón, diferencia las formas de justicia no por criterios lógicos sino por criterios sociales.

Divide la justicia en general y particular:



- a. **La justicia conmutativa**, es la justicia en el intercambio, en el acuerdo, en el contrato. Afirma además, que los contratos se deben cumplir y los daños se deben compensar.

Aristóteles distingue en la justicia conmutativa, dos esferas:

- la justicia voluntaria (esfera civil) de intercambio, que existe en la vida económica (compra, alquiler, salarios) y
- la justicia correctiva involuntaria (*iustitia correctiva*) de la ley penal, que sirve para la reparación y compensación.

La injusticia en la justicia conmutativa, surge cuando alguien quiere más de lo que realmente merece, motivo por el cual, la medida del intercambio se basa en el **método aritmético**, como la proporción que corresponde directamente a lo que damos: debemos 10, damos 10; nos deben 10 recibimos 10.

- b. **La justicia distributiva**, aclara que los bienes materiales o inmateriales (recompensa, honores, puestos, etc.) de una comunidad se deben distribuir de acuerdo a la relación de lo que corresponde o se merece. Aristóteles basa la distribución de bienes según el **método geométrico**, por el cual, alguien recibe algo en proporcionalidad a su mérito (si doy/rindo más, entonces recibo más), pero afirma también que este método puede ser injusto, puesto que es posible que aquel que rindió más y recibió más, se deba porque aquel que rindió menos pudo estar en desventaja (enfermedad, ausencia temporal, etc.) frente al otro. En consecuencia, la distribución de los bienes debe sustentarse por consenso general de todos los participantes. El método geométrico también incluye la exigencia a cada ciudadano libre para que contribuya a la comunidad (quieres más, entonces, rinde más).

Por lo tanto, de las ideas de Aristóteles se puede afirmar que lo «*justo*» es lo proporcional y lo «*injusto*» es lo que rompe la proporcionalidad, y además, que el hombre más perfecto no es aquel, que ejerce su virtud solo para sí mismo, sino aquel, que la practica para los demás.

A lo igual, igual; a lo desigual, desigual: esto se aplica a cualquier prestación o distribución de bienes, como también al control, orden y administración estatal.

Finalmente, si la justicia legal va en contra de la justicia natural entonces se debe aplicar la noción de equidad (*epieikeia*). La *epiqueya* es la interpretación que le permite al hombre liberarse de la *letra de la ley* (de la justicia) en favor del *espíritu* (la equidad) de la misma.

Teoría del Mesótes: Para Aristóteles, encontrar lo justo y virtuoso consiste en lograr el término medio (mesótes) entre dos extremos, por ej. el término medio entre el exceso y la carencia es la moderación; entre la temeridad y el miedo, sería la valentía, etc.

Sin embargo, este centro en particular no es un punto medio aritmético, que está claramente determinado por dos vicios mutuos, pero se ve a sí mismo como un curso de acción ético que toma en cuenta las peculiaridades de las personas. Este medio es subjetivo y el medio depende de la razón, de la inclinación natural (temperamento) del individuo y por ende, ese medio puede ser visto de manera diferente. En consecuencia, la idea de una «*buena vida*» es una vida moderada.

5. Diferencia entre Platón y Aristóteles (alma y conocimiento)

Ambos parten del conocimiento del alma para conceptualizar la teoría del conocimiento:

- **Platón:** el alma es el elemento vital del cuerpo. Sostiene que el cuerpo y el alma son una DUALIDAD y se da una relación de transcendencia: cuando el cuerpo muere, el alma se separa y sigue viviendo (el alma trasciende).

Hay vida espiritual después de la muerte, los cuerpos se degradan y desaparecen, pero las almas, son eternas.

- **Aristóteles,** argumenta que el cuerpo (la materia) no está separada del alma (forma), entre ellas se da una relación de inmanencia (son diferentes pero inseparables) y por lo tanto, conforman una UNIDAD.

Por lo tanto, Aristóteles, creía que en los seres humanos hay almas, pero estas desaparecen al degradarse el cuerpo físico, con lo cual la posibilidad de existir después de la muerte, queda descartada.

Diferencia entre Platón y Aristóteles: alma y conocimiento	
Platón	Aristóteles
■ El alma da vida al cuerpo. ■ Cuerpo y alma forman una dualidad: cuando el cuerpo muere, el alma no se extingue, sobrevive al cuerpo. ■ El alma NO muere con el cuerpo. Tras la muerte del cuerpo, el alma regresa al mundo inteligible, el mundo de lo verdadero, para después migrar a otro cuerpo, trayendo consigo, las ideas eternas. POR LO TANTO: ■ El conocimiento presupone la existencia de ideas innatas: las ideas que no surgen de los datos de lo sensible, sino de las ideas que traemos al nacer por medio del alma. Las ideas o cosas que producimos son una representación de las ideas eternas.	■ El alma NO le da vida al cuerpo. La vida está en algunos cuerpos naturales que llevan vida en potencia (separa los seres animados de los inanimados), entonces, la potencia es posibilidad y también es la capacidad de poder pasar de un estado a otro. ■ Cuerpo y alma forman una unidad. ■ El alma muere con el cuerpo. POR LO TANTO: ■ No hay ideas innatas. Las ideas las creamos a partir de nuestra interacción con el entorno a través de los sentidos. Las ideas son parte del mundo sensible para formar los conceptos y estos encuentran en lo sensible, su justificación y limitación.

Preguntas

- ¿Con cuál teoría del conocimiento está de acuerdo, con la aristotélica o con la platónica?
- Defina acto, potencia y entelequia.

Lectura recomendada

Ética a Nicómaco.

III. LOS ESTOICOS

El estoicismo fue una escuela filosófica griega fundada por Zenón de Citio alrededor del año 300 a.C. El término estoicismo proviene del griego *Stoa Poikilè* (el pórtico pintado) que se encontraba en Atenas, y es en donde Zenón impartía sus clases.

El estoicismo se divide en tres fases: el *estoicismo antiguo*, desde su origen con Zenón hasta Crisipo, después surge la época denominada *estoicismo medio*, siendo los más conocidos Panecio y Posidinio y finalmente, el llamado *estoicismo nuevo o romano*, donde sobresalen Cicerón, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. En el año 529 d. C. el emperador romano Justiniano, buscando la unidad de la fe cristiana, cierra las escuelas filosóficas de Atenas (el Liceo, la Academia y la estoica).

En el presente capítulo:

1. Filosofía estoica
2. Ética de las obligaciones
3. El logos como Ley divina
4. Filosofía política

Introducción

Una característica especial de la filosofía estoica es su enfoque holístico del cosmos para entender al hombre y sus cualidades. El *holismo estoico* considera al hombre como parte de un todo (el cosmos). Ese todo en conjunto, va a determinar en definitiva, cómo se comportan las partes, siendo entonces necesario, explicar primero, el funcionamiento del todo (el cosmos), para entender a la parte (el hombre).

Partiendo de ese principio, los estoicos sostienen que por encima de la ley del hombre (*nomos*) está la ley de la razón universal (*logos*), ese *logos* –aunque no es comprensible para todos– es la pauta, la regla de conducta del trato correcto.

El concepto de *logos*, es anterior a los estoicos y proviene de Heráclito. Según Heráclito, *logos* es la razón que domina el universo y que hace posible la existencia de orden y regularidad en la sucesión de las cosas; el *logos* está presente en nosotros y debe servirnos como guía para nuestra conducta y como instrumento para el conocimiento. Los estoicos recogen esa enseñanza y consideran al *logos*¹¹ como el principio divino que crea, domina y dirige la naturaleza y el universo entero.

1. Filosofía estoica

Los estoicos como Crisipo de Solos, consideraron que el fundamento de partida del estoicismo es la concepción del mundo como una polis única y universal, en la cual, todos los hombres son ciudadanos (cosmopolitismo) regidos por una razón natural (*logos*) que les ordena lo que se debe hacer, y prohíbe lo que no se debe hacer.

Además de su cosmopolitismo y el principio del *logos*, fue la enseñanza estoica la que daba al estoicismo un carácter distintivo frente a otras escuelas filosóficas. Veamos: la enseñanza estoica se estructuraba fundamentalmente en tres áreas:

- Física, que trata del cosmos (entender el todo y su relación con la parte).
 - Lógica, dirigida hacia el conocimiento (explicarlo y argumentar).
 - Ética, trata de los actos humanos. Al entender el todo, se puede entender a la parte (el hombre).
- a. **Física y cosmología:** La cosmovisión estoica y la idea del *logos*, se pueden resumir en el pensamiento del emperador romano Marco Aurelio en sus *Meditaciones* (VII, 9):

11 En la misma línea, la teología judía y cristiana enriquece el concepto con características propias. En el Cuarto Evangelio aparece el *Logos* como *Verbum o la Palabra*.

«Todo está entrelazado como una cinta sagrada. Casi nada es extraño. Todo lo creado se coordina entre sí y apunta a la armonía del mismo mundo. Compuesto de todo, hay un mundo, un Dios omnipresente, una sustancia corporal, una ley, una razón común para todos los seres racionales, y una verdad, así como hay una perfección para todos estos seres relacionados que comparten la misma razón».

Toda la materia está determinada entonces, por la razón divina (logos), motivo por el cual, los estoicos están convencidos de la estricta causalidad de los acontecimientos. Pase lo que pase en el mundo y entre las personas, todo se basa en una cadena causal completa, siendo esto indetectable para nuestras habilidades cognitivas. No tenemos la capacidad de explicar el logos, ni nuestro propio destino; todo los esfuerzos que hagamos para forzar nuestra vida, nuestro destino, están sujetos al logos y por lo mismo, están ya determinados. Todo está inspirado en la razón divina. Sin embargo, nosotros poseemos la capacidad de clasificar los sucesos que nos ocurren como buenos o malos, y esto, por lo mismo, nos brinda una posibilidad de tomar una actitud positiva o negativa frente a la vida:

«el valor de las cosas depende de la actitud que tomemos hacia ellas».

Ahora bien, se debe decir, que, así nuestro destino esté ya «determinado», esto no nos libera de nuestra responsabilidad, ni de las consecuencias que puedan acarrear nuestros actos, puesto que poseemos una conciencia y una razón que nos indican lo que es correcto e incorrecto.

Es cierto también, que por nuestra subjetividad y tendencia natural –a veces– nos resulta difícil juzgar las cosas del modo correcto, siendo, por lo tanto, necesario educar al hombre para que pueda pensar con mayor corrección, claridad y, orden, y esto se consigue a través de la lógica.

- b. **Lógica:** Logos, como vimos, significaba para los estoicos razón y por extensión, le daban también el significado de *lenguaje*, por lo cual la *lógica* incluye, por un lado, las reglas formales del pensamiento y del razonamiento correcto, y por otro, el lenguaje como el medio para expresar las operaciones mentales.

Dado, que también, el conocimiento y su argumentación tienen lugar en el lenguaje, es necesaria una correcta aplicación de la gramática y la lógica. Saber algo, significa para el estoico, afirmar una oración que sea demostrablemente cierta, entonces, solo se reconoce como verdadero, lo que se hace evidente, después del uso metódicamente correcto del *criterio*. Esto se logra si una persona por sí misma alcanza las percepciones verdaderas, cosa que es posible, pero solo si se deja guiar por la razón, mientras que un hombre guiado por impulsos y sentimientos, será incapaz de captar la verdad y por consiguiente, actuar apropiadamente.

La teoría estoica del lenguaje requería que la dialéctica y la retórica debían ser entrenadas como áreas centrales de la lógica:

- la dialéctica, como un método para encontrar la verdad.
- la retórica, para comunicar lo descubierto en una forma convincentemente articulada y estéticamente atractiva.

- c. **Ética:** La ética nos debe llevar a entender al hombre como parte y elemento funcional de la naturaleza del *logos*. El *logos* universal se manifiesta en nosotros, a través de nuestra conciencia, pero solo con nuestra mente y capacidad de razonar, podemos reconocerlo y consiguientemente, *vivir en armonía con el todo*.

Para alcanzar esa *armonía*, es necesario un proceso de autoconocimiento y aprendizaje a través del cambio de conducta, hábitos y actitudes con ese propósito. Nuestro guía es nuestra propia razón; los motivadores son el sentido de nuestra *auto-conservación* y sobre todo la búsqueda de la *auto-perfección*.

La búsqueda de la *auto-perfección* es un esfuerzo permanente que se presenta como el único camino para soportar los desafíos del destino y el entorno humano (de esa forma nos acercamos a la actitud estoica). Ese ideal fue asumida por el cristianismo, con la diferencia de que esa búsqueda se debía orientar a Dios y a la salvación del alma.

2. La ética de la obligaciones

Los estoicos desarrollaron también una ética de la obligación que contemplaba fundamentalmente, dos puntos:

- a. **Aceptación del destino:** El hombre debe aceptar el destino que le haya dado el *logos*. Esa es la premisa de la ética de la obligación estoica. Todo lo que sucede está ya determinado y en su ACEPTACIÓN podemos ENTENDER que no hay ni bien ni mal. Todo lo que sucede es parte de un fin, de un objetivo, de un todo, el *logos universal* (los cristianos asumieron esa idea como la *providencia divina*).

Ahora bien, esta aceptación del destino NO se debe entender como una actitud pasiva frente a los padecimientos de la vida, al contrario, según los estoicos entender y aceptar el *logos* consiste en nuestro poder de actuar según nuestra naturaleza. Veamos: Nosotros como parte del todo debemos aceptar el rol que nos ha dado la vida, de esa forma no contradecemos la razón universal, pero esa razón universal nos ha dado también la capacidad de decidir como llevamos nuestra vida. Por ejemplo: la pobreza, la enfermedad y el sufrimiento forman parte de la existencia humana, pero está en nosotros la actitud que tomamos frente a la desgracia; es así que nuestra naturaleza nos lleva a luchar contra las adversidades, buscar una solución a los problemas, intentar salir del estancamiento en el que nos encontremos, pero es nuestra ACTITUD, la que nos brinda la opción que queramos escoger: podemos sufrir, temer, aceptar, resignarnos, perdonar, odiar, amar, reír, llorar, etc. y la actitud que tomemos es finalmente, lo que va a determinar cómo enfrentamos nuestro destino.

Aceptar el destino conlleva una actitud, una postura hacia la misma.

Cicerón: «Llamo destino (*fatum*) a los que los griegos llaman *heimarmene*, es decir, el orden de la serie de causas, cuando una causa ligada a otra produce de ella misma un efecto. [...] Se comprende entonces que el destino no es entendido como superstición, sino lo que dice la ciencia, a saber, es la causa eterna de las cosas, en virtud de la cual llegaron a ser los hechos del pasado, son los hechos del presente y serán los del futuro».

- b. **Actitud estoica:** Ahora bien, según los estoicos, se debe entender que nosotros vivimos bajo los designios del logos (el logos determina el DESTINO, digamos que este puede ser, afortunado o fatal) pero es la ACTITUD la que va a decidir cómo vamos a llevar nuestra vida. Para el estoico como individuo, es importante reconocer y aceptar el logos, puesto que nos lleva al *buen vivir* (*eudaimonía*), y esto es posible a través del control de los impulsos pasionales (*apatía*), logrando la autosuficiencia emocional (*autarquía*) y la imperturbabilidad hacia los avatares de la vida (*ataraxia*).

Nuestra noción actual de «actitud estoica» se remonta a estas cualidades. Sin embargo, la apatía, en el sentido de los estoicos no significa desinterés ni pasividad, sino aceptación.

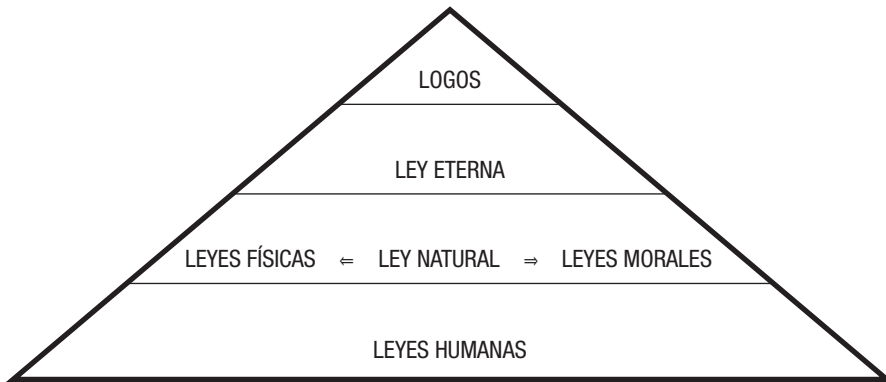
3. El logos como Ley divina

Marco Tulio Cicerón sostiene la existencia del logos como principio divino:

«Existe una ley verdadera (lex vera), la recta razón, conforme a la naturaleza, universal (logos), inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno, ni poderosas para el malo. Esta ley no puede contradecirse con otra, ni derogarse en alguna de sus partes, ni abolirse toda entera. Ni el senado ni el pueblo pueden libertarnos de la obediencia a esta ley. No necesita un nuevo intérprete, o un nuevo órgano: no es diferente en Roma que en Atenas, ni mañana distinta de hoy, sino que en todas las naciones y en todos los tiempos esta ley reinará siempre única, eterna, imperecible, y la guía común, el rey de todas las criaturas, Dios mismo da el origen, la sanción y la publicidad a esta ley, que el hombre no puede desconocer sin huir de sí mismo, sin desconocer su naturaleza y sin sufrir por esta sola causa la más cruel expiación, aunque haya evitado en otro tiempo lo que se llama suplicio»¹²

12 Cicerón fue uno de los representante más importantes del estoicismo. *De república* (III, 17).

Ahora bien, del *logos* como principio divino, surge la *Ley eterna*, de la cual se derivan las leyes naturales de la física (leyes del cosmos) y también las leyes morales de la razón (reglas que el hombre lleva y descubre en su propia naturaleza). Quien sigue ambas leyes, reconoce el derecho natural (*ius naturale*) y por lo tanto actúa con virtud. El derecho natural no está sujeto a las leyes humanas (leyes para el individuo como ser social), al contrario, las leyes humanas deben orientarse al derecho natural. Las leyes humanas no pueden contradecir las leyes naturales.



El camino para alcanzar una *buena vida* (*eudaimonía*) es tratar de reconocer la ley Eterna, esforzarse en vivir en armonía con las leyes naturales y observar las leyes humanas, y quien logra vivir de acuerdo a las leyes de la pirámide, es el hombre que ha reconocido el logos y aceptado su destino. Es el hombre que es bueno ante los ojos de Dios y de los hombres.

4. Filosofía política

Para los estoicos, el humano es un ser para vivir en sociedad. Esta relación colectiva sin embargo la despolitizan y generalizan. En el lugar del *zoon politikón* de Aristóteles le dan valor al *zoon koinonikón*.

- **El *zoon politikón*** (animal político o animal cívico) entiende al ser humano —a diferencia de los animales— como un ser que tiene la capacidad de relacionarse políticamente con sus semejantes, es decir, crear sociedades y organizar la vida en ciudades.

El hombre, como *zoon politikon*, al vivir en sociedad se convierte por lo tanto, en un ser social y político.

El zoon politikón ⇒ hombre en una relación socio-política.

- **El zoon koinonikon** (animal de comunidad) de los estoicos. *Koinonia* significa comunidad en griego. En el hombre existe un impulso natural que le lleva a agruparse, vivir en comunidad y a participar activamente en ella, a través de las interacciones sociales del día a día.

El sentimiento de comunidad surge entonces –aunque sus miembros son diferentes (personalidad, creencias, etc.)– al compartir bienes, actividades e identidades comunes; de estas comunidades hay dos que son, por así decir, pre-políticas –la familia y la aldea– y solo la polis es de carácter político. Ateniéndonos a esta distinción, se desprende que el hombre antes de ser un *zoon politikón* es un *zoon koinonikón*. No se rechaza el orden político sino que tiene preferencia la estructura cultural y social en la comunidad.

El zoon koinonikón ⇒ hombre en una relación socio-cultural.

Notas, crítica

1. Los estoicos afirmaban como Aristóteles que la vida *eudaimon* es la vida moralmente virtuosa pero que hay cosas que moralmente son neutras *adiaforía*, ni buenas, ni malas, como la salud, el honor y la riqueza que son prescindibles para alcanzar la felicidad.
2. Con el surgimiento del cristianismo como la religión del Estado en el Imperio romano, la ética y moral estoica se fundieron con elementos de la vida cristiana, por ejemplo, el *zoon koinonikón* como modelo de comunidad en la Iglesia y la *actitud estoica* como virtud cristiana frente a los avatares de la vida. Se aprecia también el conocimiento del *logos*, que traducido al latín, se convierte en el *Verbo cristiano*. En el prólogo del Evangelio de Juan 1:1 «*En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios*».
3. Los estoicos enseñaron el arte de lo que llamaríamos *resiliencia* (adaptarse a las circunstancias adversas) en el sentido moderno.
4. El estoicismo para afrontar los problemas la vida moderna: en la actualidad la visión estoica de la vida se aplica en la psicología moderna a través

de la *Terapia Racional Emotiva Conductual* (TREC). Esta psicoterapia, que se aplica para resolver los problemas emocionales y de conducta, fue desarrollada por Albert Ellis en los Estados Unidos, según las enseñanzas de los estoicos y principalmente de los escritos de Epicteto.

Preguntas

- Describa con un ejemplo la actitud estoica.

Lectura recomendada

Enquiridión o El manual de Epicteto.

Marco Aurelio: *Meditaciones*

La idea del *logos* es anterior a los estoicos, proviene de Heráclito que vivió aproximadamente dos siglos antes que Zenón de Citio. Heráclito explicó que la fluidez de la vida está regida por una ley que él denomina *logos*.

Este *logos*, según Heráclito, no solo rige el devenir del mundo, sino que también habla y se manifiesta al hombre a través de signos y señales, y aunque el *logos* es inteligencia común, la mayoría de las personas no puede reconocerlo «*no sabemos escuchar ni hablar*» vivimos bajo la cortedad de nuestro criterio particular.

IV. EPICURO

«La filosofía debe servir a los hombres, el conocimiento por sí mismo no tiene ninguna utilidad si no se emplea en la búsqueda de la felicidad». Epicuro

Epicuro nace aproximadamente en el año 341 a.C. en la isla griega de Samos y muere el 271 o 270 a.C. en Atenas. Fue el fundador de la corriente filosófica llamada *epicureísmo* que surge paralelamente con el estoicismo y el escepticismo durante el período helenístico¹³. Epicuro formó en Atenas su propia escuela, conocida como el *Jardín*, donde –a diferencia de otras escuelas filosóficas– se permitía el ingreso a mujeres y hombres de toda condición social, como esclavos y prostitutas.

En el presente capítulo:

1. Principios generales
2. La Filosofía epicureísta
3. El placer, los deseos y el miedo
4. El materialismo de Epicuro
5. La justicia
6. Diferencia y semejanza con los estoicos

13 Empieza con la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.) hasta la invasión de Macedonia por los romanos.

El epicureísmo y la alegría de vivir

La búsqueda de la felicidad (*eudaimonía*), ha sido una característica común de las escuelas filosóficas griegas, la diferencia entre ellas, estaba en la forma de alcanzarla. Para Sócrates, Aristóteles y Platón *eudaimonía* constituía la búsqueda del bien y la perfección moral del hombre por medio de la virtud; para los estoicos, alcanzamos la *eudaimonía* cuando aceptamos el destino, pero para los epicúreos, el vivir bien era la liberación del sufrimiento y de nuestros miedos.

Aristóteles por ejemplo, en su obra *Ética de Nicomáco* en el Libro I: *Sobre el bien en general y sobre la felicidad*, afirma que la idea de *eudaimonía* equivale a una buena vida, idea que es por todos compartida, pero lo que uno entiende exactamente lo que es buena vida o bueno, entonces, las opiniones difieren.

El miedo, como se sabe, es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario que suele provocar preocupación y ansiedad, y cuyos efectos a la larga, van minando poco a poco la alegría de vivir. La filosofía de Epicuro no es teórica, sino más bien práctica y se basa precisamente en eso, en la alegría de vivir.

Epicuro se orienta a liberarnos de las ideas que fomentan el sufrimiento humano (por ej. el miedo a la muerte, a la incertidumbre del destino, al dolor corporal, etc.) a través del conocimiento racional. Su doctrina, no obstante, fue y está expuesta –por la idea errónea dada principalmente al concepto de placer epicúreo– como una búsqueda simple de satisfacción de los apetitos corporales.

Con Epicuro la idea –*vivir bien y buscar la felicidad*– deja de ser un concepto tautológico (vacío) puesto que le da un significado sustantivo: «*vivir bien es la ausencia de dolor y la tranquilidad del ánimo*».

1. Principios generales

La búsqueda de la verdad y el conocimiento para alcanzar la virtud (la rectitud en nuestros actos), fue el eje de la filosofía griega, sin embargo, los epi-

cureístas tomaron la virtud solo como un medio para alcanzar el único bien supremo del hombre: la felicidad.

La felicidad: Para Epicuro, la felicidad es la ausencia de dolor corporal (*aponía*) y la tranquilidad anímica (*ataraxia*). De ese concepto se desprende, por lo tanto, que existen dos factores que determinan nuestro grado de felicidad: **el placer** (lo agradable) y **el dolor** (lo desagradable). El primero (el placer) nos acerca a ella (a la felicidad), mientras que el segundo (el dolor), nos aleja de la misma.

Epicuro sostiene asimismo, que la clave del *buen vivir* se encuentra en gozar los placeres que la vida nos ofrece, en entenderla para discernir lo que está bien y lo que está mal y en compartir en amistad nuestra alegría y conocimiento con los demás. Las características principales de los epicúreos son las siguientes:

- No creen en la inmortalidad del alma.
- La sensación es la base del conocimiento y de la ética.
- La filosofía debe servir para alcanzar la felicidad del hombre.
- No niegan la existencia de los dioses, pero afirman también que no se perturban ante las vicisitudes del hombre (el sufrimiento o alegría de los hombres no les afecta).
- No creen en el determinismo de la existencia, todo sucede por azar.

2. La Filosofía epicúrea

Máximas Principales de Epicuro.

Máxima XII: Es imposible disolver el temor de los asuntos mas importantes, sin saber cual es la naturaleza del universo... De manera que es imposible gozar de los placeres puros sin el estudio de la naturaleza.

La filosofía debe servir a los hombres para la búsqueda de su felicidad. La causa primordial de nuestro sufrimiento se encuentra, según Epicuro, en nuestros errores de juicio, es decir, en las ideas o creencias irracionales acerca de nosotros mismos y del universo; el ser humano sufre más por lo que imagina que por lo que realmente es y sucede, por lo tanto, Epicuro se centra en la reflexión para vencer el sufrimiento y dolor por medio de las siguientes disciplinas:

- a. La física
 - b. La canonística
 - c. La ética (supone la culminación del sistema y a la que se subordinan las dos primeras partes).
- a. **Física:** Epicuro receptiona sobre todo las ideas de Demócrito acerca del átomo para entender el universo y su relación con la naturaleza humana. Bajo las ideas de Demócrito, Epicuro explicó toda la realidad de una manera puramente materialista, es decir, deja de lado todos los supuestos trascendentales religiosos y metafísicos que podamos tener de la misma.

Epicuro interpretó todo lo que existe como resultado del movimiento y distribución de átomos en el espacio. Veamos: la materia esta conformada por dos elementos: átomo y vacío.

- El átomo es la parte mínima de la materia y su número es infinito; tiene forma, extensión y peso. Todas las cosas que existen en el universo están constituidas por los átomos (la variedad de la materia es el resultado de distintas combinaciones atómicas).
- El vacío: como los átomos se mueven es lógico que necesiten espacio para moverse, y eso constituye el vacío.

La materia no está creada (existió siempre) y es imperecedera (no se destruye, solo se transforma). No hay nada más que espacio vacío, átomos y sus conexiones.

Ahora bien, por su propia naturaleza, los átomos no se mueven por sí solos, sino por un golpe que se desencadena por el empuje mutuo, surgiendo así el movimiento. El movimiento de los átomos se da en todas las direcciones, conectándose en colisiones y formando al azar cuerpos atómicos más grandes, originando por lo tanto, los diferentes tipos de materia¹⁴.

14 Esta teoría permite que existan la sucesión de hechos sin causas y efectos, convirtiéndose en una explicación plausible para fenómenos descubiertos muchos siglos después de Epicuro, como por ejemplo, la evolución.

El mismo proceso ocurre también en el cuerpo humano: con el final de la vida y el inicio de la muerte el cuerpo se disuelve en sus átomos para transformarse en otro tipo de materia. El alma –que es común en todo cuerpo humano– también está formada por átomos. Una vez que el alma ha dejado el cuerpo, no entra en otro mundo, su forma atómica simplemente se disuelve, se desintegra con el cuerpo.

Entonces del átomo y de sus diversas conexiones se originan todas las formas de materia y por sus propiedades se hacen perceptibles para nuestros sentidos (por ej. la molécula de agua H_2O está compuesta de dos átomos de hidrógeno enlazados con un átomo de oxígeno).

Para Epicuro, estos compuestos atómicos forman la materia que nos rodea: cuerpos animados o inanimados e incluso las sensaciones y el alma llevan este principio atomista.

Según Epicuro la existencia no fue creada, sencillamente, existe. Desde siempre y para siempre. No tiene principio ni fin. La creación de la vida por Dios queda descartada (le quita su poder creador: la omnipotencia).

- b. Canonística:** Según Epicuro se debe enseñar los cánones, es decir, normas de conocimiento y criterios de verdad, partiendo de la premisa de que solo hay una medida cierta de conocimiento: la sensación. Veamos: los seres humanos percibimos el mundo a través de nuestro cuerpo y mediante nuestros sentidos. Cuando se estimulan los sentidos, automáticamente surge la sensación (por ej. la sensación de frío).

La sensación es entonces, una reacción *pasiva* espontánea de nuestros sentidos que da forma a la percepción. La percepción es un proceso cognitivo *activo* por el cual organizamos las sensaciones dotándolas de significado. Así, una fruta en general nos produce sensaciones a través de su color, su aroma, textura, sabor, etc. y todo esto nos hace percibir que en forma singular, se trata por ejemplo, de una manzana.

Ahora bien, para Epicuro, la sensación que percibimos es real (vemos, olemos, tocamos la fruta), puesto que ella misma existe, pero esto no significa siempre que la percepción y por ende la interpretación de la realidad, sea

cierta; el error sin embargo, no está en el objeto (certeza en la sensación), sino en el sujeto que percibe el objeto (error en la percepción)¹⁵.

Las sensaciones son ciertas, lo que puede ser incierta es la percepción del sujeto.

Para evitar los errores de percepción, según Epicuro existen 3 criterios entrelazados: las sensaciones, la *prolepsis* y el juicio.

- **Las sensaciones:** Aceptar la sensación como verdadera. La sensación es alógica, sin razón, es en sí y por sí misma, solo surge y existe.
- **Prolepsis:** La *prolepsis* que se puede entender como la pre-concepción o «*conocimiento anticipado*» del objeto. Cuando una sensación es continua formamos de ella una «*idea general*» que nos ayuda a identificar el objeto, pero por la *prolepsis* se completa nuestra percepción al utilizar el pre-conocimiento que teníamos del objeto visto.

Por ejemplo, por la repetición de las sensaciones –por lo que hemos visto y probado durante nuestra vida (experiencia)– conocemos lo que es y cómo sabe una manzana (idea general). Al volver a ver otra manzana, por la *prolepsis* tenemos un concepto anticipado de la misma y esa pre-concepción nos sirve para reconocer y conceptualizar las manzanas que podamos ver en el futuro.

Es importante, sin embargo, subrayar que no se trata de las ideas innatas platónicas, sino de las ideas que generamos a partir de nuestra experiencia, es decir, las que formamos a través de nuestros sentidos.

- **Juicio:** Un juicio no es otra cosa que la relación entre la *idea general del objeto* con nosotros mismos. Es importante señalar que del juicio u opinión que tengamos de algo, surgen los afectos, las

15 Esto tiene una explicación: la limitación de nuestros sentidos por factores externos (por ej. un espejismo) e internos (por ej. la miopía) que sumado al proceso cognitivo de la percepción –como un proceso emocional e interpretativo– conlleva a veces una interpretación errónea y a veces subjetiva/no objetiva de la realidad.

sensaciones internas propias del hombre que le dan los criterios para lo práctico. Observemos que tales sensaciones son binarias, por ejemplo: placer/dolor; agradable/desagradable; satisfacción/an-siedad; positivo/negativo; simpatía/antipatía; interés/desinterés, etc. y constituyen el material por el cual juzgamos al objeto de acuerdo a las inclinaciones, deseos e intereses, que tengamos, convirtiéndose en el factor determinante de la acción y lo que da lugar a la ética: elegir lo que se debe hacer o se debe rechazar.

- c. **Ética:** Epicuro sostiene que las sensaciones son la base para «*sentir*» al mundo que nos rodea, para conocerlo y para encontrar la felicidad.

Esto es muy importante, puesto que aquí cambia todo el panorama ético. Antes de Epicuro era la razón lo que nos debía llevar a encontrar la felicidad, con Epicuro es la sensación, es decir, lo que sentimos. Evitar la sensación de dolor (lo negativo) para encontrar el placer (lo positivo), entonces el placer se convierte en el criterio de la felicidad.

Nos explica que todo lo que se presenta ante nosotros, nos provoca, de una manera u otra, alguna sensación específica. Al comer una manzana vamos a sentir que su sabor es dulce o ácido; asimismo, todo sonido nos provocará sensaciones determinadas: el ruido de un balazo genera pánico o preocupación, mientras que escuchar una canción que nos guste, nos producirá un momento agradable y de placer o quizás de tristeza o nostalgia. Se deduce entonces, que las sensaciones dan forma a las afecciones (sentimientos) como la inclinación o apego que tenemos hacia algo, y consecuentemente a su contrario: el desapego o indiferencia.

Las afecciones nos van a conducir a realizar las acciones que sean acordes a nuestro gusto e inclinación, y evitar aquellas a las que tengamos aversión o que nos disgusten; pero es por la RAZÓN, por la cual podemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Esa es la base teórica de la ética de Epicuro y por lo cual es considerada como *hedonista racional*:

- **Hedonista:** El hombre para vivir bien (*eudaimonía*) debe evitar lo desagradable (el dolor) buscando lo agradable (el placer), puesto que ambos no pueden coexistir al mismo tiempo. La *eudaimonía* se alcanza a través de la *aponía* (falta de dolor corporal) *átaraxia* (sosiego mental) y la *autarquía* (uno mismo para ser feliz).

- **Racional:** Según Epicuro, la razón constituye un elemento fundamental en lo que respecta a nuestra felicidad: es nuestra guía para liberarnos de nuestras bajas pasiones, nuestros afectos negativos y los apetitos innecesarios.

Entonces, NO debemos hacer solo lo que nos es agradable (placentero), sino que debemos evitar algunos placeres que posteriormente nos puedan acarrear dolor o sufrimiento en el futuro. Este es el motivo por el cual Epicuro considera que la virtud debe acompañar a nuestros actos. Por ejemplo, afirmó que los justos disfrutaban de mayor paz mental, mientras que los injustos están llenos de conflictos internos.

El hombre al encontrar la felicidad en sí mismo (a través de la sensación) y no en la adaptación a una verdad que se encuentra fuera de sí mismo (la razón), nos da a entender que todo ser humano es libre en su autodeterminación y que la felicidad no puede ser forzada por la razón. Sin embargo, es la razón la que nos permite decidir qué es bueno para nuestra alma y cuerpo y qué no.

3. El placer, los deseos y el miedo

- a. **El placer:** Existen dos factores que determinan nuestro grado de felicidad y la alegría de vivir: el placer y el dolor. El placer (el gozo, el deleite, lo agradable) surge como consecuencia de la satisfacción de nuestros apetitos y el dolor (la amargura, la ansiedad, lo desagradable) como insatisfacción de los mismos y por los miedos que cargamos. La naturaleza nos muestra que todos los seres vivos y en forma instintiva tienden al placer y rehúyen el dolor, entonces, el placer y el dolor constituyen el motor de nuestras acciones.

Observamos en el comportamiento infantil –que es libre de todo condicionamiento social– la dirección natural del esfuerzo humano: la tendencia a buscar el placer (lo agradable) y si es necesario, reclamarlo en voz alta. Al mismo tiempo evita y rechaza el dolor (lo desagradable, la incomodidad). Esta preeminencia del placer es tan obvia para Epicuro, que no se requiere de mucho esfuerzo para justificarla.

Para Epicuro al ser el hombre una unidad formada por cuerpo y alma, existen, por lo tanto, dos tipos de placer: placeres para el cuerpo y el alma.

- **Placeres del cuerpo:** Dar al cuerpo lo que necesita. No se debe renunciar a los placeres corporales sino ordenarlos y conducirlos para lograr el bienestar físico y espiritual. Para los epicúreos no satisfacer las necesidades carnales de la vida, no constituye algún tipo de virtud, ni permite alcanzar algún tipo de éxtasis o de conocimiento espiritual.

Epicuro: «*Este es el grito de la carne: no tener hambre, no tener sed, no tener frío*»

- **Placeres del alma:** El estado al que los hombres deben aspirar en la vida es la *ataraxia* (ausencia de turbación). Por eso recomienda dejar de lado las acciones que puedan perturbar nuestra tranquilidad como la búsqueda de honores y riqueza.
- b. **Deseos o apetitos:** Epicuro distingue tres clases de apetitos:
- **Naturales y necesarios,** básicamente tres: comer, beber y protegerse. Estos apetitos son los más importantes, puesto que de su satisfacción se derivará la *aponía* (falta de dolor corporal) y la *ataraxia*. Si no se satisfacen causan dolor. Se deben satisfacer.
 - **Naturales pero no necesarios:** La forma particular de satisfacer los deseos naturales pero en forma desordenada y desmedida. Por ejemplo, comer y beber en exceso. Si no se satisfacen no causan dolor alguno. Se deben limitar.
 - **Ni naturales, ni necesarios:** Deseos vanos (no naturales) e innecesarios como por ejemplo, el lujo, la fama, el poder político, la riqueza. Causan placer inmediato, pero pueden ser contraproducentes al producir a largo plazo intranquilidad anímica. Se deben evitar.

Ahora bien, la satisfacción de los deseos no brinda un goce (es lo que se llama el *placer en movimiento*) y cuando estos ya están satisfechos alcanzamos entonces el placer estable (*placer en reposo*). Por ejemplo: tenemos hambre y deseamos comer. El comer –acto de satisfacer el deseo– constituye el placer en movimiento, satisfecho plenamente el deseo, surge entonces, el placer en reposo.

	Cuerpo	Alma
Sufrimiento – dolor: →	Hambre, sed y frío.	Miedos, preocupaciones.
Placer en movimiento: <i>los placeres cinéticos.</i> → Placeres dinámicos. Caracterizados por recibir el goce. Deleite.	Satisfacer las necesidades Eliminan el dolor. Comer, beber, abrigarse.	Satisfacción.
Placer estable: <i>los placeres catastemáticos.</i> → Placeres en reposo. Están presentes de forma permanente. Satisfacción.	Necesidades satisfechas. Ausencia de dolor. Equilibrio. <i>Aponia</i>	Sosiego anímico Tranquilidad en el alma. Ausencia de miedo. <i>Ataraxia</i>

Epicuro: «*La ausencia de turbación y de dolor son placeres estables; en cambio, el goce y la alegría resultan placeres en movimiento por su vivacidad. Cuando decimos entonces, que el placer es un fin, no nos referimos a los placeres de los inmoderados, sino en hallarnos libres de sufrimientos del cuerpo y de turbación del alma.*»

- c. **El miedo:** El epicureísmo considera que hay dos principales motivos que nos quita la alegría de vivir o por los que la gente no consigue alcanzar la felicidad: primero, nuestra concupiscencia y segundo, el miedo (especialmente a Dios, a la muerte y al dolor).
1. **Concupiscencia o la apetencia desmedida:** Surge de la pretensión de satisfacer los deseos equivocados (anteponer los deseos no naturales a los naturales, los innecesarios a los necesarios, o los corporales sobre los espirituales). Epicuro sostiene que se deben satisfacer básicamente nuestras necesidades naturales primarias y aquellas que nos lleven a la serenidad de ánimo. Lo demás nos va a crear ansiedad. Lo valioso es fácil de conseguir.
 2. **Miedo:** Epicuro centra el miedo en el castigo divino, en el dolor corporal y en la muerte.

- **Miedo a Dios:** Epicuro acepta la existencia de Dios, sin embargo niega su omnipotencia (participación suya en el orden del universo) y cualquier interés en los asuntos humanos. No hay por qué temer su ira ni buscar su gracia, por su naturaleza perfecta a los dioses no los mueven las pasiones (ni la benevolencia, ni el castigo).
- **Miedo a la muerte:** Según la física epicúrea, no hay vida después de la muerte: tanto nuestro cuerpo como nuestra alma cesan de existir, y los átomos que una vez fuimos nosotros seguirán su curso en el universo, en su movimiento infinito, agrupándose temporalmente y formando nueva materia.

Cuando la muerte está, en definitiva, nosotros no estamos, y cuando nosotros estamos, la muerte no está. No vale la pena sufrir por la muerte, incluso, se puede decir que la muerte no existe en el mundo atomista de Epicuro.

- **Miedo al dolor:** Existen dolores del alma y dolores del cuerpo, pero casi siempre el dolor del alma proviene de los miedos constitucionales al ser humano y de la insatisfacción de los deseos insatisfechos del cuerpo. Nos dice también Epicuro que no hay que temer el dolor corporal, cuando el dolor es intenso este es corto, cuando el dolor es crónico es más suave y soportable.

4. El materialismo de Epicuro

Según las ideas platónicas el ser humano es un ser dual compuesto por cuerpo y alma (dualismo): el cuerpo es material y perecible (mortal) y el alma es incorpórea e inmortal. Epicuro, sin embargo, bajo su postura atómica, rechaza ese dualismo y afirma que el ser humano solo existe como única sustancia material, donde el cuerpo y alma constituyen una unidad corporal. Lo incorpóreo como alma no existe, puesto que lo único que existe es átomo y vacío.

Para Epicuro, el alma muere, por decirlo así, cuando muere el cuerpo. El alma no es inmortal y por esta razón, la creencia de que las almas son premiadas o castigadas en un juicio final del más allá, no tiene sustento, es una mera ficción, puesto que el alma cuando muere el cuerpo *«deja de existir»*.

Por estos motivos, el ser humano no debe temer que su alma sea juzgada en otro mundo, ni reciba castigo o premio por los dioses. Sus *«malos actos»* re-

percuten en esta vida y en este mundo, y su castigo es la amenaza de la justicia humana y la privación de su *ataraxia* (tranquilidad espiritual). Llevar una *vida mala* o el ser injusto, es incompatible para alcanzar la *eudaimonía* (vivir bien, con alegría).

Para Epicuro todo es materia –incluido el cuerpo y el alma humana– por estar formada por átomos. Añade que el alma sí existe, pero como sustancia corpórea e indivisible del cuerpo. La muerte significa, simplemente, otra conexión atómica. A esta postura se le llama *monismo materialista*.

5. Justicia

La búsqueda racional del placer propio puede ser, sin embargo, egoísta y llevarnos a cometer una injusticia contra el otro. Esto lo sabía Epicuro, y por lo tanto, define la justicia como un acuerdo de no agresión (no dañar ni ser dañados) en aras del interés propio y de la convivencia común. El Estado debe establecer sus propias reglas (no hay justicia ni leyes universales) para obligar al individuo al cumplimiento de tal acuerdo y en su caso sancionarlo, si este lo incumple.

Epicuro nos dice también, que si racionalmente buscamos el placer, esto nos debería conducir al cumplimiento de las leyes, puesto que el temor a sufrir las consecuencias de su incumplimiento (el castigo) nos llevaría al desasosiego anímico (lo contrario a la *ataraxia*) alejándonos de la felicidad y del gozo de nuestra vida.

Máximas Capitales XXXIII: «No es nada en sí misma la justicia, sino cierto pacto de no dañar ni ser dañado en las relaciones de unos con otros en distintas ocasiones y en un cierto tiempo». Epicuro

6. Diferencia entre los epicúreos y los estoicos

El estoicismo se guía por el pensamiento determinista de Heráclito, mientras que el epicureísmo por el atomismo de Demócrito. Ambas escuelas surgen en el período helenístico (desde la muerte de Alejandro Magno hasta la invasión romana en el año 148 a.C.).

ESTOICOS	EPICUREÍSTAS
Fundamentalmente, la búsqueda de la imperturbabilidad ante los avatares de la vida (apatía)	Búsqueda de la tranquilidad del ánimo (ataraxia)
El individuo como ser político	El individuo como ser apolítico
Creer el determinismo de la vida	Creer que todo sucede por el azar
Búsqueda de la virtud. La virtud como fin para ser feliz	Búsqueda del placer. El placer como medio para alcanzar la felicidad
La razón como base de la felicidad	La sensación como base de la felicidad
Influencia del <i>logos</i> de Heráclito	Influencia del átomo de Demócrito
Creer en la omnipotencia de Dios	No creen en la omnipotencia de Dios
Aceptar el destino, así sea doloroso	Evitar el dolor

Notas

- El epicuerismo fue rechazado por el cristianismo por las siguientes razones:
 - Por la idea de la mortalidad epicúrea del alma, no habría entonces, según el dogma católico, juicio final, ni resurrección.
 - Epicuro: Dios no creó el universo. El universo siempre existió.
 - El placer es la medida de la felicidad (la renuncia a los placeres mundanos es el camino de la salvación cristiana).
 - Epicuro: Dios no se preocupa por los hombres (El Dios cristiano es nuestro padre bueno, misericordioso y justo).
 - Epicuro: No existe la providencia, ni el castigo, ni la justicia divina.
- El materialismo marxista recepcionó las teorías atómicas de Demócrito.
- Hay que observar, que independientemente de las ideas filosóficas, la búsqueda de la «felicidad» del individuo a través de los bienes externos como la salud, la riqueza y la belleza no es egoísta, porque no se trata de un interés individual, sino del interés universal de la especie humana como un ser racional. Lo que el hombre puede y debe hacer no es otra cosa, que lo que la naturaleza se propuso para él.

Aquellos individuos que buscan vivir bien (*eudaimonía*) son los que hacen que una sociedad funcione mejor. La aspiración a un estilo de vida confortable de cada individuo, es el medio para fomentar el bienestar material de todos (principio de la economía social de mercado).

Lectura recomendada

Epicuro: *Obras completas*

V. SAN AGUSTÍN

Aurelius Agustinus conocido como San Agustín de Hipona (354-430 d.C.) nació en Tagaste (Argelia) y vivió entre Cartago, Roma y Milán. Fue Obispo de Hippo Regius por más de 30 años, puerto comercial y colonia romana (llamada Hipona, en la actualidad Annaba, Argelia).

San Agustín escribió numerosos tratados teológicos, cuya estructura forma una unidad y en donde coloca a la fe cristiana como la base del conocimiento, pero sostiene también, que la fe y la filosofía no son ajenas entre sí. Entre otras cosas, escribe también, sobre el contraste entre el estoicismo, el epicureísmo y la enseñanza de la migración del alma de Platón.

Como uno de los teólogos y filósofos más influyentes de la antigüedad y patrística cristiana, ha influenciado significativamente en el pensamiento de occidente y sus enseñanzas han sido recepcionadas en la religión, en la filosofía y en la historia. La Iglesia Católica lo declaró Doctor de la Iglesia en 1295.

Ten fe, para que puedas comprender.

En el presente capítulo:

1. La Iglesia como Estado
2. La doctrina de la guerra justa
3. La Ley eterna y el derecho natural
4. Teodicea agustina o el problema del mal
5. La influencia de Platón en el pensamiento agustiniano

Introducción

Aún hoy es difícil imaginar la magnitud del desastre, cuando el 24 de agosto del año 410 d.C. Alarico I rey de los visigodos, ocupó Roma «*la ciudad eterna e invencible*» y la saqueó durante tres días y tres noches.

No es de extrañar que la ruina de Roma fue considerada por los paganos¹⁶ como un castigo de sus dioses y por culpa del cristianismo, puesto que aproximadamente treinta años antes, el emperador Teodosio I con el *Edicto de Tesalónica* (380 d.C) al declarar el cristianismo como la religión oficial del Imperio, les prohíbe el culto a otro Dios, que no sea el Dios cristiano.

Las acusaciones y reproches de los paganos por la caída de Roma, llevó al obispo Augustinus a escribir *De civitate Dei* (*Ciudad de Dios*) que constituye en su conjunto, una defensa de los valores cristianos.

De civitate Dei, capítulo I: *La devastación de Roma no fue castigo de los dioses paganos debido al cristianismo.*

Según Agustinus, la «*dicha de los Estados depende de las mismas razones que la felicidad del individuo*», es decir, orientarnos a Dios y seguir su palabra: La caída de Roma es por lo tanto, consecuencia de la corrupción moral y la inobservancia de los valores cristianos; los paganos y sus falsos dioses son la causa de su propio debacle. Los cimientos de una ciudad y los del hombre deben ser fundamentados en la fe de Dios.

1. La Iglesia como Estado

San Agustín no dejó en sí una teoría general del Estado. Las cuestiones del Estado las explica en sus tratados teológicos, especialmente en su obra *Ciudad de Dios*, donde al defender el cristianismo, hace un paralelo entre dos ciudades, no físicas, sino como conceptos, una la de Dios, (vida espiritual) y otra la de los paganos (vida terrenal) y a partir de esa idea fundamenta sus conceptos sobre el mundo y la salvación.

16 Los paganos eran aquellos que no eran cristianos.

- El Estado terrenal (*civitas terrena*) aparece en el relato agustiniano en parte como un poder de **orden temporal** ordenado por Dios, y dado para el gobierno de las cosas mundanas del hombre y que consecuentemente, lleva todos los defectos de este. Este Estado, debe servir y orientarse, sin embargo, a la perfección cristiana del hombre.

El orden político al servicio de la voluntad de Dios. De esta idea surge en la Edad Media la doctrina del **Derecho divino de los reyes**: La autoridad de la monarquía para gobernar, proviene de la voluntad de Dios. Elegido por Dios, un monarca solo es responsable ante Él.

- El Estado celestial, el reino de Dios o el **orden espiritual** (*civitas dei / caelestis*) se manifiesta individualmente en los cristianos que buscan la gracia divina.

Veamos: para San Agustín, el hombre solo puede reconocer el significado de la Iglesia, de Dios y de la vida, solamente como «*hombre interior*» en el mundo espiritual, como el único mundo, el verdadero, el trascendente para encontrar a Dios. El hombre aspira a la felicidad, pero no puede alcanzar esa felicidad en la tierra, en lo material, en lo efímero; para lograr esa felicidad –alcanzar la gloria de Dios– debe, durante su existencia terrenal, orientar sus actos como un medio para la salvación del alma, y así gozar en la otra vida de la visión beatífica de Dios, única y verdadera felicidad.

Considera que los filósofos de la antigüedad, a pesar de su búsqueda de la verdad y la práctica loable de la virtud, por ser paganos, no encontraron el camino a la felicidad, puesto que carecían de fe cristiana.

Para San Agustín, la finalidad más alta de la filosofía, de la virtud y de las buenas acciones es la búsqueda de la máxima gloria de Dios.

¿Para qué sirve la paciencia, la castidad, la sabiduría, la prudencia y toda virtud de los filósofos paganos, que buscaron la verdad solo para perfeccionar su ser y honra personal, pero no para agradar y encontrar la gracia de Dios, que trasciende y eleva a la naturaleza humana? Considera que el destino del alma ya no depende de la forma de vivir *virtuosamente* (como fue el caso de los filósofos

antiguos), sino que de ahora en adelante solo depende de la gracia de Dios y su acercamiento a través de la Iglesia.

La búsqueda de virtud sin fe en Cristo, por lo tanto, no tiene mérito, porque no se hace por Dios, no lleva a Dios y no le tiene por objeto. La fe, nos dice, San Agustín es el fundamento en el que se deben basar las buenas obras, pero donde no hay fe, es imposible encontrar a Dios.

Sostiene que para la salvación se necesita el concurso de la gracia divina por medio de la fe; la sola práctica perseverante de las virtudes cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y templanza) hacen a un hombre moralmente bueno, virtuoso y puesto en razón, pero solo las virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) le hacen cristiano, y lo encaminan a la salvación como un sendero que ha de seguir para alejarse de aquella tendencia al mal que el pecado original ha impreso en su alma.

Alcanzar la felicidad *eudaimonía* a través del *logos* de los estoicos, va a ser tomado por Agustínus como un valor de la vida cristiana. El eterno ser, la razón universal va a ser vinculado con Dios y con la voluntad de Dios. De esa forma se acepta la antigua tradición de la razón, pero al relacionarlo con el concepto cristiano de Dios, se reinterpreta.

2. Ley Eterna y el Derecho natural

San Agustín toma los conceptos de ley eterna y la ley natural griega pero las fundamenta sobre base cristiana:

«La ley eterna es la razón divina o la voluntad de Dios, la que ordena conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo».

Dios le ha dado al hombre razón y alma como un ser privilegiado de la naturaleza, y le corresponde, por lo tanto, ciertas formas de conducta, una forma ética con la que debe normar su actuar en forma correcta. Así San Agustín, considera que las normas de la vida recta y de la justicia están expresadas en el *Verbo de Dios* que se manifiesta en la Ley eterna y que la imprime en el corazón del hombre a la manera de un sello y con la que todos nacen.

Esto permite explicar, por qué los paganos, así no crean en Dios, poseen una concepción moral positiva (distinguir lo bueno de lo malo) pues les viene

indicado por la naturaleza y corresponde a las enseñanzas de la Revelación: «*De Dios procede la ley de la naturaleza y la ley de la revelación, que no son más que una*». Ambas leyes forman la moral bíblica.

La propia voluntad del hombre exige la seguridad de que la razón divina se cumpla, por eso debe el Estado sujetarse a la Iglesia. La función del Estado es sobre todo, lograr que se cumplan los principios éticos de la Iglesia, y si es necesario, se debe luchar contra aquellos que se oponen a esos fines, la llamada *guerra justa*.

3. La doctrina de la guerra justa

Después del saqueo de Roma el año 410 por los visigodos y después en el año 455 por los vándalos, muchos refugiados de Roma llegaron a las provincias del norte de África, para protegerse de las invasiones. San Agustín vivió esa época de guerra y sufrimiento (poco después de su muerte, llegaron los vándalos a Hipona) y enseñó probablemente por primera vez en la historia de la humanidad, que la paz –no la guerra– es la ley natural creada por Dios y el objetivo final de la humanidad, afirmando que todo lo existente, existe solo en la medida en que la paz se encuentra en ello. La guerra nos lleva a la miseria.

Augustinus rechaza la guerra: la ley de la naturaleza no es la guerra, sino la paz, pero ante la ofensiva bárbara –desarrollando las teorías de Cicerón– fundamenta la justificación de las guerras defensivas en su doctrina de la guerra justa (*bellum iustum*). La búsqueda de la paz es el fundamento de la guerra justa (guerra justa como guerra defensiva).

El deseo de dañar, la crueldad en la venganza, el ánimo inaplacado e implacable, la ferocidad en la lucha, la pasión de dominar y otras cosas semejantes que surgen en la guerra justifican la defensa por medio de las armas. Los criterios para una guerra justa son los siguientes:

- La guerra debe servir a la paz y restaurarla (*iustus finis*).
- Solo puede estar dirigida contra la injusticia cometida por el enemigo –como una grave violación territorial o amenaza al orden legal– y que la injusticia sea latente debido a un comportamiento hostil (*causa iusta*).
- La guerra justa debe ser declarada por una autoridad legítima (*legitima auctoritas*).
- La guerra no debe violar los mandatos de Dios: el soldado debe considerar la guerra como un servicio a la paz.

4. Teodicea agustina o el problema del mal

La teodicea trata de explicar la existencia del mal en contraposición a la bondad de Dios y se plantea con la siguiente pregunta: ¿si Dios es bueno y todo lo puede, por qué entonces, existe o permite lo malo? Es el clásico problema del mal que existe en la necesidad de explicar el dolor y sufrimiento humano que aparentemente Dios permite. Si todo viene de Dios, entonces, el mal debe venir, también de Dios. En cierto modo, Dios debe haber querido que así sea.

San Agustín reflexionó sobre este problema en su obra *De libero arbitrio*, donde trata la cuestión de la naturaleza y el origen del mal (*malum*). La pregunta esencial a responder ¿cuál es la causa del mal? (*unde male faciamus*) se puede entender al menos de dos maneras: por un lado, porque «alguien ha hecho algo malo», y por otro lado, el origen del mal en sí «se ha sufrido algo malo».

¿Qué es lo que lleva al hombre a hacer el mal?

Como primera opción, se podría afirmar que son simplemente las inclinaciones e impulsos humanos. Pero San Agustín rechaza esa idea.

En sus *Confesiones*, San Agustín nos cuenta que a la edad de 16 años, hurto una pera de un jardín junto con unos amigos. La razón de ese hurto no fue el objeto del deseo, la pera, como confiesa, porque esta no le apetecía en gran forma. Más bien, lo movía el ánimo de hacer algo malicioso. Describe la razón del hurto no como una reacción a un estado de deficiencia (*nulla compulsus egestate*), sino como un acto de codicia «quería disfrutar del robo yo mismo y del pecado» no teniendo otra razón que la propia malicia. No fue el gusto al sabor de la pera, sino el gusto al pecado.

Entonces, explica, todo empieza con el deseo. Si deseamos algo, la voluntad nos mueve para conseguirlo. El libre albedrío y la razón nos facultan a seguir el camino para alcanzar ese deseo, pero es nuestra libertad la que nos da la posibilidad de escoger una opción y ahí empieza el problema del mal. Sin esa libertad no habría moral, ni justicia.

¿Por qué hay maldad y sufrimiento en el mundo?

El mal, nos dice, podría provenir de un principio metafísico de dualismo (maniqueísmo) donde el mal (la oscuridad) es diametralmente opuesto al bien (la luz), sin embargo, Agustín rechaza tal dualismo ya que limitaría el poder

todopoderoso de Dios. Por lo tanto, el mal se remonta esencialmente en el mismo hombre. Aquí hace la distinción entre el mal físico y el mal moral (*malum physicum* y *malum morale*): el veneno, por ejemplo, causa un mal físico, pero el mal no está en la cosa en sí (Dios no ha creado cosas malas), el mal que ocasiona ha sido provocado por el hombre (mal moral). Por lo tanto, es el uso de las cosas por el hombre, lo que determina una acción buena o mala.

El dolor que causan las cosas o circunstancias (por ej. un accidente) no se puede considerar como una maldad permitida por Dios, puesto que no se da la intención de hacer sufrir. Solo Dios sabe el por qué de los sucesos.

No todo mal es de la misma naturaleza y no todo es culpa del hombre. No se debe dar tanta importancia al sufrimiento corporal, lo que debemos evitar es la corrupción del alma. San Agustín

5. La influencia de Platón en el pensamiento agustiniano

San Agustín cristianizó la filosofía de Platón. Tenemos la idea que San Agustín es solo un santo, pero no, San Agustín es sobre todo un pensador, un filósofo; su vida está marcada por encontrar la verdad en un antes y un después de su conversión al cristianismo. Antes de su conversión rechazaba la fe por considerarla incompatible con la razón, pero con el tiempo, al tener contacto con los cristianos, cambia de postura y finalmente asume como principio que la fe y la razón se complementan para llegar a conocer a Dios:

cree para comprender (*crede, ut intelligas*)

Ahora bien, se puede tener fe (creer) pero ¿cómo se puede llegar por medio de la razón (comprender) la idea de Dios y lo que conlleva: la salvación del alma, la providencia, la maldad del mundo, los misterios de la creación, etc.? ¿Cuál sería la concepción adecuada de Dios para una religión que está en ciernes y en un proceso de evolución?

San Agustín se apoya sobre todo en las ideas del bien de Platón, pero recepción, también la enseñanza de los estoicos, y las fusiona con el cristianismo. Veamos:

- Platón nos dice que no podemos buscar la verdad en el mundo terrenal, el mundo sensible; debemos orientarnos al mundo de las ideas cuyo pináculo

es la *idea del bien* como un principio divino, donde se mezcla el anhelo del alma de buscar el bien y de acercarse al *logos* (Dios).

- San Agustín tiene casi el mismo concepto platónico de la verdad, del bien y del alma:

La búsqueda de la verdad está inmersa en el alma del hombre. El alma proviene de una esfera superior. Es el elemento espiritual del hombre dado por Dios; nosotros podemos por lo tanto acercarnos a Dios a través del alma y es ahí, en nuestra propia alma donde la verdad (el bien platónico) está anclada. La verdad es Dios y solo llegamos a Él por la fe.

Dios, es por lo tanto el *logos*, la razón universal, pero sobre todo es un Dios bueno, un Dios bondadoso, el causalismo y determinismo del destino se convierten en la providencia divina, la inobservancia de las leyes naturales en pecado, el libre albedrío del hombre, como una fuerza creadora, una fuerza primaria, cuya voluntad lo mueve y lo lleva a buscar la felicidad, donde la *eudaimonía* se convierte en la salvación del alma.

Semejanzas y diferencias entre Platón y San Agustín

PLATÓN	SAN AGUSTÍN
DIOS, MUNDO Y ALMA	DIOS, MUNDO Y ALMA
- Existencia de dos mundos: el material y el inteligible. El mundo inteligible está formado por ideas y una de ellas es superior a todas: la idea del bien. - Las ideas de Platón no se pueden conocer a través de los sentidos. Son eternas e inmutables. <i>Reminiscencia</i>: El conocimiento eterno está en nosotros, pero debemos evocarlo. Es inmutable y es adonde debemos orientarnos. - El mundo sensible es eterno. No tiene ni principio ni fin. - El mundo no está creado a partir de la nada. Se construye a partir del caos. Ese ente que lo ordena y construye se llama <i>Demiurgo</i>. - El alma se reencarna y el cuerpo muere.	- Existencia de dos mundos: el mundo terrenal y el mundo espiritual. Solo podemos llegar a Dios, si nos orientamos al mundo espiritual. - No podemos llegar a Dios por los sentidos. Dios es la verdad y no lo encontramos en el mundo material. Dios es eterno, omnisciente, omnipotente. <i>Interiorización</i>: El conocimiento de la verdad (Dios) está en nosotros y debemos descubrirlo mediante un proceso de interiorización. A Dios se le conoce por la fe. - El mundo terrenal tiene un principio con la Creación y un fin con el Apocalipsis. - Dios crea el mundo sensible a partir de la nada. - El alma no se reencarna, el cuerpo resucita.
ÉTICA	ÉTICA
- La concupiscencia nos aleja del bien y nos acerca al mundo sensible. - Control de la concupiscencia para llegar al mundo de las ideas. Si la concupiscencia nos domina, volveremos a reencarnarnos pero después de purificarnos en el inframundo (Hades). - La virtud se vincula al conocimiento, la sabiduría, la purificación y la justicia. - No existe la predestinación.	- La concupiscencia se convierte en pecado, como el ansia hacia lo terrenal más que a lo espiritual (Dios). - Vivir sin pecado conduce a Dios y al paraíso. El pecado conduce al infierno o al purgatorio para purificar el alma. - La virtud es la disposición de la voluntad que lleva al amor entendido como caridad (amar a Dios). - Si existe la predestinación. Dios sabe quién se salvará y quién no.

Notas, crítica

1. El dogma y catecismo cristiano se forma principalmente de dos escuelas: la platónica –agustiniana que dura aproximadamente hasta el siglo XIII, para después dejar paso a la aristotélica– tomista de Santo Tomás de Aquino (Aquino recepciona las ideas de Aristóteles).
2. El cristianismo primitivo probablemente nunca se habría expandido si no hubiera fusionado su doctrina con la filosofía platónica. No se puede obviar, que Jesús ni como hombre, ni como redentor, tenía raíces occidentales, ni tampoco un concepto filosófico-religioso griego; Jesús era un hombre del mundo del medio oriente (hebreo) con una cultura y religión de oriente (judaísmo). Mientras que los griegos tenían una filosofía y cosmovisión completamente diferente, la fusión, sin embargo, entre las enseñanzas de Jesús y la filosofía griega permitió su desarrollo en el mundo occidental.

Preguntas

- ¿Comparte la idea de la guerra justa?

Lectura recomendada

De la ciudad de Dios

Confesiones de San Agustín

De libero arbitrio

VI. SANTO TOMÁS DE AQUINO

Entre San Agustín y Santo Tomás hay casi 800 años. Santo Tomás conocido como el *Doctor Angelicus* (1224-1274) fue un monje dominico que vivió entre Nápoles, París, Colonia y Roma. Su obra principal es la *Suma Teológica* y su influencia en el pensamiento cristiano solo se puede comparar con la de San Agustín.

Como vimos, San Agustín había interpretado el cristianismo desde el platonismo y así determinó la filosofía cristiana durante siglos. En la *escolástica*¹⁷ bajo la mano de Tomás de Aquino, otro filósofo de la antigüedad entra en juego: Aristóteles.

Tomás de Aquino es considerado el teólogo y filósofo más importante de la Edad Media, cuya transcendencia en el catolicismo sigue vigente.

En el presente capítulo:

1. El pensamiento de Tomás de Aquino
2. Teología: Aristóteles y la dogmática cristiana
3. Filosofía política y teoría del Estado
4. Diferencia entre San Agustín y Santo Tomás

17 La escolástica fue la corriente teológico-filosófica que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Buscar a la fe un fundamento racional.

Vida

Santo Tomás de Aquino nació alrededor de 1224 en Roccasecca, Nápoles. En su juventud, como novicio, viaja a París y después a Colonia (Alemania), donde profundiza los estudios sobre Aristóteles como discípulo de Albertus Magnus. Enseñó teología en París, Roma y Nápoles. Santo Tomás busca una síntesis completa entre la fe evangélica, la tradición cristiana y la filosofía aristotélica. Esto significó un cambio en el dogma cristiano, cuya recepción, la Iglesia no aceptó al principio, pero que finalmente, no pudo evitarla.

Fue canonizado en 1323, declarado Doctor de la Iglesia en 1567 y Santo Patrón de las Universidades y estudiantes católicos a partir de 1880.

1. El pensamiento de Tomás de Aquino

Según Santo Tomás, la filosofía (razón) y la teología (fe) no se excluyen. Estas solo tienen una diferente forma de proceder para la misma cosa.

El ser humano puede por un lado, reconocer la verdad objetiva a través de la razón; por otro lado, hay una verdad que sobrepasa la natural y es la sobrenatural, la cual se puede experimentar solo o a través de la fe. No obstante, no se da una duplicación en la verdad, pues ambas emanan de una sola fuente: Dios.

La fe nos ayuda a aceptar la *Ley eterna*, es decir la divina providencia y el plan ideado por Dios para la tierra, y de esta forma reconocemos también lo que es la *Ley natural (ius naturale)*. Como en los estoicos, para Santo Tomás, el derecho positivo debe plasmar el derecho natural, esta vez sin embargo, se trata de un derecho natural cristiano.

2. Teología: Aristóteles y la dogmática cristiana

Aquino para aclarar los secretos de la fe, recurre a la razón natural, en particular al pensamiento filosófico de Aristóteles. Santo Tomás redescubrió a Aristóteles (los sentidos como base del conocimiento) para dar una nueva forma a la teología cristiana que hasta ese momento había sido moldeada con las ideas de platónicas de San Agustín (lo espiritual como base del conocimiento) basadas en la fe y la revelación.

Asimismo, trató de demostrar que estas dos doctrinas no se contradicen, sino que se complementan, por tanto, las ideas de Dios se pueden explicar por medio del mundo físico o del mundo espiritual.

Teología natural

Tomás de Aquino parte de la teoría del *movimiento inmóvil* o la *primera causa* de la física de Aristóteles para conceptualizar al Dios cristiano:

[...] *En este mundo hay movimiento. Y todo lo que se mueve es movido por otro. [...] Igualmente, es imposible que algo mueva y sea movido al mismo tiempo, o que se mueva a sí mismo. Todo lo que se mueve necesita ser movido por otro. Pero si lo que es movido por otro se mueve, necesita ser movido por otro, y este por otro. Este proceder no se puede llevar indefinidamente, porque no se llegaría al primero que mueve, y así no habría motor alguno pues los motores intermedios no mueven más que por ser movidos por el primer motor. [...] Por lo tanto, es necesario llegar a aquel primer motor al que nadie mueve. En este, todos reconocen a Dios*¹⁸.

Ahora bien, aunque Santo Tomás recepciona la teoría del *movimiento inmóvil* aristotélico, se debe observar, que tal principio conlleva una diferencia conceptual entre el *Dios de Aristóteles* y el *Dios de Santo Tomás*.

Por la teoría del *movimiento inmóvil*, Aristóteles tenía la concepción de un Dios como un principio físico, perfecto, porque solo en Él se dan el acto y la potencia al mismo tiempo, pero es un Dios sin poder, sin omnipotencia, no trasciende, pues no crea ese movimiento eterno. Dios es solo la primera causa, es el primer movimiento. Aunque la idea del Dios aristotélico no es satisfactoria –no podría corresponder al Dios de los cristianos– Santo Tomás se apoya en la idea agustiniana de Dios como Padre, pero «ve» sin embargo, en el *movimiento inmóvil* el ser y la esencia de Dios, pero no solo como causa física, sino como el supremo creador:

18 Suma Teológica I, cuestión 2, artículo 3.

DIOS	
Según Aristóteles	Según Santo Tomás de Aquino
1. No es un Dios CREADOR, hacedor de la naturaleza, sino un principio físico, consecuencia directa de su concepto de movimiento y cambio, pues todo ser es movido por otro. Causa primera del movimiento. 2. Es un Dios INMANENTE vive en él y para él (esencia pura), pero trasciende por ser la primera causa. Por lo tanto, no es bueno o malo, ni misericordioso o cruel. 3. Es un Dios NATURAL, que mueve el universo sin moverse, o sea, el primer movimiento. Atrae como fin de fines a todas las cosas hacia sí (origen y fin)	1. Es el Dios creador del Génesis bíblico y crea un mundo de la nada. Es un Dios TRASCENDENTE, no inmanente, es decir, su existencia tiene efectos directos en nosotros. Es justo, bueno y misericordioso. 2. Dios crea el mundo como un ACTO DE AMOR (agustinismo), no es pura energía física, sino un Dios misericordioso, un ser necesario cuya esencia consiste en existir (Dios es <i>IPSUM ESSE</i>, la existencia misma) y cuya actividad consiste en dar por su gracia, la existencia a sus criaturas (seres contingentes). 3. El Dios es HUMANIZADO un Padre celestial (también un Hijo, es decir, el Logos divino encarnado, y un Espíritu Santo, pues hemos sido creados voluntariamente a su imagen y semejanza).

La doctrina de Dios conlleva el significado de la revelación, que es inalcanzable por consideraciones filosóficas. Ahí solo se llega con la fe.

En su libro *Suma Teológica*, Santo Tomás enseña lo que es conocido como *Quinque viae*, cinco argumentos racionales que él usa para probar la existencia de un Dios.

Epistemología

Una de las afirmaciones más significativas de la teoría del conocimiento (epistemología) tomista es su concepción de la verdad:

*La verdad es la adecuación entre la realidad y la mente.
(adaequatio rei et intellectus).*

Veamos: todo ser humano de una u otra forma, siempre habla de la verdad, algunas veces también, estamos convencidos de que la poseemos. La verdad es necesaria, es nuestro apoyo para guiarnos por la vida. Según Santo Tomás, no puede darse una definición singular o propia de la verdad, lo importante para él, es el conocimiento de la realidad, saber lo que las cosas son, conocer su verdad.

Nos explica: la verdad, de cualquier modo que se la considere, implica la comparación o relación de dos extremos, dos términos, relación de la que resulta la noción de verdad.

Esa relación para encontrar la verdad, está compuesta de dos elementos:

- **uno es el objeto**, el ser, las cosas; un ser, cualquier ser, algo: material o espiritual, inmanente o transcendente, completo o incompleto, persona o cosa;
- el otro elemento es la **disposición de recepcionar al objeto** tal como es, esto significa, una «*total apertura al ser*», percibir la cosa tal como es, sin quitarle o aumentarle.

Se ve entonces, que la *apertura al ser*, está compuesta por:

- el entendimiento como el medio para «*descubrir*» a la cosa, lo que es. El entendimiento es la facultad que tenemos para encontrar la *verdad*. Entender consiste en «*pensar en conformidad a*»
- la voluntad, a través de la cual salimos de nosotros para encontrarnos en él, nos mueve *aceptar* la cosa tal como es.

En nuestra *apertura al ser* hallamos la noción de verdad por el entendimiento (intelecto) y con la disposición (voluntad) de conocer la verdad. El proceso culmina con nuestros propios juicios. El juicio, acto supremo del entendimiento es, por ello mismo, el lugar propio de la verdad.

Pero, **¿cómo encontramos la verdad?** Santo Tomás responde:

- a veces, **sin buscarla**. La verdad se nos aparece de golpe y se impone por su propia evidencia. La realidad se manifiesta de repente, como evidente y esto sucede cuando nosotros mismos tomamos conciencia de ella. La existencia de Dios, por ej. no es evidente
- el segundo modo de encontrar la verdad, es el de la **búsqueda** y la investigación. De aquí se sigue que si nos encontramos con la verdad y tenemos conciencia de ella, resulta que de alguna manera, la podemos «*aislar*» y,

por lo mismo, definir. Como la existencia de Dios no es evidente, tenemos que «*buscarlo*».

La verdad en el conocimiento

La verdad del conocimiento no consiste solo en definir la cosa *tal como es*—sino que se debe encontrar su «*adecuación*» o «*correspondencia*» o expresión exacta de lo que la cosa es, ha sido o será dentro de la realidad y según nuestro raciocinio mental (acto final del conocimiento intelectual).

Hablamos entonces de un «*conocimiento verdadero*» cuando decimos «*qué es lo que es, y qué es lo que no es*» afirmando o negando sobre la misma las cosas (acuerdo o conformidad con lo que las cosas son o con lo que las cosas no son). En este sentido un juicio verdadero sería «*hacerse o formarse una idea exacta*» sobre un asunto determinado, de esa forma nuestro conocimiento se contrapone a la *falsedad*, que consiste en decir «*qué es lo que no es, o qué no es lo que es*».

¿Cómo llegamos a la verdad?

Primero conocemos la cosa; la cosa por decirlo de alguna manera, se «*manifiesta tal como es*». De ahí empezamos a «*descubrirla*» y todo lo que vamos a conocer, lo conocemos como adición (no puedes quitar, sería disminuir su esencia), y crecimiento del ser. Adición que se verifica, positivamente «*es así*» o negativamente «*no es así*», pero la verdad añade algo nuevo, que la cosa no dice de manera explícita. La adición que hacemos hay que considerarla como algo positivo y relativo al mismo tiempo. Es decir, la verdad añade a la cosa (ente inmaterial o material) algo relativo de conveniencia o adecuación.

Por lo tanto, la verdad es lo mismo que el ente (lo que existe) adecuado al entendimiento, es decir, adecuación del entendimiento y de la cosa «*adaequatio rei et intellectus*».

La verdad es la adecuación entre el pensamiento y la realidad

Ética

Santo Tomás combina la doctrina aristotélica de la virtud con el conocimiento cristiano-agustino. El comportamiento ético se caracteriza por la pri-

macía del conocimiento antes del querer, motivo por el cual, es necesario que el cristiano observe el orden racional (derecho natural) como manifestación de la voluntad divina.

El conocimiento cristiano se refleja en la práctica de las virtudes. Las virtudes consisten en la medida correcta o en el equilibrio de las contradicciones pasionales del hombre, a través de la *prudentia* (prudencia), *iustitia* (justicia), *temperantia* (moderación) y *fortitudo* (fortaleza): virtudes cardinales. Además, se dan las tres virtudes cristianas que Dios infunde en la razón del hombre para ordenar sus acciones: la fe (creer en Dios), la esperanza (esperanza en Dios) y la caridad (amor a Dios): virtudes teologales.

La ética cristiana, se deja entender, entonces, como un acto de voluntad de escoger el bien (el camino de Dios) que tiene como fin supremo, alcanzar la vida eterna. La vida eterna no se alcanza por el simple deseo, sino por medio del conocimiento que dirige nuestra voluntad.

Justicia

La justicia es la posición que conlleva voluntariamente a reconocer el derecho del otro en armonía con la razón natural (por ej. la equidad). La justicia debe estar, además, orientada a buscar el bien común (*bonus commune*) y al mismo tiempo, debe posibilitar al individuo llevar una vida buena y moral dentro de la sociedad; lamentablemente, esos ideales no se alcanzan siempre. ¿Por qué? Santo Tomás, nos dice que el hombre es libre. El hombre puede seguir el camino de las leyes cristianas, pero no tiene por qué hacerlo. Él tiene la elección entre lo bueno y lo malo, entonces se debe llegar a Dios a través de un acto esencialmente de conocimiento, y no solo de deseo. El hombre al orientar sus actos escoge el camino que busca. Si busca la justicia y el buen obrar, encontrará su recompensa. Si busca la injusticia y el mal obrar, encontrará su castigo.

3. Filosofía política y teoría del Estado

Para el Estado, Santo Tomás considera a la monarquía como la forma de gobierno más apropiada para lograr el bien común, puesto que el rey –que es solo uno– puede generar más unidad que una élite aristocrática, y cuya fuerza de su autoridad política es una fuerza moral, que se funda en la ley de Dios de «*hacer el bien*», por lo tanto, no es despótica, no se basa en el poder de la fuerza.

La legitimidad de la monarquía se reconoce también en la Biblia:

Biblia: 1.Pedro 2:13-17.

¹³ Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior,

¹⁴ ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien.

¹⁵ Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos;

¹⁶ como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios.

¹⁷ Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey.

Sin embargo, Tomás de Aquino ve el sacerdocio por encima de la monarquía. El papado, como cabeza de la Iglesia, está por encima de la monarquía en cuestiones de fe y moral, por lo tanto, los gobernantes seculares están obligados a hacer sus leyes de acuerdo con las normas doctrinales y éticas de la Iglesia y de hacerlas cumplir.

Por ejemplo, deben aplicar la pena de muerte para las personas que la Iglesia ha condenado por herejía, y emprender una acción militar (guerra justa) contra los enemigos de la Iglesia. Considera también, que para evitar la tiranía, el poder del monarca debe ser limitado, aunque una tiranía se podría tolerar cuando exista el riesgo de que la situación empeore (por ejemplo, un estado de anomía¹⁹).

El tiranicidio no está conforme a la enseñanza de la Biblia. (1.Pedro 2:18).

19 Anomia: ausencia de ley o la incapacidad de la sociedad de lograr el bien común.

4. Diferencia entre San Agustín y Santo Tomás de Aquino: búsqueda del conocimiento de Dios

San Agustín: ¡Entra en ti!

San Agustín busca la verdad –siguiendo el camino platónico– a la cual NO llegamos por medio de las cosas sensibles, pues las cosas cambian, aparecen y desaparecen, entonces, si lo inmutable, lo eterno, no se encuentra en el mundo sensible (en lo *exterior*, en las cosas) tendremos que buscarlo en el *interior*, en el alma. Pero, tras este primer paso en la interiorización, se descubre también, que el alma es contingente y mudable. *Solo Dios, es entonces, la verdad.*

En esa búsqueda interior vamos a encontrar –además de sensaciones– reglas que Agustín considera eternas, como las normas morales, puesto que no llegamos a ellas por medio de nuestros sentidos, las encontramos ahí, en el alma del hombre. Ahora bien, si estas reglas no pueden proceder del exterior, que es puro devenir, solo pueden proceder de algo eterno e inmutable: de Dios.

Este viaje a la interioridad nos lleva, pues, al descubrimiento de Dios.

Santo Tomás: ¡Sal fuera de ti!

Santo Tomás busca la verdad –siguiendo el camino aristotélico– a la cual SÍ se puede llegar a través de las cosas sensibles.

Una de las declaraciones más específicas de su pensamiento, es la definición de la verdad como la concordancia entre el objeto y la mente (*adaequatio rei et intellectus*).

El intelecto puede, por abstracción, reconocer las formas (*formae*) y su esencia el *qué* (*quidditas*) de ciertas cosas individuales, entonces Santo Tomás da autonomía y un valor propio al mundo, tal como es –a diferencia de la doctrina platónica impuesta en la Iglesia por San Agustín– en donde lo real solo es un reflejo proveniente del mundo de las ideas.

La existencia física de un objeto es en sí una perfección (es lo universal), es más que un simple reflejo de algo más elevado, pero para reconocer su sustancia, (lo particular) es necesario que sea captada mediante los sentidos. Ese principio lleva a Santo Tomás a plantear la razón teológica para llegar a conocer a Dios:

Si el mundo fue creado por Dios, entonces podemos llegar a CONOCER a Dios por la FORMA (lo universal), la verdad natural (el mundo y las cosas terrenales) a través de la razón, pero para llegar a ENCONTRARLO solo se llega allí por la fe. Ahora bien, conocer la SUSTANCIA de Dios (lo concreto, lo particular) resulta incognoscible, INALCANZABLE al intelecto humano.

Observando el mundo real, es como se puede conocer a Dios como última o primera causa del ser y estar y así del *bien-estar* de las cosas, en cuya obra (la naturaleza) como principio eterno constituye el modelo a seguir para los hombres e implica ambos aspectos: es teórica, intenta conocer a Dios cada vez más, y es práctica: intenta orientar nuestra vida al bien.

SAN AGUSTÍN	SANTO TOMÁS
VERDAD Existe una sola y única verdad. Es inmutable. La única verdad es revelada por la religión, donde la razón nos ayuda a entenderla. Se apoyan.	VERDAD La única verdad que existe puede ser conocida desde la razón y desde la fe: la razón refuerza la fe. Se unen, se mezclan.
CONOCIMIENTO El conocimiento puede ser de dos formas: sensible y racional y a su vez el conocimiento racional puede ser inferior (genera ciencia) y superior (genera sabiduría).	CONOCIMIENTO La razón está en la capacidad de conocer las verdades naturales (del mundo) y por la fe las verdades reveladas (la palabra de Dios y todo lo espiritual).
DIOS Afirma que se puede deducir la existencia de un Dios como un ente supremo ordenador. El orden que rige la naturaleza. La existencia de Dios como una idea universal de la creencia en dioses.	DIOS Cinco principios para deducir la existencia de Dios: el movimiento, la causalidad eficiente, la contingencia de los seres, la perfección de los seres y el orden del cosmos.

Preguntas

- ¿Cuál postura comparte Ud. para «buscar» a Dios: la de San Agustín o la de Santo Tomás?

Lectura recomendada

Suma Teológica

Filosofía política renacentista y moderna



Cuadro esquemático

FILOSOFÍA POLÍTICA RENACENTISTA Y MODERNA		
Filosofía política El poder y la política		
Autor:	Nacimiento:	Tema:
Cap. I Nicolás Maquiavelo	1469 - 1527	El uso del poder
Cap. II Padre Francisco Vitoria	1483 - 1546	La guerra justa y la conquista española
Teoría del Estado: El Contractualismo El contrato social		
Autor:	Nacimiento:	Tema:
Cap. III Thomas Hobbes	1588 - 1679	El hombre es el lobo del hombre
Cap. IV John Locke	1632 - 1704	La dignidad del individuo
Cap. V Samuel Pufendorf	1632 - 1696	El liberalismo
Cap. VI Jean Rousseau	1712 - 1778	El contrato social
Sociedad, moral y economía		
Autor:	Nacimiento:	Tema:
Cap. VII David Hume	1711 - 1776	El problema del ser y el debe ser
Cap. VIII Adam Smith	1723 - 1790	La teoría del trabajo
Cap. IX Immanuel Kant	1724 - 1804	El conocimiento y la moral
Cap. X Friedrich Hegel	1770 - 1831	El proceso dialéctico
Cap. XI Karl Marx	1818 - 1883	El marxismo

Objetivo

Al final del capítulo el lector debe reconocer y poder explicar:

- El origen del Estado a través del contractualismo
- La diferencia entre el racionalismo y el empirismo
- El problema inductivo
- El conocimiento: postura de Kant y la postura de Hegel
- El materialismo en el marxismo

Edad Moderna



Antes de continuar, ubiquémonos en el tiempo y en el espacio.

Aproximadamente en el año 380 d.C. el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio romano por el *Edicto de Tesalónica* del emperador Teodosio. En el año 395 d.C. antes de morir, Teodosio divide el Imperio entre sus dos hijos: Arcadio y Honorio.

- Arcadio, el mayor, gobernó el Imperio Romano de Oriente que comprendía los territorios actuales de Grecia, Macedonia, Turquía, Siria, Palestina y Egipto. Su capital fue Constantinopla (Estambul actualmente).
- Honorio, el menor, reinó en el Imperio Romano de Occidente, los territorios que en la actualidad pertenecen a Italia, Francia, España, Portugal, Inglaterra y el norte de África. Su capital fue Roma.

El Imperio Romano de Occidente cae con la conquista de Roma en el año 476 d.C., pero el Imperio Romano de Oriente sobrevive y continúa desarrollándose 10 siglos más, hasta que finalmente, fue destruido por los turcos otomanos con la caída de Constantinopla en 1453, marcando así, el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna.

Desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta aproximadamente el año 1000 se vive en Europa lo que se llama el período de la *Alta Edad Media* (en este periodo conviven tres imperios: el bizantino, el árabe o islámico y el carolingio). Después la sucede cronológicamente la *Baja Edad Media* y es el período que abarca desde los inicios del siglo XI hasta el Renacimiento del siglo XV, como período de máxima expresión del feudalismo y del máximo poder de la Iglesia Católica.

La caída de Constantinopla conmocionó Europa. La monarquía europea –por la pérdida de control del Estrecho del Bósforo (une Asia y Europa)– se vio

obligada a buscar otras rutas marítimas de comercio²⁰ y provocó además, la emigración de muchos eruditos griegos al occidente latino, especialmente a Italia, llevando consigo a Europa el «*conocimiento olvidado*» de la filosofía griega y latina que se dejó de lado por el estudio de la Biblia.

Este influjo de la erudición antigua del pensamiento griego, se considera en la Europa católica uno de los momentos desencadenantes para el comienzo del Renacimiento y el Humanismo. El Renacimiento fue el «*renacer*» de los antiguos ideales de los filósofos griegos y romanos que se dejaron de lado por la superstición religiosa y el dogma rígido del oscurantismo europeo de la Edad Media, razón por la cual ese movimiento cultural y artístico del siglo XV-XVI se llama *renacimiento*, brindando un nuevo enfoque hacia los valores espirituales y religiosos que dieron lugar al Humanismo. Ahora bien, el Humanismo surge en Italia de la mano del Renacimiento y se extiende con el tiempo en toda Europa.

El concepto humanista de la vida surge como una alternativa a la imagen medieval del hombre, que estaba fuertemente orientada hacia Dios. Los hombres del Humanismo no deberían ser controlados por la palabra de la Biblia o el dogma de la Iglesia, lo que se requería era el libre desarrollo espiritual y del pensamiento del hombre, lo correcto de sus acciones guiadas y juzgadas por su conciencia.

Con el Humanismo, el hombre y su entorno, ya no Dios –a diferencia– de la Edad Media antes del Renacimiento, es el centro del conocimiento.

Los humanistas del Renacimiento esperaban un desarrollo óptimo de las capacidades humanas a través de la combinación de conocimiento y virtud. Se suponía que la educación humanista permitiría a las personas reconocer su verdadero destino e imitando los modelos clásicos greco-latinos, se podría lograr una humanidad ideal.

20 Las coronas europeas buscaron rutas comerciales alternativas. Los portugueses intentaron llegar a Asia circunnavegando África (se logró con Vasco da Gama entre 1497-1498) y los Reyes Católicos financiaron la expedición de Cristóbal Colón, quien veía una posibilidad de llegar a Asia por el oeste a través del Océano Atlántico, intento que culminó en 1492 con el Descubrimiento de América.

Con la invención de la imprenta cada vez más personas podían participar en la educación, se dejó de lado el latín como idioma culto y se empezó a dictar clases y a publicar libros en los llamados *idiomas vulgares* (francés, español, inglés, etc.) y el arte²¹, que en la Edad Media había sido creado casi exclusivamente para temas religiosos, se orientó más a la naturaleza y al hombre, y ya no solo el papado, sino también aristócratas como la familia Medici en Florencia, y en Alemania la dinastía de comerciantes Fugger, se convirtieron por antonomasia, en los mecenas de esa época.

Se inició así el florecimiento cultural, que paradójicamente estuvo acompañado de una inestabilidad política y social. Surgieron muchas guerras, como las llamadas Guerras Italianas o Guerra del Renacimiento, (entre 1494 y 1559) en gran parte en el territorio de la Italia de hoy, donde se involucraron los principales países europeos como Francia, España, el Sacro Imperio Romano Germánico, Inglaterra, las Ciudades-Estado italianas, así como también el Imperio otomano.

Hombre de ese tiempo fue Nicolás Maquiavelo.

21 Artistas conocidos del Renacimiento: Donatello (1386 - 1466) Leonardo da Vinci (1442 -1519), Botticelli (1445 - 1510), Alberto Durero (1471-1528), Miguel Ángel (1475-1564), Tiziano (alrededor de 1490-1576), Rafael (1483-1520), Hans Holbein el joven (1497-1553), en medicina Paracelso 1493-1541), etc.

I. NICOLÁS MAQUIAVELO

Niccolò Machiavelli (1469-1527) diplomático, filósofo y político italiano.

Maquiavelo por sus ideas políticas, es considerado como una persona calculadora y sin moral, siendo el motivo por el cual el término «*maquiavelismo*» caracteriza el uso indebido del poder con el único propósito de alcanzar los fines. Para entender hasta qué punto Maquiavelo es «*maquiavélico*» debemos conocer algunos aspectos de su vida y la situación política de Italia del Siglo XVI.

En el presente capítulo:

1. Biografía de Niccolò Machiavelli y la situación política en Italia
2. El pensamiento político de Maquiavelo
3. La imagen del hombre
4. El hombre virtuoso
5. El ciclo de la historia
6. Maquiavelo y el maquiavelismo

1. Biografía de Maquiavelo y la situación política en Italia

Niccolò Pietro Michele Machiavelli nació el 3 de mayo de 1469 en Florencia, en la Italia del siglo XV-XVI, culturalmente marcada por el Renacimiento pero políticamente inestable por la amenaza latente de los turcos y los conflictos internos italianos, entre los Estados de Milán, Génova, Nápoles, Venecia, el Estado papal y finalmente, Florencia (Italia no estaba organizada en un solo Estado-Nación como hoy la conocemos).

En la Florencia de ese tiempo, la familia Medici²², precisamente Lorenzo de Medici, era el gobernante y logró instalar de facto una *cuasi* monarquía (Florencia era oficialmente una República) a través de una hábil distribución de todas los cargos políticamente importantes a los leales de su familia. Durante el tiempo de los Medici, Florencia experimentó un boom cultural que ninguna otra ciudad de Europa podía igualar. Importantes artistas italianos del Renacimiento, como Miguel Ángel, da Vinci o Botticelli, trabajaron en la corte de Lorenzo, quien fue apodado «*el Magnífico*» por su mecenazgo a las artes.

Con la muerte de Lorenzo en 1492 y la toma del poder en Florencia por su hijo Piero de Medici «*el Infortunado*», cambió por completo la situación política en Italia. Piero de Medici se une con el Reino de Nápoles y declaran la guerra al Ducado de Milán. Milán, que en estas circunstancias se vio amenazada, formó una alianza con Francia.

El rey francés Carlos VIII marchó con sus tropas a Italia, lo que provocó que Florencia perdiera la guerra dos años después, en 1494, y finalmente la expulsión al exilio de la familia Medici.

Ese mismo año, Maquiavelo fue elegido *Secretario de la República*. Su carrera política duró 14 años y bajo su liderazgo logró la reconquista de Pisa (ciudad estratégica por su puerto). Florencia intentó en vano tomar Pisa durante mucho tiempo, pero Maquiavelo, que no confiaba en los mercenarios o *condottieri*, sugirió la creación de una milicia ciudadana, logrando finalmente tomar la ciudad rebelde en 1509.

Condottieri o Mercenarios

Como los Estados italianos tenían poca población y por lo tanto, el número de soldados disponibles era limitado, se contrataba mercenarios venidos de toda Europa, conocidos como *condottieri*. Como se puede prever, los mercenarios no deseaban arriesgar sus vidas, lo que ocasionaba que la guerra se libre sin fragor y con el interés de prolongar el conflicto para seguir recibiendo su paga. Ante una eventual falta de pago, abandonaban el campo de batalla o se volvían en contra de su propio patrón.

22 Los Medici fueron comerciantes que fundaron la entonces mayor casa bancaria y comercial europea.

En 1512 el gobierno al que pertenecía Maquiavelo fue derrocado y los Medici, con la ayuda del papado, recuperaron el poder. Al año siguiente, Maquiavelo fue despedido de todos sus puestos, acusado de cargos de conspiración y enviado finalmente a prisión. Como parte de una amnistía general, fue puesto en libertad en 1521, y expulsado de Florencia. Ante la desesperanza de tener actividad política activa, se dedicó a trabajar en sus obras *Discursos sobre la primera década de Tito Livio* y *El Príncipe*. Maquiavelo murió el 21 de junio de 1527.

2. El pensamiento político de Maquiavelo

El enfoque de investigación de Maquiavelo y, por lo tanto, su pensamiento político se basa en tres preguntas básicas: ¿qué es el poder?, ¿cuántas formas hay de poder? y ¿cómo se puede mantener o perder el poder?.

Para aclarar estos puntos, contrastó la historia del pasado con los sucesos del presente, como lo hicieron los humanistas, pero la preocupación de los humanistas de ese tiempo era entrelazar la política y la moral, sin embargo, el interés de Maquiavelo, era establecer reglas de conducta para asesorar a los responsables del destino político de los Estados:

«Pero como deseo escribir algo útil para los letrados, creo que sería mejor si siguiera la verdadera naturaleza del asunto que una fantasía de ella, y muchos fantasearon con las repúblicas y los regímenes autocráticos que nunca existieron. Es una diferencia tan extraordinaria entre la forma en que uno realmente vive y cómo uno debe vivir, que todos los que simplemente ven lo que debería suceder, y no lo que realmente sucede, experimentan su declive en lugar de su preservación»²³.

Para Maquiavelo, el ideal para una comunidad política es la antigua república romana. Para él, la república es el ejemplo por antonomasia de acción y vida política que no puede superarse, pero esta no es una regla sin excepciones:

23 Todas las citas transcritas de Maquiavelo se toman de su obra *El Príncipe*.

«Entonces, donde hay igualdad o se puede desarrollarla, hay que establecer una república y en donde haya una gran desigualdad, una monarquía, de lo contrario se realizará una obra sin relación y de corta duración».

Si hay orden, se debe considerar el establecimiento de una república, si hay desigualdad y caos, el poder debe pasar a uno solo, el soberano.

3. La imagen del hombre

La primera suposición de Maquiavelo, es que el curso de la historia mundial siempre ha corrido en la misma dirección. Sin embargo, en todos los imperios hubo un cambio constante: cúspide y caída.

«Cuando considero el curso del mundoencuentro que el mundo siempre fue el mismo, siempre hubo tanto mal como bien, pero ambos cambiaron de un país a otro, como sabemos por la historia, los viejos imperios pronto se levantaron, y pronto se hundieron, pero el mundo permaneció igual».

En segundo lugar, Maquiavelo asume que a pesar del curso de la historia y el cambio en las constelaciones políticas, la naturaleza del hombre no cambia. Las personas voluntariamente no están dispuestas a coexistir pacíficamente con los demás y, por lo tanto, si se desea el orden público se debe regular al individuo.

«Todos los escritores que han tratado asuntos políticos están de acuerdo, y la historia demuestra por muchos ejemplos que quien da una constitución y leyes a la república debe presuponer a todos los hombres como malvados, que a menudo muestran su malas inclinaciones cuando se les da la oportunidad».

Esta imagen pesimista de Maquiavelo, es fundamentalmente diferente a la de la mayoría de sus contemporáneos, los humanistas. Estos representaban una imagen bastante optimista de los humanos basados en Aristóteles que consideraba al hombre como una criatura racional con tendencia a la virtud.

Según Maquiavelo, los hombres no tienen nada en común entre la realidad y el ideal. Él los considera ambiciosos, desconfiados, excesivos, seducibles y desleales,

«valoran las posesiones más que el honor y olvidan la muerte del padre más rápido que la pérdida de la herencia paterna». Estas cualidades del hombre son inmutables. No pueden ser cambiados por la libre voluntad o la razón del individuo.

La ambición

La «*ambizione*» del hombre representa para él el mayor peligro para la preservación del orden de una comunidad. Es el epítome de todos los deseos y pasiones humanas y tienen un efecto destructivo sobre la convivencia. La ambición siempre actúa en tiempos de crisis y ataca a la gente cada vez más, mientras peor se ordena a la comunidad.

Las personas mismas, son principalmente un reflejo del entorno político en el que viven, por lo tanto, son decisivas las cualidades de los gobernantes. Si estos son incapaces y las instituciones políticas que han establecido son deficientes, tarde o temprano la comunidad caerá en una crisis política. En su opinión, el declive de su ciudad natal de Florencia y el estado de crisis en Italia durante su vida se debe a la incompetencia de sus gobernantes, cuyas políticas no pudieron controlar la ambición propia, la de los suyos y la de sus oponentes.

4. El hombre virtuoso

Si la crisis en una comunidad está en un punto del caos puro y los propios ciudadanos ya no son capaces de poner fin a este estado, solo un «*uomo virtuoso*» puede restaurar el orden. Este hombre, según Maquiavelo, es una persona que tiene una variedad excepcional de rasgos característicos y por lo tanto destaca entre la imagen de las personas normales. Lo que distingue a este hombre es su «*virtu*».

Por «*virtu*», Maquiavelo entiende el coraje, la valentía y la asertividad (capacidad de imponerse) y sobre todo la habilidad política. Esta habilidad política significa todas las cualidades y capacidades que son necesarias para alcanzar el poder, formarlo, establecerlo y fijarlo, y asegurar la vida política y el orden civil de la república.

«Se concluye entonces que, como la fortuna varía y los hombres se obstinan en proceder de un mismo modo, serán felices mientras vayan de acuerdo con la suerte e infelices cuando estén en desacuerdo con ella.»

Sin embargo, considero que es preferible ser impetuoso y no cauto, porque la fortuna es mujer y se hace preciso, si se la quiere tener sumisa, golpearla y zaherirla. Y se ve que se deja dominar por éstos antes que por los que actúan con tibieza. Y, como mujer, es amiga de los jóvenes, porque son menos prudentes y más fogosos y se imponen con más audacia».

La «virtu» está en una lucha constante con la «fortuna», la diosa del destino. Entre la batalla entre la *virtu* y la *fortuna* recorre toda la historia de la humanidad. No hay un ganador claro, a veces la *virtu* y a veces la *fortuna*.

5. El ciclo de la historia

Maquiavelo analizó la historia a través del ascenso y la caída de los Estados y del destino de sus líderes, comparándola con las circunstancias que vivió. Llegó a la conclusión de que la historia no es un proceso en constante cambio y en el que haya un desarrollo hacia lo bueno. Más bien, concibió la historia como un ciclo de eventos que se repiten en el transcurso del tiempo, en donde se aprecia que los pueblos caen en el caos para volverse a levantar, quizás más desarrollados, logrando prosperidad, para después caer otra vez:

«En un ciclo, la mayoría de los Estados tienden a pasar del orden al desorden y luego regresan del desorden al orden, porque, como la naturaleza no permite que las cosas humanas se detengan, necesariamente deben descender después de alcanzar el pináculo de la perfección. Si ahora son capaces de ascender aún más, cuando han descendido y se han hundido por la destrucción, necesariamente deben ascender de nuevo, ya que un hundimiento adicional es imposible, de modo que en un cambio constante desciende al mal, hacia arriba al bien. Virtud logra la paz, la paz la inercia de reposo, el reposo el desorden, del desorden el caos, y así el ciclo que del caos buscamos el orden, logrado el orden buscamos el reposo y del reposo buscamos la virtud».

6. Maquiavelo y el maquiavelismo

¿Cuán «maquiavelista» es Maquiavelo? El maquiavelismo se entiende comúnmente como una doctrina del poder. El poder es utilizado por las élites polí-

ticas para imponer sus intereses y su uso se desentiende de los valores éticos. La consecuencia de esto es que el objetivo principal de la política, que es el bienestar del Estado, se convierte en la preservación del poder, que despiadadamente ignora la ley, moral y decencia. Entonces la conservación de ese poder y la estabilidad del Estado son, por lo tanto, un fin en sí mismo.

El interés del Estado y la sociedad prima sobre los intereses primarios o individuales, pero debe entenderse además, que el término Estado comprende la preservación del poder y su unidad constituye un valor en sí mismo, es idéntico al bien común y, por lo tanto, legitiman el uso de medios extraordinarios.

El «*uomo virtuoso*» está autorizado por Maquiavelo, a veces incluso obligado a invalidar la ley y la moral, si esto es útil para mantener la estabilidad política de una comunidad. Sin embargo, a Maquiavelo le preocupaba establecer reglas de acción para la preservación del poder del gobernante individual y no para la autopreservación del Estado. Maquiavelo usa el término «*stato*». No lo asocia al concepto del Estado, sino a la posición individual de poder del gobernante.

Maquiavelo da por hecho que los sacrificios son necesarios para mantener el orden. Él proporciona al «*uomo virtuoso*» todo un repertorio de acción que puede asegurar su dominio. El gobernante puede ser hipócrita y cruel si eso le ayuda. Pero Maquiavelo enfatiza que una mentira es siempre una mentira y un asesinato siempre es un asesinato. Desprecia profundamente a los tiranos que solo gobiernan a la gente para su propio beneficio.

En conclusión: si se quiere interpretar las obras de Maquiavelo adecuadamente, no podemos ignorar el contexto temporal donde se originaron. Su preocupación no era proporcionar una teoría para el mantenimiento de la dominación y que esta se deba aplicar siempre. La perversión de sus ideas llamada «*maquiavelismo*» como abuso desenfrenado del poder, no corresponde a la intención de Maquiavelo. Más bien, su trabajo fue sobre la superación de la crisis que había afectado a su tierra natal.

Comentarios, notas

La cuestión, si los escritos de Maquiavelo tienen relevancia política concreta hoy en día, debe ser negada.

El Príncipe y los *Discursos* fueron *niños* de su tiempo, que las circunstancias moldearon decisivamente.

Al estudiar la obra de Maquiavelo se debe tener en cuenta que la mayoría de sus contemporáneos están reflejados en sus obras. El país estaba en una crisis extrema y todos estaban tratando de obtener una ventaja para sí mismos. En tiempos como aquellos, no había lugar para grandes sueños o la búsqueda de un mundo mejor en el que todos estuvieran contentos. En su opinión, solo un corte radical en la política podría restaurar el orden.

Para reflexionar

Para Maquiavelo, existe una diferencia enorme entre la vida tal como es y la vida tal como debería ser: quien ignora o no quiere reconocer la realidad, tiende más a perpetuar su decadencia que a encontrar su preservación.

Lectura recomendada

El Príncipe

II. PADRE FRANCISCO DE VITORIA

El padre Francisco de Vitoria (1483 -1526), cuyo verdadero nombre es Francisco de Arcaya y Compludo, nació en Burgos, Castilla (España). Fue sacerdote dominico, teólogo y representante clásico de la Escuela de Salamanca. Es considerado el fundador del Derecho internacional moderno.

En el presente capítulo:

1. Vida
2. La legitimidad de la Conquista
3. Contribución al desarrollo del derecho internacional

1. Vida

Francisco de Vitoria nace en 1483, ingresa en el convento dominico de San Pablo en Burgos en 1504, y en 1509 la Orden lo envía a la Universidad de París a estudiar Teología y Arte. Allí y bajo la influencia del padre dominico, el teólogo escocés John Major –quien escribió en su *Comentario a las sentencias* (1510) sobre la política de conquista de los Reyes Católicos– profundiza sus reflexiones sobre la legitimidad de la conquista española en el Nuevo Mundo.

Regresa a España en 1523 como profesor en el Colegio de San Gregorio (Valladolid) y en el año de 1527, asume la cátedra de Teología en la Universidad de Salamanca, donde introduce la *Suma Teológica* de Santo Tomás de Aquino como texto base.

El padre Vitoria ejerció la cátedra hasta el día de su muerte, acaecida el 12 de agosto de 1546.

2. La legitimidad de la Conquista

El padre Vitoria, considera por un lado, que la presencia española en aquellos territorios, bajo el principio del derecho natural de la libre circulación de los hombres, los productos y las ideas, es jurídicamente, legal; por el otro, cuestiona los *Justos Títulos*²⁴ que la Corte española empleó para legitimar la conquista.

El eco de su voz fue escuchado en vida, pues el rey Carlos V, influenciado por las tesis de Vitoria, promulga en 1542 un cuerpo legislativo a favor de los indios: *Ordenanzas para la gobernación de las Indias y el buen tratamiento y conservación de los indios*, las llamadas *Leyes Nuevas de Indias*.

Fundamentos de la Corona

Los Justos Títulos fueron los fundamentos legales y teológicos usados por la Corona española para legitimar la conquista y el dominio sobre las nuevas tierras a descubrir. Se pueden resumir en tres puntos:

- a. La *bula Intercétera*: por esta Bula el papa Alejandro VI (1493) obsequia a los Reyes Católicos los nuevos territorios que descubran.
- b. La supuesta inferioridad de los indios, y
- c. La declaración de la conquista española de América como *Guerra justa* (*bellum iustum*).

Justos Títulos Legitimación de la conquista:		
Bula Intercétera	Inferioridad de los indios	Guerra justa (<i>Bellum iustum</i>)

- a. **Bula Intercétera:** Vitoria rechaza fundamentalmente a la bula Intercétera como figura legitimadora. La Bula fue otorgada por el papa Alejandro VI en el año 1493 a favor de Fernando e Isabel, reyes de Castilla y Aragón,

24 Los Justos Títulos legitimaban jurídica y teológicamente la Conquista. Fueron planteados en la Junta de Burgos (1512) y en Valladolid (1550) .

por la cual, se da a los Reyes Católicos y a sus herederos el dominio y los derechos a perpetuidad sobre todos los territorios que conquisten.

Según el padre Vitoria, el Papa excede su autoridad, puesto que no recibió de Cristo la supremacía sobre el mundo, Jesús solo nombró a Pedro como un pastor espiritual. La tarea del Papa, en consecuencia, no incluye el ejercicio del poder estatal o temporal en la tierra: la instrucción de Jesús a Pedro ¡Apacienta mis ovejas! (Juan 21:17) como gobernador de Dios en la tierra, apunta solamente al dominio de la esfera espiritual (cuidar y alimentar el alma de los hombres).

Básicamente, nadie en absoluto, ni el Papa, podría reclamar un dominio y poder con tal proyección. En la Biblia, no existe ningún versículo, donde se hable de un imperio mundial bajo el poder de un solo monarca y proclamado por Cristo mismo. La omnipotencia secular del papado bajo el nombre de Dios, ciertamente no ha sido concedido: *Mi reino no es de este mundo* (Juan 18: 36). No hay soberano en la tierra al que pueda corresponder tal derecho.

Empero, Vitoria no rechaza la evangelización ni las medidas que debían protegerla. Sostiene que el Papa, como poseedor absoluto del poder espiritual, puede confiar a los Reyes cristianos la protección de la misión evangelizadora que ellos envíen a los territorios conquistados o a conquistar bajo su bandera. Consecuentemente, este enfoque de la Bula Intercétera –como protección de las misiones– otorga una regla de dominio indirecta que es suficiente para NO negar la legalidad de la presencia española en general.

La Bula Intercétera no representa para Vitoria, una escritura de donación efectiva y completa, sino que conlleva como fin la protección de las misiones de evangelización en las nuevas colonias.

- b. Inferioridad de los indios:** Vitoria critica también, la idea de inferioridad que se le daba a los indios.

Los indios son bárbaros en su opinión, pero como todos los pueblos –así estos no sean cristianos– tienen derechos, como el derecho a la propiedad y el derecho fundamental de ejercer su propio poder y el derecho a la or-

ganización autónoma de sus comunidades «*toda nación tiene derecho a gobernarse a sí misma*»²⁵.

Sin embargo, cree que las carencias o vicios espirituales y corporales de los indios se corregirían bajo la estructura estatal del poder de la Corona española, de modo que la conquista parece conveniente, pero no se puede fundamentar convincentemente ni sobre la base del poder de la autoridad, ni sobre una supuesta inferioridad de los indios.

Vitoria rechaza también, cualquier forma de acción violenta contra ellos. El uso de las armas solo se podría aplicar en caso de defensa contra un ataque militar de los indios y para la protección de los misioneros; solo en esos casos debe aplicarse la violencia militar como ultima ratio.

- c. **Teoría del *Bellum iustum*:** El padre Vitoria desarrolló, bajo las ideas de San Agustín, una teoría de la guerra justa que en algunos puntos no coincidía con la propuesta por el fray Ginés de Sepúlveda, quien es, por antonomasia, el defensor oficial de los derechos de la Corona española sobre la conquista, colonización y evangelización de los indios.

Vitoria se encuentra en la tradición agustina del *bellum-iustum*, con la diferencia de que San Agustín ve necesario que el Monarca (el Sr. de la Guerra) disponga del mandato público (*auctoritas principis*). Para Vitoria ese principio no es una condición, cualquiera, incluso un *homo privatus*, puede luchar en una guerra justa.

Vitoria en su teoría del *bellum iustum* se centra principalmente en los siguientes puntos:

- **Pecados contra la naturaleza:** El padre Vitoria niega la pregunta, que plantea Sepúlveda, si es correcto llevar a los pueblos a la guerra por los *pecados contra la naturaleza*, por ej. los sacrificios humanos, canibalismo, incesto, etc. Vitoria sostiene ante todo, que los gobernantes cristianos, con o sin empoderamiento papal, no pueden

25 Las citas transcritas de Vitoria provienen de su obra: *Relecciones sobre los indios y el derecho de guerra*.

tener sin causa un derecho de guerra contra los pueblos bárbaros y además, cuestiona el criterio especial dado a ciertos pecados, como *pecados contra la naturaleza*, porque para él, en principio, todos los pecados están dirigidos contra el derecho natural, lo que significaría que se debería iniciar una guerra contra todos los pecados y los pecadores, siendo esto un absurdo: «*Hay pecados en todos los países. Si uno quisiera aceptar el pecado como una razón para la guerra, uno podría hacer la guerra diariamente y cambiar los gobiernos todos los días*».

- **La buena fe:** Además, afirma que en una guerra no se puede aceptar la buena intención de una sola parte (en este caso, la de la Corona española). Es probable que en una guerra ambas partes piensen que actúan de buena fe y, de hecho, es discutible determinar quién tiene razones objetivamente justas, pero subjetivamente no se puede precisar la culpabilidad en ninguna de las partes. Por lo tanto, se debe reconocer que ninguna parte actúa intencionalmente y en contra de una mejor causa. Actuar en guerra por buena fe no puede, consecuentemente, fundamentar ningún conflicto bélico.
- **Guerra protectora:** Vitoria, como Sepúlveda, justifica la guerra cuando se ve la necesidad de proteger a las víctimas potenciales de canibalismo y ritos religiosos por el *ius protectionis* (derecho a proteger a los cristianos conversos) y por el *ius interventionis* (derecho de intervención para la liberación de inocentes). Estas guerras de protección y liberación, pueden tener solo el propósito limitado de salvar a los inocentes, sin que se abuse de esta noble causa para robarles a los indios sus dominios y sus bienes.
- **Proporcionalidad:** Vitoria plantea también la cuestión de la proporcionalidad en el área del *ius in bello* (derecho de la guerra). También cree que la acción debe ser proporcional a la asistencia requerida, es decir, no debe darse más muerte que las vidas a salvar. En cuanto a la forma de guerra en general, señala que el modo de guerra el *debitus modus*, es proteger a los inocentes, como aquellos quienes gozan de inmunidad (diplomáticos o clérigos), y la población civil del oponente, es decir, todas las personas que no llevan armas, sobre todo las mujeres y los niños. Reconoce asimismo, el hecho de que en un ataque a una ciudad enemiga, inevitablemente va a ver inocentes entre los afectados, puesto que el equipo militar

pesado no es capaz de distinguir entre soldados y civiles. Finalmente, no constituye causa justa la falta de fe cristiana del enemigo ni tampoco el propósito del enriquecimiento que no considere el bien público. Tal guerra sería el opuesto perfecto de un *bellum iustum*.

El *bellum iustum* es una medida a tomar solo para la restauración del orden de paz que haya sido perturbado por la injusticia. Lógicamente, sin injusticia previa, no debería haber guerra.

Vitoria: «*La persona que ha sufrido la injusticia tiene el derecho, después de una lucha exitosa, no solo a recoger los bienes perdidos y restablecer la paz la seguridad, sino también el derecho a exigir una reparación adecuada y castigar al enemigo. Las armas enemigas, los barcos, las máquinas de guerra, en resumen, todos los bienes que han sido usados en contra de los suyos, pueden desplegarse en el futuro como armas propias, pueden ser retenidas o destruidas. Esto, de facto, priva al belicista injusto «de la guerra».*

3. Contribución al desarrollo del derecho internacional

Los aportes del padre Vitoria han sido esenciales en el desarrollo del derecho internacional. Vitoria, al afirmar que no solo se trata de reconocer los derechos de los países extranjeros, sino que estos se deben interrelacionar bajo la disposición teórica de alcanzar arreglos institucionales (normar sus relaciones en forma recíproca), sienta, bajo ese principio, la piedra angular del derecho internacional moderno al transponer el *ius gentium* clásico (el derecho de los pueblos) como una regla de coexistencia internacional.

El padre Vitoria desarrolla además, entre otros, los siguientes puntos:

- Niega el principio del universalismo imperial del papado, al enmarcar la autoridad papal dentro de los asuntos espirituales. Le niega la jurisdicción en los asuntos temporales (otro tipo de poder: el terrenal).
- Esbozó a la par una visión de una humanidad única y unificada (*totus orbis*), que en su diversidad, con respecto a razas, culturas y religiones, conforma una comunidad universal.
- Desarrolla una teoría sobre el derecho a la libre circulación: sostiene que inicialmente todo era común a todos y a todos se nos permitía ir a cual-

quier parte y establecernos en cualquier lugar. Esa libre circulación va de la mano al derecho de comerciar (*ius commercii*), constituyendo, un derecho de uso universal.

Su defensa de la libre migración, del libre uso de los recursos y de una ley de naturalización (*ius soli*)²⁶, plantea un enfoque de libertad de movimiento y de libertad económica, que con el tiempo se convierte en una cuestión económica-geopolítica.

- Finalmente, el mérito indiscutible de Vitoria fue su idea de alcanzar, a través del *ius inter gentes*, una coexistencia pacífica de la humanidad independientemente de la pluralidad de sus pueblos y culturas, y que la guerra solo debería servir para asegurar o restaurar esa coexistencia.

El Padre Vitoria contribuyó al desarrollo del derecho internacional con su concepción del derecho de los pueblos (*ius gentium*) como un *ius inter gentes*, como el derecho que regula el comportamiento de los Estados y sus relaciones recíprocas.

Comentarios, Notas

- El padre Vitoria, afirma que si los bienes se tuvieran en común serían los hombres malvados e incluso los avaros y ladrones quienes más se beneficiarían «sacarían más y pondrían menos en el granero de la comunidad», pero sostiene que la naturaleza ha establecido cierta hermandad, un «parentesco» entre todos los hombres que da lugar a la solidaridad y a la amistad.
- La teoría de la guerra de Vitoria considera la formación de alianzas como asociaciones de protección y defensa (*ius protectionis sociorum*) y este principio reemplaza el derecho de conquista por un derecho de intervención como medio únicamente defensivo.

26 El *ius soli* se refiere al principio jurídico, según el cual un Estado otorga su ciudadanía a todos los niños nacidos en su territorio.

Lectura recomendada

Relecciones sobre los indios y el Derecho de guerra.

III. THOMAS HOBBS

Nota

Desde Hobbes hasta Rousseau se explican las teorías del Contrato social, el llamado *contractualismo*.

Thomas Hobbes (1588-1679) filósofo inglés. Es considerado el representante clásico del despotismo monárquico ilustrado (*todo para el pueblo, pero sin el pueblo*) y es además, junto a John Locke y Jean-Jacques Rousseau, uno de los teóricos más importantes del contrato social.

En el presente capítulo:

1. Contractualismo: Teoría del contrato social
2. El Leviatán
3. Leyes de la naturaleza y el Derecho natural
4. El Estado

Preámbulo

Los siglos XVI-XVII están marcados por acontecimientos políticos y sociales, que transformaron poco a poco el modelo del Antiguo Régimen de las monarquías europeas para dar lugar a un nuevo concepto: el Estado-Nación.

Los siglos XVI-XVII fueron una época de transformación social y religiosa, debido a las consecuencias de las guerras que surgieron por la reforma protestante de Lutero (1517) y la contrarreforma de la Iglesia católica, como por ejemplo: las Guerras de Religión²⁷ (1562-1598) en Francia y la guerra de los Treinta Años²⁸ (1618-1648) con la subsiguiente Paz de Westfalia, entre otros sucesos, que llevaron al pueblo a objetar el poder del papado y de los reyes.

Se empieza a cuestionar el poder absoluto monárquico como una reacción al descontento social por el orden político y eclesiástico imperante. Surgen nuevos movimientos filosóficos y religiosos que se plasman a la vez, en corrientes políticas que dan lugar, por ejemplo al *contractualismo* (teorías del contrato social) que con el tiempo transformaron la noción del Estado y su relación con el individuo.

Entre los filósofos contractualistas más conocidos, se encuentra Thomas Hobbes, que reinterpreta (no niega) la relación súbdito-monarca. Acepta la idea del Derecho divino que legitima el poder de la monarquía como un «*pacto bíblico*» mandado por Dios entre el rey y sus súbditos, pero el fundamento del poder monárquico se debe basar necesariamente en un acuerdo legal, en un pacto de derecho que sea vinculante para ambas partes.

El Estado, plantea Hobbes, se constituye por un pacto que se debe considerar como un contrato social, como un acuerdo entre personas del cual surgen derechos y obligaciones, pero, por el bien común, el individuo se debe subordinar al gobernante.

El Estado es entonces, un contrato social entre gobernantes y gobernados.

Ahora bien, los contratos son para cumplirlos, **lo pactado obliga** (*pacta sunt servanda*) y este principio del derecho privado obliga a los gobernantes y

27 Las Guerras de Religión de Francia (1562-1598) entre los católicos y los hugonotes (protestantes calvinistas) que ocasionó la masacre de protestantes de San Bartolomé, provocó una oposición a la monarquía absoluta.

28 Guerra en el Sacro Imperio Romano Germánico por motivos de la Reforma, interviniendo después otras casas reales europeas.

gobernados a aceptar el resultado de un acuerdo recíproco, siempre y cuando no sea contrario al derecho natural.

PACTA SUNT SERVANDA

(lo pactado obliga)

El principio del *pacta sunt servanda* es la base del contractualismo.

Grocio en su obra *De jure belli ac pacis*, escribe sobre la vinculación de la promesa (*pacta sunt servanda*). Según las teorías existentes de su tiempo, los contratos en los que no había intercambio de obligaciones no eran vinculantes, sin embargo el cumplimiento de esa obligación se tenía como un acto de decencia.

Grocio afirmó que tales contratos tenían efectos legales y debían cumplirse por la palabra dada, pues el cumplimiento de esa obligación comprometida era la «*base de la justicia*». En esta interpretación del *pacta sunt servanda* se fundamenta el contrato social.

1. Contractualismo: Teoría del contrato social

El contractualismo de Hobbes, contempla el contrato social como fundamento que legitima –desde un punto de vista moral e institucional– la formación de un Estado y su sistema jurídico-político.

Hobbes, considera que el hombre en su *estado natural* (primitivo) vive en una permanente «*guerra de todos contra todos*» (*Bellum omnium contra omnes*), por lo tanto, afirma que la única vía para restablecer y garantizar el orden y la paz común, es buscar la protección y el amparo de un poder superior (el Estado).

Los súbditos deben en consecuencia, y por medio de un contrato, dar su consentimiento para legitimar tal autoridad, cuya finalidad es lograr que el «*permanente estado de guerra*» se convierta en una «*sociedad pacífica*».

Dos frases de Hobbes, en particular, conceptúan su pensamiento político:

- *Homo homini lupus est* (el hombre es el lobo del hombre)
- *Bellum omnium contra omnes* (guerra de todos contra todos)

En ellas, refleja la imagen pesimista y negativa que tenía del hombre.

Ahora bien, la teoría contractualista de Hobbes conlleva conceptos, los cuales definen:

- Los principios morales del actuar humano (la paz)
- La base racional de las instituciones y el orden social (la ley)
- Las condiciones de legitimación de la autoridad política (acuerdo)

Consecuentemente, a partir de Hobbes, el Estado no se legitima por la voluntad de Dios o por la inclinación natural del ser humano de vivir en sociedad, con Hobbes, el Estado se legitima por un acuerdo entre las partes. Esta legitimación marca la gran diferencia entre la Edad Media y la Edad Moderna.

A partir del siglo XVII empieza a transformarse la visión teológica del mundo y se desarrolla el individualismo normativo, por el cual, todo individuo tiene una autonomía moral; Dios o la naturaleza ya no son una autoridad para el establecimiento de la sociedad; el derecho de cada individuo se puede restringir solamente por leyes que se hayan establecido y aceptado por todos. El contrato existe, el acuerdo se ha dado, pero no se trata de un contrato como documento, sino de una construcción mental.

2. El Leviatán

El *Leviatán*²⁹ es la obra más importante de Hobbes.

El título de la obra se basa en el monstruo bíblico Leviatán (Libro de Job 41): *Ningún poder en la tierra es comparable al suyo.*

En esta obra, Hobbes justifica el poder absoluto del Estado bajo la premisa del contrato social: concentra todos los poderes del Estado en la voluntad del soberano –simbolizado como el Leviatán «*ningún poder en la tierra es comparable al suyo*»– cuya autoridad rige, gobierna y ejecuta a favor del bien y de la paz común. Cualquier posición que vaya en contra de esa paz, puede por lo tanto, reprimirla.

29 El título de la obra se basa en el monstruo bíblico Leviatán (Libro de Job 41) y cuya contraparte es personificada por el monstruo terrestre Behemoth. (Libro de Job 40:15-24).

La portada original del libro *Leviatán*, muestra al cuerpo del soberano como una figura todopoderosa que gobierna sobre la tierra, las ciudades y sus habitantes. Su cuerpo está formado por los cuerpos de sus súbditos (por el consentimiento al contrato social) y en sus manos sostiene la espada y el báculo (los signos del poder temporal y espiritual).

Para Hobbes, las personas necesitan un gobernante con poder ilimitado y fuerte, porque sin él, en el estado natural de guerra permanente en el que nacen, vivirían desprotegidos y a merced del abuso del más fuerte. Al temer la violencia y opresión, las personas deben buscar refugio en un poder supremo, absoluto y superior al de cualquier individuo: el Estado.

El poder del Estado, se basa entonces, en un contrato social, por el cual los ciudadanos ceden su poder a ese *Leviatán* en aras de su auto conservación.

Imagen del hombre en su estado natural

En el *Leviatán*, Hobbes nos da una visión sobre la naturaleza del hombre y su teoría del origen del Estado. Comienza por el estudio del hombre en su estado natural-primitivo para llegar a explicar, cómo se convierte en un ser social. Nos dice: *«Así hallamos en la naturaleza del hombre tres causas principales de discordia. Primera, la competencia; segunda, la desconfianza; tercera, la gloria. La primera causa impulsa a los hombres a atacarse para lograr un beneficio; la segunda, para lograr seguridad; la tercera, para ganar reputación.»*

La primera hace uso de la violencia para convertirse en dueña de las personas, mujeres, niños y ganados de otros hombres; la segunda, para defenderlos; la tercera recurre a la fuerza por motivos insignificantes, como una palabra, una sonrisa, una opinión distinta, como cualquier otro signo de subestimación, ya sea directamente en sus personas o de modo indirecto en su descendencia, en sus amigos, en su nación, en su profesión o en su apellido.

Con todo ello es manifiesto que durante el tiempo en que los hombres viven sin un poder común que los atemorice a todos, se hallan en la condición o estado que se denomina guerra; una guerra tal que es la de todos contra todos. Porque la guerra no consiste solamente en batallar, en el acto de luchar, sino que se da durante el lapso de tiempo en que la voluntad de luchar se manifiesta de modo suficiente.

Por ello la noción del tiempo debe ser tenida en cuenta respecto a la naturaleza de la guerra, como respecto a la naturaleza del clima. En efecto, así como la naturaleza del mal tiempo no radica en uno o dos chubascos, sino en la propensión a llover durante varios días, así la naturaleza de la guerra consiste no ya en la lucha actual, sino en la disposición manifiesta a ella durante todo el tiempo en que no hay seguridad de lo contrario. Todo el tiempo restante es de paz.

Por consiguiente, todo aquello que es consustancial a un tiempo de guerra, durante el cual cada hombre es enemigo de los demás, es natural también en el tiempo en que los hombres viven sin otra seguridad que la que su propia fuerza y su propia invención pueden proporcionarles. En una situación semejante no existe oportunidad para la industria, ya que su fruto es incierto; por consiguiente no hay cultivo de la tierra, ni navegación, ni uso de los artículos que pueden ser importados por mar, ni construcciones confortables, ni instrumentos para mover y remover las cosas que requieren mucha fuerza, ni conocimiento de la faz de la tierra ni cómputo del tiempo, ni artes, ni letras, ni sociedad; y lo que es peor de todo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta; y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve.»³⁰

Según la idea de Hobbes los «*actos de voluntad propia y tendencia de la naturaleza del hombre*» están orientados, primero, a alcanzar una vida confortable y después, en asegurarla. En la persecución de esos objetivos, se puede apreciar que los hombres tienen las mismas capacidades físicas e intelectuales y las mismas esperanzas en alcanzarlas, por lo que consecuentemente, surge entre ellos una competencia natural, el *bellum omnium contra omnes* (guerra de todos contra todos).

Lo peligroso en esa competencia, es que los hombres muchas veces aspiran alcanzar el mismo objetivo o cosas que no pueden compartir en forma conjunta. En todo caso, cuando esas cosas son necesarias para la conservación de uno mismo, surge –en condición natural– una lucha de supervivencia entre aquellos que aspiran a lo mismo, resultando el conflicto y el sometimiento. Surge en esa situación, la inseguridad de nuestra existencia, la amenaza a nuestra libertad y propiedades, desaparece tanto lo «*mío*» o lo «*tuyo*», lo «*justo*» o lo «*injusto*».

30 Todas las citas transcritas provienen de *Leviatán. Cap. XIII, De la condición natural del género humano*.

Ahora bien, Hobbes tiene una idea negativa sobre el hombre (*el hombre es el lobo del hombre*), reconoce, sin embargo, que el hombre tiene la capacidad de superar su naturaleza, transformarla en «positiva» y convertirse en un ser solidario y social.

3. El Estado: Ley de la naturaleza y el derecho natural

En el contrato social, el individuo por voluntad propia otorga el poder a otra persona o a un grupo (el Estado) y le concede, al mismo tiempo, la autoridad y fuerza necesaria para alcanzar y asegurar la *Primera Ley de la naturaleza* que ordena y manda la coexistencia pacífica. Entonces:

- El contrato social forma el Estado para alcanzar la *Primera Ley de la naturaleza*: vivir en paz. Ahora bien, alcanzada la paz, esta se tiene que preservar. Esto es solo posible, si el contrato social tiene un efecto coercitivo, es decir, debe limitar la libertad del individuo en aras de la convivencia social o el bien común.

Para Hobbes, el contrato social debe contener cláusulas de control o sujeción, puesto que los «*acuerdos sin la espada son meras palabras que no poseen la fuerza de dar a un individuo ningún tipo de seguridad*».

Entonces:

- El contrato social, por medio del Estado, para preservar la *Primera Ley de la naturaleza* (vivir en paz) debe tener un poder coercitivo.

«Un contrato, es nulo si no se da la posibilidad de defenderse de la violencia con violencia, pues nadie renuncia a su derecho de defensa frente a la muerte, ofensas o privación de su libertad».

Pero Hobbes enfatiza también, que el individuo en el contrato social debe conservar siempre su derecho natural a la defensa propia: el derecho natural a la defensa propia instituye la capacidad del individuo para formarse, para aplicar su voluntad y satisfacer sus necesidades, es decir, para vivir en libertad.

Entonces: el derecho natural de libertad del individuo es compatible con la ley natural de vivir en paz.

CONTRATO SOCIAL = ESTADO	
Ley de la naturaleza	Derecho natural
Buscar la paz y conservarla. Esta ley consigue el paso de un estado natural al estado en sociedad: Estado como gobierno.	Defensa propia. Este derecho es propio del individuo y válido también dentro del Estado. Garantiza nuestra libertad.

Por ejemplo: un condenado camino a la ejecución puede ofrecer resistencia, puesto que a él le corresponde el primer derecho natural (defensa propia), pero se demuestra también, que el condenado ha aceptado en el contrato social *la cláusula de sumisión* y por esa misma cláusula, no se acepta que un tercero le apoye en resistirse a la autoridad, solo el derecho natural como derecho inherente, le confiere la facultad de utilizar su poder para aplicarlo a salvar su propia vida. Entonces:

- El contrato social debe garantizar los derechos de los individuos.

Consecuentemente, el contrato social contiene tres funciones principales:

- Formar el Estado
- Preservar la convivencia pacífica entre sus miembros
- Respetar los derechos individuales

Comentarios, notas

- Thomas Hobbes nació en 1588 en una familia humilde, su padre fue sacerdote y su madre provenía de una familia de agricultores. Considerado un niño prodigio (aprendió a leer, escribir y calcular a la edad de cuatro años) a los ocho años de edad dominaba el latín y el griego antiguo; seis años más tarde, a los catorce, era estudiante en la Universidad de Oxford. Hobbes escribió sobre política, geometría, física, filosofía, moral y se dedicó a la enseñanza como tutor en familias de la aristocracia inglesa. Tuvo contacto con otros intelectuales como Galileo y Descartes. Muere a los 91 años.
- *Leviatán* (bestia marina) y *Behemoth* (bestia terrenal) son monstruos de la mitología judía, frente a cuya fuerza debe capitular el hombre (véase en la Biblia Job, cap. 40-41). Para Hobbes *Leviatán* representa el Estado y *Be-*

hemoth la presencia constante de violencia. Escribió también el *Behemoth* y esta relación con el *Leviatán*. Mientras que *Leviatán* es una teoría que justifica el poder absoluto del soberano, y ese fue específicamente el motivo del conflicto de la guerra civil de Inglaterra (la intención de Carlos I de someter el parlamento inglés), *Behemoth* es la obra histórica de esa guerra.

- Hobbes negó firmemente que hubiese libre albedrío. En su opinión, el hombre estaba completamente formado y dominado por sus impulsos y pasiones naturales, y como el ser egoísta que es, se preocupaba exclusivamente por su propia ventaja.

Para reflexionar

- ¿Cree Ud. que el hombre es el lobo del hombre?

Lectura recomendada

El Leviatán

IV. JOHN LOCKE

John Locke (1632-1704) médico y filósofo inglés. Es el principal representante del empirismo británico junto con Isaac Newton y David Hume, y al lado de Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau, es uno de los teóricos contractuales más importantes de la Ilustración.

Locke es considerado como el padre del liberalismo.

En el presente capítulo:

1. Libertad perfecta en el estado natural
2. El gobierno civil
3. Religión

Preámbulo

Una de las ideas que transmite la palabra *liberal* en el lenguaje cotidiano, es aquella que utilizamos para señalar a una persona que actúa o se comporta sin sujetarse estrictamente a las normas o modelos establecidos, o también, para describir a las personas con una actitud receptiva y abierta a los cambios sociales.

Ahora bien, de lo *liberal* nace el *liberalismo* como doctrina política y social; sus raíces se encuentran en la Ilustración³¹, aproximadamente desde 1650.

31 La **Ilustración** fue un movimiento cultural e intelectual que inspiró cambios políticos y sociales basados en la idea que el uso de la razón, constituye el medio para cuestionar las «verdades» tradicionales sobre todo en asuntos teológicos, científicos y político-sociales. Solo por la razón podemos conocer la realidad, lo que llamamos *naturaleza*.

Cuando se habla de «*política liberal*» se entiende la política como un medio para defender las libertades individuales, la democracia, la limitación del papel del Estado en la vida ciudadana, etc. Lo antagónico es una política totalitaria. Ahora bien, cuando hablamos de «*economía liberal*» suponemos que el Estado respeta fundamentalmente el derecho de propiedad y no interviene en los procesos del mercado (capitalismo). Lo antagónico es la economía planificada (comunismo).

Consecuentemente, cuando hablamos de un «*Estado liberal*», nos referimos a un Estado que permite y promueve el desarrollo de la persona como individuo y la libertad de mercado. No contrasta directamente con la dictadura (puede haber dictaduras liberales, por ej. Chile con el gobierno de Pinochet) sino con los gobiernos totalitarios (países comunistas). El país liberal por antonomasia es Estados Unidos de América, cuya independencia se forjó bajo los valores propuestos por el filósofo inglés John Locke. Con John Locke empieza la historia del liberalismo moderno.

1. Libertad perfecta en el estado natural

Locke en su obra *Dos Tratados sobre el gobierno civil*, nos habla sobre el origen de las instituciones y los objetivos del Estado, y al igual que Hobbes, parte de un estado natural del individuo:

«Para entender correctamente el poder político debemos partir de su origen, considerando en que estado se encuentra el hombre en la naturaleza: La libertad de los individuos en estado de naturaleza, o estado moral original del hombre, consiste en que nacen dotados de la facultad de juzgar y decidir por sí mismos acerca de lo que es necesario y suficiente para su conservación y bienestar, sin estar sujetos a la autoridad de ningún otro hombre, salvo la de Dios. Esta capacidad, igualmente repartida entre todos los miembros del género humano, los hace independientes, o sea, dependientes sólo de sí mismos, exentos de toda sujeción o dominación terrenal»³²

32 Todas las citas transcritas de Locke provienen de su obra: Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil: Cap. 2. Del Estado de la Naturaleza Civil y Cap. 4. De la Esclavitud.

El derecho a la vida e integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad y a los frutos de su trabajo, son dados a los hombres por la propia naturaleza, y la misma naturaleza (por el instinto de supervivencia) dispone que no podamos atentar contra nuestra propia vida, y consecuentemente, tampoco con la vida del otro, por lo tanto es natural también, que entre nosotros nos apoyemos y protejamos, y nos otorga por lo mismo, el derecho de juzgar y castigar las transgresiones a las normas.

«El estado de naturaleza es uno de libertad e igualdad. Libertad de actuar como queramos y de disponer de nuestra persona y posesiones, dentro de los límites de la ley natural, sin pedir permiso ni depender de la voluntad de nadie. Igualdad en el sentido en que todos poseemos la misma libertad y jerarquía natural entre las personas».

Ahora bien, si nosotros en el *estado natural* tenemos la capacidad de vivir pacíficamente gracias al uso práctico de nuestra propia razón, surge entonces la pregunta ¿por qué salir de ese estado original de naturaleza y vivir en una sociedad políticamente organizada? Locke nos da la respuesta:

El *estado natural del hombre* es un entorno de incertidumbre e inseguridad. Cada hombre es soberano —«*todos son reyes*»— de sus bienes (vida, libertad y propiedad), por lo tanto, ante el ataque a los mismos, el hombre actúa como juez y bajo el carácter de su propio criterio, esto, conlleva sin embargo, la posibilidad de cometer una injusticia por error, ignorancia o vicio. Se deduce entonces, que el hombre, en su *estado natural*, puede llegar al estado de guerra como una circunstancia, pero a la cual se llega deliberadamente.

El estado natural de guerra de Locke, es intencionado, y es el punto que difiere del estado natural de guerra de Hobbes, que considera que es permanente.

Para Locke, la guerra surge con una intención, entonces, es razonable pensar que quien manifiesta signos de quitarme mi libertad, busca también disponer de mi vida, y que quien proyecta hacerse de mis bienes, también puede intentar ponerme bajo su sujeción absoluta. La guerra es como matar al lobo cuando nos ataca. Tenemos que defendernos. Pero ¿qué sucede si quien nos agrede es más

fuerte que nosotros? Ese estado de desventaja es el motivo para salir del *estado natural* y constituir un gobierno civil.

2. El gobierno civil

Para Locke un gobierno civil es el medio apropiado de regular las desventajas del *estado natural*. Debe existir un poder en la tierra del cual se pueda esperar mediación en caso de conflicto, pues de otra forma se resolvería por aplicación de fuerza, en detrimento del más débil. Aunque la naturaleza ha determinado que todos los hombres sean libres, iguales e independientes, es necesario un acuerdo entre ellos para mantener la paz en un caso de conflicto: un contrato.

«Donde no hay ley no hay libertad. Pues la libertad ha de ser el estar libre de las restricciones y la violencia de otros, lo cual no puede existir si no hay ley; y esto no es, como se nos dice, «una libertad para que todo hombre haga lo que quiera». Pues ¿quién pudiera estar libre al estar dominado por los caprichos de todos los demás?»

El contenido del contrato sería sobre todo la protección de nuestros bienes individuales (VIDA, LIBERTAD y PROPIEDAD), y limitar aquellas acciones que sean contrarias a las leyes dadas para garantizar la protección de ellos mismos y a favor del bien común.

Según Locke, la **vida** como el bien supremo del hombre, no tendría sentido, si no se tiene la **libertad** de decidir sobre nosotros mismos. Sostiene además, que el individuo no solo tiene el derecho sobre su vida, sino también sobre la **propiedad** de sus bienes.

A través de la seguridad que el gobierno civil confiere a los bienes individuales, se logra el desarrollo de la persona y el de la sociedad. Ejemplo: un agricultor como propietario de un pedazo de tierra, que siembra y cosecha, le corresponde los frutos; sin embargo, el agricultor, no es un ser autárquico, es decir, necesita de los demás para satisfacer sus propias necesidades, consecuentemente, debe cambiar sus productos por otras cosas. Para facilitar ese

intercambio, existe el dinero, de esta forma es posible acumular bienes sin ocasionar daños al otro. En el estado natural-primitivo del hombre, donde prima la anomia, esto no sería posible.

OBJETIVO DEL CONTRATO SOCIAL		
Protección de nuestros bienes individuales		
VIDA: Bien supremo. El fin del contrato social es preservarla.	LIBERTAD: Capacidad de decidir. Defensa de la libertad individual como medio del bien común.	PROPIEDAD: Ningún menoscabo en contra de la posesión. Abarca nuestro derecho de subsistencia. Respeto a la posesión y propiedad.

El fin del Estado, definido por Locke, de proteger la vida, la libertad y la propiedad del individuo, se convierte en la piedra angular del liberalismo moderno.

- El Estado se debe al individuo y no el individuo al Estado.
- Lograr el bien individual para alcanzar el bien común.

División de poderes

Locke sostiene que el poder del Estado y la fuerza del soberano son independientes, pero para mantener un justo equilibrio entre gobierno y gobernantes, aboga por establecer la división e independencia de poderes del Estado. Locke divide el Estado en dos poderes: legislativo y ejecutivo.

- a. **Poder legislativo:** La competencia legislativa se debe transferir a representantes y estos no deben estar reunidos permanentemente, solo cuando sean convocados. Además deben ser elegidos por el pueblo y su función es la de dar leyes a favor del bien común. Los jueces –que son parte del poder legislativo– deben velar para que las leyes se adecuen al derecho natural y controlar la correcta interpretación de las mismas.
- b. **Poder ejecutivo:** Para la ejecución de tales leyes está el Poder ejecutivo que Locke, divide en dos formas:

- **Poder prerrogativo** cuya base es el poder de decisión, en casos no regulados por leyes.
- **Poder federativo** como la relación del Estado frente a otros, declarar la guerra, paz, firmar convenios, etc.

DIVISIÓN DE PODERES		
Legislativo: promulgar leyes	Ejecutivo	
↓ Jueces controlan las leyes e interpretan.	a. Prerrogativo: ejecuta las leyes del legislativo y en casos particulares, promulga leyes.	b. Federativo: relaciones internacionales.

Todos los poderes políticos están supeditados al derecho natural, si el poder político va encontrar de ese derecho, cualquiera puede oponer resistencia, si el Estado intenta tomar la propiedad del pueblo, este se debe oponer y liberarse de esa opresión. El poder regresa nuevamente al pueblo y tiene el derecho de recobrar su libertad (fundamento del liberalismo).

3. Estado y religión

Locke, plantea una clara división entre el Estado y la Iglesia. El Estado se debe limitar a la defensa de los intereses ciudadanos como la vida, libertad y propiedad; el cuidado de la salud espiritual de los ciudadanos no es competencia suya. Argumento:

- Dios no a pedido a nadie que uno se encargue de la salvación del alma del otro.
- A través de la fuerza no se puede crear o conducir la fe de alguien.
- La fe impuesta por la fuerza no lleva a la salvación.

Con estos principios rechaza el modelo de Hobbes, por la cual el gobernante debe guiar al súbdito material y espiritualmente.

Según Locke, cualquiera tiene el derecho de escoger libremente su confesión.

Comentarios, notas

1. Las ideas de Locke tuvieron una influencia directa en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos:

Preámbulo de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 04. de julio 1776.

La independencia está justificada por los abusos del gobierno británico.

«Sostenemos como evidentes en sí mismas estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad».

2. En Inglaterra existieron las llamadas «*Leyes de pobres*» (*Poor Laws*) que consistían en una serie de normas y prácticas que formaban un sistema de ayuda legal a los pobres de Inglaterra (se desarrolló a partir del siglo XVI y estuvo vigente hasta después de la II Guerra Mundial). Locke escribe en su *Ensayo sobre la ley de pobres* (1697) sobre esas leyes y recomienda modificar la Ley para endurecer el acceso a la ayuda social. ¿Por qué? Locke concibe la pobreza como una «*plaga*» que se tiene que combatir. Señala que muchos se aprovechan de la asistencia pública en perjuicio del bienestar de toda la sociedad. Acepta que se debe ayudar a los discapacitados o enfermos (incapaces de preservarse a sí mismos) pero que no hay excusa alguna que exima al hombre o mujer físicamente sanos (capaces de preservarse a sí mismos) de que trabajen.

Considera que la pobreza no surge por la falta de recursos, ni de empleo. No es la guerra, ni la escasez de alimentos o de empleo lo que genera pobreza, tampoco lo es la propiedad privada, es simplemente la aversión al trabajo de un grupo de gente. Por lo tanto, es necesario que se limite tanto

la voluntad de una persona que puede elegir entre trabajar o vivir de las limosnas, como la de aquellos que desean brindar dicha ayuda de forma privada.

Lectura recomendada

Segundo Tratado sobre el gobierno civil.

Para reflexionar

- Diferencias entre el estado natural de Hobbes y Locke.

V. SAMUEL VON PUFENDORF

Samuel von Pufendorf (1632-1696) filósofo y jurista alemán. Fundador del *Vernunftrecht* o *Derecho natural racional*³³ (el derecho natural sin connotación religiosa). Construyó también una teoría contractual sobre la base de Hobbes.

En el presente capítulo:

1. El derecho natural racional
2. Antropología política
3. Coexistencia en la sociedad
4. Teoría del Estado
5. La ciencia política de Pufendorf

1. El derecho natural racional

Pufendorf plantea que el principio general del *derecho natural racional* –a diferencia del *derecho natural cristiano*– debe partir de un principio empírico, es decir, se debe basar en la observación del individuo y su entorno, por la sencilla razón de que la ley natural no se extiende más allá de los límites de esta vida, no busca la salvación del alma.

En 1672 escribe en su obra principal *Derecho Natural y de Gentes* (*De iure naturae et gentium*) sus teorías sobre la separación científica de la teología, filo-

33 Pufendorf fue el primer profesor de Derecho natural como disciplina independiente en una cátedra creada en Heidelberg en 1661. Su obra más conocida es *Los ocho libros sobre el Derecho natural y de gentes*, 1672.

sofía y política e influenció así la Ilustración de los siglos XVIII y XIX. Asimismo, planteó que las normas jurídicas deben ser enunciadas en forma científica y analítica, siguiendo el modelo geométrico (*more geometrico*)³⁴.

«El hombre racional puede comprender las necesidades sociales a través de juicios racionales y actuar de acuerdo con esas ideas. La ley proviene de esta percepción, es decir, de la razón y, por lo tanto, del hombre mismo al derecho en sí mismo. Los seres humanos racionales tienen la oportunidad de reconocer la ley natural través del pensamiento, la reflexión y los valores»³⁵.

2. Antropología política

Pufendorf plantea por primera vez el concepto de *Dignidad del hombre* como norma fundamental del derecho y que con el tiempo fue aplicada en la mayoría de las Constituciones modernas. ¿Pero qué entiende Pufendorf como dignidad? Establece que la dignidad es una cualidad moral innata con la que todo hombre nace para exigir respeto. Ahora bien, esa dignidad con la que nacemos procede de nuestra propia razón (racional en el sentido de que no es la fe o cualquier imposición externa que obligue). La razón nos da la capacidad para determinar nuestro destino a partir del libre albedrío y a través del ejercicio de nuestra libertad. Esa dignidad es inherente a nosotros y nos hace a todos iguales.

Añade sin embargo, que la dignidad exige respeto hacia el hombre en sí, pero no necesariamente a sus actos (no se puede respetar la traición, pero el traidor no pierde su dignidad como persona aunque no merezca el respeto), por lo tanto no toda distinción es un atentado contra la dignidad, ni tampoco es discriminatoria.

Considera también que el *igualitarismo* es incompatible con el respeto y la dignidad, es ilógico que se pueda valorar o tratar igual al valiente que al cobarde, a lo noble que a lo vulgar. Tratar de manera igual lo que es desigual es un acto por lo tanto, de injusticia.

34 Sistema deductivo con principios, axiomas, proposiciones derivadas y teoremas.

35 Todas las citas transcritas se toman de la obra *Los escritos de Samuel Pufendorf* de K. Mueller. Bonn 1978.

Asimismo, Pufendorf orientó su antropología política hacia las ideas de Hobbes, pero sin compartirlas en su totalidad. No reconoce por ejemplo, que el estado de naturaleza del hombre sea un estado de guerra o conflicto (*Bellum omnium contra omnes*), sino de paz, pero esta paz es débil e insegura, causas que hacen necesaria la existencia de algún factor que la apoye y garantice, de lo contrario, es muy difícil que se pueda preservar. Nos explica: el hombre en su estado natural vive en núcleos separados (la familia-clan) cuyo entorno está rodeado de un constante peligro, por lo cual, y debido también, a una tendencia natural, esos núcleos buscan agruparse, resultando por lo tanto, una comunidad.

De esta sociedad nace el *primer derecho natural*: el individuo tiene la obligación de mantener la comunidad y servir al bien común. Entre aquellos que viven en esa comunidad, se deben dar acuerdos para la convivencia, acuerdos que deben ser cumplidos para la coexistencia necesaria, y de esa suma de voluntades individuales, surge el Estado, el cual brinda seguridad a sus ciudadanos y es el ente propicio para promover el bienestar común.

El objetivo de la formación del Estado es por lo tanto, multiplicar las fuerzas de los individuos para evitar peligros externos o internos.

3. Coexistencia en la sociedad

La coexistencia en la sociedad (*socialitas*) es la tendencia básica del ser humano a vivir en sociedad, donde el Estado surge como un acuerdo expreso o tácito y en el cual la mayoría de personas ceden el uso de sus poderes a una persona o entidad. Esa transferencia o cesión conlleva implícitamente la voluntad de someterse y renunciar a la resistencia (*obligo non resistendi*).

Pufendorf determina que el hecho de que el hombre busque la coexistencia (*socialitas*), es por la simple razón de que somos criaturas débiles (*imbecillitas*) y con mayores defectos que los animales:

«(...) Sobre todo, uno encuentra en el hombre una mayor tendencia a dañar a los demás que en cualquier animal. Porque los animales manejan casi solo el deseo de comer y aparearse, lo que puede satisfacerse fácilmente. Si el deseo se satisface, no serán tentados ciegamente a enojarse o lastimar a otros, a menos que los inciten.

El hombre, sin embargo, es una entidad viviente que siempre es capaz de desear; y es impulsado por ello más de lo que parece necesario para la preservación de la especie. Su hambre no solo quiere ser saciada, también requiere el placer del paladar. Y a menudo exige más de lo que la naturaleza puede tolerar.

La naturaleza ha hecho provisiones para que los animales no necesiten vestimenta. Sin embargo, la gente no solo está contenta de ser vestida por necesidad, sino también por la estética.

Además, uno encuentra en la raza humana muchos sentimientos y deseos que son desconocidos para los animales: el deseo de abundancia, la mezquindad, la lujuria por la fama y la lujuria por el reconocimiento, la envidia, los celos y la disputa de los espíritus. Signos de esto es el hecho de que la mayoría de las guerras en las que luchó la raza humana se han llevado a cabo por razones desconocidas para los animales».

La coexistencia de las personas en la sociedad es la única manera de escapar del peligro natural y realizar al ser humano:

«(...) Sin embargo, el poder más fuerte para dañarse unos a otros es inherente al hombre mismo. Aunque no asustan a través de los dientes, garras o cuernos, como muchos animales lo hacen, tienen la capacidad de hacer de las manos la herramienta más efectiva para dañar a otros. Y el ingenio de su mente le da la oportunidad de atacar con astucia y engaño, donde no alcanza la meta en una pelea abierta. Así, lo más ligero del mundo es que el hombre inflige al hombre el mal más grave de la naturaleza, la muerte».

La idea de entender al hombre como un ser, que, debido a su necesidad natural, se basa en las relaciones humanas, proviene de la teoría política del contractualismo y Pufendorf lo convirtió en el punto de partida de su antropología política, tal como lo interpreta:

« (...) Por lo tanto, el hombre es un ser vivo que está muy preocupado por su autoconservación, débil por sí mismo, incapaz de sostenerse a sí mismo sin la ayuda de sus compañeros, capaz de asistencia mutua en el más alto grado.

Sin embargo, es vicioso, dominante, excitable, tan listo como capaz de dañar a otros. Como resultado, si quiere mantenerse saludable, debe vivir juntos socialmente. Entonces, para conectarse y actuar con otros de su clase de tal manera que no tengan una razón legítima para lastimarlo, sino para preservar y promover su ventaja»

La razón permite al hombre conocer el bien y encontrar los medios para lograrlo, por lo tanto, aquellos que buscan el bien propio en beneficio de la comunidad cumplen al mismo tiempo las leyes de la naturaleza que Dios ha creado.

4. Teoría del Estado

La teoría contractualista de Estado de Pufendorf es concisa y contundente:

- Para dar forma a un nuevo Estado se necesita un *duo pacta & unum decretum* (acuerdo de dos y un decreto).
- Esto es, por el primer pacto acuerda cada hombre superar el estado libre de naturaleza para someterse a una unión única y perpetua, luego por un decreto definen libremente la mejor forma de Estado (*forma regiminis*), para
- finalmente y por un último pacto, crear una autoridad que garantice la seguridad común (*civitas perfecta*) mediante la obediencia.

El Estado y su creación constituyen un logro humano, donde el poder (no la forma del Estado) es la base de la estabilidad legal. Dado que la humanidad, según Pufendorf, no puede encontrar la paz, el poder estatal es el punto más elevado del dictado de la razón (*dictamen rationis*) como un hecho que corresponde a la ley natural (*ius naturale*) y a la voluntad del Creador divino (*divina voluntas*), cumpliendo la voluntad de Dios, se logra por lo tanto, el orden y la paz a través de su obediencia a la ley natural.

«Y como en un grupo grande de personas la ley natural no puede hacerse efectiva sin el poder estatal, es obvio que Dios, que impuso la ley natural sobre el hombre, también prescribe a los Estados fundados por los hombres para que sirvan como medios para realizar la ley de la naturaleza».

Así, coinciden la voluntad de Dios y el mandamiento de la razón, la ley natural y el bienestar humano; hay que observar que la teoría política de Pufendorf no otorgó a los sujetos el derecho de resistencia:

«Dado que el poder supremo del Estado se ha establecido para la protección de la hombres ... es de suma importancia que todos lo consideren sagrado e inviolable. Y ninguna persona sensata dudará de que está mal oponerse a un gobierno mientras se mantenga dentro de sus límites. El propósito y la naturaleza del poder estatal aclaran que implica necesariamente la obligación de no resistir; es decir, obedecer sin renuencia haciendo o fallando lo que prescribe».

Se debe mencionar también que Pufendorf tomó la enseñanza de Grocio y fundamentó que era obligación exigida por el derecho natural el cumplimiento del compromiso o lealtad del *pacta sunt servanda*:

«sin esto (lealtad), a saber, que la gran parte de la utilidad se pierde, la cual resulta del intercambio de obligaciones y cosas, si no existiría la necesidad de cumplir las promesas, entonces no sería posible alcanzar nuestras metas con la ayuda de otros, puesto que el incumplimiento de la palabra dada daría lugar a disputas y guerras».

Quien no cumple sus promesas contractuales, entonces actúa ilícitamente, puesto que el individuo debe ser para el otro tan utilitario como sea posible, siendo esencial y necesario que entre ellos se cumplan los contratos que representan en sí, la capacidad y disposición del individuo de poder dar y poder recibir.

5. La ciencia política de Pufendorf

La teoría de Estado de Pufendorf fue censurada por la Iglesia. ¿Por qué? Aunque Pufendorf apoya la monarquía, rechaza su legitimidad por la teología política (monarquía por Derecho divino) pues considera la idea de entender la realeza como parte del plan creativo de Dios, como absurda.

Además, considera que la Iglesia no debe participar en los asuntos del Estado: sostiene que la soberanía de la autoridad política, se erige a partir del

contrato entre los súbditos y los gobernantes, sin necesidad de la intervención de la Iglesia, cuyo único fin es la salvación del alma, y por lo tanto, su jurisdicción no pertenece a la esfera temporal y mundana.

No niega que la religión y la moral cristiana son la doctrina que debe reflejar la armonía y utilidad del Estado, pero la salvación del alma no se logra a través de la política, sino a través del culto divino (*cultum Dei*), por lo tanto, las leyes deben crearse fuera de la influencia religiosa, pero advierte también, que no se puede omitir a Dios como el poder absoluto y por el cual los individuos deben regir su conducta «*sin el temor a un juicio divino, el ser humano es imprevisible*».

Comentarios, notas

- Los lineamientos del derecho natural los equipara con las enseñanzas morales y éticas de la revelación cristiana que se encuentran en la Biblia, sobre todo el Decálogo (Éxodo 20) y El Sermón de la Montaña: Las Bienaventuranzas (Mateo 5: 44).
- En 1785 la Inquisición prohibió la cátedra de *Derecho natural y Gentes* del profesor José Miguel Lastarria de la Universidad de San Felipe (Chile) donde impartía las tesis planteadas por Pufendorf y otros filósofos contractualistas.

Para repasar

Explique el concepto del *pacta sunt servanda*.

VI. JEAN JACQUES ROUSSEAU

Jean Jacques Rousseau, nació en 1712 en Ginebra (Suiza) y murió en 1778 en Francia. Su teoría política sobre el contrato social ha sido la base para la división de poderes (ejecutivo, legislativo, judicial) de los gobiernos actuales.

En el presente capítulo:

1. Libertad y estado natural del hombre
2. El surgimiento de la desigualdad
3. El Contrato social
4. La Voluntad general

1. Libertad y estado natural del hombre

Rousseau –al igual que la mayoría de los contractualistas– parte del principio, que para entender el poder político y deducir su origen se debe determinar primero, cómo es el *hombre en su estado natural*. Explica: el *estado natural* es la situación del hombre antes de su vida en sociedad, es decir, sin autoridad política y sin normas morales impuestas. Vive en un ambiente de bondad y felicidad, no existe el comercio, ni la división del trabajo, el hombre originalmente es un espécimen irracional, donde sus necesidades determinan su esencia, siendo esta, sin embargo, buena. Vive el presente sin la noción de futuro.

La vida del hombre al principio, fue la vida de un animal limitado a meras sensaciones, aprovechando apenas los dones que le ofrecía la naturaleza; siempre tuvo dificultades y hubo que aprender a vencerlas: la altura de los árboles que le impedía coger sus frutos, las agresiones de otros que intentaban arrebatarlos para alimentarse, la ferocidad de los animales que atacaban su propia vida, etc.

«Todo le obligó a aplicarse a los ejercicios corporales; tuvo que hacerse ágil, rápido en la carrera, fuerte en la lucha. Las armas naturales, que son las ramas de los árboles y las piedras, pronto se hallaron en sus manos. Aprendió a dominar los obstáculos de la naturaleza, a combatir en caso necesario con los demás animales, a disputar a los hombres mismos su subsistencia o a ceder ante el más fuerte»³⁶.

En ese *estado natural* la desigualdad entre hombres se limita a meras características físicas sin mayor relevancia y en la que todos son naturalmente igual de «*valiosos*», independientemente de cualquier consideración social.

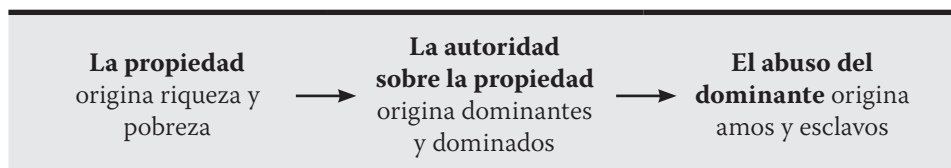
2. El surgimiento de la desigualdad

Ahora bien, la desigualdad surge con las diferencias en el desarrollo de las actividades para satisfacer las necesidades de los miembros de la comunidad, y con ello, la comparación entre unos y otros. Es ahí cuando las diferencias empiezan a ser importantes, pues se convertirán en los elementos determinantes para la formación de conceptos de superioridad, excelencia o preeminencia.

La identidad individual, que hasta el momento no existía, se empieza a formar a partir de las opiniones de los demás. Las relaciones entre los hombres que nosotros expresamos con las palabras grande, pequeño, fuerte, débil, rápido, lento, temeroso, arriesgado y otras ideas semejantes, van a ocasionar un distanciamiento de unos a otros, y si todo se divide entonces uno crecerá a expensas del otro, surgiendo el dominio y subordinación entre los hombres, donde el principio de colaboración desaparece y poco a poco por culpa de esa dificultad, se crearán las guerras.

Aunque la esencia del hombre es buena, es sin embargo, como una pizarra en blanco, donde la sociedad y el ambiente influyen en él, en su forma de verse a sí mismo y en sus relaciones con los otros, y a través del proceso de civilización, poco a poco el hombre abandona su *estado natural*. Los ricos se agrupan para protegerse de los pobres y los pobres hacen lo mismo, así surgirá el Estado y sus leyes. La desigualdad se perpetuará y el dominio será autoritario. Veamos:

36 Las citas transcritas de Rousseau provienen del *Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres*.



Ahora bien, salir del *estado natural* para entrar a un *estado civilizado* no se realiza bajo sometimiento (pues los hombres son libres) sino a través de un contrato social con la finalidad práctica de lograr la convivencia social y sobre todo limitar la ley del más fuerte: «*la fuerza no constituye derecho, únicamente se está obligado a obedecer a los poderes legítimos*».

3. El Contrato social

En su obra *El Contrato social* (1762), Rousseau hace un llamado para reemplazar la subordinación de la monarquía por la voluntad popular representada en una República.

Rousseau parte de la tesis de que todos los hombres son libres e iguales por naturaleza, pero afirma también que «*el hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado*». Para lograr una *verdadera libertad* y superar la *falsa libertad de la simple individualidad* el hombre se tiene que integrar como parte de un bien común, y por medio de un acuerdo, a la dirección de una voluntad superior.

Ese acuerdo constituye un *contrato social*, donde las partes se comunitarizan a través de la dación de sus derechos, constituyéndose como colectivo y se colocan por lo mismo, como soberanos. Aparece entonces, una moral o un cuerpo colectivo, una *persona-gobierno*, un cuerpo estatal, una voluntad general, un yo colectivo. Ese nuevo poder político nace con la libertad de poder regirse solo, no es enajenable, no es una delegación. Ese poder es y está para las personas en sí mismas:

«Lo que el hombre pierde por el contrato social, es su libertad natural y un derecho ilimitado á todo lo que intenta y que puede alcanzar; lo que gana, es la libertad civil y la propiedad de todo lo que posee. ... Además de todo esto, se podría añadir a la adquisición del estado civil la libertad moral, que es la única que hace al hombre verdaderamente dueño de sí mismo; pues el impulso del solo apetito es esclavitud, y la obediencia á la ley que uno se ha impuesto, es libertad».

Por ese contrato social, los individuos deponen sus derechos particulares, o incluso los que creen tener y se establece originalmente una relativa conformidad hacia la voluntad general, cuya vinculación es presente y futura para el individuo. Pero, ¿cómo obligar a un hombre que nace libre y sin ser parte de ese contrato original, aceptar la voluntad ajena? ¿Cómo puedo ser libre y a la vez estar supeditado a reglas que yo mismo no he aprobado? Rousseau contesta:

«La pregunta está mal planteada. El ciudadano acepta todas las leyes, así estas vayan en contra de su voluntad. Cuando una convención (pacto) nacional propone una ley, no se pregunta si ese proyecto lo acepta o lo niega, sino que la voluntad general, que también es la suya, pregunta si esa ley es apropiada o no».

Requisitos de la teoría del contrato social

En el contrato de Rousseau se puede observar los siguientes elementos:

Contrato social de Rousseau	
I. Requisitos antropológicos	II. Argumento contractual
▪ Libertad del hombre para la posibilidad de la obligación contractual ▪ Igualdad dentro de los individuos ▪ Solidaridad entre ellos para la solución de conflictos	▪ Idea de un estado natural del hombre, en el cual no se ha desarrollado en sociedad ▪ Necesidad de abandonar ese estado natural (conduce al contrato) ▪ El contrato lleva a la legitimación de un Estado-ciudadano

4. Voluntad general

El mérito de Rousseau fue concebir un modelo de sociedad contractual, un contrato en el que los ciudadanos como individuos libres e iguales, concurren con voluntad propia a formar una decisión común, vinculante y obligatoria. A ese cuerpo de voluntades individuales, en el marco de un contrato social que otorga y exige, Rousseau lo llamó *voluntad general*.

Voluntad general

«Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general; y cada miembro es considerado como parte indivisible del todo».

El individuo va a ser consecuentemente una parte del todo. El todo es originalmente más que una suma de voluntades individuales y es más que una voluntad colectiva (voluntad de todos), está por encima de ambas. La voluntad general se convierte en la estructura y base de su propio poder.

«La voluntad general puede únicamente dirigir las fuerzas del Estado de acuerdo con los fines de su institución, que es el bien común; pues si la oposición de los intereses particulares ha hecho necesario el establecimiento de sociedades, la conformidad de esos mismos intereses es lo que ha hecho posible su existencia. Lo que hay de común en esos intereses es lo que constituye el vínculo social, porque si no hubiera un punto en el que todos concordasen, ninguna sociedad podría existir. Afirmino, pues, que no siendo la soberanía sino ejercicio de la voluntad general, jamás deberá enajenarse, y que el soberano, que no es más que un ser colectivo, no puede ser representado sino por él mismo: el poder se transmite, pero no la voluntad»³⁷

El individuo transfiere todos sus derechos a la comunidad y esta a la vez le asigna otros derechos, reclamar los propios derechos nuevamente significa un regreso al egoísmo.

Rousseau nombra su gobierno como *República* y divide los poderes en un legislativo, judicial y ejecutivo.

En cualquier república del mundo, donde no se den esos principios, domina el despotismo como el poder de la voluntad individual sobre el de los otros.

37 Rousseau. *El Contrato Social*. Lib. II. Cap. III. Sobre si la voluntad general puede errar.

Comentarios, notas

Aunque el *Contrato Social* es la obra más conocida de Rousseau, él consideró que *Emilio* fue su obra magna.

La novela es una historia ficticia que trata de un niño, Emilio. Emilio crece con un maestro rural después de la temprana muerte de su padre. Lejos de la vida urbana y sin obligaciones sociales, pasa su infancia en total libertad y descubriendo por sí mismo el mundo. Emilio no aprende a través del castigo o amonestaciones, sino jugando, retozando, descansando.

El enfoque pedagógico de Rousseau en su novela *Emilio* cambió radicalmente la perspectiva de la educación y pasó a la historia de la pedagogía como un hito: la educación se considera desde el punto de vista del niño, y para el bienestar del niño, por lo tanto, contradice la visión prevaleciente que se había formado durante milenios: educar a los niños como adultos pequeños.

«*Todo es perfecto cuando sale de las manos de Dios, pero todo degenera en las manos del hombre*». Con esta reproche a la sociedad, Rousseau empieza a narrar la historia de Emilio.

Más tarde, educadores como Maria Montessori y Célestin Freinet recurren a Rousseau; Pestalozzi, incluso fundó en 1775 una escuela impartiendo una educación de acuerdo con las ideas pedagógicas descritas en *Emilio*.

Sin embargo, en la vida real, los cinco hijos que tuvo Rousseau no disfrutaron de una infancia protegida y feliz. Poco después de cada nacimiento, Rousseau los entregaba a un orfanato. El mencionó que fue la pobreza lo que lo obligó a entregarlos, y si hubiese tenido que criarlos no hubiera podido escribir. Los intentos de su amiga y mecenas, la duquesa de Luxemburgo, para encontrar a los niños, no tuvo éxito. Nunca se supo del destino de los hijos de Rousseau.

Emilio el libro de educación más leído e influyente de la literatura mundial, fue escrito por un hombre que nunca crió a un niño.

Para reflexionar

Se quiere pensar en el día de hoy que se acepta el contrato social de forma tácita y concluyente al usar los servicios, la infraestructura e instituciones públi-

cas, aceptar y ser parte del sistema político, usando las vías públicas, reconocer la autoridad del Estado a través de los impuestos, etc.

¿Qué sucede entonces con aquel que no esté de acuerdo con ese contrato? ¿que podría hacer? ¿tendría que emigrar? Emigrar, según David Hume, constituye una gran barrera, nos da un ejemplo: imaginemos la ficción del hombre que se somete a la voluntad del capitán en alta mar, aunque él haya sido llevado ahí sin conocimiento y que ahora, decide abandonar el barco, su única solución sería la de tirarse por la borda. No hay salida posible.

Además surge otro tipo de problemas en la teoría del contractualismo:

- **El problema del recursivo:** (que puede repetirse indefinidamente) ¿Cuál es la base extracontractual (sin vínculo previo) de este contrato? ¿Por qué el contrato social es vinculante? ¿Por qué estamos todos obligados a cumplir un compromiso?
- **El problema de la aprobación adelantada:** ¿No tiene toda persona el derecho de celebrar otro contrato?. Al fin y al cabo un contrato con efecto a terceros sin responsabilidad no tendría efectos legales, pues conlleva obligaciones que no han sido directamente aceptadas.

En conclusión: los Estados no son simples contratos. Los Estados son comunidades vinculadas por su destino, su cultura y tradiciones generacionales. Las teorías de contrato en la actualidad se pueden emplear en partidos políticos o en diversos mercados, pero para legitimar un Estado tienen solo una validez conceptual que en la actualidad es inaplicable.

Además, no podemos olvidar lo que la historia nos enseña: la mayoría de Estados no están basados en el consenso de un contrato, sino fundados en la guerra, violencia y el sometimiento. El contrato social nos da solo una pauta, pues es una ficción.

Lectura recomendada

Emilio

Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres.

El Contrato social

Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres.

«El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir esto es mío y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¡Cuántos crímenes, guerras, asesinatos; cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: «¡Guardaos de escuchar a este impostor; estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie!» Rousseau.

VII. DAVID HUME

David Hume (1711-1776) filósofo escocés, considerado el representante clásico del empirismo.

En el presente capítulo:

1. ¿Cómo conocemos el mundo?
2. Teoría del conocimiento
3. Crítica a las teorías de contractualistas

Vida

David Hume, el menor de tres hijos de una familia noble pero no rica, nació el 7 de mayo de 1711 en Edimburgo (Escocia). El pequeño David creció en la ciudad escocesa de Ninewells y fue criado de acuerdo con las concepciones del calvinismo, un movimiento religioso que se remonta a Juan Calvino y enfatiza la santidad de Dios: se requiere que el hombre se redescubra constantemente y combata constantemente sus pecados. A instancia de su familia comenzó a estudiar Derecho pero su interés era la filosofía y literatura (desarrolló una inclinación por los escritores y pensadores clásicos) y se centró en particular en la filosofía de los estoicos, sin embargo, ni en la enseñanza calvinista de una vida estricta y frugal, ni en la templanza estoica, encontró la respuesta a sus preguntas y dudas. Una y otra vez sufrió de depresión, desequilibrio emocional y dolencias físicas.

Hume abandonó sus estudios de Derecho en 1729 para dedicarse a la filosofía.

Las creencias estrictas del calvinismo las analizó desde una postura crítica, preguntándose si era correcto reprimir y negar fundamentalmente las inclinaciones naturales del hombre, por ser consideradas viciosas y malvadas.

1. ¿Cómo conocemos el mundo?

La principal preocupación de Hume es descubrir lo que podemos decir y saber sobre el mundo. Enfoca su pensamiento filosófico en entender cómo adquirimos el conocimiento.

Nosotros como todo ser viviente, interactuamos con nuestro entorno y lo conocemos a través de nuestros sentidos (olfato, gusto, vista, tacto y oído). Cuando el sentido es estimulado, el cerebro procesa automáticamente los estímulos y nos «informa» generando una reacción. Por ejemplo, al tocar algo caliente reaccionamos quitando la mano de ese objeto, evitando así la sensación de dolor. Esa forma de conocer la realidad, constituye lo que se conoce como *conocimiento sensorial o sensible*.

También creamos el conocimiento de manera intelectual, por medio del pensamiento, es decir, un conocimiento que no surge de la estimulación de nuestros sentidos, sino fundamentalmente de una forma racional (proceso mental). Un ejemplo de conocimiento intelectual son las matemáticas, como también las cuestiones lógicas y abstractas (definiciones, teorías, etc.). Esto es lo que se llama el saber. *Conocimiento intelectual o racional*.

Resumiendo: el proceso cognitivo³⁸ (proceso para formar conocimiento) es sobre todo, sensorial e intelectual, y con ese principio se desarrollan en la Europa del siglo XVIII, dos corrientes filosóficas:

- **El empirismo** (escuela inglesa) sostiene que la experiencia sensorial es la base del conocimiento.
- **El racionalismo** (escuela francesa) afirma que la fuente del conocimiento es la razón.

38 El conocimiento se obtiene también intuitivamente: *siento que ella está triste, creo que es verdad lo que me dices, etc.* La intuición surge de manera automática, sin reflexión. Lo que *sentimos*, las *corazonadas*.

Empirismo

Los empíricos asumen que nuestro conocimiento se forma solo a través del uso de nuestros sentidos. No nacemos con un conocimiento innato (como afirmaban los racionalistas), sino que el conocimiento se adquiere por las impresiones que captan nuestros sentidos (experiencia) y de la observación de las mismas, siendo esa la base para obtener el conocimiento.

Según el empirismo, por ejemplo, percibimos con todos nuestros sentidos que un cuadrado tiene exactamente cuatro lados, y nada más. Sin los sentidos no es posible el conocimiento intelectual.

Empíricamente: a través de la experiencia y nuestros sentidos, vemos que el sol sale todos los días (experiencia). Escuela empirista: observación.

Racionalismo

Los racionalistas, a diferencia de los empiristas, están convencidos de que las ideas empíricas se refieren solo a cosas menores. Solo nuestra mente es la base real del conocimiento, puesto que nuestros sentidos nos pueden confundir. Afirman también, que nuestros sentidos no son necesarios para el desarrollo de un cuadrado, sino nuestra mente, la cual ha deducido racionalmente la lógica y la matemática básica.

Racionalmente, Pitágoras razonando llegó a formular su Teorema: *en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de sus catetos*. Escuela racionalista: demostración.

En resumen, los empíricos creen que obtenemos nuestro conocimiento en gran parte, a través de nuestros sentidos, mientras que los racionalistas están convencidos de que solo el pensamiento nos ayuda a comprender mejor las percepciones.

Empirismo	Racionalismo
Los empiristas sostienen que no hay nada en la mente que previamente no haya pasado por los sentidos. Solo podremos conocer aquello que se muestre en nuestra experiencia (percepción), no lo que esté más allá de ella. Emplea el método de inducción: observación.	Para el racionalismo, la única autoridad posible es la razón, de la que participan todos los seres humanos y que ofrece las máximas garantías de certeza cuando se la aplica con el método correcto. Emplea el método de deducción: demostración.

Nuestro autor, David Hume, trata estos temas en su obra *Tratado sobre la naturaleza humana*. Hume apoyaba la escuela empírica y la anteponía al racionalismo, pero lo que distingue a Hume es la negación de la posibilidad de un conocimiento de validez universal (no importa si es racional o empírico).

Crítica de Hume al racionalismo

Hume parte del argumento de que uno se debe basar en las percepciones de la realidad (empirismo) en lugar de tratar con supuestos «*metafísicos*» que son intangibles para los sentidos humanos.

No está de acuerdo con el intento de los racionalistas (y en general, con la metafísica de todos los tiempos) de conocer entidades que, por definición, están más allá de cualquier experiencia actual o posible (Dios, el alma, etc.) por dos motivos:

- La razón es dependiente de la realidad: no puede generar por sí misma ni un solo conocimiento válido acerca de la realidad.
- La razón es limitada e incierta: cuando va más allá de los datos sensibles no garantiza la veracidad de sus conclusiones.

Crítica de Hume al empirismo

Pero también Hume fue el filósofo más coherente de la llamada *escuela empírica inglesa* al mostrar que si aceptamos el valor de la experiencia –el empirismo como criterio de verdad– y llevamos hasta el final esta tesis, solo podemos creer que existen nuestras propias percepciones, por lo que entonces el empirismo quita toda posibilidad de conocer el mundo espiritual: Dios y el alma humana.

Sostiene además que mediante la experiencia solo percibimos lo concreto y singular, que es por naturaleza, cambiante, es lógico por lo tanto, que el conocimiento obtenido sobre esa base, sea variable e inconsistente. Eso determina que todo juicio empírico sea un juicio provisional susceptible de posteriores correcciones para terminar en una conclusión falsa.

Hume, suma al empirismo puro un punto de vista «*escéptico*» (indagación crítica), es decir, duda de que pueda haber algún conocimiento seguro del mundo.

2. Teoría del conocimiento

Hume apoya el empirismo pero sostiene que NO se puede obtener un conocimiento cierto y confiable basándose en la experiencia /percepción para interpretar las cosas del mundo exterior. Con ese enfoque, se aleja del empirismo puro y del método inductivo.

Para explicar su teoría distingue diferentes tipos de percepción:

- a. Por un lado, las *impresiones* directas de las cosas por medio de los sentidos (las impresiones forman la experiencia) y
- b. Por otro, las *ideas* como impresiones que nuestra memoria ya había almacenado anteriormente. Las ideas son también, el resultado de experiencias sensoriales latentes, que, sin embargo, podemos evaluarlas, cambiarlas y dejarlas con la ayuda de nuestra imaginación.

Ahora bien, el conocimiento que creamos por medio de las impresiones que recibimos o por las ideas que producimos a través de la observación, es el resultado de lo que se conoce como el *método empírico de inducción*, y según Hume, NO nos brinda un conocimiento real y cierto.

Importante

Este punto de vista crítico de Hume es decisivo, porque también cuestiona (NO NIEGA) el método científico empírico el llamado MÉTODO DE INDUCCIÓN, según el cual la observación y la experiencia se utilizan como base para obtener ciertos conocimientos.

Método empírico inductivo o de inducción

El empirismo emplea el método de inducción para obtener conocimiento. Se basa en la observación de diversos hechos concretos para poder llegar a una conclusión y que esta se aplique para casos generales. Es contrario al método deductivo, que parte de un caso general para llegar a una conclusión particular.

Método de inducción
Parte de la observación de casos particulares para llegar a conclusiones generales. Método empírico: observación

Ejemplo del método inductivo: la ciencia (específicamente la entomología), ha establecido que el apareamiento de las abejas domésticas (*Apis mellifera*) se realiza mientras vuelan, el llamado «*vuelo nupcial*». ¿Cómo se ha llegado a esa conclusión? Por la observación de ese fenómeno (hecho particular y concreto) que se ha repetido regularmente durante todo el tiempo hasta el día de hoy, por lo mismo se concluye y acepta, que las abejas domésticas se aparean mientras vuelan (conclusión general).

Hume, sin embargo, rebate la validez de ese método, el de inducción, y por lo tanto, cuestiona el empirismo, planteando las siguientes cuestiones:

- a. **Problema de inducción:** Según Hume, la inducción como método empírico para obtener un conocimiento, no es confiable. ¿Por qué? Una condición necesaria de la inducción y su validez es determinar que algo observado en el pasado será lo mismo en el futuro. Por ejemplo: aceptemos por cierto, el hecho de que todo el cobre conocido hasta ahora sea de color rojo, por lo cual, se puede inferir que el cobre en el futuro también será del mismo color. Es lógicamente posible afirmar que «*todo cobre para ser tal, debe ser rojo*» y esto es verdad, aunque afirmar que «*todo cobre es rojo*» es falso.

La afirmación, que «*todo cobre para ser tal, debe ser rojo*» demuestra que el método inductivo conduce a la verdad (el cobre para serlo, debe ser rojo) aunque su conclusión «*el cobre es rojo*» no garantiza que sea cierta (en el futuro se podría encontrar cobre de color azul).

La inducción aquí aplicada es concebible, pero no resulta de una conexión lógica. La causa: ENTRE EL PASADO Y EL FUTURO SOLO SE DA UNA RELACIÓN DE CONEXIÓN PERO NO DE VINCULACIÓN. Por lo tan-

to, el método de inducción para alcanzar un conocimiento universal no es necesariamente correcto.

Las conclusiones inductivas del hombre no provienen del pensamiento lógico, sino de la costumbre, la de extraer de la experiencia del pasado y de sacar también, conclusiones sobre el futuro o de lo individual a lo colectivo. No es lógicamente correcto.

- b. **Causalidad:** La causalidad es la relación que se establece entre causa y efecto. Se puede hablar de esa relación entre acontecimientos, procesos, regularidad de los fenómenos y en la producción de algo. Ejemplo: se afirma y se acepta «*el fumar produce cáncer*». Esa generalidad que puede ser cierta, es imposible que sea una verdad absoluta, pues las inducciones se basan en la observación de hechos, es decir, acerca de contingencias, que carecen, por principio, de certidumbre lógica, es decir, son inciertas. Una generalización acerca de las consecuencias de «*causa y efecto*», efectuadas a partir de una cierta cantidad de observaciones de casos individuales, no va a conllevar a un mismo efecto: *No todos los que fuman, tienen cáncer.*

La acumulación de datos y su repetición constante que reafirmen nuestra postura es lo distintivo del método inductivo, y su conclusión es válida hasta que alguien demuestre lo contrario (no es por lo tanto, un conocimiento verdadero). Es por esta simple razón que el conocimiento científico es válido pero no definitivo.

- c. **Falsa conclusión:** Problema del *ser* y del *debe ser*. Hume cuestiona a aquellos que parten del *ser* para llegar al *debe ser*, puesto que no explican el origen del vínculo de las proposiciones prescriptivas (debe ser) que resultan de las descriptivas (es). Sacar una conclusión del *es* para llegar al *debe ser* conduce a la llamada *falacia naturalista*. Ejemplo:

- Fumar es dañino para la salud
- Entonces: no debes fumar.

El mandato «no debes fumar» puede ser obedecido o incumplido (derecho), bueno o malo (moral) pero resultaría absurdo decir que fumar en

sí, es verdadero o falso (lógica). El «*no debes fumar*» puede constituir una regla legal, un precepto moral, pero no es el resultado una conclusión lógica.

Con ese ejemplo, se demuestra que la estructura lógica partiendo del *es* para llegar al *debe ser*, no es válida, y por lo tanto, las conclusiones del *es* al *debe ser* no son del todo correctas.

Los enunciados del *debe ser*, sea que expresen obligaciones (debe) o prohibiciones (no debe) se pueden ubicar dentro del mundo de las normas y la moral, pero NO pertenecen a la lógica, por la sencilla razón de que la norma se puede valorar como buena o mala (moral), pero no puede ser verdadera o falsa (lógica).

El error del *ser* al *debe ser* para crear normas

Hume expresa que la moral casi siempre se basa sobre «*lo que debería ser*» partiendo de la base de «*lo que es*», lo que considera un error, demostrando,

- primero: de una proposición descriptiva (*lo que es*) no se puede concluir una prescriptiva (*lo que debe ser*),
- segundo: de una aserción fáctica no puede devenir en una aserción ética, y
- tercero: la distinción entre el bien y el mal no se puede fundar en la razón, es decir, la razón no es la medida de la moral.

¿Por qué?: el ser humano distingue lo bueno y lo malo, pero para Hume esa distinción no se funda en la razón, sino en el sentimiento, en la forma como reaccionamos ante los hechos. Explica:

- **La tarea de la razón**, es encontrar una coherencia entre lo que pensamos y la realidad, en otras palabras, busca el conocimiento de la verdad.
- **La voluntad**, por otro lado, está diseñada para dar forma a la realidad de acuerdo nuestros **sentimientos** (pensamientos, deseos e intenciones) que constituyen el componente que motiva la acción.

La diferencia entre la voluntad y la razón le lleva a la opinión de que el *debe ser* presupone una implicación de la voluntad, pero la voluntad NO tiene una función rectora; es la razón, la que reconoce la realidad, el es, y conlleva

la función rectora (nos guía como deberíamos actuar) pero la reacción (bueno-malo) frente la realidad y que por lo tanto, va motivar la voluntad, es una cuestión sobre todo, del **sentimiento**.

Por la razón vamos a reconocer un hecho, el «*es*», pero su valoración como bueno y malo (moral) viene de nuestros sentimientos.

Esta diferencia es importante puesto que demuestra que la moral no se ocupa del ámbito del ser, sino del deber ser: no pretende describir lo que es, sino prescribir (normar) lo que debe ser.

El ser y el debe ser tienen estructura diferente:

- **La razón:** Reconoce el «*es*», la realidad. Guía los actos
- **El sentimiento:** Reacción frente al «*es*»; si es negativa, buscamos el «*debe ser*»
- **La voluntad:** Construye «*el debe ser*»

Se aprecia, entonces: el «*debe ser*» pertenece a la esfera del sentimiento (prescribe: bueno-malo) mientras que el «*ser*» a la esfera de la razón (describe: es así).

Entonces, de la simple observación y análisis de los hechos (razón) no se puede deducir con certeza un juicio moral, lo que «*debe ser*» (sentimiento).

Hume dijo que partir de la realidad del *es* para llegar a una conclusión «*debería ser*» podría dar lugar a una conclusión equivocada. La llamó «*la falacia naturalista*».

Nos explica: del «*es*» no se podrá jamás deducir un «*debería*», y de una norma, principio o hecho no moral no puede llegarse a una conclusión moral.

Finalmente, David Hume consideró sin embargo, que el *ser* y el *debe ser* constituyen para el hombre en sí, una misma «*realidad*», es decir, ambas poseen la misma fuerza que guía su acción.

- Del ES nunca se puede deducir **lógicamente** un DEBERÍA SER
- Del ES se puede sin embargo, fundarse **psicológicamente** un DEBERÍA SER

3. Crítica a las teorías de contractualistas

Según Hume, se comete un error al partir del supuesto „*estado natural del hombre*» –como lo hicieron los contractualistas– para llegar a construir una teoría del contrato social, puesto que se emplea una vía empíricamente errónea para llegar a una conclusión ficticia, vacía e imposible de demostrar (el acuerdo o contrato social no tiene ninguna evidencia histórica de haber existido). En consecuencia no puede fundamentar el origen del Estado.

El contrato social es por lo tanto, una simple ficción jurídica la cual puede surgir cuando existe ya una sociedad o un Estado establecido, por ende, el origen del Estado debe ser entonces estudiado desde una perspectiva histórico-evolutiva. Con la crítica de Humes, empieza el contractualismo a perder prácticamente vigencia para dar lugar al **utilitarismo**, que señala –a diferencia del contractualismo– que no es el deber sino el interés, lo que mueve a los hombres a construir una organización política.

Comentarios, notas

- Al enfatizar las limitaciones del conocimiento humano, Hume considera que no es motivo para tomar una postura pesimista frente a la vida, sino que exhorta al hombre a examinar críticamente todo lo que ve: las suposiciones contradictorias y no sensoriales deben ser rechazadas, y las demás afirmaciones sobre el mundo siempre están reservadas y nunca pueden ser probadas definitivamente.
- Hume define los milagros como sucesos o hechos que contradicen los procesos habituales de la naturaleza, y plantea la cuestión de su certeza por medio de nuestra experiencia (percepción a través de nuestros sentidos).

Para Hume, el único apoyo sensorial de la religión –más allá del estricto fideísmo– serían los milagros, y aceptarlos solo por una cuestión de fé, sin examinar esa «*contradicción*» con las leyes de la naturaleza, es una sutil forma

de dar por sentada la «*verdad*» del milagro, donde solo podemos confiar en el testimonio cuestionable de los testigos.

Lectura recomendada

Tratado de la naturaleza humana.

Repasar

- Defina con un ejemplo los métodos inductivo y deductivo.

El conocimiento y la verdad

El conocimiento es necesario para desenvolvernó en el mundo y tiene por finalidad encontrar la verdad. ¿Por qué? La verdad se considera como la coincidencia de nuestros pensamientos y percepciones con la realidad (Aquino) y tiene un sentido práctico: Si, por ejemplo, percibimos que lo caliente es frío, entonces nos quemaremos la piel, y si pensamos que la derecha es la izquierda es seguro que vamos a seguir el camino equivocado. Sin saber la verdad, tomamos decisiones erróneas, y esto puede afectar nuestra vida, es posible que por un error, tome un rumbo que no habíamos ni esperado, ni deseado.

VIII. ADAM SMITH

Adam Smith (1723 -1790) nació en Escocia. Su obra más conocida, *La Riqueza de las Naciones* fue revolucionaria. Irrumpió en las teorías económicas vigentes de su tiempo como el mercantilismo y la fisiocracia (economía basada en la agricultura). Es considerado el padre de la economía moderna.

En el presente capítulo:

1. Mercantilismo: Riqueza para los gobernantes
2. Adam Smith: El libre comercio
3. Economía
4. Teoría de Estado

1. Mercantilismo: Riqueza para los gobernantes

El mercantilismo fue un sistema económico basado en el comercio, la exportación y sobre todo en la acumulación de metales preciosos, que se desarrolló en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Los mercantilistas sostenían que la riqueza de un país se incrementa a partir de una balanza comercial positiva, es decir, las exportaciones deberían superar a las importaciones, siendo, por lo tanto necesario incentivar la manufactura local, fomentar la exportación de productos terminados y minimizar las importaciones (proteccionismo).

El objetivo principal era aumentar la riqueza de los príncipes gobernantes y así poder financiar su corte, sus ejércitos y a la creciente burocracia.

2. Adam Smith: El libre comercio

A pesar de las ideas proteccionistas de su tiempo, Smith apoyaba la tesis contraria: el libre comercio. Según Smith, el Estado solamente debe enmarcar las condiciones generales en el orden económico, pero no debe intervenir para regularlo. La justicia y la educación deben ser responsabilidad del Estado, pero la economía misma, no necesita al Estado como una fuerza motriz. El rol del Estado, es el de fomentar las condiciones para que el individuo –como motor de la economía– pueda buscar su prosperidad personal, puesto que su interés propio es lo que finalmente beneficia a la economía en su conjunto y, por lo tanto, al bienestar de una nación entera:

«Pero el hombre necesita casi constantemente la ayuda de sus semejantes, y es inútil pensar que lo atenderían solamente por benevolencia No es la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero, la que nos lleva a procurarnos nuestra comida, sino el cuidado que prestan a sus intereses. Nosotros no nos dirigimos a su humanidad, sino a su egoísmo; y no les hablamos de nuestras necesidades, siempre de su provecho. La mayor parte de estas necesidades por el momento se satisfacen, como las de los otros hombres, por trato, por intercambio y por compra». Adam Smith. La Riqueza de las naciones. Preámbulo.

3. Economía

La teoría económica de Smith se plasma en sus obras capitales: *Teoría de los sentimientos morales* (1759) y *La Riqueza de las Naciones* (1776).

- a. **Teoría de los sentimientos morales:** Smith, en sus clases de Filosofía moral en la Universidad de Glasgow, sostenía que la economía y la moral se entrelazan con la finalidad de lograr que los intereses del individuo puedan convivir en acorde con los principios de una sociedad próspera y justa. Ese enfoque fue la base para la publicación de su ensayo *Teoría de los sentimientos morales*.

Parte del principio, que la simpatía al otro y el amor propio son la fuerza motriz del trabajo humano. Explica: dentro de cada persona hay un «es-

pectador imparcial»³⁹ que juzga la medida de sus propias acciones y las de su entorno. Es normal que las personas asignen más importancia a ellas mismas y a sus familias, es decir a su entorno inmediato que al más lejano, pero que las personas estén interesadas más en sí mismas, no quiere decir que no le importe lo que le suceda a los demás:

«Por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que lo mueven a interesarse por la suerte de otros, y a hacer que la felicidad de éstos le resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla». *Teoría de los sentimientos morales*. Cap. I.

La simpatía hacia los demás y el interés propio, son dos emociones genuinas que al coincidir en nuestra conciencia nos convierten en una forma de *espectador imparcial*, que nos permite ver nuestra conducta y juzgarla individualmente, como también evaluar los condicionamientos y resultados sociales de nuestro comportamiento, y en particular apreciar como nos juzgarán los demás. Esto es importante, porque la opinión de los otros es determinante para nuestros actos (nos lleva a comportarnos decentemente o simplemente a fingir). La simpatía hacia los demás y el interés propio, permite el intercambio de bienes.

- b. La Riqueza de las naciones:** En esta obra, Smith fundamenta su teoría del trabajo del individuo como la fuente y medida del valor de los bienes.

El enfoque de la riqueza social como fruto del trabajo del individuo, fue una de las cuestiones centrales de la ética filosófica aristotélica, y a la que Smith se dedicó a estudiar como filósofo moral: ¿qué se debe buscar, la felicidad social general o la felicidad personal e individual?. Nos da la respuesta: la felicidad social general se alcanza por cada individuo al tratar de aumentar su felicidad personal. Veamos: Smith parte de un *orden natural* en donde la persona y el respeto a sus derechos crean una *libertad natural* cuya expresión es la tendencia del individuo a buscar su beneficio, su bienestar propio, la defensa y determinación de sus intereses.

39 El *espectador imparcial* de Smith se asocia con el super-yo freudiano.

Se aprecia entonces, que cuando el individuo busca su propio beneficio, produce, y esa producción propia termina beneficiando al otro (dame lo que necesito y tendrás lo que deseas), por lo tanto el trabajo constituye la base de la prosperidad de una sociedad.

El trabajo no obstante, debe generar riqueza, es decir debe ser productivo⁴⁰, entendiéndose principalmente como una actividad que sea constante y óptima que se logra por medio de la especialización (división del trabajo).

Ahora bien, la división del trabajo consiste en segmentar el proceso de producción en cada una de las operaciones que lo componen, aumenta por lo tanto, el rendimiento y asienta la productividad, y esto es posible, debido a que fomenta la habilidad del trabajador al dedicarse exclusivamente a sus tareas, desarrollando un conocimiento propio (especialización). Sin embargo, Smith resalta que la repetitividad de un trabajo mecánico embota otras habilidades cognitivas, por lo que el Estado tiene la obligación de fomentar la educación para contrarrestar la merma intelectual que ocasiona el trabajo monótono.

Toda esa concatenación de factores es la base de la teoría del valor.

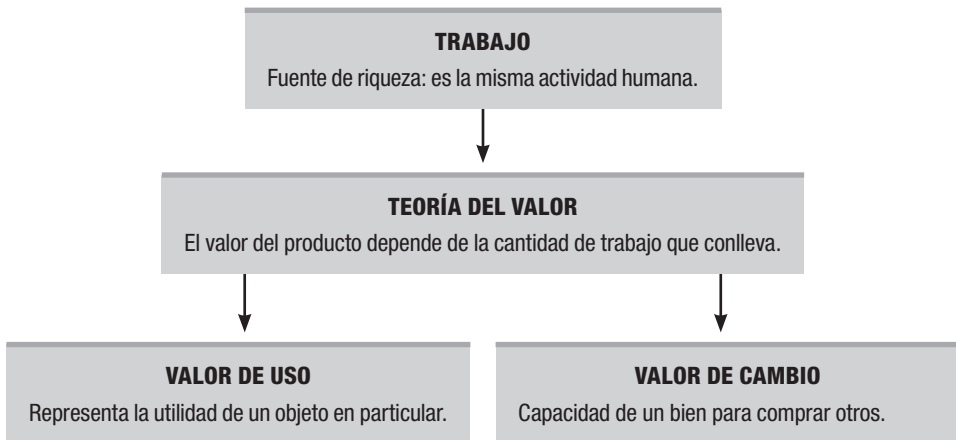
Teoría del valor

- **Primero**, el interés personal para producir y ganar se basa en el trabajo. Todo empieza con el trabajo, la ganancia obtenida por ese trabajo se traduce en la compra de más bienes o en la capacidad adquisitiva, entonces, ese trabajo es el motor de la producción. El trabajo es aquello que crea valor, en consecuencia, el trabajo es la medida real del valor de todas las cosas, puesto que sin trabajo no podríamos transformar los recursos naturales, el árbol sin trabajo no podría ser leña.
- **Segundo**, se define ya, que el producto obtiene su valor en el mercado por la cantidad de trabajo necesitado; puede ser que el precio del producto aumente o disminuya por la oferta y la demanda, pero el valor del trabajo en sí no varía. Se debe resaltar que el trabajo es la base, pero lo importante aquí es la producción. La producción debe ser constante para que el valor

40 Aunque hace excepciones como los llamados trabajos improductivos o aquellos que no generan riqueza pero que mantienen el orden social, ej. la burocracia, el ejército, etc.

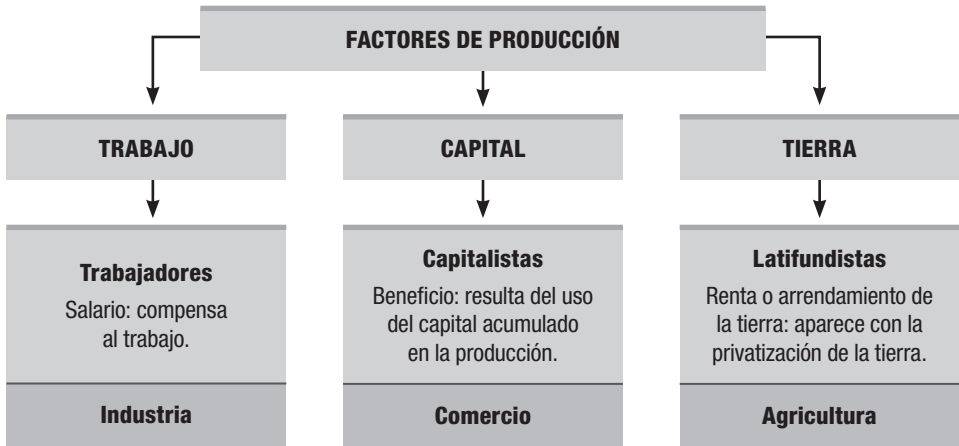
del trabajo se convierta en la única medida real y definitiva que puede servir en cualquier tiempo y en cualquier lugar.

- **Tercero**, entonces, vemos que el trabajo convierte la materia prima en mercancía para satisfacer la necesidad del otro, es decir, origina un intercambio (compra-venta) siendo el medio adecuado para tal, el dinero, que no es más que el valor nominal del valor de uso y del valor de cambio de la mercancía (el dinero no es el valor en sí. Es solo el medio de cambio y referente de medida).



Ahora bien, el trabajo se compensa mediante

- **una remuneración:** puede ser el salario, el beneficio y la renta. Esto se determina según
- **los factores de producción:** el trabajo, el capital y la tierra. Esos factores se agrupan
- **en sectores económicos:** la industria, el comercio y la agricultura.



Del cuadro se puede apreciar lo siguiente:

- Las clases sociales surgen de los factores de producción: los trabajadores, los capitalistas y los latifundistas. Estos tienen diferentes motivaciones, surgiendo disputas entre ellos y cuyos propios intereses NO van a coincidir con el interés general.
- Los salarios surgen del conflicto entre trabajadores y capitalistas, donde los empresarios gozan de privilegios en tales negociaciones y los trabajadores van a recibir lo que se conoce como «*salario de subsistencia*», un salario que apenas le permite el pago del costo de su manutención y el de los suyos.
- La renta aparece con la privatización de la tierra (sobre los latifundistas sostiene Smith que «*cosechan donde no han sembrado*»).
- La compensación del trabajo en los factores de producción da lugar a una remuneración promedio según los costos de producción y la competencia que se regula de forma natural. Varía de país en país.

La mano invisible

¿Cómo funciona ese proceso económico? Smith, considera que existe una «*mano invisible*» que regula todo el mercado. En esencia, esa idea establece por lo general, que, ningún participante en el mercado persigue el objetivo de maximizar la riqueza del otro, ni busca la prosperidad de una nación. Más bien, el bienestar personal es el objetivo de la economía, y ese ánimo de lucro individual

permite que el mercado se autoregule. Explica: Si un capitalista quisiera cobrar un precio superior por su producto o pagar un salario inferior a su trabajador, perdería clientes o trabajadores o ambos. Esto es la ventaja de la competencia cuando no hay intervención estatal o monopolio. Cuando la competencia no predomina en el mercado los precios tienden a ser más altos.

4. Teoría de Estado

Smith planteó la prosperidad social desde un sistema de libertad natural. Acepta –por la libertad de comercio– que el trabajo y el capital de un país migre a otro, donde comparativamente los costos sean más bajos.

Esto sucede cuando los productores nacionales ya no son competitivos en comparación con importaciones de calidad superior o precios más baratos. De este modo, los productores nacionales están obligados a producir de manera más eficiente que antes. Algunos productores nacionales irán a la quiebra. Esa es la libertad del mercado y la ventaja del consumidor.

Por lo tanto, el Estado no debe intervenir. Además la división del trabajo hace que las relaciones de producción sean tan complicadas que la planificación estatal carece de sentido. La burocracia y el permanente vaivén político en vez de favorecer el mercado pueden obstaculizarlo, por lo que el fomento de la riqueza social debe estar en manos de inversiones privadas.

Sin embargo, la función central del Estado es crear una estabilidad jurídica que proteja los derechos del individuo y su patrimonio, como garantizar que se cumplan los contratos y castigar a aquellos que los infrinjan. La consecuencia lógica es entonces, un Estado constitucional burgués, que no persigue su propio interés, sino que debe proporcionar las condiciones del bienestar social enfocado en cuatro tareas centrales:

1. Organización de la defensa nacional.
2. Protección de cada miembro de la sociedad contra la injusticia y la opresión.
3. Fomento de la propiedad privada.
4. Establecimiento y mantenimiento de instituciones públicas, por ejemplo, el sistema de enseñanza y transporte. El Estado debe hacer que la educación escolar sea accesible para las «*personas simples*».

Es por la educación que se permite al hombre salir de su situación dada por el nacimiento. Depende de él, de su propio esfuerzo.

«Cuando más instruida está la gente menos es engañada por los espejismos del fanatismo y la superstición.... Un pueblo educado e inteligente, además, siempre es más decente y ordenado que uno ignorante y estúpido. Cada persona se siente individualmente más respetable, y más susceptible de obtener el respeto de quienes son legalmente sus superiores, con lo que está más dispuesta a respetar a estos superiores»⁴¹.

Comentarios, notas

- Para Smith la historia del mundo se plasma en las etapas del desarrollo económico y estas se determinan por el modo de subsistencia dominante: pueblos cazadores, pueblos pastores, pueblos agrícolas o feudales y naciones comerciantes (capitalistas)⁴².
- Adam Smith fue hijo único, de constitución débil y no contrajo matrimonio. Se cuenta que se ensimismaba tanto en sus pensamientos que perdía la noción del tiempo y de su entorno.
- Smith argumentó también, tanto moral como económicamente, a favor de la abolición de la esclavitud: en el Capítulo III de la *Riqueza de las Naciones*, nos expone su postura acerca de la mano de obra esclava; mano de obra que considera innecesaria y anticuada para afrontar el nuevo sistema económico:

«La experiencia de todos los tiempos y naciones demuestra que el trabajo de los esclavos, aunque parece costar solo la manutención, es en última instancia el más caro de todos. Una persona que no puede adquirir propiedad alguna no puede tener otro interés que comer el

41 Adam Smith, *La Riqueza de las naciones*, Libro V, cap. 1.

42 Aquí se aprecia claramente la evolución de la sociedad a través de la actividad económica dominante, y en donde necesariamente se pasa de una a otra o desaparece.

máximo posible y trabajar el mínimo. Es solo mediante la violencia, y nunca por su propio interés, que extraer de esa persona un esfuerzo superior al suficiente para comprar su propia manutención»⁴³.

- Smith criticó la política colonialista de Inglaterra y especialmente la de España:

«A partir de las informaciones de Colón, el Consejo de Castilla decidió tomar posesión de unos países cuyos habitantes eran manifiestamente incapaces de defenderse. El piadoso propósito de convertirlos al cristianismo santificó a un proyecto injusto, cuyo único objetivo era la esperanza de encontrar oro. ...

«... La insensatez y la injusticia fueron los principios que inspiraron y dirigieron el proyecto original de fundar esas colonias; la insensatez de buscar minas de oro y plata, y la injusticia de anhelar la posesión de países cuyos inofensivos aborígenes, lejos de hacer daño a las gentes europeas, recibieron a los primeros conquistadores con toda clase de muestras de amabilidad y hospitalidad»⁴⁴.

A diferencia de los mercantilistas, no consideraba que la función del Estado fuera la de apoyar la importación de oro y plata, para él, ni siquiera era seguro que las cantidades de oro que desde Sudamérica inundaban España fueran beneficiosas para Europa. Lo único –según Smith– que hizo fue que los productos de oro como la joyería y los cubiertos de plata sean más asequibles; por otro lado, el uso del oro como medio de pago, afirmó, perdió interés, debido a la inconstancia de su producción.

Para reflexionar

- ¿Cree Ud. en la idea de la mano invisible?

43 Adam Smith, *La Riqueza de las naciones*, Libro IV, cap. 7.

44 Adam Smith, *La Riqueza de las naciones*. Libro V, cap.1.

Lectura recomendada

Teoría de los sentimientos morales

La Riqueza de las naciones

IX. INMANUEL KANT

Ten valor para servir a tu propia mente

Immanuel Kant (1724-1804) nació en Königsberg⁴⁵ (Alemania) y es considerado uno de los representantes más importantes de la filosofía del mundo occidental. Su obra *Crítica de la razón pura* marca un punto de inflexión en la historia de la filosofía y el comienzo de la filosofía moderna.

En el presente capítulo:

1. Crítica de la razón pura
2. Giro copernicano
3. Crítica de la razón práctica
4. Las formulaciones kantianas

Introducción

La biografía de Kant está inusualmente desprovista de grandes sucesos pero a la vez es llamativa y quizás se deba a la estricta rutina diaria⁴⁶ que llevaba.

45 Königsberg fue la capital de Prusia oriental (Alemania) y pasó después de la II Guerra Mundial al poder de los rusos. En la actualidad es Kaliningrado.

46 Véase el cuadro de su rutina diaria.

Escribe sobre filosofía, teología, derecho e historia, etc., y entre sus obras principales resaltan:

- *Crítica de la razón pura* (1781): sobre epistemología y la metafísica
- *Crítica de la razón práctica* (1788): sobre ética
- *Crítica del juicio* (1790): sobre estética

Estos escritos expresan –como se ve en los títulos de los libros– una actitud básica de la filosofía de Kant: no aceptar las ideas o creencias como verdades dadas, sino cuestionarlas críticamente. ¿Por qué y cómo? Kant rechaza la capacidad del hombre para conocer la realidad tal como es. El mundo solo se muestra y lo percibimos por nuestros sentidos, sin embargo, la «*cosa en sí*» permanece oculta.

Hay una realidad, explica, que existe independientemente de nuestra concepción, tenemos la capacidad de hacer conjeturas al respecto, pero conocer su esencia, permanece para nosotros siempre incognoscible. Esto se aplica aún más al reino de lo suprasensible, donde se refiere a Dios, al mundo o al alma⁴⁷. Ejemplo: podemos ver una manzana, pero saber cuál es la esencia de la manzana *la cosa en sí*, no es posible. Tenemos la capacidad de suponer al respecto, crear definiciones de la manzana por lo que vemos y analizamos, pero el conocimiento de la *cosa en sí*, NO está a nuestro alcance.

1. Crítica de la razón pura

En su obra más famosa, *Crítica de la razón pura*, Kant plantea su teoría del conocimiento humano. Explica que en el proceso cognitivo hay una relación entre el objeto y un sujeto de conocimiento. ¿Qué significa todo esto?

- **Sujeto de conocimiento:** El sujeto de conocimiento es aquel, que adquiere y construye el conocimiento y este proceso empieza cuando el objeto estimula sus sentidos a través de la vista, olfato, etc.
- **Percepción:** Al momento de percibir ese objeto ordenamos o *sintetizamos* automáticamente esas reacciones sensoriales en el tiempo y espacio (la noción del espacio y tiempo son propias del ser humano, es decir es algo que tienen todos, es universal).

47 Kant no negó la existencia de Dios o la inmortalidad del alma.

- **Entendimiento:** Pero solo el percibir no es todavía conocer. Para que haya conocimiento lo percibido debe ser pensado por medio de la segunda facultad en entrar en acción, esto es el **entendimiento**. Al pensar, los datos sensoriales se unifican por el entendimiento mediante los conceptos. Pensar es pues unificar. Si solo tuviéramos sentidos, pero no tuviésemos la capacidad de pensar, no percibiríamos los objetos como los vemos en este momento. El entendimiento constituye consecuentemente el objeto de conocimiento.
- **Razón:** Pero para que haya conocimiento aún es necesario algo fundamental: la razón.

El proceso de conocer es siempre un acto de síntesis o unificación. Los sentidos solo se pueden unificar en el espacio y en el tiempo, el entendimiento solo se puede unificar por medio de los conceptos, y estos conceptos al intentar relacionarlos con la realidad, es donde entra para Kant, la razón.

1. PERCEPCIÓN	2. ENTENDIMIENTO	3. RAZÓN
Se encarga de ordenar las impresiones que cada sujeto tiene en el tiempo y el espacio.	Organiza estas impresiones a partir de ciertas categorías (por ej. relación de causa y efecto) que constituyen formas a partir de las cuales interpretamos el mundo y que nos permiten construir conceptos.	El sujeto toma esos conceptos y trata de relacionarlos con la realidad con juicios <i>a priori</i> (conocimiento que se adquiere con el uso de la razón, independientemente de la experiencia).

Entonces Kant, afirma que las condiciones de todo conocimiento no son puestas por el objeto conocido, sino por el sujeto que conoce a través de la razón. El sujeto que conoce, introduce ciertas formas que, no preexistiendo en la realidad, son imprescindibles para comprenderla. Lo que cae bajo nuestra capacidad de conocer se llama **fenómeno** (material). Aquello que se encuentra fuera, se llama **noúmeno** (inmaterial)⁴⁸.

48 Kant considera el *noúmeno* como la «cosa en sí» que es incognoscible para el hombre. Es aquello que está «detrás los muros» del conocimiento posible. Abarca lo suprasensible del mundo, el alma y Dios.

Elementos del conocimiento			
El sujeto que conoce: El yo	El objeto conocido: La cosa	La operación misma de conocer: a través de los sentidos y el raciocinio	El resultado obtenido es la información recabada acerca del objeto

Dicho de otra manera: el sujeto se pone en contacto con el objeto y obtiene una información acerca del mismo, pero esa información la elabora dándole a la par, un significado. Cuando existe congruencia o adecuación entre el objeto y la representación interna correspondiente, decimos que estamos en posesión de una verdad.

El idealismo trascendental de Kant

La cosa en sí, es decir el mundo real, no puede ser realmente comprendida, solo imaginada. Las percepciones naturales impiden el conocimiento puro:

«Todo lo intuitivo en el espacio y el tiempo y con ello todos los objetos de nuestra experiencia posible, no es más que fenómenos, esto es, meras representaciones, que del modo en que se representan, como sustancia extensa o series de alteraciones, no tienen existencia propia e independiente aparte de nuestro pensamiento. A este concepto lo llamo idealismo trascendental».
Crítica de la razón pura. A491.

2. Giro copernicano

La afirmación de Kant, que las condiciones de todo conocimiento no son puestas por el objeto conocido, sino por el sujeto que conoce, fue el punto de quiebre de un antes y un después de la filosofía y es lo que se llamó el «giro copernicano» de Kant.

Con Copérnico la tierra deja de ser el centro del universo; para Kant la cosa deja de ser el centro del conocimiento para colocar al hombre.

El problema consistía en explicar el conocimiento a priori que antes de Kant se rechazaba. Expliquemos: veamos un limón, ¿cómo es? tiene una forma casi redonda y un color amarillo. Ahora bien:

- Se puede decir que nosotros sabemos que el limón es amarillo y redondo por que lo vemos. Recibimos el conocimiento de la cosa.
- Se puede decir también que nosotros somos lo que determinamos la información, puesto que nosotros hemos definido anteriormente (*a priori*) y por medio de la razón el color como amarillo y la forma del limón como redonda. Damos el conocimiento a la cosa.

¿Qué cree Ud. recibimos o damos el conocimiento?. Esto es importante, puesto que la filosofía anterior a Kant, suponía que el sujeto adquiere el conocimiento de forma pasiva, pues recibe toda la información del objeto conocido (el limón nos da el conocimiento). Esta forma corresponde al **conocimiento a posteriori** (posterior a) que se basa en la experiencia (observación, verificación).

Características del conocimiento a posteriori

- Sujeto PASIVO RECIBE la información
- Objeto $\Rightarrow$ Sujeto
- El sujeto llega al conocimiento cuando se somete a las cosas
- Conocimiento singular
- Se llega por la experiencia

Entonces Kant propone dar la vuelta a la relación objeto –sujeto para determinar que en el proceso cognoscitivo el sujeto asume el rol activo (nosotros imponemos la información al limón). Esta forma corresponde al **conocimiento a priori** (anterior, previo a) que NO se fundamenta en la experiencia sino en el ejercicio de la razón pura.

Características del conocimiento a priori

- Sujeto ACTIVO DA la información
- Objeto $\Leftarrow$ Sujeto
- El sujeto impone características a las cosas
- Conocimiento universal
- Se llega por la razón

Antes de Kant, se rechazaba el conocimiento *a priori*, puesto que se consideraba como evidente que sin el objeto no habría conocimiento, no sería posible saber algo de las cosas antes de experimentarlas, es decir, antes de que puedan influir en nuestra mente. Esto cambió con Kant.

Los empiristas como John Locke y Hume negaban el conocimiento *a priori*, considerando que solo se adquiere conocimiento después de la experiencia, *a posteriori*. Con Kant se acepta el conocimiento *a priori*. Algunos filósofos sostuvieron que negar el conocimiento *a priori* es negar la posibilidad de probar la existencia del Creador, ya que para tener conocimiento de Dios no se necesitan los sentidos.

Regresando al ejemplo del limón, *a priori*, es decir antes de saber que se trata de un limón, nosotros ya habíamos definimos anteriormente sus características (lo que es redondo y amarillo) y se las damos a esa cosa aun sin saber qué es; pero Kant, advierte una vez más, que el conocimiento *a priori* solo se puede aplicar a los *fenómenos* (lo que se puede conocer/lo material) y no a los *noúmenos* (*la cosa en sí*, lo que no se puede conocer/lo inmaterial).

Estas ideas las resume Kant con la siguiente frase: *solo podemos conocer a priori de las cosas, aquello que antes hemos puesto en ellas*.

3. Crítica de la razón práctica

En esta obra, Kant considera la moral como un valor autónomo puramente racional. La moral debe determinar sus leyes solo mediante el uso de la razón pura, no es el amor al prójimo, ni el interés propio o factores externos como la religión u otros motivos heterónomos⁴⁹, los que deben determinar el acto moral del hombre.

49 La **heteronomía** es un concepto que se aplica a un ser que vive según reglas que le son impuestas, y que en el caso del ser humano se soportan contra la propia voluntad o con cierto grado de indiferencia.

Esa autonomía racional coloca a la libertad como el valor supremo: el hombre para ser libre, es necesario que trascienda sobre sus propios deseos y exigencias egoístas; entonces el hombre debe actuar racionalmente. La libertad, explica, existe como idea, pero en sí va más allá, la libertad guía la razón que determina nuestros actos, constituyendo, la *razón práctica*.

Libertad	
Es para la razón pura una idea	Es para la razón práctica el requisito esencial para el actuar humano

En sus tesis §43 Kant afirma: *El único derecho nacido con nosotros es el de la libertad*.

¿Que es la libertad kantiana?

La libertad es la autodeterminación natural de la voluntad. Esta autodeterminación no puede ser condicionada e influenciada por necesidades o tendencias, tiene que ser libre de toda causalidad o condición. No obstante, la voluntad se deja llevar o por la razón o por la inclinación natural (apetitos sensibles del hombre).

- Cuando se trata de la razón dirigiendo el modo de actuar de la voluntad, se dirá que la voluntad es **autónoma**, por el contrario, cuando el comportamiento de la voluntad está determinado fundamentalmente por la inclinación u otros factores internos, estamos frente a una voluntad **heterónoma**.

La autodeterminación que forma la libre voluntad, cuando es ajena a toda causalidad y a todo elemento externo (por ej. religión, fe en Dios, etc.) nos posibilita crear normas autónomas (incondicionales), a diferencia de la voluntad heterónoma (influencia externa) que es condicionada.

Libertad: Derecho natural del hombre.

Características:

1. La libertad posibilita una autodeterminación incondicional del hombre y de esa forma construye una voluntad libre.
2. La libre voluntad posibilita una dación propia de normas para regirnos sin estar condicionados por elementos externos. Separamos de nuestra voluntad los elementos extraños.

Ahora bien, si la autodeterminación de nuestros actos es autónoma, significa que la moral del ser humano se basa en la razón, siendo la razón la única fuente de la cual se puedan deducir nuestras demás obligaciones humanas. La moral al ser entonces, puramente racional, es universal y categórica.

- Kant entiende por categórica y universal aquellas máximas morales que son válidas para todos los tiempos y en todas las circunstancias. De esa forma se puede formar una ley moral como una expresión de lo que denomina como el *imperativo categórico*.

La idea del imperativo categórico y del imperativo hipotético

Todos en algún momento hemos hecho o pretendido hacer lo correcto, o nos hemos sentido mal por no hacerlo. El concepto de imperativo categórico está profundamente vinculado a este hecho. Kant considera que los actos no son buenos o malos en sí, la valoración de ellos proviene de la intención que existe detrás de él, en el propósito del sujeto: este sujeto será «*malo*» al subordinar su motivación a intereses personales negativos a diferencia del «*bueno*», que se guía por la razón.

Aquí surge la pregunta ¿qué significa guiarse por la razón? Kant contestaría, guiarse por la razón significa actuar por el imperativo categórico y alejarse del imperativo hipotético.

Antes de explicar la diferencia, sepamos que Kant los llama **imperativos** por que son mandatos que nos indican lo que debemos hacer. Veamos:

- **Imperativo categórico:** El imperativo categórico ordena que actuemos de acuerdo con máximas (principios) que se puedan aplicar como leyes universales (válidas para todos y en todos los tiempos). ¿Cómo se entiende tal idea? Guiarnos bajo el imperativo categórico, significa actuar por el motivo de creer que es necesario, sin que existan motivos que puedan condicionar nuestra propia voluntad, siendo el acto en sí mismo un fin. Entonces, al no existir causa, ni condiciones externas que motiven nuestros actos (religión, moral, ideología, etc.) nos guiamos por nuestra propia razón y nuestra propia convicción, por lo tanto, nuestros actos serían de aplicación universal y para cualquier momento o situación. El imperativo categórico es un fin en sí mismo, y no un medio para lograr un resultado determinado.

El imperativo categórico difiere del imperativo hipotético.

- **El imperativo hipotético**, en contraste al categórico, determina nuestro actuar por alguna condición, como el *debo*. Por ejemplo: un imperativo hipotético está sujeto a una condición: «*debo decir la verdad*», «*el ser humano debe ser solidario*», «*hay que respetar a los demás*» (el hipotético está condicionado), mientras que el imperativo categórico diría: «*digo la verdad, porque creo que está bien*», «*ayudo al otro, porque creo que se tiene que ayudar*», etc. (el categórico no está sujeto a ninguna condición). Ese condicionamiento del *debo* hipotético debe ser sustituido por nuestra propia *razón*, donde el fin nunca es un medio para alcanzar algo, sino el mismo y único sentido del propio actuar.

Kant rechaza los *imperativos hipotéticos* porque impulsan a una acción en determinadas circunstancias. Por ejemplo: «*si se quiere el bien común, no se debe robar*» significa que quien no comparta la condición (querer el bien común) puede robar. En cambio un *imperativo categórico* denota obligación absoluta e incondicional, y en todas las circunstancias ejercería su autoridad, sería autosuficiente y no necesitaría justificación externa.

Diferencias entre el imperativo categórico y el hipotético

- El imperativo categórico no solo puede tener un sentido aditivo, sino que también puede ser restrictivo. Es decir, no se trata de que hagamos algo, sino también de «*no hacerlo o dejar de hacerlo*». Por ejemplo, la mayoría de personas no roba o hace daño a otras por considerar tal acción algo negativa *per se* y no por el miedo al castigo.
- El imperativo categórico es una construcción puramente racional, (fin y no medio) sin embargo, guiarnos solo por el imperativo categórico es muy difícil en la vida real, puesto que siempre estamos sujetos a nuestros deseos y guiamos nuestra actuación en base a estos. Por ejemplo, estudiamos para aprobar un examen, voy a clase para aprender, trabajo para satisfacer mi vocación u obtener un salario o hacemos ejercicio para relajarnos u obtener una buena forma física.

Tales ejemplos, describen un imperativo hipotético, como una exigencia condicionada que es empleada como un medio para alcanzar un fin. Entonces, el imperativo hipotético consiste en una proposición no universal, sino relativa a la

situación que estemos afrontando, y se trata del tipo de imperativo más habitual, incluso cuando creemos que lo que estamos haciendo es un fin en sí.

Hay que tener en cuenta que muchos de los imperativos que nos rigen pueden ser categóricos o hipotéticos dependiendo de cómo se planteen. Puedo no robar porque me parece mal o puedo no robar porque tengo miedo de acabar en la cárcel. En este sentido, no es la acción en sí, sino la presencia o ausencia de un motivo más allá de la moral que lleve a la acción. El propósito es lo que va a generar que estemos ante un tipo de imperativo u otro.

Imperativo categórico	Imperativo hipotético
Estoy obligado a actuar por mi razón. Mi actuar NO es un medio, es un fin. Aplicación universal: no robo porque considero que no está bien.	Impulsaría a una acción en determinadas circunstancias. Mi actuar es un medio para llegar al fin. Aplicación relativa: no robo porque tengo miedo de ir a la cárcel.

4. Las formulaciones kantianas

Kant nos enseña el camino para **actuar moralmente** guiados por la razón (imperativo categórico) y liberarnos de toda condición (imperativo hipotético) a través de sus máximas o principios, las llamadas *fórmulas kantianas*. Veamos:

Las fórmulas kantianas			
Fórmula de la ley universal	Fórmula de la ley de la naturaleza	Fórmula del fin en sí mismo	Fórmula de la autonomía
Obra solo según la máxima que puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal.	Obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley universal de la naturaleza.	Obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en otra, siempre como un fin y nunca como un medio.	Obra como si por medio de tus máximas fueras siempre un miembro legislador de un reino universal.

En conclusión, siguiendo estas fórmulas actuaríamos en base a nuestros imperativos categóricos, buscando la felicidad ajena y actuando moralmente, de

tal manera que también viviríamos haciendo lo que es correcto y obteniendo gratificación por este hecho. Características:

1. El imperativo categórico no tiene valor material, es por lo tanto universal. Esta máxima no indica si se debe ser justo o no, o si se debe tratar a los hombres de igual forma, va más allá, es un esquema en sí que prueba el propio obrar.

Según Kant, deberíamos preguntarnos si nuestro obrar, si la máxima que lo rige podría convertirse en una ley general, si no es el caso, entonces no deberíamos obrar así.

Ej. La regla de oro «*no hagas lo que no quieres que te hagan*» no puede constituir un categórico imperativo, por la simple razón de que la acción se condiciona al otro. Si yo no espero la solidaridad del prójimo, significa ¿qué no debería ser solidario? La regla de oro no podría convertirse en una ley general.

2. El imperativo categórico es un esquema de prueba que se puede aplicar en todos los tiempos y lugares. No se debe demostrar antes (*a priori*), puesto que la intención de nuestros actos ya nos da la respuesta.

Toda persona puede actuar racionalmente dominando sus pasiones, alejándose de criterios externos e impuestos por otros. Esa libertad es lo que hace que el imperativo categórico sea universal y válido.

La dignidad del hombre es autotélica⁵⁰ no esta condicionada (el hombre en sí es un fin y no un medio para alcanzar otras cosas). El hombre es digno, porque puede actuar con el categórico imperativo.

Notas, crítica

a. Trascendencia del ser humano

En su libro *Crítica de la razón pura*, Kant plantea cuatro preguntas transcendentales que han perseguido por siempre al hombre:

50 *Autotélico* alude al que tiene la cualidad o característica de llevar a cabo su propósito en sí mismo.

1. ¿Qué puedo saber?
2. ¿Qué debería hacer?
3. ¿Qué puedo esperar?
4. ¿Qué es el ser humano?

y Kant también nos da las respuestas:

1. **¿Qué puedo saber?** Nos responde a través de su teoría del conocimiento de la razón pura. El conocimiento no lo adquirimos del objeto, somos nosotros los que le damos el conocimiento, pero este es limitado. No podemos conocer «*la cosa en sí*».
2. **¿Qué debo hacer?** Nos responde a través de la idea de su imperativo categórico.
3. **¿Qué puedo esperar?** Nos dice: puedo esperar todo lo que el conocimiento de los fenómenos no me prohíbe esperar y lo que determina la ley moral. Puedo esperar la inmortalidad de mi alma que trasciende el tiempo, y esperar la existencia de Dios, y sobre todo, puedo esperar un significado, un sentido. Lo que se espera es desconocido, ni probado ni refutado. Simplemente se cree.
4. **¿Qué es el humano?** El hombre es una «*criatura en el medio*» tanto en el tiempo como en el espacio.

En términos de tiempo, explica, el hombre está en el medio, porque no existió al comienzo de la historia de la tierra y no existirá en el final. La especie humana se extinguirá si ya no existen las condiciones para su existencia.

En el espacio, el hombre vive en un planeta que orbita uno de los innumerales soles en el sistema de la vía láctea. En términos del universo, los humanos son pequeños, pero son grandes en comparación con pequeñas criaturas, bacterias o moléculas.

Según Kant, el «*más grande*» o el «*más pequeño*» no es tangible a los sentidos humanos. En consecuencia, el hombre debe entenderse como un punto medio del espacio y el tiempo, vivir en un entorno que, por un lado, lo supera en poder y, por otro lado, le ofrece protección y también lo expone a peligros.

En cierto sentido, el hombre vive «*en y con el cosmos*», crece, envejece y muere con él. Esto significa que el cosmos no es solo el medio ambiente, sino que

el hombre está tanto en el cosmos, como el cosmos en el ser humano. Entonces el hombre está sujeto a las leyes cósmicas o leyes de la naturaleza.

El hombre, sin embargo, combina no solo lo físico y lo biológico, sino también lo espiritual.

Las interacciones de estos componentes y su interdependencia desarrollan, según Kant, la «*persona*» del hombre.

La mente diferencia al hombre de otros seres vivos y lo hace superior. Sin embargo, ese tejido de física, biología y mente también le da debilidad, esperanza y tragedia.

En definitiva, la respuesta a la última de las 4 preguntas ¿qué es el hombre? se encuentra en las tres primeras: ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer? y ¿qué puedo esperar?.

b. La rutina de Kant

No solo la obra de Kant es conocida, sino también su forma de vida.

Kant no se casó, ni tuvo hijos, llevaba una vida meticulosa y planificada, además le daba importancia a la moda y al buen comer.

Medía solo 1.57 m. de altura y era de figura discreta. Tenía un defecto esquelético congénito que le hizo desarrollar un pecho anormalmente pequeño, comprimiendo el corazón y pulmones (le ocasionaba disnea), y eso contribuyó a que tuviese una constitución física delicada. Con el fin de prolongar su vida con esa condición, Kant adoptó lo que llamó «*una cierta uniformidad en la forma de vivir y en los asuntos sobre los que empleo mi mente*».

No viajó nunca. Antes de cumplir cuarenta años, Kant a veces se quedaba hasta la medianoche jugando a las cartas; después de los cuarenta, siguió la siguiente rutina diaria sin excepción.

Rutina del día de Kant

4:45 am	Despertarse. Su sirviente Martín Lampe tenía la orden explícita de no dejar que el maestro se quede dormido. Kant lo despidió después de casi 40 años de servicio, porque Lampe empezó a emborracharse.
5:00	Dos tazas de té y una pipa de tabaco, luego la preparación de sus lecciones.
7:00 a 9:00	Dictado de cátedra. Era catedrático en metafísica y moral, matemáticas, ciencias naturales, antropología, geografía física, lógica y pedagogía.
9:00 a 12:45	Trabajo en sus escritos.
13:00 a 16:00	Única comida del día en compañía invitados con charlas y tertulias posteriores.
16:00	Caminata.
19:00	Lectura.
22:00	Reposo en cama.

Kant: «El viejo Lampe debe tener un Dios, de lo contrario, ese pobre hombre no podría ser feliz; el hombre debería ser feliz en el mundo, eso dice la razón práctica; por mí, de acuerdo, por lo mismo, la razón práctica puede garantizar la existencia de Dios».

X. FRIEDRICH HEGEL

Friedrich Hegel (1770-1831) nació en la ciudad de Stuttgart, Alemania; junto con Kant fueron los que dieron una nueva perspectiva a la filosofía. Se le considera fundador de la *dialéctica*, la cual influyó marcadamente en la filosofía de Karl Marx.

En este capítulo:

1. Teoría del conocimiento
2. Proceso dialéctico
3. Idealismo
4. Fenomenología del espíritu
5. Filosofía de la historia
6. La astucia de la razón

1. Teoría del conocimiento

Para entender la teoría del conocimiento de Hegel tenemos que enmarcarlo dentro de la teoría de Kant y conocer la diferencia entre ambos filósofos:

KANT

De acuerdo con la teoría de Kant, todo nuestro conocimiento comienza con nuestros sentidos, pasa luego al entendimiento y culmina después en la razón. Los sentidos, perciben los estímulos externos, el entendimiento los ordena, los unifica (sintetiza), y finalmente la información se extrae de manera discursiva o racionalmente. Todo ese proceso constituye precisamente el conocimiento humano.

El conocimiento es por lo tanto subjetivo y no refleja para nada, ni puede reflejar el mundo de lo incognoscible o de las *cosas en sí*. Más allá de la realidad que podamos conocer (fenómeno), hay otra realidad independiente a nuestros pensamientos (noumeno). Nuestro conocimiento tiende a superar los estrechos marcos que la naturaleza le impone, y trata de concebir las cosas tal como son en sí mismas. Este es el terreno de la razón, y aunque es limitada, intentamos acercarnos a la *cosa en sí* por la representación que ofrece ante nuestros sentidos; es lo que denominamos experiencia.

Por ejemplo, podemos saber qué es una manzana (lo singular como realidad fenoménica, pero saber qué es la manzana en sí (lo universal como realidad nouménica), no está a nuestro alcance, es incognoscible.

HEGEL

Hegel sostiene lo contrario. Hegel elaboró una filosofía con pretensiones de explicarlo todo: no solo la realidad fenoménica, sino también su realidad nouménica de la que hablaba Kant, y plantea además, que la razón tiene la plena capacidad para llegar a la comprensión total de la realidad *la cosa-en-sí* sin limitación alguna.

Para Hegel no existen *cosas en sí* incognoscibles. Solo hay una diferencia entre lo que ya es conocido (*cosa para nosotros*) y lo que aún no es conocido (*cosa en sí*).

La *cosa en sí* significa la cosa en la forma en que existe en sí misma, es decir, independientemente de la conciencia humana. Pero cuando la *cosa en sí* llega a ser conocida, se convierte en una *cosa para nosotros*. Ejemplo: el petróleo era una *cosa en sí* mientras el hombre no había aprendido a emplearlo, pero luego, tras descubrir sus propiedades, lo convirtió de una *cosa en sí* desconocida, en una *cosa para nosotros*.

Esa teoría es la base de la dialéctica materialista. «*En realidad, cada hombre ha visto millones de veces la simple y evidente transformación de las «cosas en sí» en fenómenos, en «cosas para nosotros». Esta transformación es precisamente el conocimiento*». Lenin. Diccionario Filosófico Marxista.

El desarrollo de la ciencia y de la técnica (conocimiento como proceso) posibilita descubrir y conocer la *cosa en sí* (al petróleo que conocimos en su estado

natural por medio de nuestro conocimiento le hemos dado su «*esencia*» que hoy conocemos y que vamos a seguir descubriendo y por lo mismo, la creamos). El sujeto es entonces, un principio creador mediante su capacidad de percepción, que por su entendimiento y raciocinio llega a conocer la cosa y crea a la vez su esencia dentro del proceso dialéctico.

Kant	Hegel
Imposibilidad de conocer la <i>cosa en sí</i> . No podemos alcanzar el conocimiento de la esencia, la <i>cosa en sí</i> . Lo importante es la cosa.	Conocer la <i>cosa en sí</i> , es posible. Llegamos a conocer la esencia de la cosa a través del proceso dialéctico. Lo importante es la idea de la cosa.

2. Proceso dialéctico

Hegel plantea que la verdad no puede ser nunca algo inmediato, revelado totalmente aquí y ahora, sino que tiene que ser entendida como un proceso. La realidad no existe toda al mismo tiempo, ni se puede conocer en un determinado momento, sino que va siendo y que se desarrolla en el tiempo en un proceso que denomina *dialéctico*.

Dialéctica

Es un proceso de cambios cualitativos y cuantitativos que se puede entender como el devenir mismo de la realidad, gracias al cual lo que es (finito) pasa a ser lo que debe ser (infinito). Para Hegel, la dialéctica tiene tres momentos: tesis, la antítesis y la síntesis. Estas tres fases constituyen el proceso evolutivo del espíritu humano, se repite a sí mismo y tiene por objetivo, alcanzar la verdad o el ideal absoluto.

- La tesis: es la fase afirmativa, afirmación para el desarrollo del conocimiento y la acción.
- La antítesis: es la negación de la tesis, contradicción de lo anterior.
- La síntesis: es la negación de la negación, es decir, es el resultado de superación de la contradicción entre tesis y antítesis, generando nuevamente otra tesis (afirmación) que perpetúa el proceso.

PROCESO DIALÉCTICO Conocimiento y realidad como un proceso. Fin: encontrar el ideal absoluto Tres fases:		
Tesis	Antítesis	Síntesis
La tesis se define como la fase afirmativa del proceso dialéctico o también considerado como el estado original. La tesis se da por verdadera hasta que surja una antítesis que la contradiga.	Cuando la tesis o estado original se enfrenta a su negación, nos encontramos frente a la fase de la antítesis. La antítesis contradice la tesis, haciendo que el estado original se enfrente a su negación. En la dialéctica hegeliana, las negaciones son el motor que mantiene en movimiento el proceso.	La síntesis es el proceso de superación de la contradicción de la antítesis. En este sentido, corresponde a la negación de una negación, o sea la afirmación de una nueva tesis.

Hegel consideró que cada momento dialéctico comprende al anterior y es fruto de su devenir. Intenta con su dialéctica explicar la totalidad de la realidad: el mundo natural, las relaciones humanas, la sociedad, etc.

La dialéctica hegeliana es parte de la intuición de Heráclito, de que todo está en flujo permanente. La dialéctica es un proceso evolutivo que se repite a sí mismo: cada síntesis se transforma en la tesis de un nuevo movimiento dialéctico.

De la dialéctica, se debe decir, que describe tanto el modo de pensar como el de ser, porque, para Hegel, no existe el «*ser por un lado*» y el «*pensar por otro*»: concepto y realidad son lo mismo.

La realidad para Hegel se comprende como un espíritu absoluto , es decir, un todo o suma de todas las manifestaciones humanas.

3. Idealismo hegeliano

A la filosofía de Hegel se la conoce como *idealismo absoluto* puesto que considera que las ideas son más importantes que las cosas. Trata de interpretar la totalidad de los hechos y de la historia en función de la unidad entre lo real y lo racional:

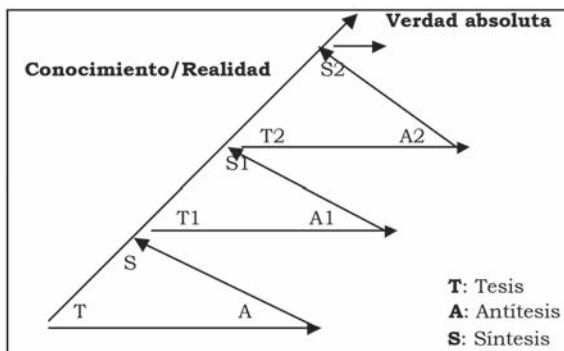
Todo lo real, es racional; todo lo racional, es real

Entiende que lo real, es el desarrollo de la idea, y la idea, es el desarrollo de lo real, no puede existir el uno sin el otro.

La verdad concreta del aquí y el ahora es para Hegel algo abstracto e incompleto. Conocimiento es totalidad y la totalidad no se revela en sentido inmediato e intuitivo, sino como proceso en el tiempo, como devenir.

El idealismo hegeliano, postula que la sociedad humana se acerca al ideal, *la idea absoluta*, pero mediante una larga sucesión dialéctica en la cual cada solución (síntesis) de la tensión entre opuestos (tesis y antítesis) a su vez va a ser la tesis de un siguiente proceso, hasta llegar al momento en que no queden oposiciones por ser resueltas.

Este proceso se manifiesta también en la realidad. Las sociedades cambian por medio de nuevos puntos de vista y contradicciones; con el cambio aparece una nueva oposición al orden establecido. Se determinan otras pautas que van a marcar una nueva realidad y toda una época.



Como vemos en el gráfico, cada momento dialéctico comprende al anterior y así sucesivamente (proceso dialéctico para llegar a la verdad o ideal absoluto).

La evolución de la idea o realidad se produce a través del proceso dialéctico:

- Una idea o realidad (tesis T = afirmación) se enfrenta a su opuesto (antítesis A = negación) y como resultado de este conflicto, surge un tercero (síntesis S = negación de la negación).
- Esta síntesis va a devenir en una nueva tesis y de esa tesis va a surgir una antítesis y así sucesivamente.

Lo interesante de este proceso, es que el nuevo paso o la antítesis no será efectuado por quienes comparten el pensamiento dominante de la época o realidad determinada, sino por el elemento insatisfecho, siendo aquel que no está de acuerdo con la realidad presente, por lo mismo, busca un cambio basado en sus ideas y pasiones (egoísmo, interés, altruismo, etc.).

Ejemplo del proceso dialéctico en la realidad:

El concepto tradicional de la familia la forma el padre, la madre y los hijos: **tesis**.

Por la igualdad de género, se rebate en la actualidad ese concepto, y se exige por justicia que los padres puedan ser del mismo sexo: **antítesis**.

La ley acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo: **síntesis**.

Este proceso ha formado una nueva idea de familia y una nueva realidad social.

La historia, según Hegel, posee un sentido determinado en su orientación hacia la realización del individuo, hacia la organización de la vida en común, donde todo individuo halla su satisfacción en tanto que es racional. Lo que se ha adquirido en ese proceso lo conserva y toda tentativa de retroceder se considera irracional e inmoral.

En cuanto a la moral del individuo, está concretamente determinada por la costumbre de su pueblo (*Volksgeist*) y de su tiempo (*Zeitgeist*); si no se ajusta a ella, será delictiva.

4. Fenomenología del espíritu

La *Fenomenología del espíritu* (1807) es una de las obras más importantes de Hegel, en ella examina el proceso del conocimiento humano como un

movimiento que surge de contradicciones y destinado a alcanzar la idea del absoluto.

La historia, según Hegel, nos muestra la evolución del ser (ontología) y del pensar (lógica) a través del tiempo (manifestación dialéctica) como la búsqueda de equilibrio entre razón y realidad, que se da a través de contradicciones, colisiones y conflictos que conducen a estadios superadores, a una nueva idea y ese nuevo retorno, es lo que Hegel denomina *espíritu*: el proceso de la idea que se va encontrando a sí misma.

El espíritu no es cosa, tampoco sustancia, sino actividad, proceso, mejor dicho «*movimiento*», es un devenir que marca al hombre y a la época donde surge y se desarrolla en tres fases:

- a. El espíritu subjetivo (la conciencia)
- b. El espíritu objetivo (la autoconciencia)
- c. El espíritu absoluto (la razón)

- a. **Espíritu subjetivo (La conciencia):** Todo conocimiento comienza por la «*sensación*» o la «*certeza sensible*», para llegar después a la «*percepción*» ligada a condiciones de espacio y tiempo (geográficas, históricas, etc.). El espíritu subjetivo (la conciencia) determina la acción o consecuencia de elaborar esas sensaciones externas en el sujeto como una unidad. Constituye el *ser en sí* y se manifiesta a través del anhelo de conocer, de querer y por ende, se constituye esencialmente como libertad.

La **tesis** es promovida por el espíritu subjetivo, motivado por el desarrollo del conocimiento y de la acción.

- b. **Espíritu objetivo (La autoconciencia):** Es cuando la conciencia se repliega sobre sí misma, mira a su interior y adquiere conocimiento de sí misma en relación con lo externo –ajeno, consecuentemente se abre el camino al «*entendimiento*» y se forma una idea determinada de la realidad ser para sí o la identificación del *ser* con el *debe ser* que se realiza en el espíritu de un pueblo (*Volkgeist*) que comprende: la familia, la sociedad civil y el Estado. Al «*ubicarse*» el espíritu objetivo en el exterior reconoce su vinculación con lo externo a través del derecho, la moral y ética.

- **Derecho:** Por el derecho, el individuo es persona, cuya libertad se manifiesta esencialmente en la propiedad privada.
- **Moral:** En la moral, el espíritu es sujeto que desde su libre voluntad individual se propone como voluntad universal o voluntad del bien y en consecuencia, definidor del mal.
- **Ética:** La ética es la realización objetiva de la moral. En el mundo de la ética, la distinción entre intención y acción queda superada y se entiende como la realización verdadera del *deber ser*.

La **antítesis** es promovida por el espíritu objetivo, motivado por la realización del espíritu en el mundo.

- c. **El Espíritu absoluto (La razón):** Cada Estado y cada pueblo tienen sus caracteres peculiares, cada uno expresa un momento en el desarrollo de la idea que tiene lugar en el tiempo y en la existencia, y por ello en la historia. El *ser* aquí se convierte en el *es*. El espíritu absoluto es la manifestación del espíritu de un pueblo en el arte, la religión y la filosofía:
- **El arte:** Lo absoluto no en su identidad, sino reconociéndose en la diversidad de las cosas como reflejo por el que cada una recoge en sí a todas las demás, como algo transcendental, más allá de la materia.
 - **La religión:** El reconocimiento del absoluto, no en las cosas, sino en sí mismo como sujeto que es Dios.
 - **La filosofía:** La verdad absoluta en el puro concepto.

La **síntesis** resulta de la armonización entre la tesis y la antítesis hecha por el espíritu absoluto, generalmente expresado a través del arte, la religión y la filosofía.

5. Filosofía de la historia

Es en el teatro de la historia universal donde ese *espíritu del mundo*, *Weltgeist*, se encuentra, se despliega y al mismo tiempo se autorrealiza. Así, por su

naturaleza, el espíritu permanece siempre libre en una constante negación de cuanto se oponga a su trayecto.

Los medios para la realización del espíritu y la razón en el mundo, son los hechos de los individuos dirigidos de acuerdo a su conciencia y por sus intereses y pasiones egoístas; pero los individuos no impiden que suceda lo que debe suceder, porque en lo que atañe a los «*grandes hombres*» que tomaron las riendas del curso de la historia universal, se dejan llevar, sin darse de cuenta por la «*astucia de la razón*», que utiliza las pasiones humanas y los intereses particulares en favor de la finalidad del *Weltgeist*, provocando resultados que tales hombres, no previeron.

El espíritu desplegado en la historia es lo que Hegel llama «*espíritu del mundo*» (*Weltgeist*) lo que la religión conoce como la *Providencia divina*, pues es aquella que dirige la historia. En cada momento de la historia hay un pueblo que, por ser dominante, expresa de manera adecuada al espíritu del mundo de tal manera que el «*espíritu de la época*» (*Zeitgeist*) coincide con el «*espíritu del pueblo*» (*Volksgeist*).

6. La astucia de la razón

La «*astucia de la razón*» llamada también «*el ardid de la razón*» consiste en el uso que hace la razón universal de las pasiones del individuo para que obre inconsciente e indirectamente en lugar y en provecho de ella. Veamos: para Hegel la *razón universal* —que rige el mundo y el curso de la historia del mundo— se sirve de los intereses y pasiones de los individuos particulares. Afirma que la mayor fuerza humana reside en las pasión y que nada grande se ha logrado en este mundo sin ella. La pasión es tan fuerte que desconoce a veces la ley y la moral.

De este modo, todas las voluntades, intereses y pasiones particulares son en realidad instrumentos y medios inconscientes del *espíritu o razón universal*. El valor de los grandes hombres (*héroes*, les llama Hegel) encarna el espíritu de su pueblo (*Volkgeist*) y el de su tiempo (*Zeitgeist*). Los *héroes* logran que su pueblo le siga, incluso «*contradiendo su voluntad consciente y colectiva*», es decir, el pueblo lo acompaña sin saber expresamente su finalidad, pues es la *razón universal* (*Weltgeist*) la única que lo sabe y la que dirige *astutamente* su propio

proyecto sirviéndose de los intereses del individuo, que a su vez, mueven a los pueblos.

Así, cuando uno de esos grandes hombres lucha apasionadamente en su propio provecho o ambición (como hicieron, por ejemplo, Alejandro Magno, César o Napoleón), reuniendo bajo su bandera a los pueblos, su egoísmo redundará en el progreso de la historia, es decir, en el avance de la razón y lo que estos individuos desean es «*lo afirmativo*», lo que hace progresar a la historia.

Por eso dice Hegel, que los *héroes* consiguen satisfacción, pero no felicidad, pues, se desgastan luchando por lo que creen que es su propio beneficio y sin conocer que son en realidad «*órganos*» o instrumentos de los que se sirve el espíritu sustancial para lograr su avance histórico (de ahí el engaño astuto).

Comentarios, notas

- La concepción dialéctica de Hegel fue asumida por Marx. Para Marx la dialéctica es el único método válido para comprender el desarrollo histórico y social y, por lo tanto, *la antítesis*, es el motor y el principio del cambio histórico.

Para reflexionar

- Conocemos la realidad como Kant o Hegel. ¿Qué cree Ud.?
- Defina la dialéctica de Hegel.
- Hegel afirma que una época de la historia no se entiende hasta su final, de manera que la filosofía no se puede entender como una ciencia, ni para predecir, ni, tampoco para prescribir, ya que solo se alcanza el entendimiento de los fenómenos después de haberse producido estos.

XI. KARL MARX

Karl Marx nació en 1818 en Tréveris (Alemania) y murió en 1883. Es el padre del marxismo.

En el presente capítulo:

1. Teoría política. La imagen del hombre
2. El marxismo

Introducción

Para entender el pensamiento de Marx, debemos ubicarnos primero en el tiempo de la Revolución Industrial. Veamos: hasta el siglo XVIII, todos los países del mundo basaban su economía en la agricultura y la mayor parte de la población era campesina, pero esta situación cambia con el avance de la revolución industrial.

La Revolución Industrial comienza en Inglaterra alrededor del año 1750 y se considera un período de transformación social, política y económica en la historia de la humanidad, caracterizado fundamentalmente por los cambios de los medios de producción:

- El reemplazo del trabajo manual humano por las máquinas y
- El predominio de la producción industrial sobre la artesanal.

La Revolución Industrial transformó el estilo de vida de la sociedad a uno que la humanidad hasta ese momento no había conocido. Ese es el motivo, por el cual se habla de una revolución.

Factores que dieron lugar a la Revolución Industrial

Se considera que la maquinaria a vapor y el uso industrial del carbón (como su fuente de energía) dieron lugar a la llamada industrialización. Asimismo, la industrialización conllevó a la par un desarrollo tecnológico en otras áreas. Por ejemplo:

- La aplicación de los motores a vapor cambia la producción en las fábricas: empezaron a utilizarse en los telares industriales en la producción de textiles, produciendo más y más barato que un trabajador artesanal.
- El motor de vapor irrumpe en el transporte: un viaje de Berlín a Colonia alrededor del año 1830 duraba más de una semana en un carruaje tirado por caballos. Alrededor del año 1860, ese trayecto se hizo en ferrocarril en un solo día.
- Aparece la telegrafía: un funcionario de Londres alrededor de 1880 para saber lo que estaba sucediendo en la India (colonia británica en ese tiempo) necesitaba unos cuantos minutos. Cuarenta años antes, se tardaba dos meses en recibir las noticias entre Londres y la India y contestarlas.

¿Vivió mejor la gente gracias a la Revolución Industrial?

Muchas personas encontraron trabajo en una fábrica. Antes de las fábricas, la gente se dedicaba a la agricultura, pero si un agricultor dividía su tierra entre sus muchos hijos, no era suficiente para nadie. Es por eso que las personas más pobres vivían donde no había industria o minas de carbón y fue la razón, por la cual muchos emigraron del campo a las ciudades. Pero ahí las cosas no eran mejores, la falta de infraestructura originaba pobreza y enfermedad y la excesiva oferta de mano de obra de los proletarios originaba la explotación laboral.

Proletario proviene de la palabra latina *proles* (niños) y así se les llamaba a los trabajadores de las fábricas, en su mayoría campesinos, por la gran cantidad de hijos que estos tenían.

¿Cuándo terminó la Revolución Industrial?

La Revolución Industrial terminó alrededor del año 1900. Es a partir del siglo XX que comienza una segunda Revolución Industrial, cuyo característica

predominante fue la producción en línea de montaje y el uso de la electricidad, pero, la revolución industrial de la humanidad, sin embargo, continúa.

Consecuencias de la industrialización

El desarrollo industrial estableció nuevas clases sociales:

- La burguesía: Los burgueses eran los dueños de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de las tierras, renta y capital.
- El proletariado: Eran los trabajadores de las fabricas, en su mayoría agricultores y artesanos.

Esta nueva división social originó problemas de desigualdad social, económica y laboral en perjuicio del proletariado:

Declaración de una niña para un informe al parlamento inglés sobre las condiciones de vida de los trabajadores del siglo XIX:

«He trabajado aquí durante 2 años, ahora tengo 14 años, trabajo 16 horas y media al día. Recientemente, estuve enferma y pedí trabajar solo hasta las 8 en punto, y me dijeron que si me iba, no tendría que volver».

Tomado de Friedrich Engels: *La situación de la clase obrera en Inglaterra* (1845).

Karl Marx y Friedrich Engels⁵¹, desarrollaron una teoría político-filosófica sobre el abuso al proletariado del siglo XIX, dando nacimiento al marxismo y a los movimientos socialistas, sindicalistas y comunistas actuales.

1. Teoría política de Marx

Marx, en el auge de la Revolución Industrial, consideraba al Estado como una expresión del gobierno de clase burguesa (capitalista y explotadora), por lo que solo una revolución de la clase obrera (dictadura del proletariado), haría concebible un Estado que sirva al bien común.

51 Friedrich Engels (1820- 1895) filósofo socialista alemán. Amigo de Marx y coautor del *Manifiesto del Partido Comunista* (1848).

En el comunismo, entonces, se alcanzaría una sociedad sin clases e igualitaria para todos.

La imagen del hombre marxista

Marx, sostiene que el «*hombre es un ser naturalmente social y productivo*». Esto significa que el individuo como ser social se autorrealiza a través de su trabajo y del producto que crea. La decisión de trabajar se hace consciente y voluntariamente y esa autonomía distingue al hombre del animal. El trabajo lo libera y, su esencia como ser, se cumple.

En el capitalismo, sin embargo, la naturaleza del hombre se aliena, pues pierde esa calidad, esas características y virtudes originales de *ser social*. Se explica: El trabajo en el capitalismo deja de ser un medio de autorrealización personal, para satisfacer únicamente las necesidades básicas externas, convirtiéndose en un *trabajo forzoso*. El modo de trabajo capitalista (en las fábricas del siglo XIX la jornada duraba entre 12 y 14 horas al día, 6 días a la semana) es abusivo, perjudicial y contrario a la naturaleza genérica del hombre que es indivisible. El hombre no solo es un ser productivo, sino también un ser social con necesidades espirituales e intelectuales que se define a sí mismo a partir del entorno.

Entonces, si el trabajador solo vive para el trabajo y su subsistencia, se aliena, pierde su esencia e identidad de «*ser social*» para convertirse simplemente en «*mano de obra*» y su calidad de *persona* se reduce a un simple factor de producción para la multiplicación del capital. El trabajo capitalista es por lo tanto, explotador, abusivo e incompatible con la esencia del individuo.

Marx sostiene también, que la alienación no es exclusiva del trabajador, se da también en el capitalista. El capitalista, al buscar abusivamente su beneficio propio oprimiendo al proletariado, deja de vivir en armonía con la sociedad, y se aleja de su esencia de *ser social*. El *ser social* como ser libre y racional, debe encaminar su libertad en conseguir el bien propio y el del prójimo, y de esa forma, juntos, lograr el bien común.

No se puede ser un *ser social* si explotamos al otro; nuestra riqueza y bienestar no pueden resultar de la pobreza y penuria de nuestro prójimo. Ahora bien, la diferencia de la alienación del trabajador y del capitalista es simple: el capitalista puede vivir mejor con esta alienación, ya que su alienación resulta en riqueza, y la del trabajador, en miseria.

2. El marxismo

Marx es consciente de que solo se puede transformar el mundo si se le comprende; si entendemos su organización, sus leyes de funcionamiento, y sobre todo, si reconocemos, cuáles son las fuerzas sociales que pueden cambiarlo. Entonces, una nueva sociedad es posible.

Al mismo tiempo, critica a los filósofos del pasado por ignorar la influencia de las condiciones económicas y sociales en la filosofía. Sostiene que toda teoría filosófica es inseparable de la práctica social, y que la economía condiciona nuestro modo de pensar y determina toda una sociedad.

a. El pensamiento de Hegel en la teoría marxista

Marx, reconoce concretamente el valor del pensamiento de Hegel y su concepción dialéctica de la realidad. Para Marx, la dialéctica es el único método válido para comprender el desarrollo histórico y social y, por lo tanto, el rechazo (antítesis) a la realidad imperante, es el motor y el principio del cambio histórico.

Según la dialéctica de Hegel todo el proceso de desarrollo de una realidad, atraviesa por tres fases: la primera fase (tesis) es negada por la segunda (antítesis) que a su vez es negada por la tercera, llamada síntesis (resulta de la negación de la tesis y de la antítesis), por eso Hegel, define la síntesis como la «*negación de la negación*» y sintetiza en sí, otra nueva realidad.

Marx se guió por la tríada dialéctica para explicar la desigualdad social (división de clases) y sentar la base económica del socialismo:

- **Tesis:** La *propiedad personal* (como los bienes o cosas que el individuo posee para producir) han pasado al poder del capitalista, creando la desigualdad entre ricos y pobres.
- **La antítesis y negación** de la propiedad personal es la *propiedad privada capitalista* (dueños ahora de los medios de producción)
- **Síntesis:** De ambas (tesis y antítesis) debe resultar como síntesis, la *propiedad socialista proletaria* toda la producción y sus frutos concentrada en manos de la sociedad socialista.



Marx, acepta también la idea de Hegel, que el discurrir de la realidad está determinado por principios y leyes particulares que debemos descubrir para poder entenderla y explicarla. Ahora bien, esto no significa que el hombre sea un sujeto pasivo ante las circunstancias, al contrario, el ser humano tiene la capacidad de cambiar toda realidad.

b. Materialismo

Para entender el materialismo marxista, debemos establecer las diferencias de la concepción de la realidad entre Marx y Hegel:

- Hegel concebía la realidad del hombre como un espíritu (*Zeitgeist*) y la historia, como el proceso en el que ese espíritu se desarrolla y va formándose. Como consecuencia, los individuos y sus relaciones sociales se enmarcan dentro del desarrollo del espíritu, que se manifiesta en las formas políticas y culturales de un pueblo (*Volkgeist*).
- Para Marx, esta interpretación, es una distorsión del orden real de las cosas. No existe el *espíritu* que según Hegel, determina las relaciones humanas. La realidad no es así. Lo que realmente existe son los individuos concretos, su vida material, sus relaciones familiares o sociales, y no el espíritu. No son las ideas las que dirigen el mundo, las ideas son el producto de las relaciones materiales que los hombres establecen entre sí.

Así, frente al idealismo hegeliano, el marxismo se define como materialista. Este materialismo significa una prioridad del *ser sobre el pensar*, de la naturaleza frente a la idea, pero también y sobre todo, la prioridad de la realidad socio-económica respecto a las ideas. Solo en esa realidad encontraremos la clave para la comprensión de lo real y, sobre todo, los medios para su transformación.

Materialismo marxista: la realidad fundamental es la materia y no el espíritu, es decir, todo cuanto existe es materia, procede de la materia o es una mera manifestación de la misma. La conciencia (el entendimiento, el espíritu y la razón) no puede ser una realidad o una cosa independiente en sí, esta sujeta a la materia.

Con el materialismo, se consuma así la idea marxista de la filosofía: la unión entre teoría (comprensión de lo real) y praxis (transformación de lo real).

La materia es todo y no hay algo más allá de la materia, de esta manera, el materialismo dialéctico está necesariamente vinculado y es inseparable del ateísmo científico: *«puesto que solamente lo que es material es perceptible, conocible, nada es conocido de la existencia de Dios».*

c. Materialismo dialéctico e histórico

La dialéctica materialista como oposición de ideas contrarias que van formando la realidad, adquiere con la dialéctica histórica un nuevo sentido: la historia y la realidad se basan en los cambios de los procesos de producción. Veamos: Cuando se habla del materialismo marxista se debe distinguir por lo tanto, entre el materialismo dialéctico y materialismo histórico:

- **El materialismo dialéctico**, consiste en la explicación hegeliana del desarrollo y la evolución de la totalidad de la realidad. Representa una concepción general del mundo que afirma que el universo se encuentra en un proceso interminable de cambio por medio de contradicciones, desarrollando una tendencia general y a la vez nuevas realidades: tesis-antítesis-síntesis.
- **El materialismo histórico** fue un término elaborado por Engels para singularizar el pensamiento de Karl Marx del materialismo dialéctico. El materialismo histórico, se basa en el método dialéctico de contradicción para entender la historia, que Marx la estructura fundamentalmente en los cambios de los procesos de producción de la humanidad.

MATERIALISMO DIALÉCTICO	MATERIALISMO HISTÓRICO
La realidad material posee un carácter dialéctico, ese carácter es la causa de sus cambios y movimientos, tiene lugar por la lucha de contrarios inherente a la propia materia y su continua contradicción.	La realidad histórica se fundamenta en su estructura económica. La realidad económica es la base de la historia. Esto significa que el resto de realidades (política, arte, religión, filosofía, etc.) dependerá de la economía.
Teniendo en cuenta que nada puede existir separado de la materia, se niega la existencia de entidades espirituales. Rechazo a la religión.	Los seres humanos viven necesariamente en sociedad y toda transformación debe tener en cuenta las formas de trabajo y las relaciones laborales (relaciones de producción). Lucha de clases.

d. La lucha de clases como motor de la historia

Marx, afirma que una clase social se constituye por un grupo de personas que comparten características comunes que los vincula social o económicamente y que ocupan un lugar determinado en un sistema de relaciones productivas. Ahora bien, según el materialismo histórico, el curso normal de la historia ha sido el paso de un modo de producción a otro, como resultado de las propias contradicciones que se generan en él, y en donde el mecanismo de esa transformación, es el enfrentamiento entre las clases sociales por la defensa de sus intereses. El motor de la historia, es por lo tanto, la lucha de clases sociales.

Marx no creó ni descubrió el concepto de la *lucha de clases*. Esta idea procedía de los historiadores franceses; la diferencia con ellos estriba en que estos consideraban que la lucha de clases sociales se había acabado con la subida al poder de la burguesía. Evidentemente que para Marx, no era así. Con la industrialización se genera una lucha entre la clase capitalista y el proletariado. Para el marxismo, el proletariado tomará conciencia de su fuerza y terminará derribando el sistema capitalista, tras lo cual, se dará paso a la sociedad socialista.

Marx, creía también que la lucha de clases puede ser superada si se suprime el motivo de la explotación: la posesión privada de los medios de producción.

Por eso la sociedad socialista será una sociedad sin propiedad privada. Para llegar a ella es preciso la «*revolución del proletariado*».

e. Estructura de las relaciones sociales

Según Marx, la estructura de la sociedad es la que determina las relaciones sociales y surge de la relación entre trabajo y capital. Las relaciones sociales se dan fundamentalmente a través de la infraestructura y la superestructura de la sociedad:

1. **Infraestructura social**, lo que se encuentra en la base y sostiene a lo demás, es decir, la economía. Está compuesta por las fuerzas productivas y las relaciones de producción:
 - **Fuerzas productivas:** Están constituidas por todos aquellos bienes, instrumentos, técnicas y actividades humanas que intervienen en la producción, como objetos, materia prima, productos y también, centros laborales (taller, oficina, fábrica, etc.)
 - **Relaciones de producción:** Las relaciones entre las fuerzas productivas dentro de una sociedad –que por la industrialización– quedan reducidas a dos: los capitalistas como dueños de los medios de producción y, el proletariado (trabajadores). Origina las clases sociales.
2. **Superestructura social**, es lo que está encima de la infraestructura: la ideología. Es decir, las ideas políticas, sociales, jurídicas, culturales y religiosas dominantes y fundamentales de una sociedad. Mediante la superestructura el capitalismo intenta justificar y mantener la estructura económica y dominar consecuentemente, las relaciones sociales.

f. Teoría del valor – trabajo

Antes de la revolución industrial los productos eran de manufactura artesanal, por lo tanto, los artesanos eran los dueños de los medios de producción: utilizaban sus propias herramientas. Con la industrialización, los artesanos no pueden competir con la producción de las fábricas, pierden por lo mismo, sus medios de producción. A partir de ahí los medios de producción pasan a manos de pocos, de aquellos que podían comprarlos: los capitalistas. Bajo esas consideraciones, Marx plantea su teoría del valor del trabajo:

Teoría del valor

Condición: Los trabajadores (artesanos y campesinos) a causa de los capitalistas (industriales y terratenientes) han sido desprendidos de sus medios de

producción, lo que les queda es vender su trabajo como mercancía, surgiendo la explotación por medio de la plusvalía que origina a la vez, la alienación.

- a. **Trabajo como mercancía:** El trabajador *vende* su trabajo, por lo tanto, el trabajo es considerado como una mercancía, cuyo *precio* resulta del *valor de su uso* y del *valor de su cambio* que tenga.
- **Valor de uso:** Es la utilidad que puede producir el trabajo del obrero. El valor de uso es su fuerza o capacidad de trabajo: es lo que su trabajo puede producir.
 - **Valor de cambio o precio de la mercancía:** El valor de cambio, es el trabajo en sí, y como se considera una mercancía, tiene entonces un precio en el mercado de acuerdo a la oferta y demanda: su salario.

Ejemplo de valor de uso y de cambio: Juan y Paco son obreros, pero Juan tiene más experiencia; entonces el trabajo de Juan tiene un mayor valor de uso que el trabajo de Paco (en teoría debe producir más), sin embargo, el valor de cambio (el salario) del trabajo de ambos depende de muchos factores, por ejemplo, del valor de uso mencionado (experiencia, calificación, etc.) y de la oferta-demanda que tenga la fuerza de trabajo en el mercado.

En las mercancías el valor de uso no tiene que ser el mismo que el valor de cambio: el diamante, por ejemplo, tiene casi un nulo valor de uso y sin embargo, un enorme valor de cambio.

La diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio origina la plusvalía.

- b. **La plusvalía:** Es la ganancia que obtiene el capitalista del trabajo del obrero, como resultado de la diferencia que se obtiene entre el *valor de uso* y el *valor de cambio*. Es sinónimo por lo tanto, de beneficio para el capitalista. Ejemplo: el obrero por trabajar en la fábrica de relojes recibe un salario de 800, pero su producción alcanza, digamos, un valor de 8,000. La plusvalía, surge entonces, cuando el *valor de uso* (producción del trabajador) es mayor que el *valor de cambio* (salario del trabajador) y esa diferencia, queda para el capitalista.

Entonces: Plusvalía = valor de uso > valor de cambio.

Analicemos: del *plus-valor* producido por el obrero (de 800 que recibe como salario, ha producido 8000, 10 veces más) el capitalista paga los gastos y costos de producción, incluido el mismo salario del obrero; el resto, se queda en su bolsillo. Al final, el obrero recibe menos de lo que realmente produce (él mismo paga su salario, contribuye al mantenimiento de la fábrica y encima le rinde utilidades al capitalista), entonces, el único que se enriquece con el *plus-valor* del trabajo del obrero, es el capitalista.

Por lo mismo, la plusvalía, según Marx, es el fundamento de la sociedad capitalista, en donde el *valor de uso* predomina sobre por el *valor de cambio*, como forma de enriquecimiento a costa del esfuerzo del proletariado.

TEORÍA DEL VALOR

Condición: Los trabajadores han sido desprendidos de sus medios de producción. Lo que les queda es vender su fuerza de trabajo en las fábricas como mercancía.

Fuerza de trabajo como mercancía:

- **Valor de uso:** La capacidad del trabajador en la producción del capitalista, fuerza de trabajo.
- **Valor de cambio:** Costos de producción de la fuerza de trabajo, representa el salario. Trabajo por dinero.

Plusvalía: Cuando el valor de uso es mayor a su valor de cambio, surge de la diferencia, la plusvalía. Ejemplo: mi salario de trabajador (valor de cambio) es 50 pero produzco mercancía para el capitalista (valor de uso) por un valor de 80, esa diferencia, los 30, es la plusvalía. Beneficio para el capitalista.

- c. **La alienación:** La consecuencia directa de la plusvalía es la alienación. Marx entiende la alienación como la pérdida o desposesión de algo que es esencial en la identidad de una persona. Diferencia dos tipos:

- **Alienación económica o infraestructural:** El trabajo y talento del obrero, algo que debería ser propio, dejan de ser suyos, pues, es propiedad del capitalista, y esa alienación, se agudiza, cuando el trabajador asume como «*natural*» que el capitalista se apropie de la plusvalía.
- **Alienación ideológica o superestructural:** Según Marx, la ideología política y toda expresión social esta supeditada al poder económico.

co. En toda sociedad, advierte, la economía es controlada por la clase dominante, luego la clase dominante controlará también la ideología política que se plasma en los partidos políticos, en los medios de comunicación y en las expresiones culturales de las sociedad.

De la alienación ideológica surge una realidad que se asume como «correcta» a favor de la clase explotadora. En consecuencia, la ideología predominante va a proteger sus intereses y reforzar su situación. Abarca 3 aspectos:

Alienación social	Alienación política	Alienación religiosa
Consiste en la división de la sociedad en clases sociales: entre capitalistas y proletarios. Aceptar como «normal» que un grupo se enriquezca a costa de la penuria de la mayoría.	En toda sociedad de clases, el Estado pertenece y sirve a la clase dominante, de ahí la importancia del internacionalismo proletario: «Proletarios del mundo, uníos».	Consiste en la evasión de la realidad hacia un mundo de ilusiones: «La religión es el opio del pueblo», pues, la religión tiende a adormecer la lucha revolucionaria.

Notas, crítica

- Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Alemania. Estudió derecho, historia, literatura y filosofía. Con una disertación sobre Demócrito y Epicuro recibió su Doctorado en Filosofía de la Universidad de Jena (1841).

La vida de Marx estuvo marcada por la estrechez económica y el exilio. En lugar de seguir una carrera académica, se orientó al periodismo. En 1843 edita el periódico *Rheinische Zeitung* y ese mismo año contrae matrimonio con Jenny von Westphalen, a quien había conocido desde su infancia. Al cerrar el periódico, la familia se muda a París, donde nace la amistad y colaboración intelectual con Friedrich Engels (Engels, millonario e hijo de industriales, apoyó económicamente a Marx durante toda su vida). Cuando Marx fue expulsado de Francia en 1845, la familia se exilia en Bruselas, y de ahí en Londres, donde su obra filosófica alcanza su pináculo, Marx sin embargo, no abandona el periodismo, siguió escribiendo artículos para diferentes periódicos, en particular para el *New York Daily Tribune*. Murió en Londres, el 14 de marzo de 1883.

Para reflexionar

- Para entender el marxismo y el ateo-materialismo es necesario estudiar a Epicurio, Demócrito, Kant y a Hegel.

Para leer

El Capital, La Sagrada familia, Manifiesto comunista.

Para ver

- Películas sobre las las condiciones del proletariado (se pueden ver en YouTube): *¡Que verde era mi valle !* (1941) y *Los camaradas* (1963)

Filosofía jurídica contemporánea



Cuadro esquemático

Filosofía del derecho		
Origen del derecho y fundamentación de la norma como ley		
Autor:	Nacimiento:	Tema:
Cap. I Gustav Radbruch	1878 - 1949	La Fórmula de Radbruch
Cap. II Hans Kelsen	1881 - 1973	Teoría pura del derecho. Justicia
Cap. III Herbert Hart	1907 - 1992	Aceptación como fundamento de la ley
Cap. IV Ronald Dworkin	1931 - 2013	Valores morales y la ley
Sociología		
Teoría del sistema y de la comunicación en relación al derecho		
Autor:	Nacimiento:	Tema:
Cap. V Niklas Luhmann	1927 - 1998	Teoría del sistema y sociedad
Cap. VI Jürgen Habermas	1929 -	La comunicación como base del derecho
Sociedad, justicia, economía		
Autor:	Nacimiento:	Tema:
Cap. VII Karl Popper	1902 - 1994	Falsacionismo-sociedad abierta
Cap. VIII John Rawls	1921 - 2002	Teoría de justicia
Cap. IX Friedrich von Hayek	1889 - 1992	El mercado económico y la justicia social

Objetivo

Al final del capítulo el lector debe reconocer y poder explicar:

- Diferencia entre el racionalismo y el empirismo
- Delimitación del derecho, justicia y moral
- Fundamento de la norma: coacción, aceptación, entendimiento
- Los sistemas, origen y desarrollo
- El progresismo y el conservadurismo
- El mercado económico liberal

Filosofía contemporánea



La historia de la humanidad es una historia de conflictos.

Vemos en la actualidad que la mayoría de los cambios sociales se pueden englobar bajo una perspectiva de confrontación entre políticas progresistas y conservadoras, entre los que buscan cambiar el «*es*» de la sociedad en un «*debería ser*».

El progresismo es una tendencia política donde confluyen doctrinas sociales, éticas y económicas orientadas hacia al individuo y a la inclusión social de las minorías y colectivos vulnerables, promueven asimismo, diversas corrientes sociales como el feminismo, el ecologismo, el veganismo, el laicismo, el animalismo y la sexodiversidad, entre otras.

La corriente progresista ha logrado que en países predominantemente conservadores, se legalicen actos y circunstancias que en el pasado se consideraban inmorales y hasta delictivos: el consumo de marihuana, el derecho al aborto, el matrimonio entre homosexuales, la eutanasia, etc.

Esta nueva realidad puede sin embargo, producir una reacción de rechazo entre los conservadores, partidarios de mantener y proteger los valores morales y patrones sociales establecidos frente a los cambios que el progresismo impulsa, pero lo que se tiene que recalcar –independientemente de nuestro rechazo o apoyo– es que ambas posiciones y sus conflictos son las que transforman una sociedad.

En conclusión: es evidente que todo cambio social conlleva un conflicto que a la vez impulsa «*nuevas ideas*» que se plasman especialmente en el derecho, la moral, la economía, en la cultura de un pueblo y en su criterio de justicia, aspectos que vamos a tratar en el presente capítulo.

El orden mundial actual se puede enmarcar dentro del pensamiento de Heráclito: el fundamento de todo está en el cambio incesante, todo es interpretable, no existe ninguna esencia fija ni en las cosas ni en los individuos. Todo es una construcción mental.

I. GUSTAV RADBRUCH

Gustav Radbruch (1878-1949) jurista alemán, pasa a la historia por la llamada *Fórmula de Radbruch* que plantea en su ensayo *Arbitrariedad legal y Derecho Supralegal* (1946).

En el presente capítulo:

1. Fórmula de Radbruch. Aplicación de la ley o de la justicia
2. La Fórmula de Radbruch en la práctica

Introducción

¿Qué es la filosofía del derecho?

Se entiende la filosofía como la búsqueda para entender y establecer los principios generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad así como el sentido del obrar humano, siendo la filosofía del derecho una de sus ramas. El sujeto de la filosofía jurídica no es la aplicación de la ley en sí, la filosofía del derecho se concentra sobre todo en la pregunta: ¿QUÉ ES EL DERECHO? entendiéndose, quién o qué es lo que define al derecho, de dónde nace su legitimación, qué le otorga su poder vinculante, constituyendo a la vez la disciplina fundamental de la jurisprudencia.

Las preguntas que plantea la filosofía del derecho son, por ejemplo:

- El concepto de ley
- La importancia de la ley para la sociedad
- ¿Por qué la ley es vinculante (validez de la ley)?

- ¿Qué legitima la ley, el poder del Estado?
- ¿Cuál es la relación entre «*sentido de justicia*» y ley?
- ¿Por qué debemos obedecer las leyes?

Una rama de la filosofía jurídica es la Teoría del Estado (también: filosofía del Estado, filosofía política) pero la filosofía del derecho va más allá que la filosofía del Estado, porque en particular como teoría jurídica, examina el derecho en general, no solo en su relación con el Estado. En conclusión, los pilares de la filosofía del derecho se puede resumir en tres preguntas básicas o en tres esferas:

¿Qué es el derecho?	¿Qué legitima al derecho ?	¿Por qué tenemos que aceptar el derecho?
Concepto	Fundamento	Vinculación

Tomemos un ejemplo, el Código Penal. El Código Penal en su acepción general es un texto legal que define los delitos y las faltas, sus correspondientes penas y las responsabilidades de ello derivadas.

Ahora bien, se acepta por todos que el Código Penal es y constituye derecho. Cuando nos vemos involucrados en un proceso, no nos preguntamos si las normas que nos van a juzgar son válidas; simplemente quien se presenta a un proceso, o se vea obligado a ello, asume anticipadamente *per se* la legitimidad de las normas que van a juzgarlo.

Analicemos por ejemplo, el delito de homicidio. Definición: Delito que consiste en dar muerte a otra persona. En todas las legislaciones del mundo el homicidio está penado por ley y se regula en el Código Penal.

Supuesto: A mata a B.

Este ilícito se tipifica como delito de homicidio según el art. 106 del Código Penal peruano:

- Homicidio según art. 106: *El que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de veinte años.*
- Elementos constitutivos para la aplicación del art. 106:
 - a. Resultado objetivo: Muerte
 - b. Resultado subjetivo: Intencional o negligencia

- c. Ilegalidad del acto
- d. Culpa
- e. Regulación y consecuencias: Pena, aplicación de la pena, etc.

Ese tipo de análisis es necesario para establecer el delito y la respectiva pena, pero existe también otro tipo de análisis del Art. 106 (o de cualquier otra norma):

- Normalología: ¿Constituye el Art. 106 una norma?
- Filosofía del derecho: ¿Es el Art. 106 una norma jurídica legal?
- Filosofía del derecho: ¿Es el Art. 106 una norma justa?
- Teoría del derecho: ¿Es una norma válida?

Este tipo de análisis se considera en la formación del jurista a veces irrelevante y en el criterio del ciudadano común, innecesario, considerándose la filosofía jurídica o la filosofía en general, como una ciencia teórica sin fines y aplicación concretos, y por ende sin utilidad práctica.

Ahora bien, en el presente capítulo, vamos a entender la importancia y consecuentemente, el *sentido práctico* de la filosofía del derecho, con la llamada *Fórmula de Radbruch*.

1. Fórmula de Radbruch. Aplicación de la ley o de la justicia

En Alemania, los Tribunales de Justicia aplicaron la *Fórmula de Radbruch* para resolver los problemas jurídicos que surgieron después de la II Guerra Mundial y de la caída del Muro de Berlín en 1990.

a. Definición

La llamada *Fórmula de Radbruch* proviene del jurista Gustav Radbruch que en su ensayo *Arbitrariedad legal y Derecho Supralegal* (1946) plantea el siguiente principio:

Se puede negar la validez legal de las leyes tremendamente injustas.

Según esta tesis, un juez ante un conflicto entre la ley y la justicia, tiene que decidir en contra la ley y en su lugar, aplicar la justicia, siempre y cuando la ley en cuestión sea «*extremadamente injusta*» y en situaciones excepcionales.

Radbruch, propone resolver el conflicto entre ley y justicia cuando la norma en cuestión:

- sea considerada «*insoportablemente injusta*» (principio de insoportabilidad). También se habla aquí del «*mínimo ético*» de la ley (actualmente se usa el término «*extremo*» en vez de «*insoportable*»).
- cuando la norma «*niega conscientemente*» la igualdad de todos los seres humanos en su concepto de ley (principio de negación).

Entonces la *Fórmula* se apoya en dos principios:

- **Principio de insoportabilidad:** Si el juez considera la ley *extremadamente injusta* puede omitir su aplicación. En tales casos, la primacía del derecho positivo deja de prevalecer para ceder a la justicia material.
- **Principio de negación:** Una ley que no busca la justicia, no es correcta en el sentido del concepto legal. Su «*incorrección*» no se fundamenta en las características de la ley en cuestión, sino en las intenciones del legislador.

b. Estructura

- Las leyes positivas se deben aplicar siempre, incluso si son injustas e inapropiadas y esto por la seguridad y conveniencia jurídica.
- Solo en caso de que las leyes injustas sean *insoportables o extremas* se debe dar paso a la justicia.
- Si las leyes ni siquiera apuntan a ser justas, no son ley.

«Por lo tanto, donde ni siquiera se busca justicia, los arreglos así creados solo pueden ser dictámenes de poder, nunca leyes [...]; Entonces, la ley que niega los Derechos Humanos a ciertas personas no es una proposición legal. Aquí, entonces, hay un límite claro entre la ley y la no ley, mientras que, como se ha mostrado anteriormente, la línea entre la injusticia legal y la ley existente es solo un límite». Radbruch: *Arbitrariedad Legal* (1946).

Radbruch, subraya que la justicia y la seguridad jurídica tienen en principio la misma importancia que la idea de ley, es decir ni la justicia, ni la seguridad jurídica, tienen prioridad sobre la otra, pero el principio de seguridad jurídica, debe al menos subordinarse al principio de justicia, si la injusticia de la ley en cuestión excede un cierto nivel o se coloca en un estado extremo, «*insopportable*».

c. Método de aplicación

¿Cómo se puede definir una ley por correcta, incorrecta o insopportablemente incorrecta o injusta según Radbruch? Los límites entre la ley *justa*, *injusta* e *insopportablemente injusta* no se pueden definir claramente, y surge la cuestión si las leyes *extremadamente injustas* pueden considerarse como *ley* en el sentido del concepto legal. Radbruch nos ofrece dos criterios para distinguir esa línea:

1. En casos individuales, resulta difícil demostrar una negación deliberada de los principios de justicia. Sin embargo, es ampliamente aceptado, que el principio para determinar una ley por injusta es accesible por la interpretación objetiva de la misma, donde el factor decisivo es reconocer la «*voluntad del legislador*» que se aprecia en la redacción de la misma ley.
2. Radbruch, argumentó que después de 1945 en vista del esfuerzo de siglos de establecer los Derechos Humanos al menos se puede identificar un conjunto básico de derechos que solo el «*escepticismo deliberado*» realmente puede poner en duda.

La fórmula de Radbruch no trata de determinar positivamente o definir lo que es justo (verificación de la ley si es justa o legal). Se limita a determinar negativamente «*conociendo lo que no es justo*» qué leyes son, en cualquier caso, *extremadamente injustas*. Este método procede del falsacionismo⁵².

No importa verificar que la ley sea legal, solo hay que demostrar que no es justa.

52 El *falsacionismo* no busca la evidencia, sino consiste en refutar la teoría con un contraejemplo.

Este método epistemológicamente negativo (no verificar) es más fácil de realizar y menos objetable que el método positivo opuesto: «*conociendo lo que no es, se acerca más a aquello a lo que sí es*».

Fórmula de Radbruch	
negación de la validez de la ley extremadamente injusta.	
Principio de insoportabilidad	Principio de negación
Libera al juez de su compromiso con la ley positiva, si la considera extremadamente injusta. Justicia sobre la norma.	Ley extremadamente injusta no es ley, por lo tanto no tiene validez legal.
Método	
■ Por la seguridad jurídica prima la ley sobre la justicia. ■ Uso de la fórmula solo para casos de injusticia legal extremos. ■ No trata de determinar lo que es justo (verificar), se limita a determinar lo que «no es justo» (falsación).	

2. La Fórmula de Radbruch en la práctica

En Alemania, los Tribunales de Justicia han aplicado la *Fórmula de Radbruch* para tratar los diversos aspectos de la injusticia nazi y, después, en los procesos penales de los llamados *Francotiradores del Muro*, tras el colapso de la Alemania Oriental (RDA). Ejemplo:

Sentencia del 12.07.1951: El Tribunal Federal de Justicia declaró culpable a un comandante del batallón de la *Volkssturm* (milicia civil de defensa) por la muerte de un desertor durante la II Guerra Mundial. El comandante inculpado basó su justificación en la llamada «*Órdenes en situación de catástrofe*» (*Katastrophenbefehl*) de Heinrich Himmler. Estas órdenes daban el derecho a cada soldado de la *Volkssturm* a disparar a la gente para poder contener a la muchedumbre en casos de saqueos, desertión, ataques del enemigo o en situaciones de peligro o desastre.

El Tribunal consideró que tales órdenes no podían tener fundamento legal (aquí basándose explícitamente en Radbruch), declara:

«Incluso si tales órdenes se hubieran promulgado como ley u decreto, no serían legalmente vinculantes. La ley encuentra su límite cuando contradice las reglas generalmente reconocidas por el derecho internacional o la ley natural, o cuando la contradicción de la ley positiva sobre la justicia llega a un grado tan insoportable que la ley se considera «ley incorrecta».

...

«Uno de los derechos inalienables de una persona es que no puede ser privada de su vida sin un juicio. ... No se puede considerar una norma legal; su cumplimiento sería objetivamente ilegal».

Sentencia del 14.02.1968: El Tribunal debía determinar la cuestión, si la pérdida de nacionalidad de un ciudadano judío-alemán sobre la base del Decreto N° 11 de la *Ley de Ciudadanía del Reich de 1941*, era legal:

Decreto N° 11 de la Ley de Ciudadanía del Reich:

§ 2. Un judío pierde la nacionalidad alemana:

- a) si tiene su residencia habitual en el extranjero a la entrada en vigor del presente reglamento, o con la entrada en vigor del reglamento...*

El Tribunal declaró que no era relevante la validez legal de esa norma, sino que lo relevante debía ser, si la norma era injusta:

- 1. Las regulaciones legales nacionalsocialistas pueden ser negadas como válidas si contradicen claramente los principios fundamentales de justicia de tal forma que el juez que desea aplicarlas o reconocer sus consecuencias jurídicas, determinaría injusticia en lugar de justicia.*
- 2. En el Decreto N° 11 sobre la Ley de ciudadanía la contradicción con la justicia ha llegado a un punto tan insoportable que debe considerarse nula desde el principio. A nadie se le puede privar arbitrariamente de su nacionalidad.*

Atenta contra los derechos fundamentales de la persona.

Proceso contra los Francotiradores del Muro de Berlín: Después de la II Guerra Mundial, la Alemania actual quedó dividida en dos grandes bloques: el bloque oriental dominado por Rusia y de corte comunista que dio lugar a la República Democrática Alemana (RDA) y el otro bloque, el occidental dominado por los aliados (Inglaterra, EEUU, Francia) que constituyó la República Federal Alemana (RFA). Ambas repúblicas estuvieron separadas por el Muro de Berlín hasta 1990.

Ahora bien, en la RDA hasta 1989 los soldados que cuidaban los puestos de frontera del muro de Berlín, tenían la orden de disparar a todo aquel que intentase cruzarla sin permiso. Murieron al menos 140 personas entre 1961 y 1989. Al caer el muro, la RDA comunista se incorpora a la RFA, quedando las dos Alemanias reunificadas en la Alemania que hoy conocemos; se constituyó una sola ciudadanía, se invalidaron las leyes de la antigua RDA y se estableció un solo ordenamiento legal.

La cuestión que surgió era, si esos soldados podían ser juzgados por tales muertes como homicidio, cuando la Alemania Oriental es parte ya de la Alemania Federal. En junio de 1991, la acusación fue presentada en el primer juicio. Según la defensa de los guardias, el uso de armas para la protección de la frontera era legal como lo disponía la Ley de Fronteras de la RDA:

Ley de Fronteras § 27(2): El uso de armas de fuego está justificado para evitar la ejecución inminente o la continuación de un delito que en las circunstancias constituye un ilícito.

Nota. El cruzar las fronteras sin permiso era considerado delito en la RDA.

Sin embargo, el Tribunal Superior Federal de Alemania tipificó las acciones de los ex guardias fronterizos como casos de homicidio.

Declara:

El Art. 27 de la Ley de Fronteras de la RDA infringe los preceptos elementales de justicia y, por lo tanto, su validez legal es irrelevante.

El disparo selectivo de personas desarmadas constituye una obvia e insoportable violación de los preceptos elementales de justicia y de los Derechos Humanos internacionalmente protegidos.

La prohibición de la sanción retroactiva (*nulla poena sine lege*) según la sentencia, no se vio afectada por el proceso, ya que el sentido de ese principio no garantiza legítimamente la protección de prácticas ilegales de los Estados.

El Fiscal Supremo Alemán expresó después del juicio: *Cual sería el valor de la vida humana, si no se juzgara su muerte.*

Notas, comentarios

- La filosofía del derecho influye en la creación y aplicación de nuestras leyes, en el concepto de la dignidad humana, en la construcción de un aparato de justicia, pilares a los cuales debemos nuestra estabilidad, nuestra paz y nuestra libertad y sobre todo nuestro estado de derecho.

La tarea de la filosofía jurídica no ha llegado a su fin. En muchos países del mundo esos principios se obvian o se deforman, siendo necesario para los ciudadanos y juristas entender que el significado del ser humano, va más allá de ser considerado un simple «usuario legal».

Para reflexionar

- ¿Debe ser la ley legal o justa?
- ¿Cuál es la diferencia entre lo legal y lo justo?

Para leer

Arbitrariedad Legal

Nota

Si Ud. es uno del 99.99 % que cree que lo legal debe ser justo, tengo que decirle que hubo un jurista que sostuvo lo contrario: Hans Kelsen (nuestro siguiente autor)

II. HANS KELSEN

¿Debe ser el derecho justo o legal?

Hans Kelsen nace en Praga (1881- 1973) y es considerado como uno de los juristas más importantes del siglo XX y el representante más influyente del positivismo legal. Con su obra *Teoría pura del derecho* contribuye a una nueva concepción de la teoría jurídica actual.

En el presente capítulo:

1. Teoría pura del derecho
2. Teoría de separación
3. El problema de la justicia
4. Construcción del orden jurídico

Preámbulo

Ante el ciudadano común y corriente el fin del derecho es la búsqueda de justicia y esta idea proviene del principio básico del derecho natural que rigió en el mundo occidental:

el derecho tiene que ser justo, sino, no es derecho.

En el recorrido histórico de este libro (la Grecia clásica, el mundo helénico-romano, la escolástica y el racionalismo) se ha analizado cómo el hombre ha intentado encontrar una medida que sirva para fundamentar las leyes de sus sociedades.

Hemos aprendido que Platón defiende la existencia de un orden jurídico inmutable, un derecho ideal del cual debe ser reflejo el derecho de los hombres, y Aristóteles establece la distinción entre lo justo natural y lo justo legal: lo justo natural se entiende como tal en cualquier parte del mundo e independientemente de las normas humanas, por lo tanto, lo justo legal creado por el legislador debe estar supeditado al justo natural.

En el mundo helénico-romano, adquiere predominancia la corriente estoica que elabora la teoría de un derecho natural fundado en la razón (*el logos*) que rige el universo. Este derecho natural subraya la idea de la dignidad humana y establece una comunidad universal donde todos los hombres son libres e iguales; este ordenamiento debe ser la guía y fin de las leyes humanas.

En la patrística (San Agustín) y la escolástica (Santo Tomás) el logos se transforma en Ley eterna que es la razón o voluntad de Dios, que manda conservar el orden natural y prohíbe que se altere. Esa ley eterna se manifiesta de una manera especial en el ser humano, que es capaz de reconocerla a través de su razón y conciencia como conocimiento infuso: en esto consiste la ley natural y debe ser recogida por los hombres en la ley humana.

El racionalismo, le quita parcialmente (no niega) la divinidad al derecho y lo explica como una construcción humana derivada de su naturaleza racional. Dentro del concepto de naturaleza humana, se otorga un papel importante a elementos como el egoísmo y el instinto de conservación, la sociabilidad o la indefensión.

En los siglos venideros, el positivismo se entendió como un conjunto de normas fundamentales dictadas por el Estado para el cumplimiento de sus fines, pero estas, para su validez, no pueden estar desprovistas de los principios y valores fundamentales de carácter universal e inmutable que provienen del derecho natural.

Pero esta postura cambia definitivamente en el siglo XX con Hans Kelsen.

1. La Teoría pura del derecho

La teoría jurídica de Kelsen está fundamentada en el derecho positivo, teoría que plasma en su libro titulado *Teoría pura del derecho*⁵³. Analicemos:

53 La obra se titula en alemán *Reine Rechtslehre*. La primera edición apareció en 1934, la segunda, completamente revisada, en 1960.

- **¿Qué significa el adjetivo «puro» en la teoría de Kelsen?** Considera que las ciencias jurídicas, como cualquier ciencia, su objeto de estudio tiene una demarcación clara que no es necesario justificar ni tampoco ser evaluado por otras ciencias. Con esto separa el derecho de la moral y justicia.
- **¿Qué es el derecho positivo?** El derecho positivo es un sistema de normas establecidas procedente únicamente de la voluntad del hombre, cuya base nada tiene que ver con el derecho natural⁵⁴.
- **¿Qué son las normas?** Si una persona «P» debe hacer o abstenerse de hacer algo, es, porque hay otra persona que quiere que «P» se comporte de esa manera, entonces las normas son el «*significado de un acto de voluntad*» a través del cual, se establece un mandamiento o prohibición, un permiso o autorización.
- **¿Cuándo se puede hablar de un sistema, de un orden legal?** Cuando las normas tienen un campo de aplicación común y si se fundamentan en un principio unificador, que para Kelsen, constituye la **norma básica**, que es aquella que legitima el poder del Estado por la coacción y coerción que puede ejercitar dentro de su jurisdicción.

Ahora bien, el concepto «*legal*» en la teoría de Kelsen es de importancia central para la cuestión de la relación entre la ley y la justicia.

El problema del concepto legal

La cuestión fundamental en la *teoría pura* kelsiana es definir la ley y la relación que tiene con la moral. El concepto tradicional del derecho consideró que la justicia es una exigencia moral que debe ser aplicada por la ley. Veamos:

- La justicia es un acto moral
- La moral tiene que ver con la ley (según el derecho natural). Entonces: la justicia como acto moral se debe incluir en la ley

Esa conclusión, según Kelsen, es errónea y determina –según su teoría de separación– que el concepto adecuado de ley debe reformularse dentro de los parámetros de la relación: ley, justicia y moral.

54 Vemos otra vez que el derecho natural sostiene que toda persona tiene derechos fundados en la naturaleza humana, siendo anterior y superior a las normas dictadas por un Estado.

2. Teoría de separación

Kelsen con su *Teoría pura del derecho* intenta depurar el derecho positivo de su tiempo (principios del siglo XX) de todo elemento «*extraño*». Aunque los juristas de ese tiempo eran ya positivistas, es decir, se basaban en las leyes positivas y rechazaban el derecho natural, reconocían sin embargo la idea de justicia en el derecho, y esa idea de justicia era para Kelsen un «*cuerpo extraño*» en las ciencias jurídicas.

La *Teoría pura del derecho* se puede aplicar en cualquier sistema legal como una técnica de dirección del comportamiento humano y donde el derecho natural no tiene cabida. Saca al derecho del mundo ideal (el llamado derecho natural) para plasmarlo en la realidad.

El derecho, se debe manifestar como es en sí, sin legitimarse por ser justo o descalificarse por ser injusto y su aplicación se debe fundamentar en el derecho concreto y real, y no en lo que se considere correcto.

Esto significa que el concepto legal se debe definir de tal manera que no contenga elementos morales, puesto que no hay una conexión conceptualmente necesaria entre la ley y la justicia, entre lo que se pretende legalmente y lo que la justicia exige, o entre la ley tal como es y la ley como debería ser. Lo correcto es una cosa, la justicia, otra.

Lo que la verdad y la justicia buscan, según Kelsen, pertenecen al ámbito de la moral y la política, pero que dentro del ámbito jurídico son materias que no pertenecen a las ciencias jurídicas, según su llamada *teoría de la separación*.

Teoría de la separación

El derecho y la moral pertenecen a esferas distintas.

Consecuencia: la afirmación tradicional de que la ley (derecho) es en principio justa (moral), no es compatible al pertenecer a campos de acción diferente (la ley norma lo concreto, el *es*; la justicia busca lo abstracto, el *debe ser*), por lo tanto, el siguiente principio «*la justicia de la ley*» con la teoría de la separación de Kelsen pierde validez.

Los argumentos en los que se apoya Kelsen al plantear su *teoría de separación*, se agrupan en dos principios:

- a. Principio del valor subjetivo
- b. Principio del relativismo

a. Principio del valor subjetivo

Kelsen, explica que para juzgar una acción como «buena» o «mala» se requiere un criterio de valor, y ese criterio de valor será determinado y constituido por la norma legal, entonces la norma crea y define el valor moral. Veamos: X se cree *Robin Hood* y su grupo de amigos «los caballeros de la justicia» consideran que moralmente es «bueno» robar a los ricos para dárselo a los pobres. No les mueve el afán de enriquecerse, sino el sincero deseo de ayudar a los más necesitados, justificándose moralmente de esa forma, con la idea de que no roban, solo aplican justicia. Tal acción, aunque se crea que moralmente está justificada colisiona con la legalidad de la norma N que prohíbe y sanciona el robo. Se debe considerar también, que aquel que diga que la acción de *Robin Hood* es buena o mala expresa un juicio de valor que puede ser verdadero o falso, pero la validez de la norma se basa en su legalidad o ilegalidad (desaparece aquí el juicio de valor moral de la acción para convertirse en un precepto legal que *Robin Hood* está infringiendo).

- ENTONCES: la legalidad de la norma N demarca la moral de X nuestro amigo *Robin Hood*. (Nota: X alias *Robin Hood* lamentablemente y por un descuido, terminó en la cárcel, su mejor amigo murió y sus otros compinches «los caballeros de la justicia» siguen en la clandestinidad).

Obsérvese: si mañana, por ejemplo, la ley establece que los ricos paguen menos impuestos, esto es ya *per se*, válido, aunque nos parezca «injusto».

La norma determina la validez de la acción como legal/ilegal (esfera del derecho) pero no como buena o mala (esfera de la moral). Se separa el derecho de la moral.

Así mismo, Kelsen nos dice que la norma al reglar un acto humano como precepto jurídico es OBJETIVA Y CONCRETA, y el juicio de valor que se le puede dar, es SUBJETIVO Y RELATIVO. Ejemplo:

NORMA: La Ley N°XXXX prohíbe la corrida de toros (norma objetiva)

VALOR: La ley que prohíbe la corrida de toros es mala (valor subjetivo)

La ley que prohíbe la corrida de toros es buena (valor subjetivo)

En ambos casos el juicio de valor es subjetivo (bueno/malo) y la norma objetiva (permite/prohíbe la corrida de toros), y es esa objetividad, la que separa el derecho de la moral.

La norma es objetiva y el juicio de valor de la misma, es subjetivo. La diferencia hace que pertenezcan a ámbitos distintos (el derecho no utiliza el criterio de la moral)

Esto es, a grandes rasgos, la teoría del valor de Kelsen y está demarcada dentro de los *valores no cognitivistas*: estos valores consideran que los juicios de valor moral a la norma legal (por ej. «*la Ley que protege la corrida de toros es mala*») no tienen contenido cognitivo (lógico-racional), sino emocional. Dicha oración se refiere a los sentimientos del hablante (emotivismo) y se expresan casi siempre de una manera retórica y sugerente (emotivismo expresivo).

b. El principio del relativismo

Kelsen cuestiona la justificación de la ley a través de la moral. El argumento fundamental que establece la moral dentro de la esfera del derecho natural, es el postulado que sostiene que solo hay una moral y es propia del ser humano, entonces, la moral es universalmente válida, en todos los tiempos y en todas las culturas. Kelsen no comparte ese criterio.

¿Existe una moral absoluta? Sostiene que cada sistema de valores es sobre todo un fenómeno cultural y, por lo tanto, debe describirse como relativo. Una mirada al pasado y al presente de la humanidad nos muestra la imagen de una moral cambiante, mutante. Afirma que en el transcurso de la historia los valores éticos cambian: «*En diferentes momentos, entre diferentes pueblos, e incluso entre las mismas personas, había sistemas de moral muy diferentes y contradictorios dentro de diferentes clases y profesiones*»⁵⁵, por lo mismo, no existe una justicia universal e inmutable según el derecho natural.

55 Kelsen. *Reine Rechtslehre*. Vorwort.

3. El problema de la justicia

Según Kelsen, la JUSTICIA NO se puede enmarcar dentro de la LEY y consecuentemente, queda fuera del ámbito del conocimiento científico jurídico. ¿Por qué? El fin del derecho es buscar el orden (no justicia). El fin de la moral es valorar (bueno-malo) y el fin de la justicia es buscar «*lo justo*». Nos explica:

El objeto de la justicia está dirigido básicamente a las acciones humanas. La justicia NO se puede definir como una cualidad, virtud o disposición de una persona y no toda acción cae bajo el concepto de justicia: el suicidio puede ser considerado como un acto inmoral, pero ciertamente no es injusto. Solo un acto que signifique un «*trato*» hacia otra persona puede, según Kelsen, ser justo o injusto, y solo si cumple o no, el valor de justicia ya presupuesto. Supongamos que el gobierno promulga esta ley: «*A partir de hoy día aquellos que tengan un ingreso alto, van pagar menos impuestos*». Ahora bien, esa ley es ¿justa o injusta? Kelsen cree que a las normas legales no se les puede asignar directamente un valor de justo o injusto. ¿Por qué?: valorar esa ley directamente como justa o injusta, es errorneo, lo que se debe valorar como justo o injusto **es la voluntad e intención del legislador** para crear la norma. Teniendo en cuenta este detalle, se puede valorar la ley indirectamente como justa o injusta, pero la norma en sí, es *per se*, válida.

El objeto de la justicia, entonces, conlleva una acción que consiste, como se dijo, en el trato de una persona hacia otra persona, pero lo que es lo justo para uno, puede ser injusto para el otro, es la subjetividad absoluta del término «*justicia*», por la cual, al derecho le queda buscar ORDEN dentro de esa subjetividad.

Ese es el motivo, por el cual el DERECHO busca ORDEN y NO JUSTICIA.

La justicia como norma

Para Kelsen, la justicia como norma tiene un denominador común: son normas tautológicas, vacías, inútiles y falaces. La justicia no sirve como criterio para ser considerada fundamento de una norma jurídica. Kelsen distingue dos tipos de normas de justicia, una racional y otra metafísica.

a. Las normas de justicia del tipo racional

Una norma de justicia racional es, según Kelsen, aquella que se entiende como establecida racionalmente (entiéndase sin elementos metafísicos como la fe o la religión). Las más importantes son:

- *Suum cuique* (para cada uno lo suyo),
- La fórmula de mesótes (Aristóteles),
- La regla de oro (no hagas lo que no quieres que te hagan) ,
- El imperativo categórico (Kant),
- El principio de represalia y el principio de igualdad.

Suum cuique: «a cada uno lo suyo» o «dar a cada uno lo que le corresponde». La virtud de la justicia, según el *suum cuique* tiene dos acepciones:

- primero, como principio retributivo por la cual se otorga a cada quien lo debido, lo que le corresponde, y
- segundo, como principio de responsabilidad: hacer lo que me corresponde.

Toda injusticia –por ej. si dejo de hacer, lo que debo hacer; si recibo más de lo que aporté– significa por lo tanto, una violación al *suum cuique*.

Ahora bien, Kelsen sostiene que ese principio de dar «a cada uno, lo suyo» es aplicable únicamente cuando se presume que dicha cuestión ya ha sido resuelta, es decir, cuando sabemos lo que realmente nos corresponde y lo que debemos y podemos hacer dentro de un orden social anteriormente establecido.

Lamentablemente el orden social necesario en un Estado moderno para aplicar la fórmula «a cada cual lo suyo», no existe. No sabemos por ej. qué nos corresponde del producto bruto interno del país al que pertenecemos, no sabemos realmente qué aportamos y qué nos corresponde, además la incongruencia de este principio es su permeabilidad que puede servir como justificación de cualquier orden social, sea capitalista o socialista, democrático o aristocrático. En el supuesto de que a todos se les diera «lo suyo», veríamos que «lo suyo» difiere en cada uno de los casos: los ricos recibirían más que los pobres y los sanos más que los enfermos. Este principio, resumiendo, puede ser más un factor de injusticia que de justicia.

La fórmula de mesótes: La ética de Aristóteles es la búsqueda de la virtud donde la justicia constituye la virtud cardinal, la virtud perfecta. Aristóteles, afirma que para encontrar la virtud se debe buscar el justo medio (*mesótes*) entre dos extremos (como si se tratara de una línea). Así veremos que la virtud de la valentía se ubicaría en el punto medio entre lo demasiado (la imprudencia) y lo escaso (la cobardía), y entre la prodigalidad y la avaricia se encuentra un hombre generoso.

Aristóteles, según Kelsen, se equivoca con la medida del mesótes. Afirma que se puede dividir una línea en dos partes iguales, solo si se conocen los puntos finales de la misma. Observa además, que si esa línea fuera un camino, sabríamos antes de recorrerlo si es el correcto o incorrecto, entonces, si buscamos la virtud es evidente que no deberíamos seguirlo.

De manera similar, la virtud no es de ninguna manera la mitad de dos extremos, de dos vicios, sino simplemente, el opuesto del vicio. La humildad como virtud es simplemente lo opuesto a la soberbia. Si el vicio es conocido, la virtud ya está determinada (saber qué cualidades se consideran viciosas se deja al filósofo ante la moral y a la ley positiva de su tiempo). Cuando se trata de justicia, sostiene también, que la fórmula de mesótes ni siquiera tiene sentido como metáfora. Veamos: si seguimos la virtud del centro de Aristóteles, tendríamos que buscar el comportamiento justo en el medio de la justicia e injusticia, pero de todas maneras, ocasionaríamos sufrimiento. Entre la injusticia y la justicia, no hay centro para el sufrimiento, porque no hay dos magnitudes, dos opuestos, sino solo se da un mal, el que uno hace –así busque la virtud de la mitad– y el que la sufre.

La regla de oro: *«No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan»*, se podría entender también de la misma forma *«lo que tú quieras que te hagan, hazlo a los demás»* o *«lo que tú quieras recibir, dalo a los demás»*. Esto significa que no se puede causar mal al otro, sino todo lo contrario debemos ayudar al prójimo; problemático es sin embargo, determinar si lo que es bueno para mí sea bueno para mi prójimo, y es más, puede que lo que sea bueno para mí sea dañino para el otro, y si eso es así, entonces voy en contra de la misma regla de oro.

En la otra acepción de la regla de oro: *«Lo que no desees que se te haga, no lo hagas al otro»* si se entiende y se aplica literalmente, esta regla conduciría al colapso del sistema moral o legal. ¿Por qué? Nosotros, cuando cometemos una falta, intentamos eximir o reducir nuestro castigo, entonces, si aplicamos este precepto, implica que deberíamos excluir del castigo o disminuir la responsabilidad al que cometió una falta. Si se aplica esa regla, vemos objetivamente una injusticia hacia la víctima o hacia aquel que sufre el daño o perjuicio. Dado que esto no puede significar la intención de la regla de oro, se debe entender de manera diferente. El criterio subjetivo debería ser reemplazado por una norma general.

Asimismo, la regla de oro como la norma básica de un orden social se debe entender de tal manera que uno deba tratar a los demás de la misma manera, no

como UNO realmente desea ser tratado, sino como el OTRO desea ser tratado por cuenta propia. Pero, ¿cómo se debe tratar al otro? Como me gusta que me traten, no es una repuesta válida.

El imperativo categórico: El imperativo categórico fue planteado por Kant. La primera fórmula del imperativo categórico es: «*Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Obra como si la máxima de tu acción pudiera convertirse por tu voluntad en una ley universal de la naturaleza*».

Ahora bien, la moral de Kant se basa en un imperativo categórico (autónomo, nuestra moral se guía solo por nuestra razón, sin elementos externos como la religión, etc.) pero no deja de ser subjetivo, mientras que la normatividad del derecho se basa en un *imperativo hipotético* (heterónomo) que es objetivo.

A diferencia del imperativo categórico, en el imperativo hipotético nuestros actos quedan subordinados a otros factores que ya no basan en la razón pura, sino, en la potestad coercitiva del Estado (coerción: si cometes un delito vas a recibir un castigo). Entonces, con esto demuestra Kelsen que el imperativo categórico por ser autónomo es jurídicamente vacío y reafirma otra vez la separación de la moral y el derecho.

Principio de retribución: significa «*a lo igual, igual; a lo bien el bien, y al mal el mal*». Vemos aquí una acepción vindicativa relacionada estrechamente con el principio de igualdad, en cualquier caso, corresponder el mal por mal, es probablemente el principio histórico más importante de la justicia: no se pueden premiar los malos actos, no se puede pagar la injusticia con la justicia. Kelsen –ante esto– manifiesta que ese principio de justicia no tiene sentido, a menos que tengamos la respuesta a la pregunta: ¿qué es bueno/justo; qué es malo/injusto? La exigencia de compensar la culpa o la injusticia mediante el castigo tiene su origen psíquico en el instinto de venganza, y cada orden legal es un orden coercitivo en la medida en que las sanciones se aplican como reacciones contra una persona, donde la ley (todo sistema legal) corresponde al principio de represalia.

En su forma primitiva, el principio de represalia adopta la forma del principio de Talión: «*ojo por ojo, diente por diente*». Es posible entender la ley de Talión como un principio limitante contra el exceso de la venganza.

La ley del Talión se basa en el Antiguo Testamento y representa la teoría de la justicia vindicativa. El problema es la dificultad de diferenciar claramente la relación entre culpa y castigo y esto origina confusión en su aplicación: se le debe quitar al ladrón lo mismo que robó, pero ¿cuál es el resarcimiento en casos de sodomía o asesinato?

El principio de retribución, no es pues un acto de valor de justicia, sino solo la técnica específica de la ley, que vincula el mal de la injusticia fáctica con el bien de la justicia legal positiva.

El principio de igualdad: El ciudadano común y corriente cree que la igualdad es el núcleo de la justicia. Por ejemplo el Art. 3 de la Constitución Alemana dispone: «*Todas las personas son iguales ante la ley*» lo que implícitamente conlleva el requisito de justicia de que «*todas las personas deben ser tratadas por igual*» principio que se apoya en la afirmación de que todos los seres humanos somos naturalmente iguales.

Siendo evidente que las personas no son realmente iguales, lo exigido en el Art. 3 solo puede significar la igualdad de trato en la asignación de derechos y obligaciones, sin embargo, debemos considerar que las obligaciones en un orden social no pueden ser repartidas a todos por igual, no se puede ni se debe ignorar las diferencias entre las personas.

Pero ¿qué diferencias deben ser ignoradas? Kelsen dice una vez más: «*Esa es la pregunta crucial, y para esta pregunta el principio de igualdad no responde*». Vemos entonces, que este principio de corresponder lo igual con lo igual parte de la suposición que todos los hombres son por naturaleza, iguales, resultando la conclusión que todos deben ser tratados de igual forma y esta conclusión conlleva intrínsecamente el error del *ser al debería ser*.

Los hombres no son iguales, es absurdo tratar a una persona sana como a una enferma, o a un niño como un adulto. Entonces ¿cuáles son las diferencias que se deberían observar, y cuáles no? Esa es la pregunta decisiva a la cual el principio de justicia no puede responder. Igualdad ante la ley, significa simplemente que los órganos judiciales no hagan una diferencia al momento de aplicar la ley.

b. Las normas de justicia del tipo metafísico

Las normas de justicia del tipo metafísico tienen como característica distintiva, según Kelsen, una acepción trascendental que va más allá de toda experiencia del conocimiento humano, por lo tanto, presuponen esencialmente la creencia en la existencia de una instancia superior a la vida del hombre. Como normas metafísicas de justicia menciona la *teoría de las ideas* filosóficas de Platón y las enseñanzas de Jesús, especialmente las del Sermón de la Montaña, pero concluye que tales normas, al no ser de este mundo, no pueden ser objeto de una doctrina racionalista de carácter jurídico.

4. Construcción del orden jurídico

Para Kelsen, el derecho como sistema conlleva un orden jerárquico que va de norma a norma por medio de la delegación y estas se conectan con otras que tienen relación, formando así una base piramidal. Característico de las normas jurídicas es la disposición de un órgano que tenga la competencia para promulgar leyes, por ejemplo, la Constitución que indica cómo se deben promulgar las leyes, decretos, decretos leyes, reglamentos los que a la vez crean actos administrativos.

Cabe sin embargo, plantear la pregunta: ¿en qué se basa el poder de la Constitución? ¿viene acaso de otra Constitución? (Kelsen rechaza la idea del contrato social), y si esta viene de otra, entonces resultaría una concatenación que podría conducir a una regresión infinita.

Para resolver este problema, Kelsen introduce una «*norma básica*» (*Grundnorm*) que fundamenta la Constitución, la cual no puede ser deducible, no necesita legitimación, es más, es una norma sin contenido que solo manda: «*compórtense como la autoridad –el monarca, el parlamento, la asamblea popular– les ordena*». Esta norma básica es válida, no porque fue regulada en un procedimiento jurídico, ni tampoco como una norma positiva, sino como una condición en toda aplicación del derecho que surge de la **DELEGACIÓN DE PODER**. Esa norma básica, es por lo tanto, una construcción mental.

Notas, comentarios

- En la actualidad todavía se cree que el derecho tiene como fin buscar la justicia, sobre todo en la esfera civil, como una forma de encontrar el re-

sultado mas justo para las partes, pero el objeto del derecho en sí «*no es la justicia*» sino es el orden dentro de la sociedad que se logra con la observación de la ley y con la asistencia de métodos jurídicos (principio de analogía, interpretación, la reducción teológica, etc.) que buscan una equidad entre las partes.

- Kelsen diferencia el derecho y la moral: el derecho está conformado por normas obligatorias, la moral la conforman normas de convicción. Mientras la moral se puede –por lo tanto– aplicar solo con la convicción, el derecho se puede aplicar en contra de la convicción.
- La fuerza del orden del derecho, según Kelsen, no tiene que justificarse, no necesita ni siquiera una fundamentación. El derecho es válido cuando esa fuerza tiene efectos para todos y en todo, así el derecho del sistema comunista, fascista o democrático es válido dentro de su esfera.

Para reflexionar

- ¿Cree Ud. que la ley debe ser justa y ceñirse a la moral?

III. H.L.A. HART

Herbert Lionel Adolphus Hart nació en Inglaterra (1907-1992). H.L.A. Hart es considerado uno de los filósofos jurídicos más importantes del siglo XX. Su *Teoría de la aceptación de la norma* constituye uno de los aportes más influyentes en las ciencias jurídicas.

En el presente capítulo:

1. Teoría de la aceptación
2. Qué es el Derecho

Hart, desarrolla su *Teoría de la aceptación* en contraste con la *Teoría imperativa* de John Austin⁵⁶ y la *Teoría de la norma básica* (*Grundnorm*) de Hans Kelsen.

La Teoría imperativa

Austin, sostiene que cualquier norma legal es una norma de sanción basada en la coacción. Según Austin, una norma de derecho consiste en una orden cuyo incumplimiento conlleva la amenaza de sanción, sin embargo, es necesaria una condición: el sujeto que ordena debe tener el poder para imponer la sanción, y crea, así, una «obligación» en el sujeto que recibe la orden.

Austin afirma, que la ley en sí misma, es la suma de las órdenes que emanan de la autoridad social más elevada, el soberano (el que detenta el poder) y que la masa de la sociedad tiene que obedecer.

56 John Austin nació en Inglaterra (1790-1859), jurista que defendió la división entre el derecho y la moral.

Austin: La **COACCIÓN** legitima la norma jurídica

Teoría de la norma básica

Según Kelsen, una característica de todo ordenamiento jurídico es su estructura jerárquica, donde toda norma obtiene su «*fuera*» por la delegación de poder de otra norma superior, surgiendo una concatenación, cuyo su pináculo es la Constitución.

Sin embargo, la Constitución al no nacer de la delegación de otra norma, se sustenta en la *norma básica*⁵⁷ (*Grundnorm*) que la valida y no necesita legitimación, solo manda: «*compórtense como la autoridad –el monarca, el parlamento, la asamblea popular– les ordena*».

Kelsen: La **DELEGACIÓN DE PODER** legitima la norma jurídica

1. Teoría de la aceptación

Hart, en su *Teoría de la aceptación*, contradice la coacción de Austin y la delegación de poder de Kelsen, como fundamentos que pueden legitimar una norma como ley. Sostiene que son la aceptación y el entendimiento los elementos que legitiman una norma como ley.

Veamos: ¿Qué legitima la norma?

- **Austin:** Según la *Teoría imperativa* de Austin, el derecho es la suma de todas las normas que parten del poder político más alto y que están dirigidas a las personas que pertenecen a esa sociedad. El derecho es válido porque se justifica a través del **PODER DE COACCIÓN DE LA AUTORIDAD** que tiene para sancionar, de tal forma que la mayoría de la sociedad se ve obligada a cumplir tales normas.

57 Véase el cap. de Kelsen, punto 4: *Construcción del orden jurídico*.

Para Hart, la *Tesis imperativa* de Austin es una inadmisble simplificación de interacción entre la ley, la coacción y la moral, que limita a la norma simplemente como norma de sanción, por lo tanto, tal simplificación no puede constituir la base para desarrollar una ciencia jurídica.

- **Kelsen:** Afirma que la obligación de un mandato no surge por el poder de la persona o grupo que lo ostenta para lograr obediencia. Toda norma obtiene su vigencia de una norma superior y esta concatenación se basa en la delegación que terminaría en la Constitución, pero cuya base no sería un contrato social, sino la **norma básica**.

Por lo tanto, no es el poder en sí de la norma, sino es la **DELEGACIÓN DE PODER** lo que fundamenta la ley, y que parte de aquellos que tienen que cumplirla hacia aquellos que tienen que obligarla, y esta delegación, es lo que diferencia, por ej. al Estado de una banda de ladrones.

- **Hart,** discrepa con Austin y Kelsen: si el mandato es válido solo por el poder y la sanción (Austin) entonces, no sería necesario que el sujeto que ordena se subordine al derecho. Además, si el mandato es válido por la delegación (Kelsen), la coacción de la norma no sería necesaria.

Hart, sostiene que la norma se valida por la **ACEPTACIÓN**, y que constituye el elemento necesario que legitima la ley y otros actos sociales.

Ahora bien, aceptar las reglas que forman el centro de la teoría legal de Hart son, ante todo, hechos que pueden imponer una obligación. Es importante observar, que el aceptar conlleva un compromiso que significa, en primer lugar, que la acción deja de ser opcional (con el compromiso contraemos una obligación), y además, en el compromiso se tiene que diferenciar entre «*estar obligado*» y «*tener una obligación*». Explica: dado que el simple hecho de ***estar obligado***, por ejemplo, por un ladrón, esta clase de coacción no puede determinar un compromiso, ni puede constituir su base; se necesita un elemento adicional más allá de la aceptación obligada por la coacción, un elemento, que para Hart sería el ENTENDIMIENTO, como la condición implícita que conlleva la legitimación de una ley, y por lo tanto, la aceptación libre de ***tener una obligación***.

Hart, distingue además, que en la aceptación de la norma se dan dos formas: una perspectiva interna y otra externa.

- **La perspectiva interna**, es aquella en la que el miembro de un grupo acepta una regla, pero también puede ser asumida por un extraño, como participante o como observador. Con la perspectiva interna se acepta la regla.
- **La perspectiva externa**, a su vez es aquella que obliga a cumplir la regla; es la que determina el comportamiento regular. Por ejemplo, detenerse ante un semáforo (punto de vista interno: se acepta ya el mensaje del semáforo), pero la luz roja da una señal para que nos detengamos, y eso es una obligación. Aquí se cumple la regla. ENTONCES: el aceptar la regla nos obliga a cumplirla.

Hart: La **ACEPTACIÓN DE LA NORMA** la legitima.

2. ¿Qué es el derecho?

En su obra principal *El Concepto del derecho* (1961) nos da una respuesta a la pregunta ¿qué es el derecho?. Parte de las siguientes premisas:

- el derecho es un sistema de reglas
- el derecho se forma de reglas primarias y secundarias
- la discrecionalidad judicial es una fuente del derecho

El derecho: reglas primarias y secundarias

Hart parte del concepto «*regla*» que llega a convertirse en ley. Construye un sistema legal asentado en los pilares de *reglas primarias* y *reglas secundarias*. Nos explica: las normas primarias imponen obligaciones (penas y responsabilidad civil) y, las secundarias, confieren potestades, facultan (discrecionalidad judicial).

REGLAS PRIMARIAS (OBLIGAN)	REGLAS SECUNDARIAS (FACULTAN)
Las primarias son normas de conducta y que califican como prohibido, permitido y obligatorio. Estas normas imponen deberes y crean obligaciones.	Normas que NO tienen por objeto crear obligaciones, sino más bien atribuir poderes o facultades. Modifican y regulan las relaciones de las primarias como « <i>normas que regulan normas</i> » y tienen por objeto superar los defectos de un sistema de derecho.

Vemos entonces, que las **reglas secundarias** son «*reglas sobre reglas*» que regulan, modifican, derogan las primarias y se dividen en tres tipos:

- reglas de reconocimiento, se aplican ante la falta de certeza
- reglas cambio, ante la inmovilidad y
- reglas de adjudicación, ante la ineficacia

REGLAS SECUNDARIAS		
Reglas de reconocimiento	Reglas de cambio	Reglas de adjudicación
Ante la falta de certeza: Reglas que determinan las características de hecho de la existencia de una norma primaria.	Ante la inmovilidad: Reglas que permiten al legislador adecuar las reglas primarias del ordenamiento jurídico. Son las llamadas <i>normas sobre la producción de normas</i> .	Ante la ineficacia: Reglas que ciertas personas pueden aplicar para determinar qué actos infringen las normas primarias.

Hart explica su *teoría de reglas* a través de este ejemplo: en una comunidad primitiva en la que exclusivamente existen reglas primarias, es decir, reglas que prescriben que los miembros de tal comunidad hagan u omitan ciertas acciones (derechos y obligaciones), el origen de tales reglas primarias no es legislativo, sino meramente social.

Todo podría funcionar bien hasta que dentro del grupo surjan dudas sobre cuáles son realmente las reglas a obedecer o sobre el alcance preciso de una determinada regla. Debido a que dicha comunidad primitiva no tendría *reglas secundarias*, que son las que determinan, quién y cómo se resuelven estas dudas (esfera legislativa), la sola existencia de reglas primarias produciría una falta de certeza sobre lo que es o no derecho. Pues bien, esta *falta de certeza* se soluciona, según Hart, mediante la introducción de una regla de carácter secundario que es la llamada *regla de reconocimiento*.

La regla de reconocimiento

Por medio de la *regla de reconocimiento* se disipará la falta de certeza de la regla que está en duda, y será considerada como una afirmación indiscutible

—aceptada y sustentada— por la presión social que esta ejerce. Esta «*nueva regla*» se puede plasmar simplemente en un documento escrito dotado y revestido de autoridad. Con la regla de reconocimiento, por lo tanto, se resuelve el problema principal del derecho, es decir, el del criterio para identificar las normas jurídicas.

Esta es la más importante de las reglas secundarias, ya que determina el paso desde una situación pre-jurídica, en la que un grupo humano tan solo se regiría por reglas primarias hacia una situación plenamente jurídica, pues, al proporcionar la *regla de reconocimiento* una marca o signo con autoridad sobre lo que es derecho, se introduciría ya, la idea de un sistema jurídico.

Además, Hart propone otros tipos de reglas secundarias: las reglas de cambio y las reglas de adjudicación.

Las reglas de cambio

Según Hart, las reglas de cambio solucionarían el defecto del carácter estático de las reglas primarias (además del ya señalado de la falta de certeza). El defecto estático de una sociedad, regida exclusivamente por reglas primarias, se aprecia en la falta de reacción del legislador ante los problemas o cambios de circunstancias.

Ese estatismo es en sí, un lento desarrollo que surge por la tendencia natural de las reglas primarias (actos) de convertirse con el transcurso del tiempo en habituales, usuales y, luego, en obligatorias.

La regla de adjudicación

Hart, plantea el caso de que en la sociedad primitiva regida exclusivamente por reglas primarias, siempre habrá discusiones sobre el cumplimiento o incumplimiento de una regla admitida. Al no existir en tal sociedad un órgano especial con facultades para determinar de forma definitiva y con autoridad, la inobservancia de una regla, la mera presión social para hacer cumplir las reglas tendrá un carácter difuso y difícilmente concluyente. Adjudica autoridad.

Las *reglas de adjudicación* consisten en facultar a determinados individuos la capacidad para juzgar con carácter de autoridad, y decidir sobre la transgresión o no de una regla primaria y el procedimiento a seguir.

Ahora bien, aunque Hart ha definido ya el orden jurídico como un sistema de reglas, existen aspectos que se deben considerar para llegar a una concepción del derecho como ciencia jurídica:

- a. La coacción legal y la coacción ilegal.
- b. La relación entre derecho y moral.
- c. Reglas normativas y de costumbre.

Consideraciones para el concepto de derecho

Coacción legal y coacción ilegal	Derecho y moral	Reglas normativas y de costumbre
Hart, sostiene que el derecho se basa en la coacción (sanción), pero observa que existe una coacción legal (la ley penal) y una coacción ilegal (por ej. la orden de un ladrón de entregar el dinero), por lo tanto la Teoría imperativa que fundamenta la ley, como normas basadas en la coacción (mandatos), no es del todo válida.	El derecho y la moral son órdenes de conducta que pueden limitar la libertad de elección. En muchos casos el derecho y la moral son congruentes y utilizan el mismo vocabulario, sin embargo al momento de aplicarlos, hay una diferencia muy clara, mientras que el derecho puede variar a corto plazo se aprecia que los valores morales se corrigen a largo plazo.	Hay que diferenciar entre las reglas normativas (coacción) y las reglas habituales o de costumbre (no se basan en la coacción). Quien por ej. va a la sauna una vez por semana no lo hace por obligación, ni por alguna otra norma, pero dentro de la sauna, hay que observar ciertas reglas, como la de usar una toalla, el uso de sandalias, etc.

Notas

- Diferencias entre las teorías que fundamentan la ley:

Teoría de la sanción. Austin:	Teoría de la delegación. Kelsen:	Teoría de la aceptación. Hart:
Toda norma legal constituye mandatos de un soberano político y la autoridad que conlleva para imponer una sanción.	La construcción del orden jurídico sobre el fundamento de la norma básica (<i>Grundnorm</i>), la cual no necesita legitimación. Por eso, los tipos de mandatos (por ej. el asaltante que ordena algo) al no ser delegados por la norma básica, no constituyen derecho porque no se derivan de ella.	Valida la norma a través de la aceptación de las reglas: 1. Primarias = norman. 2. Secundarias = regulan, modifican, extinguen las normas primarias. En la cabeza de un ordenamiento jurídico se ubica siempre una norma secundaria (Constitución), por eso se descarta la norma básica (<i>Grundnorm</i>) de Kelsen que es primaria.

Para reflexionar

- ¿Con cuál de las tres teorías está Ud. de acuerdo?

IV. RONALD DWORKIN

Ronald Myles Dworkin nació en Estados Unidos de América (1931-2013) y es, junto con Hart, uno de los filósofos de Derecho más influyentes del siglo XX.

En el presente capítulo:

1. ¿Es el Derecho un sistema de normas?

1. ¿Es el Derecho un sistema de normas?

En su obra *¿Es el Derecho un sistema de normas?* (1969)⁵⁸ Dworkin critica el modelo de Hart, según el cual en la construcción de un orden jurídico, solo tiene en cuenta las normas y deja sin explicar otros componentes del derecho, como los valores morales y principios generales.

Explica:

El derecho no se debe ni se puede separar de la moral

A diferencia de Hart, plantea Dworkin que el derecho no puede separar lo legal de la moral. Según Dworkin, el derecho no es un complejo de reglas primarias o secundarias como afirma Hart. El derecho necesita un sentido de orientación que guíe la conducta de grupos de personas en la sociedad, las cuales no son solo normas en el sentido jurídico, sino son también un conjunto de reglas

58 Dworkin: «Quiero hacer un ataque general contra el positivismo, y usaré la teoría de HLA. Hart como objetivo cuando se necesita un objetivo específico».

sociales, creencias, valores y costumbres, cuyo conocimiento da la perspectiva de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar la estabilidad social.

El derecho no es solo un conjunto de reglas, sino también es un conjunto de principios

Dworkin acepta desde el punto de vista del positivismo jurídico, que los procesos legales se realizan mediante la aplicación de normas legales. Si se da un hecho, entonces este provoca una consecuencia legal. La tarea de un juez es el análisis de los hechos y la clasificación lógica (subsunción) bajo una regla y esto se basa en una ley válida o en la jurisprudencia.

Sin embargo, afirma que en la práctica surgen procesos complejos para los que no existen normas legales claras, siendo necesario una interpretación del juez para llegar a una decisión.

Este es el caso, porque las leyes a menudo incluyen términos que se deben interpretar, como «*apropiado*», «*negligente*», «*proporcionado*» o «*buenos mo-
dales*», por lo tanto se puede afirmar que las sentencias se basan también en la discreción judicial y no solo en la aplicación de normas.

Esta discreción, según Dworkin, no es libre, sino que está enmarcada dentro de los principios generales de la ley. Ahora bien, la importancia y necesidad de tales principios es la protección a la persona ante la arbitrariedad de la norma o del legislador. Los principios (a diferencia de las reglas) no conducen a una u otra decisión que vaya en contra de la seguridad jurídica, no persiguen un beneficio social, sino que son un punto de referencia.

Dworkin toma como ejemplo un proceso penal, el llamado *Caso Riggs*⁵⁹: el nieto asesina a su abuelo para quedarse con la herencia. En la sentencia, el tribunal le niega al nieto que pueda retener la parte de la herencia que le corresponde, sin que, en ese entonces, haya una norma jurídica que lo justifique. Aquí el juez fundamentó su sentencia en el principio jurídico y moral que establece «*que nadie debe obtener una ventaja para sí como consecuencia de un ilícito*».

59 El caso Riggs contra Palmer en New York 1889, se toma como ejemplo de estudio sobre el vacío legal y la diversidad de criterios jurídicos. Dworkin lo menciona como *Elmers Case*.

De acuerdo con Dworkin, las reglas y los principios legales son componentes paralelos de la ley. No persiguen un beneficio social, sino que son un punto de referencia; el cumplimiento de ambas es un requisito de la justicia.

Además, Dworkin contradice a los positivistas cuando afirman que solo la complejidad en los procesos judiciales (entiéndase aquellos procesos legales donde la aplicación de la norma positiva no conduce a una decisión convincente) lleva a los jueces a recurrir a principios que van más allá de la esfera jurídica, como la moral y la justicia.

Dworkin señala, que no es la complejidad del proceso lo que lleva a los jueces aplicar principios de justicia o moral, sino que es la necesidad de que las decisiones de los jueces deban estar supeditadas a tales principios. Ahora bien, para determinar qué principios son válidos en el ordenamiento jurídico plantea el uso de la *doctrina del apoyo institucional*:

Un valor o principio moral se convierte en un principio del derecho, cuando este es parte contundente de la Teoría del derecho y sirve como justificación de las reglas institucionales y conceptuales del orden jurídico establecido.

Doctrina del apoyo institucional

Los juristas deben desarrollar una Teoría del derecho que determine el conjunto de principios necesarios para justificar las reglas del sistema. Nadie se debe beneficiar en caso de violación de la ley.

Un valor moral es el que se aplicó en el caso Rigg, y también se puede nombrar entre otros, el principio de la buena fe entre las partes, las buenas costumbres, la promesa, etc. estas por ejemplo, corresponderían a la *doctrina de apoyo institucional*.

La certeza de los juicios en la Teoría jurídica

Según Dworkin, todos los casos jurídicos cuentan con una respuesta correcta (*right thesis*), por lo tanto la Teoría jurídica debe suministrar una explica-

ción y una justificación coherente dentro del ordenamiento jurídico, y ello exige ofrecer una respuesta a todos los casos que puedan surgir. El ordenamiento jurídico no debe mostrar ni vacíos, ni contrarios.

Dworkin argumenta que solo hay una decisión correcta para un juez en un caso específico. Para aclarar este punto, trabaja con la imagen de un juez ideal, el «*juez Hércules*»: El *juez Hércules*, está dotado de habilidades extraordinarias: dispone de amplia experiencia, perspicacia particular, empatía, juzga correctamente y toma decisiones coherentes basada en las reglas y principios de la ley establecidos (jurisprudencia).

Afirma, que un juez en la práctica legal debe hacer todo lo posible para acercarse al ideal de Hércules. Si lo hace, solo va a existir un criterio que pueda ser el adecuado: el suyo. Cualquier otro criterio contradeciría una decisión que él cree no correspondería ni a su conocimiento, ni tampoco a su conciencia. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se da un vacío legal, o los alcances de una norma no están claramente delimitados? Entonces, ese juez se tiene que apoyar en algún momento, en la sustancia de su propio criterio para poder juzgar y eso constituye la discreción jurisdiccional.

En consecuencia, Dworkin considera que una SEPARACIÓN entre la práctica legal (aplicación estricta de la norma) y la teoría jurídica (conlleva principios morales y el valor de justicia) es INCORRECTA, puesto que si el *juez Hércules* NO acepta la integridad del derecho, como un todo:

DERECHO = NORMA + VALORES,

comete el error de omitir que el valor de la ley está incrustado en el contexto de la vida social.

La diferencia en el derecho de reglas y principios

La diferencia entre reglas y principios es simplemente una cuestión lógica, según Dworkin.

- La reglas están construidas para que haya directamente una consecuencia jurídica por la comisión de determinados hechos.
- Los principios, al contrario, dan una justificación al argumento en una dirección determinada, pero a la vez estos no son necesarios para tomar una decisión.

Esto significa, que los principios no obligan a determinar sentencias jurídicas, sino que representan un planteamiento. Una regla, a diferencia del principio, debe ser aplicada de todas maneras cuando los requisitos se cumplan en el hecho.

Asimismo, cuando dos principios coliden, ambos se tienen que ponderar, a diferencia de las reglas, que cuando dos de ellas se contradicen, se tiene que renunciar a una o limitarla.

Pero ¿qué sucede cuando el juez se encuentra en la disyuntiva de escoger un principio adecuado? El Código Civil de Suiza en su Art. 1 II nos da la respuesta: *Si no se puede deducir una norma de la ley, entonces, debe el juez aplicar la costumbre o el derecho consuetudinario y a falta de esta, debe entonces decidir como lo instituiría el legislador.*

Notas, comentarios

Ronald Dworkin sobre cuestiones fundamentales actuales de la sociedad:

- **El aborto y la eutanasia:** Argumenta que las decisiones en esta área son decisiones de conciencia, donde un Estado liberal no debe intervenir.
- **El suicidio⁶⁰:** Toda persona consciente tiene derecho a decidir su propia vida según sus fundamentos filosóficos y creencias religiosas, pero rechaza la decisión del suicidio en una situación espontánea y bajo presión emocional (el Estado debe proteger a los ciudadanos contra el suicidio espontáneo). Sin embargo, esto no significa que un paciente moribundo deba ser obligado a prolongar su vida.
- **La libertad de expresión:** Dworkin sostiene que una sociedad democrática debe tolerar y proteger incluso el discurso de odio antidemocrático más radical. Considera que la prohibición de las declaraciones y símbolos neonazis en Alemania y Austria actual, no son correctas, a pesar del trasfondo histórico.
- **El feminismo:** La prohibición de la pornografía y prostitución exigida por algunas feministas, la considera como una restricción a la libertad de expresión y a la libertad de trabajo.

60 En 1997 publica junto con otros filósofos, Thomas Nagel, Robert Nozick, John Rawls, Thomas M. Scanlon y Judith Jarvis Thomson su manifiesto a favor del suicidio.

La censura es el camino de satisfacer la obsesión de lo políticamente correcto de los representantes de la «*policía del pensamiento*», como un signo de un estado totalitario y la búsqueda de una «*unificación política forzada de pensar y actuar*». La igualdad de las mujeres se debe garantizar y lograrse de otras maneras.

V. NIKLAS LUHMANN

Niklas Luhmann (1927-1998), sociólogo alemán. Es considerado un autor clásico de las Ciencias sociales del siglo XX.

En el presente capítulo:

1. Teoría de sistemas
2. Luhmann y el Derecho: Legitimación del derecho a través del proceso
3. Función del derecho
4. Conclusiones

Introducción

A veces, cuando nos referimos a ciertos tipos de desórdenes en la sociedad, aludimos a los errores del sistema: criticamos la corrupción del sistema político, la deficiencia del sistema educativo, la lentitud del sistema judicial, las carencias en el sistema de salud, o también el caos del sistema de transporte público, etc.

Asimismo, hablamos de los sistemas cuando nos referimos a la máquinas. Por ejemplo, es usual leer que varios accidentes automovilísticos se deben a los fallos del sistema mecánico, o que un accidente aéreo se debió a fallas del sistema eléctrico, etc; se observa también el sistema en las organizaciones: los fallos de seguridad en los sistemas bancarios, las ventajas del sistema de control de calidad, etc. Los sistemas existen también en nosotros mismos, en la vida orgánica: nuestro cuerpo está compuesto por un sistema muscular, por un sistema óseo, etc. y somos a la par, parte de un sistema: el ecosistema, el sistema solar, etc.

Con estos ejemplos, se demuestra que nosotros, la sociedad, el mundo y todo el universo somos y conformamos un sistema, y confirman al mismo tiempo la premisa de Niklas Luhmann: los sistemas existen.

Luhmann, como sociólogo, desarrolló una teoría de sistemas para explicar el funcionamiento de la sociedad.

1. Teoría de sistemas

Luhmann, sostiene que la sociedad es un sistema, pero enfatiza que el hombre no es la unidad de ese sistema. La unidad del sistema social es la comunicación (ahí la singularidad de su teoría: la comunicación y no el individuo como la base del sistema social).

Explica, que los sistemas sociales se forman a través de las comunicaciones, los cuales estructuran características propias observables, creando un tipo especial de «*idioma*» que lo diferencia dentro del entorno.

La teoría de sistemas no es un método para el análisis de la sociedad, es sobre todo una orientación teórica que asume un sistema como un objeto real en el mundo de los objetos reales. Luhmann agrupa cuatro grandes tipos de sistemas: las máquinas, los organismos, los sistemas psíquicos y los sistemas sociales.

Entonces, la idea de sistema para él no incluye al hombre como unidad, sino la comunicación y la relación entre sistema y entorno.

Con esta premisa, cambia el modelo tradicional que consideraba al ser humano como la unidad de los sistemas sociales; el hombre en la teoría de Luhmann «*desaparece*» para dar paso a la comunicación. ¿Por qué? Para Luhmann, el hombre se conforma de dos sistemas:

- uno, como un sistema orgánico físico (el cuerpo con sus sistemas internos vivos, por ejemplo, los órganos como el cerebro) y
- otro, como un sistema psíquico (conciencia).

Ambos sistemas están unidos por un acoplamiento estructural y estos se encuentran cuando se comunican con el exterior.

Entonces lo que da la UNIDAD a ese ser físico y psíquico es la COMUNICACIÓN, pero el hombre no ha «*desaparecido por completo*», lo encontramos de nuevo en los sistemas sociales como PERSONAS, como identidades construidas, como destinatarios de la comunicación. Como resultado, las personas no son el eje del sistema social, sino son direcciones de comunicación que naturalmente tienen necesidades, individualidad y, por supuesto, valores.

La única forma de participar en la sociedad es la comunicación. Cuando el sujeto es tomado en cuenta, es la comunicación que lo incorpora como «*persona*».

Diferenciación funcional del sistema

Un sistema se diferencia de otro por las funciones que realiza, esto es la llamada *diferencia funcional*. La *diferencia funcional* de un sistema lo distingue dentro del entorno, y determina también su desarrollo a través de sus propias operaciones, así por ejemplo, el derecho determina en sí lo que es el derecho, el arte lo que es el arte, etc. Ahora bien, el sistema y el entorno se forman en la medida en que los elementos del sistema, demarcan un límite (su campo operativo, es decir, el sistema en sí) que separa aquello que no está incluido en él (es decir, el entorno). De esta manera, el sistema no puede operar fuera de sus límites, pero, puede sobrepasarlos para relacionarse con el entorno, generándose así, una interdependencia entre sistema y entorno.

El entorno solo consigue su unidad a partir de la relación con el sistema, pero él mismo no es un sistema y cada sistema posee un entorno diferente. Este planteamiento separa las categorías sistema y entorno, dando como cierto que los sistemas están estructuralmente orientados al entorno y sin él, no podrían existir.

Un tipo de sistema, es el entorno necesario para el otro. La gente no puede emerger y existir sin sistemas sociales y lo mismo, se aplica al revés.

Luhmann, sostiene que cada sistema social se distingue del entorno con la ayuda de un código binario (el código reduce la complejidad del sistema): este lo observamos en la economía: riqueza/pobreza; en política: poder/no poder; en

religión: creer/no creer; en el derecho: legal/ilegal; en el sistema lógico: verdadero/falso; en la salud: sano/enfermo; en la moral: bueno/malo; en la estética: hermoso/ feo, etc.

Estos códigos binarios constituyen una *unidad operativa* que posibilita la información y al mismo tiempo retroalimenta el sistema a través de dos conceptos: el de autopoiesis como sinónimo de la autodinámica del mismo sistema y el de acoplamiento estructural.

- **La autopoiesis:** significa que los sistemas tienen la capacidad de crearse a sí mismos con la ayuda de sus propios elementos, de crear sus propias identidades y diferencias, y de procesar sus propias informaciones y conexiones que establecen con su entorno⁶¹. Así, el derecho determina en sí lo que es el derecho, la moda establece su campo de acción, etc., es decir, todo sistema crea su propio «*idioma*» y particularidades; este desarrollo autodinámico lo llama Luhmann: autopoiesis.
- **Acoplamiento estructural:** significa que los sistemas están acoplados estructuralmente como partes de un conjunto. Los sistemas se acoplan cuando uno es capaz de percibir el funcionamiento de otro a través de un estímulo externo informativo. Ejemplo: el oído reacciona a las ondas de sonido en el entorno físico; el sistema legal responde a una persona que se convierte en un *demandante*. En el acoplamiento, la comunicación se convierte en la operación fundamental que diferencia a todos los sistemas sociales.

El proceso de diferenciación funcional y el acoplamiento estructural es mucho más fragmentado, más práctico de lo que parece a primera vista.

Por ejemplo:

Si se va a un museo y se paga un boleto en la taquilla es una forma de comunicación económica que se hace posible por medio del dinero. La prohibición de fumar o tomar fotos, constituye una forma de comunicación legal. Si uno está asombrado ante un cuadro, entonces esa es una forma de

61 Los seres vivos son los ejemplos originales de sistemas autopoieticos. Luhmann transfiere este concepto no solo a los sistemas biológicos, sino también a los sistemas psíquicos y especialmente a los sistemas sociales.

comunicación artística. En tan solo unos minutos, uno se encuentra como parte del sistema económico, legal y artístico. Con el ejemplo se ha ilustrado la intención básica de la teoría de la diferenciación. Se aprecia asimismo, que la comunicación de las personas diferencia los subsistemas del sistema social, los crea y demarca.

2. Luhmann y el derecho

Luhmann, siendo sociólogo se atrevió a invadir la filosofía jurídica, afirmando que la legitimidad de los procedimientos no estaba relacionada con la naturaleza objetiva de la verdad.

Según Luhmann, en los procedimientos jurídicos se trata del «cómo» en vez del «qué» de los hechos. Considera que es una «ilusión» interpretar los procedimientos como un medio con el propósito de buscar la verdad, y además, afirma que los procesos no aumentan la racionalidad, solo reducen la complejidad de los hechos.

Por lo tanto, la tesis de Luhmann parece ser cierta: el procedimiento legitima los hechos a través de los resultados reduciéndolos paso a paso en el proceso y creando al mismo tiempo «una realidad procesal» aceptada por las partes.

El proceso judicial, al ser válido y vinculante, crea una nueva realidad.

Ahora bien, vemos que esa nueva «realidad procesal» lógicamente alcanza sus límites: en la frustración de las «decisiones injustas» se espera «la confianza del sistema» para alcanzar lo que consideramos «justo». Esto significa que los procedimientos están para producir y proyectar la confianza en el sistema, cuyo logro funcional es trazar el camino hacia una decisión final.

Luhmann hace esta distinción según los aspectos funcionales y, por lo tanto, incluye la posibilidad de que algo que se presenta formalmente como un proceso es funcionalmente equivalente a un ritual. La posibilidad se convierte en realidad tan pronto como un procedimiento representa una decisión.

Legitimación del derecho a través del proceso

La legitimación a través de los procedimientos (1969) es una de las obras más conocidas de Luhmann. Parte de la siguiente premisa: un sistema social, el cual tiene que garantizar la solución a todos los problemas que surjan, no puede garantizar al mismo tiempo la certeza en sus decisiones. Ningún sistema es infalible. La verdad y la justicia son conceptos de valores relativos, los cuales no deberían influir el procedimiento jurídico.

Mas bien, los jueces y funcionarios públicos, a través de los actos procesales como un «*simbólico trabajo con el derecho*», legitiman sus decisiones a través del procedimiento legal mediante la norma positiva. El proceso legal, es en sí una reestructuración de los hechos que sucedieron en realidad y constituye un proceso de comunicación concreto que se desarrolla de acuerdo con las regulaciones legales de todo ordenamiento jurídico.

Bajo esa perspectiva, Luhmann establece que el proceso no busca la verdad objetiva –pues tal verdad no existe– más bien el proceso produce una propia verdad formal. Esta nueva verdad –justa o injusta– va a ser «*aprendida*» por los partícipes, los cuales tienen que adecuar sus pretensiones a esos «*nuevos hechos*», en vez de persistir en un rechazo o protesta irracional a la nueva verdad, basándose en los hechos del pasado.

Es evidente por lo tanto, que la aceptación del proceso es enorme. La personas valoran en un proceso, la aplicación de los principios de imparcialidad, la libertad discrecional, la sinceridad, la búsqueda de justicia y respeto en el trato de las partes. Los procesos injustos se valoran –en comparación con las sentencias equivocadas– como una amenaza para la sociedad. Según Luhmann, aquel que se envuelve en un proceso, ya ha aceptado implícitamente el resultado –Luhmann habla de un «*embudo del proceso*»– del cual no se puede salir una vez que ya se está adentro. Es cierto, que la parte que pierde un proceso, casi siempre, no está conforme con la decisión final, pero sabe que tendrá que aceptarla, porque toda protesta personal o de su entorno en contra, no tiene el efecto legal para anular el proceso, entonces, la decisión final del juez origina un descontento hacia el poder judicial-administrativo y ese estereotipo negativo, según Luhmann, origina en su forma final, una frustración difusa y general contra el sistema jurídico.

a. Autopoiesis del ordenamiento jurídico

El derecho se entiende entonces como un subsistema social que junto con otros subsistemas como la economía, la política, la educación, la religión, etc.

se han diferenciado históricamente por la función específica que brindan a la sociedad, es decir, se han vuelto independientes en sus operaciones en relación con los otros sistemas.

Entonces, la autopoiesis del derecho, significa que la «*legalidad del derecho*» procede de su propio entorno, donde el derecho se crea a sí mismo y se retroalimenta con la ayuda de sus propios elementos y cuya validez, la encuentra en la comunicación de sus propias estructuras, como textos y discusiones legales, costumbres, el estudio del Derecho, la jurisprudencia, etc.

Estas estructuras fueron establecidas a la vez por operaciones legales, en las que emitieron, escribieron, aplicaron, comentaron, recordaron, olvidaron, disputaron, interpretaron, reformaron, abolieron, reformularon, etc. otras. La estructura y operación legal están, por lo tanto, en un contexto de referencia circular y se producen mutuamente.

En este sentido, «*el sistema se conserva*».

La Teoría jurídica capta el sistema legal como la suma de todas las comunicaciones legales, es decir, todas las comunicaciones que siguen la diferencia principal de los otros sistemas que es la «*legalidad*» (es decir, la comunicación que postula la validez legal).

b. Acoplamiento estructural del sistema legal

La existencia de la diferencia funcional del derecho (aislamiento operacional dentro del entorno) está condicionada por su «*apertura informativa*» como una tendencia a asumir y comprender ideas distintas del entorno. Otros sistemas sociales como la política, la economía, la ciencia, la moral, etc. tienen vínculos estructurales con la ley. Por ejemplo, en el sistema legal constitucional, la política está estructuralmente vinculada al sistema legal por medio de un parlamento como legislador.

Otro ejemplo sería el sistema económico, que está estructuralmente vinculado a la transacción de compra en el subsistema de derecho civil y también se puede mencionar los valores morales, donde los abogados y jueces en los tribunales dilucidan para encontrar justicia.

Tal acoplamiento estructural, cumple la tarea de proporcionar complejidad en forma reducida a otros sistemas. Este tipo de «*división del trabajo*» permite primero el desarrollo de sistemas altamente complejos a partir de una variedad de sistemas complejos simples.

3. Función del derecho

La sociedad al fomentar el desarrollo personal del individuo a través de una multitud de posibilidades (culturales, recreativas, económicas, deportivas, políticas etc.), demuestra que está en *funcionamiento*, por lo tanto, se requieren principios de conducta predecibles y vinculantes para que ese funcionamiento no se des controle. Asimismo, ese funcionamiento está provisto de un subsistema político especializado, a saber, el sistema legal.

El sistema legal es un sistema secundario del sistema político, cuya función es la de legitimar y hacer cumplir los lineamientos generales dados por el sistema político mediante la legislación y como reacción a los conflictos de otros subsistemas, cuya solución se decide en los procedimientos legales singulares.

Por lo tanto, Luhmann asigna al derecho un autoproósito de estabilización y orden social. Entonces, la función de la ley sería la de diferenciar entre las cuestiones legales, las correctas de las incorrectas, y así coordinar y gestionar la contingencia, garantizando la libertad personal y, al mismo tiempo, restringiéndola en beneficio de todos.

4. Conclusión sobre las teorías de Luhmann

Procedimiento en lugar de verdad universal

a. Luhmann afirma en primer lugar que los procesos de derecho como los procedimientos legislativos, administrativos y legales, no se pueden basar en la verdad en el sentido científico natural.

Como se explicó, el procedimiento legal crea una «*nueva realidad*» puesto que la comunicación de las partes no puede garantizar la verdad. Así, por ejemplo, una sentencia no es necesariamente «*justa*» en el sentido de «*universalmente cierta*», pero, por el postulado de la seguridad jurídica existente muestra, en retrospectiva, que las sentencias que se reconocieron con el tiempo como incorrectas siguen siendo legalmente válidas.

En este contexto, Luhmann, señala que el objetivo de la búsqueda de la verdad en el sentido social (es decir, una certeza que subjetivamente sea convincente y aceptada por el pueblo) es la de transmitir los hechos o decisiones complejas como presunciones y verdades casi evidentes, y en donde el procedimiento legal le ha otorgado legitimidad.

El reconocimiento del proceso como «*legítimo y válido*» surge como una fuerza de autorregulación que mantiene la confianza en un equilibrio funcional.

¿Quiénes y cómo se regula esa legitimación? Por un lado, están los administradores y entes reguladores de tales procedimientos: aplican sus propias reglas a procedimientos externos, con el objetivo de monitorear los procesos, verificar los resultados y hacer cumplir las mejoras.

Por otro lado, están las partes procesales y la opinión pública que aparecen en los procedimientos como segundos actores: reacción a los procesos en los medios de comunicación, que al criticarlos, alabarlos, negarlos, aceptarlos, pretenden –de forma indirecta– mantener la confianza en los mismos procesos, contribuyendo inadvertidamente a su legitimación.

b. Entonces, aunque estemos convencidos que no pertenecemos a determinado sistema (por ej. no somos políticos por lo tanto no pertenecemos a ese sistema «*corrupto*») de todas formas se da una inclusión. ¿Cómo? La **inclusión** es una forma de inserción en el sistema que no solo es activa, sino también pasiva: no todos pueden ser médicos, pero todos pueden ser pacientes; no todos pueden ser profesores, pero todos pueden tener acceso a la enseñanza; no todos pueden ser vendedores, pero todos pueden ser compradores; no somos políticos pero somos votantes; se puede deducir entonces, que la **exclusión** no se trata simplemente de marginación, es sobre todo, una falta de integración.

POR LO TANTO: no se pueden juzgar distintos sistemas con la misma escala de valores. Se observa en la vida cotidiana, que los valores del sistema económico son diferentes y se comunican de otra forma, a diferencia por ejemplo, del sistema del amor: mientras que los amantes se comunican entre sí compartiendo sus sentimientos íntimos y esperan lo mismo del otro, tal «*emocionalismo*» puede ser un obstáculo en la vida empresarial. Un empresario, tal vez tenga éxito en el mercado de vez en cuando para persuadir a un cliente, pero esta forma de comunicación para convencer a los compradores supone a lo larga, su ruina.

Aunque el amor y el sistema económico –como todo sistema– tienen su propio lenguaje y una función determinada, se debe señalar también, que todos

los sistemas tienen en común que se integran en la sociedad por medio de una función específica. Se puede observar, por ejemplo, que el sistema económico y el sistema político tienen diferentes funciones y otro tipo de lenguaje:

- El económico, asegura la garantía de suministro futuro en condiciones de escasez y utiliza el lenguaje de la propiedad o del dinero.
- El lenguaje del sistema político es el poder, y su supervivencia depende de sus éxitos electorales.

Partiendo de estos conceptos, se podría afirmar que los problemas del medio ambiente, son ajenos a la función del sistema económico y del político, pero, en la sociedad, todos los sistemas tienden a intercomunicarse. Veamos: si los problemas del medio ambiente, por ejemplo, el calentamiento global, empieza a afectar al sector de turismo de invierno, y a consecuencia de ello, provoca perjuicios económicos, necesariamente el sistema económico tendrá que involucrarse en el problema, y a la par, el sistema político –si puede ganar votos– tomará cartas en el asunto, impulsando –por medio del sistema legal– normas jurídicas para promover el ahorro energético, entre otras. Queda claro, que entre los sistemas, así tengan otra función y lenguaje, existe siempre una intercomunicación.

Ahora bien, desconocer o no considerar tales nociones, nos conduce al error de valorar cualquier sistema bajo códigos simples y generales de bueno/malo, justo/injusto.

El lenguaje de cada sistema es propio y diferente del otro; tienen una función diferenciada y conviven juntos dentro de una sociedad.

Notas, comentarios

- La teoría del sistema de Luhmann se ha aplicado no solo en la sociología, sino también en diversos campos como la psicología e influye también en el discurso social-filosófico actual.
- Se critica que la teoría sea predominantemente descriptiva sin aportar nuevos conocimientos científicos, pero como observadores del mundo según Luhmann, solo podemos reconocer y describir lo que es observable para nosotros.

VI. JÜRGEN HABERMAS

La filosofía del lenguaje para llegar a una Teoría del Estado

Jürgen Habermas (1929) sociólogo y filósofo alemán. Su *Teoría de la acción comunicativa* ha influenciado la sociología, el derecho y la filosofía actual.

En el presente capítulo:

1. Teoría de la acción comunicativa
2. Teoría del Estado
3. Situación ideal del habla
4. Teoría de la sociedad

Introducción

Habermas, parte del principio de que la legitimidad de un Estado de derecho, se basa en el diálogo a través de una argumentación racional entre los ciudadanos y el gobierno, para transmitir sus reclamos e intereses mutuos. Explica que la observancia de la ley, se debe basar ante todo en un reconocimiento y aceptación del individuo frente a la misma, pero según Habermas, esto no es así, o al menos no en la forma que debería serlo.

Al introducir una norma positiva (ley) en el sistema jurídico, su validez se determina por el procedimiento legal (deliberación, aprobación y promulgación) aprobada por los cuerpos constitucionales (legitimación de la ley por procedimiento), y es la razón por la cual el sistema jurídico como un todo, se legaliza,

pero el fundamento de un Estado, es decir, su legitimidad, debe ser justificado por principios y valores, cuya validez no puede depender solamente de la legalidad y procedimiento del mismo. Según Habermas, se necesita otro elemento: la comprensión de la norma como algo legítimo, y no solo legal, por parte del ciudadano.

Un Estado constitucional moderno solo puede exigir obediencia a sus ciudadanos, si estos pueden confiar en principios creíbles que justifiquen y COMPRENDAN lo que es legal como legítimo. La distinción entre legalidad y legitimidad presupone, pues, que lo legal se apega al derecho, está dentro de un marco jurídico, nos limita a lo que se puede o no hacer desde la perspectiva de la ley, pero lo legítimo además implica seguir un camino correcto, justo, ético y moral.

La diferencia entre Habermas y Luhmann es la siguiente: para Luhmann el sistema legal se legitima por el PROCEDIMIENTO, pero Habermas va más allá, afirma que la comunicación entre el ciudadano y el Estado es necesaria, pero la esencia está en la COMPRENSIÓN del ciudadano de las leyes y del sistema que lo rige.

1. Teoría de la acción comunicativa

Para Habermas, la interacción social del ser humano se basa no solo en actos (emocionales, religiosos, morales, costumbres, etc.) sino en la potencia del signo lingüístico (hablado o escrito) que conlleva en sí una fuerza que sirve para valorar o someter a crítica lo que se quiere transmitir o lo que se receptiona, es decir, la función del lenguaje no es solo describir los estados de las cosas (COMUNICACIÓN), sino también cumplir una acción (ACCIÓN COMUNICATIVA).

Entonces, Habermas hace una distinción entre la comunicación y la acción comunicativa:

- La comunicación se basa en el ENTENDIMIENTO, como la forma elemental de la comunicación.
- La acción comunicativa, lo que nos mueve actuar, a cumplir una acción, es la COMPRENSIÓN de lo entendido.

Veamos: si alguien dice «*arriba*» entiendo lo que se dice, pero quizás no comprenda lo que se me quiere decir, puesto que se puede entender algo aunque

no se comprenda, y solo con la comprensión, se hace propio lo que se entiende para actuar correspondientemente. Se observa, que en el entender hay una **acción** comunicativa, pero solamente en el comprender se crea la **interacción** entre los sujetos, y es en la interacción donde «*actuamos a través de nuestras palabras*» y por lo tanto, lo que decimos y cómo se nos comprende, es lo que marca esencialmente las relaciones con el otro. Si nosotros:

- decimos cómo es algo
- obligamos al otro
- prometemos
- compartimos nuestros pensamientos, sentimientos, experiencias, y
- cambiamos la realidad a través de las palabras (mentir),

vamos a observar que nuestras expresiones conllevan efectos en las relaciones sociales: las afirmaciones, deseos, órdenes y preguntas no solo tienen un significado, sino que también de la semántica del contenido, surgen obligaciones entre hablante y el oyente.

Si digo «*estaré ahí mañana*» esta declaración me vincula; si no voy, entonces tengo que justificar mi ausencia, si no lo hago, pierdo credibilidad y puedo a la vez crear una desilusión, un rechazo, un estado de cólera, etc. Vemos por lo mismo, que actuar a través del habla, no solo se refiere a una expresión elemental: una broma, contar una historia, disculparse, tener un debate, coquetear, una pedida de mano, entrevistar o interpretar. Todos estos son ejemplos de actos de comunicación que aunque parezcan sencillos, CREAN UNA REALIDAD. Ahora bien, la base estructural de la de acción comunicativa, lo que forma la base de la validez del habla es su inteligibilidad (que se comprenda), rectitud (sin ánimo de engañar) y veracidad (que no sea mentira).

Esta teoría es importante para establecer la relación del hombre con el hombre, el hombre con su entorno y el hombre con el Estado.

A partir de estos fundamentos lingüísticos, el sociólogo y filósofo Jürgen Habermas crea su teoría de la comunicación, llamada «*acción comunicativa*», y con esta, estructura su teoría del Estado (que es la que nos interesa).

2. Teoría del Estado

Su *teoría de la acción comunicativa* la aplica desde una relación individuo-Estado en su obra *Facticidad y validez* (1992).

Acción comunicativa entre el Estado y el individuo

La acción comunicativa Estado/individuo –según Habermas– es el «*comportamiento del individuo guiado por normas u orientado por las reglas*», cuyo significado necesita ser interpretado y comprendido por aquel que debe cumplirlas: el ciudadano. Es evidente, que la idoneidad de tal interpretación se puede probar «*solo con referencia al conocimiento del tema*», pero no siempre es así, sea por la dificultad de las normas, sea por la falta de interés del individuo, pero en todo caso, el Estado debe reconstruir las condiciones sociales para que el ciudadano pueda comprender las reglas, y a la par, esa comprensión se va a traducir en una «*integración social*». Todos estos elementos definen que la esencia de la democracia se deberá caracterizar principalmente por el concepto de «*participación política*».

Participación política

Esta participación, es una forma de comunicación con el Estado y se lleva a cabo por «*ciudadanos responsables, por la delegación inteligente de su voluntad y por el control efectivo de su ejecución*». Entonces, el establecimiento de la vida social de una nación se encuentra en las propias manos de sus ciudadanos.

Tal postulado ha sido, sin embargo, dejado de lado por el Estado constitucional moderno. Aunque el ciudadano «*participa*» al ejercer su derecho a voto, se observa que la *participación popular* dentro del sistema político y social, ha perdido importancia por el peso del parlamento, por la rigidez de la administración estatal y el centralismo de las instituciones políticas, quedando, finalmente, al margen del poder del Estado (esto se comprueba todos los días con la dación de leyes impopulares). Ahora bien, aunque el ciudadano está sujeto diariamente de una forma directa e indirecta en casi todas las áreas de la administración estatal, él no experimenta esto como una participación extendida y voluntaria, sino como una determinación ajena e impuesta, hacia la cual toma una actitud de desinterés, a menos que esté involucrado.

Vemos además, que el parlamento se ha convertido en un lugar, donde los representantes de los partidos se reúnen para registrar decisiones ya tomadas,

en donde se impone la fuerza de la mayoría al diálogo y al consenso. En la actualidad ya no se argumenta, se impone.

Participación política y democracia

La esencia de la democracia está caracterizada principalmente por el concepto de participación política, como una forma de comunicación que legaliza la democracia y por ende las leyes. Ahora bien, para que las leyes puedan exigir validez, se debe dar entre las partes participantes (el que la legisla y al que obliga) un consenso general a través de lo que Habermas llama el «*discurso racional*».

La participación política se da ordinariamente a través del derecho de sufragio en los procesos electorales y extraordinariamente, por ej. en las huelgas, protestas, marchas, etc.

El discurso racional

Habermas, menciona la idea del *discurso racional*, como la esencia de un proceso social en el que se busca un consenso a través del intercambio de argumentos. Este discurso se aplica no solo a cuestiones de ciencia, sino también a problemas de ética y política.

Ahora bien, por el principio del *discurso racional* toda norma no podría gozar del carácter de legítima y válida, si no ha sido impuesta por argumento, por lo tanto, todos los participantes deberían tener las mismas oportunidades para hablar y ser escuchados (cualquiera tiene el derecho a empezar el discurso, señalar una afirmación o plantear sus pretensiones). Este discurso debería ser, por lo mismo, la base legítima de todas las normas. Es necesario el intercambio general de posiciones, tomando la perspectiva del otro (*test de generalización*).

Del *discurso racional*, se desprende que el objetivo de la legitimidad del derecho es promover y apoyar el diálogo, y obligar finalmente el cumplimiento de lo acordado.

Hay que observar también, que quizás con el *discurso racional* no se pueda dar una verdad objetiva, pero lo que no se puede negar, es que las posiciones de las partes serán válidas (aquí no valora si las posiciones son buenas o malas, verdaderas o falsas) si entre los interlocutores se da la «*situación ideal del habla*».

3. Situación ideal del habla

La *situación ideal del habla* surge cuando los participantes entablan un diálogo y comparten sus posiciones dejando de lado los factores socioculturales (edad, género, nivel socioeconómico, cultura de origen, etc) buscando por lo tanto un entendimiento que sea veraz, comprensible, recto y racional entre ellos.

Así entonces, cuando se da tal situación surgen dos individuos, como dos iguales que mantienen una conversación, y no dos posiciones ideológicas, independientemente si estas últimas son compartidas o no, de modo que las partes puedan entablar un diálogo partiendo desde su punto de vista pero orientados hacia los mismos objetivos.

Para alcanzar este consenso se deben dar las siguientes condiciones:

1. Igualdad de oportunidad: los participantes pueden buscar el diálogo en cualquier momento y refutarlo con preguntas y respuestas.
2. La *situación ideal* debe garantizar la comprensión entre las personas a través de la tematización y crítica de las ideas preliminares de la cuestión a tratar, y ser asumida por las partes. Aquí prima ya el punto de vista personal al punto de vista común, abriendo el camino a la diversificación de criterios.
3. La búsqueda del consenso se debe dar sin coerción y sin factores dominantes en cualquiera de las partes. El consenso debe estar marcado al final por la honestidad, la veracidad y verdad expuestas en el proceso. (Habermas lo llama el *postulado de veracidad*).

Nota

La teoría de la «*situación ideal del habla*» en la participación política es casi una utopía; esta no se puede realizar en la práctica, puesto que el hombre no tiene la voluntad suficiente para que se den las condiciones de las que habla Habermas. Esta teoría, es sin embargo, una base para mejorar la comunicación social.

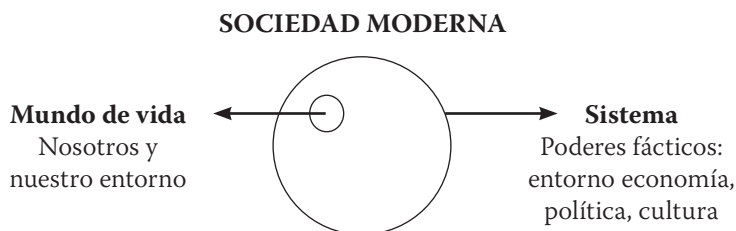
4. Teoría de la sociedad

Habermas, examina en su *Teoría de la sociedad* el menoscabo en la esfera individual por la dominación del sistema, utilizando dos elementos: el «*mundo de la vida*» y el «*sistema*» como una manifestación de la dualidad simbólica y material de la sociedad.

- **El mundo de la vida** es, por así decirlo, el entorno del individuo cuya frontera está delimitada por el alcance de su interacción «*es el lugar donde los que hablan y los oyentes se encuentran*», entendiéndose, como el ambiente donde se vive e interactúa. *Sociedad simbólica*.
- **El sistema** se entiende como un ente funcional dominante de carácter global, que imprime sus características al desarrollo del proceso evolutivo de una sociedad y por ende al individuo. *Sociedad material*.

Sociedad	
Mundo de vida	Sistema
Actos sociales e individuales que nuestra « <i>vida</i> » como individuo, no puede sobrepasar. Nuestro entorno, donde podemos hablar y que nos escuchen. Acción comunicativa. <i>Sociedad simbólica</i> .	Fuerzas de poder, políticas, de producción, cultural, etc. donde el sujeto está integrado pero no hay comunicación simétrica entre él y esas fuerzas. <i>Sociedad material</i> .

Ahora bien, en el proceso de evolución socio-cultural del hombre, la sociedad simbólica (*mundo de vida*) y la sociedad material (*sistema*) se han desacoplado en esferas de acción independientes y autónomas, en el sentido de que el *mundo de la vida*, que lógica y genéticamente desempeña el papel principal, los sistemas funcionales, principalmente la economía (economía regulada por el mercado) y la política (estado administrativo burocrático) han alcanzado –en detrimento del sujeto y su individualidad– un control dominante.



Habermas, opina que el proceso de diferenciación social en su curso ha llevado también a una colonización cultural del *mundo de la vida* por el *sistema*.

En otras palabras, los medios de control generalizados (dinero y poder) al ser los patrones de la producción material, determinan, por lo tanto, las pautas culturales y morales que ha de ofrecer el sistema. Este proceso es, para Habermas, una característica central de las sociedades modernas y contiene tres etapas de desarrollo:

- Las sociedades tradicionales de la antigüedad: se refiere a las formas de la sociedad, cuyo aspecto productivo todavía estaba dominado por su esfera cultural. Las normas culturales influían decisivamente en las condiciones de la producción material. En esta fase, el *mundo de la vida* aún no estaba separado del *sistema*
- La segunda etapa, históricamente el período desde la Reforma hasta la Industrialización: aquí el *sistema* se desacopla del *mundo de la vida*, con el resultado de que el «*poder*» y «*dinero*» se convierten en los medios de control del sistema. Ahora el *sistema* impone a las personas una lógica de acción separada de los valores y normas culturales de su *mundo de la vida*. Habermas lo denomina como la fase de la *colonización del mundo de la vida*.
- En la tercera etapa de Habermas, los conflictos actuales entre el sistema y el mundo de la vida se hacen evidentes. Hoy en día, los imperativos de la economía y la administración estatal transmitidos a través de los medios de comunicación, se infiltran en áreas que de alguna manera rompen «*nuestro mundo*» y nos orientamos hacia al desacuerdo, como una forma de protección.

Notas

- Habermas nos dice que la cultura occidental actual se basa en el eje de tres ciudades: Jerusalén (la fe cristiana), Atenas (la filosofía) y Roma (el pensamiento jurídico y político).
- Habermas admite también que existe un pensamiento en las sociedades modernas que intenta liberarnos de la tradición religiosa, pero que sin embargo, muestran una contradicción, en el sentido de que dejan de lado todo concepto generalmente vinculante de una vida buena y ejemplar, apoyando únicamente el individualismo.

- Nos dice asimismo, que «*el fracaso del plan de vida individual*», la «*intuición de nuestra mala conducta*» y «*la esperanza en la salvación*» son los motivos por los cuales buscamos un apoyo espiritual en la escrituras y tradiciones religiosas, y estas aunque siguen vigentes, impiden sin embargo, el desarrollo libre del individuo.

Para reflexionar

- ¿Qué legitima el derecho en la teoría de Habermas?

VII. KARL POPPER

Karl Raimund Popper (1902-1994) nació en Viena, Austria y es considerado como el filósofo mas importante del siglo XX. Fundador del racionalismo crítico. Entre sus obras mas significativas tenemos *Los falsos profetas y sus consecuencias*, *Lógica de la investigación*, *La sociedad abierta y sus enemigos*, y *En busca de un mundo mejor*.

En el presente capítulo:

1. Teoría del conocimiento: Racionalismo crítico
2. Falsacionismo: Principio de falsabilidad
3. Teoría del Estado
4. La sociedad abierta y sus enemigos

1. Teoría del conocimiento: Racionalismo crítico

A Popper se le conoce como «*racionalista crítico*». ¿Qué significa esto? Al llamarlo racionalista significa que se diferencia de los empiristas. El empirista se basa en lo siguiente: el conocimiento en la ciencia se adquiere a través de la observación de hechos particulares para construir principios generales. Este método se llama *inducción* y se usa como un criterio para diferenciar el conocimiento científico del no-científico. Las teorías de las ciencias como la astronomía, física, botánica, psicología etc. son empiristas y se basan en el método de inducción o inductivo. Veamos:

- Qué dice la ciencia (específicamente la entomología) sobre el apareamiento de las abejas domésticas (*Apis mellifera*): nos dice que el apareamiento de las abejas se realizan mientras vuelan, el llamado «*vuelo nupcial*».

- Cómo se ha llegado a establecer esto: a través de la observación del fenómeno de apareamiento (hecho particular).
- Cómo se ha verificado: con la repetición del *vuelo nupcial* a través del tiempo.
- Cuál ha sido la conclusión: que las abejas domésticas copulan durante el *vuelo nupcial* (principio general).

Entonces: la entomología, a través del método de inducción, establece el apareamiento del vuelo nupcial, como verdad científica, para toda *Apis mellifera* en general.

Continuemos con nuestro ejemplo: se ha observado el fenómeno del vuelo nupcial, 10, 1,000, 100 mil, millones de veces, etc., pero la repetición del fenómeno no significa que «*siempre sea así*»; para que un conocimiento sea «*cierto*» se tienen que observar todos los casos particulares. Esto no es posible.

Es válido afirmar –y se acepta– que las abejas se aparean durante el *vuelo nupcial*, pero no se puede determinar como una verdad absoluta, y esa falta de certeza, es el problema del método inductivo.

La inseguridad de la observación determina que los principios empíricos del **método inductivo no se puedan comprobar**, pues en cada momento en el que el mundo se mueve, trae millones de confirmaciones (el vuelo nupcial) y nunca un ejemplo contrario.

Ahora bien, David Hume fue el primero que cuestionó este método (el inductivo) por medio del llamado «*problema de Hume*». Él demostró que de una observación particular, por más repetitiva y regular que esta sea, no se podría llegar a una conclusión lógica general, afirmando que el empirismo no sería la base apropiada para la investigación científica, pero Popper ha resuelto mediante el *falsacionismo* y bajo el criterio de Hume, el problema del método de inducción.

2. El falsacionismo: Principio de falsabilidad

Popper establece la falsación como método de comprobación científica, rechazando el método clásico de la verificación. Ejemplo: Asumamos como «*cierta*» la siguiente oración: «*todos los cisnes son blancos*». Este principio se

podría verificar si solo observamos cisnes blancos, pero la verificación en este ejemplo no funciona, no se puede considerar válida, puesto que si vemos, aunque sea un solo cisne negro, entonces se descarta que todos los cisnes sean blancos.

Entonces, no se trata de verificar «*que todos los cisnes son blancos*», no es confiable, se trata de descubrir que tal hipótesis o teoría, es falsa (hay que buscar cisnes que no sean blancos).

Ahora bien, si no es posible encontrar cisnes de otro color, dicha teoría queda corroborada, pudiendo ser aceptada provisionalmente como válida, pero no puede ser considerada como verdadera, sino a lo sumo «*no refutada*». El método descrito es la base del falsacionismo de Popper.

El racionalismo crítico no pregunta cómo probar una teoría científica (verificar), sino cómo descubrir si tiene fallas (falsacionismo) y qué hacer si ha encontrado un error.

Resumiendo: no se puede comprobar lo que es correcto, pero sí se puede comprobar lo que es incorrecto. El objeto de la ciencia es, entonces, refutar los enunciados que hayan sido aceptados como verdaderos.

Entonces, si nosotros intentamos probar la veracidad de una teoría, pretendemos lógicamente lo imposible. Pero podemos hacer otras cosas. Podemos justificar por qué apoyamos una teoría diferente a la del otro. Esto es racional y al mismo tiempo crítico, por eso nos referimos a Popper como «*racionalista crítico*».

Del método desarrollado por Popper se origina una nueva perspectiva sobre la verdad y los valores morales.

3. Teoría del Estado

La vida –según Popper– es un proceso continuo de solución de problemas, y la posición que él defiende «*el racionalismo crítico*», se convierte en un medio para llegar a resolverlos, ya sean estos científicos, sociales o cotidianos.

Como se ha visto, el desarrollo de las ciencias, según el racionalismo crítico, se basa en refutar la teorías aceptadas, o en todo caso corregirlas o de alguna forma superarlas, y esto es válido también para las problemas sociales, afrontando la realidad por medio del cuestionamiento de la misma.

No se puede aceptar la idea de que la lógica y el pensamiento científico y social sean impuestos como una verdad predeterminada en una sociedad. El individuo debe tener la posibilidad de cuestionar las ideas y la realidad predominante, por lo tanto, se puede entender que la forma de gobierno debe ser aquella donde el Estado posibilite y exija el cuestionamiento de sus instituciones y políticas por sus ciudadanos: la democracia. Por esta razón, Popper se considera un demócrata.

Sostiene que la tolerancia, la lógica y el pensamiento florecen en una sociedad abierta y plural, donde cualquiera pueda plantear los problemas, proponer soluciones y exigir a sus gobiernos la ejecución de estas. Para Popper, es decisivo que un gobierno pueda ser removido. El requisito más importante de una sociedad abierta es la posibilidad de que sus gobernantes y autoridades puedan ser cesados sin violencia y ser reemplazados por otros, y esto solo es posible, cuando las instituciones son libres; al ser libres se pueden defender y provocar cambios.

Afirma también, que se puede justificar moralmente la violencia contra un gobierno que se apoya en violencia, siempre y cuando se tenga la intención de implantar instituciones libres, y de cambiar la violencia por la tolerancia.

Según Popper, la mejor forma de gobierno es la democracia, que redefine como una forma de gobierno en la que es posible intercambiar a los gobernantes sin derramamiento de sangre. Esto **–no el principio de la legitimidad de la mayoría–** es la mayor ventaja de la democracia.

Ahora bien, ¿por qué están importante una *sociedad abierta*? Para Popper, ella posibilita el razonamiento crítico de una sociedad a través del falsacionismo y con esto, su progreso.

4. La sociedad abierta y sus enemigos

La sociedad abierta y sus enemigos (1945) constituye la obra principal de Popper. En su libro, critica la filosofía de Platón, Hegel y Marx, entre otros, quie-

nes, en su opinión, con sus ideas cofundaron teóricamente y promovieron prácticamente los sistemas totalitarios como el fascismo, el comunismo o el nacionalsocialismo, rechazando una *sociedad abierta* (libre y por lo tanto, tolerante). Nos dice:

«Si en este libro se habla con cierta dureza de algunos de los más grandes rectores intelectuales de la humanidad, el motivo que nos ha movido a hacerlo no es, ciertamente, el deseo de rebajar sus méritos. Tal actitud surge, más bien, de la convicción de que si nuestra civilización ha de subsistir, debemos romper con la deferencia hacia los grandes hombres creada por el hábito. Los grandes hombres pueden cometer grandes errores y, tal como esta obra trata de demostrarlo, algunas de las celebridades más ilustres del pasado llevaron un permanente ataque contra la libertad y la razón. Su influencia, rara vez contrarrestada, continúa impulsando por una senda equivocada a aquellos de quienes depende la defensa de la civilización, suscitando divisiones en su seno»⁶².

Platón

Popper considera a Platón como un filósofo que co-fundó las ideas totalitarias del mundo occidental. Veamos: para Popper, el motivo por el cual Platón tenía una visión rígida sobre la sociedad y el Estado, se debió a sus experiencias personales⁶³ y por su visión de la realidad como reflejo de una idea (*teoría de las ideas absolutas*). Según la sociedad ideal platónica, esta debe ser «*rígida e inmutable*», donde el cambio social se considera como caos, destrucción, como un deterioro de las condiciones existentes, e incluso se rechaza la democracia (el poder solo en los «*reyes filósofos*»), por lo que cada apertura, liberalización y emancipación o cuestionamiento crítico al sistema, se juzgan como signos de decadencia y degeneración, y por lo tanto, se deben evitar.

62 Popper: La cita viene del prefacio de *La Sociedad abierta y sus enemigos*.

63 Platón creció en medio de décadas de guerra civil y de profundos trastornos políticos. Dos de sus tíos que pertenecían al gobierno tiránico de los *Treinta* fueron asesinados y Sócrates, maestro de Platón, fue condenado a muerte durante ese tiempo.

Estos conflictos sin embargo, son, para Popper, características de una sociedad abierta, que la mantienen viva y le dan su singularidad. Sin los conflictos las sociedades tienden a petrificarse, no se desarrollan, se estancan, no hay progreso.

El intento de Platón de negar la democracia y su preferencia por un régimen autoritario de los llamados «*reyes filósofos*» a los cuales les permite explícitamente usar las mentiras como propaganda, hace que Popper considere a Platón, como el primer y más importante teórico de una *sociedad cerrada* en la que las élites gobiernan de manera dictatorial y en donde no es posible un cambio sin violencia.

El historicismo hegeliano

El historicismo hegeliano que fue recepcionado por el marxismo, establece que toda realidad es el producto de un devenir histórico a través del tiempo, lo que significaría, que toda sociedad está ya determinada por circunstancias que el individuo no puede captar por la razón. Este determinismo, es considerado por Popper como la «*miseria del historicismo*», puesto que coloca al individuo como una figura sin importancia en medio de fuerzas más poderosas, pues según Hegel, el destino del hombre estaría determinado por el espíritu del mundo (*Weltgeist*) y según el materialismo histórico marxista, por las relaciones de producción y la clase dominante.

Ese determinismo como actitud mental, según Popper, es una de las causas de creación y supervivencia de las ideas totalitarias. No se puede omitir el hecho, de que una *sociedad abierta* se caracteriza por la libertad del individuo para tomar sus propias decisiones, y en caso de inconformidad, intentará mejorar sus condiciones de vida una y otra vez. No hay nada por encima de la voluntad de un hombre libre.

Marx

Popper cuestiona la filosofía marxista. Afirma que la historia ha demostrado que Marx estaba fundamentalmente equivocado y que sus predicciones concretas casi nunca ocurrieron. Nos da un ejemplo: el supuesto marxista de la explotación laboral por aumento de la producción. Para Popper, la disminu-

ción de las horas de trabajo desde los primeros días del capitalismo, así como las mejores condiciones de trabajo, se deben en gran medida al aumento de la producción, lo que, según la teoría de Marx, conduciría a una explotación cada vez mayor.

Además, explica, que la principal preocupación de Marx era teórica, y él casi no había brindado orientación práctica sobre las particularidades en el supuesto de una revolución socialista, por tal motivo, los líderes de la revolución rusa bolchevique no supieron concretamente qué tipo de reformas económicas tenían que introducir. Casi nada se encontró en los escritos del socialismo marxismo científico.

Según Popper, Marx tenía una sincera simpatía por el sufrimiento de los socialmente desfavorecidos y un interés genuino en mejorar y humanizar el mundo. Describe a Marx como un importante economista y sociólogo, sin embargo, critica el método dialéctico hegeliano de Marx y su concepto determinista de la historia, que en última instancia también conduce a una sociedad cerrada.

Notas, comentarios

La obra de Popper se caracteriza por sus experiencias negativas personales con los dos grandes sistemas totalitarios del fascismo y el comunismo del siglo XX. Popper había huido de los nazis en 1937 a Nueva Zelanda. No solo le preocupaba la lucha práctica contra el totalitarismo, sino también la implementación teórica de su método crítico-racionalista en un concepto de ciencia.

- El concepto de «*sociedad abierta*» ha entrado en el lenguaje político y da forma a la autoimagen de muchas democracias modernas.
- Los errores de una nación, de sus instituciones sociales (cultura, política, deporte, etc.) y de sus leyes son inevitables, pero estas deben ser objeto de críticas constantes, plurales y continuas. Para facilitar los cuestionamientos y, por tanto, el progreso social, es esencial un intercambio intelectual como una garantía de libertad de expresión, asociación y reunión, así como una neutralidad ideológica estricta (discurso abierto).
- El billonario George Soros fue discípulo de Popper; es el fundador de *Open Society Foundations* (se inspira en el libro de Popper: *La sociedad abierta*),

una red internacional que apoya financieramente a grupos de la sociedad civil con el fin de promover los movimientos progresistas independientes como la igualdad de género, apoyo de las migraciones, etc.

Popper revisó su obra para cada nueva edición, cambió y complementó partes y sus anotaciones aumentaron constantemente y esa actitud refleja la quintaesencia de su forma de pensar y de trabajar: la historia y el desarrollo de la ciencia no son definitivos ni predeterminados, están abiertos y debemos hacer todo lo posible para que así permanezcan. Solo de esta manera se pueden remediar los viejos errores y hacer posible el progreso.

Para leer

La sociedad abierta y sus enemigos

VIII. JOHN RAWLS

John Rawls (1921-2002) filósofo y jurista estadounidense. Su obra principal *Teoría de la justicia* (1971) es considerada una de las obras más influyentes de la filosofía política del siglo XX.

En el presente capítulo:

1. Teoría de la justicia (1971)
2. El velo de la ignorancia

El 8 de noviembre del 2016, un terremoto político sacudió al mundo: Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos de América. Trump, candidato republicano, polarizó la opinión pública como ningún otro; fue acusado de alimentar el odio, criminalizar a los inmigrantes, ofender a las mujeres, vilependiado e insultado en todo el mundo e incluso rechazado por gente de su propio partido, fue elegido contra todo pronóstico, como el 45. presidente de los Estados Unidos de América.

¿Qué ocurrió? Hay muchos factores (se habla por ejemplo, de los errores de Hillary Clinton, fake news, manipulación rusa, etc.) pero lo que poderosamente llamó la atención es la investigación de Kathy Cramer: *La Política del Resentimiento*⁶⁴. En su libro, Cramer trata la evolución política en el área rural del estado de Wisconsin (bastión demócrata desde la década de 1990) donde sorpresivamente Trump ganó. Ella fue testigo presencial del sentimiento de

64 Kathy Cramer: *The Politics of Resentment (La Política del Resentimiento)*. Cramer investigaba desde el 2007 la evolución política de las zonas rurales, particularmente la de Wisconsin.

injusticia que se había acumulado durante mucho tiempo en los ciudadanos de esas zonas.

Cramer dixit⁶⁵: *«Lo principal que oí fue esa sensación de no estar recibiendo su justa cuota de poder o de atención. Sentían que las decisiones importantes, ya fueran del gobierno o la industria, se tomaban en las ciudades. Y luego ellos tenían que lidiar con esas decisiones y nadie los escuchaba ni les prestaba atención a sus preocupaciones. Se trata en parte de resentimiento por la falta de poder». «También se trataba de esa sensación de falta de recursos. Ellos tienen la sensación de que han sido los perjudicados respecto a la tributación. Sentían que habían pagado mucho más impuestos que lo que habían recibido a cambio. Para la educación, por ejemplo, percibían que la mayor parte del dinero iba a Madison y Milwaukee, y que su comunidad no se beneficiaba».*

- Un entrevistado por Cramer: *«Hago eso a partir de lo cual me enseñaron que es necesario para ser un buen estadounidense y progresar, pero no obtengo lo que se me prometió».*
- Otro ciudadano: *«Soy una víctima de la injusticia, no recibo mi parte justa».*

Es evidente que la sensación de falta de *justicia social*, fue la causa de ese descontento popular. Es posible, que los indicadores macroeconómicos positivos de un país, no coincidan con la percepción de amargura y de sentimiento de injusticia de una población, donde la pobreza, el acceso a la educación y a la justicia, el mercado laboral, los servicios de salud, las rentas de jubilación, no presentan cambios sustanciales ni perspectivas favorables para la población (otro ejemplo: la revuelta social de Chile de octubre del 2019).

Nuestro autor, el filósofo John Rawls, en su obra *Teoría de la justicia* (1971), trata el problema de distribución de la riqueza, y sienta las bases de la teoría moderna de la justicia social.

65 <https://www.univision.com/noticias/citylab-politica/la-realidad-del-sentimiento-rural-que-impulso-a-trump>

1. Teoría de la justicia

¿Qué se entiende por justicia social? Aristóteles fue el primero en introducir la idea de la distribución equitativa de los recursos y bienes sociales, idea que en la actualidad se considera como la base de justicia social, pero definir la justicia social es una cuestión que todavía no está resuelta; especialmente desde el siglo XX los intentos de teorizar el concepto de justicia social se han agrupado sobre todo en dos criterios:

- Un criterio, el liberalismo, afirma que la justicia social es una ilusión. Los economistas Friedrich August von Hayek y Milton Friedman, por ejemplo, rechazaron rotundamente la idea de que el Estado debería establecer justicia. Lo que era justo para ellos, era lo que el mercado económico daba. Quienes venden su trabajo o un producto obtienen exactamente el precio que la oferta y la demanda permiten. Punto.
- El segundo criterio, representado por los filósofos utilitaristas que creen en la justicia social bajo el principio *«la mayor felicidad posible para el mayor número posible de personas»*.

Para los utilitaristas una forma de alcanzar la justicia social, es el reparto equitativo de los bienes y servicios de un país: imaginemos que la sociedad intenta hacer un pastel, si se logra hacer que el pastel sea grande, al final todos se beneficiarán, puesto que habrá un pedazo para cada uno. Este pastel en la sociedad moderna es el producto bruto interno.

Rawls –a diferencia de los utilitaristas– no cree que sea suficiente hacer más grande el pastel, puesto que siempre habrá desigualdad material entre las personas; su enfoque está en aquellos que reciben las tajadas más pequeñas. Esto significa: cuando el pastel se hace más grande, lo primero que se tiene que repartir son los pedazos más pequeños, siendo esto, incluso más importante que la eficiencia del crecimiento económico.

2. El velo de la ignorancia

El modelo de Rawls, parte del principio de que todas las personas poseen una disposición a la búsqueda de la felicidad personal compatible con un sentido natural de justicia.

Sostiene que una teoría convincente de justicia social, debe considerar no solo el bienestar de los estratos sociales más desfavorecidos, sino también

su participación en la búsqueda de un orden social justo. Tal participación, la esboza Rawls en un experimento mental: el «*velo de la ignorancia*». Nos explica: Imaginemos que las personas están cubiertas por un velo que no les permite ver qué bienes y derechos les serán asignados o qué posición social tomarán en una nueva realidad, en un hipotético nuevo contrato social (el *velo de la ignorancia*), colocándolos a todos por igual, en cuanto a derechos y deberes (Rawls habla aquí de «*la posición original*»). No hay diferencias sociales.

Entonces, la ignorancia de los detalles sobre sí mismos y sobre los otros, determinará su propia concepción de la sociedad; es probable que no privilegien a una determinada clase de personas, sino que más bien desarrollen un esquema de justicia que trate a todos igualmente.

Esto determinaría que las personas en la *posición original* sean equitativamente racionales, busquen la justicia común y a la vez promuevan sus intereses, bajo la base de una directriz natural: preferir tener más bienes, a tener menos. Saben que tienen que tratar de proteger sus libertades, ampliar sus oportunidades y aumentar los medios para promover sus objetivos, y cualesquiera que estos sean, se van a guiar simplemente por dos principios naturales de justicia: el principio de igualdad y el principio de diferencia.

- a. **Principio de igualdad:** Todos poseen igualmente las libertades fundamentales (libertad, vida, propiedad, etc.) y estas solo se pueden restringir, si una libertad menor fortalece el sistema general de libertades para todos. Igualdad.
- b. **Principio de diferencia:** La desigualdad social y económica se permite solo si va a beneficiar a los más desfavorecidos, y solo, si tal desigualdad ha surgido de la igualdad de oportunidades. Diferencia.

Principio de igualdad	Principio de diferencia
Todos los ciudadanos deben tener la mismas posibilidades de acceso a la educación, servicios estatales y puestos de trabajo según su cualificación.	La desigualdad se acepta, pero como un factor del sistema para alcanzar el bien común. Entonces la maximización de ganancia se debe limitar.

Según Rawls, ambos principios de justicia prevalecen sobre la eficiencia y la maximización de la utilidad. Nos dice que la desigualdad –social o económica– se debe aceptar, pero afirma también que los bienes o cargas resultantes

de esa desigualdad se deben redistribuir de tal manera, que sea en beneficio de todos, y que trate sobre todo de mejorar las posibilidades de los desfavorecidos. Tal redistribución, tanto de las cargas como de los bienes, las categoriza en cuatro sistemas:

- a. **En el sentido de un «sistema de estado natural»:** La distribución se debe regir por el *principio de eficiencia de optimización de Pareto* (una nueva asignación que mejora la situación de un individuo sin hacer que empeore la situación de los demás). Tal redistribución, no colocaría a nadie sobre el otro, pero se ve también que hay personas que tienen más talento que otras, entonces «*para preservar la igualdad*» se aceptan las desigualdades originadas de las contingencias naturales y sociales.
- b. **En el sentido de un «sistema de igualdad liberal»:** Se trata de mitigar la influencia de las contingencias sociales en la distribución de las oportunidades. La posición social debe ser abierta para que todos tengan una oportunidad justa. La posición de partida dentro del sistema social, como la «*clase en la que nacieron*», no se debe interponer en el camino, no debe constituir ni privilegio, ni excusa. La herencia de bienes que puede hacer la diferencia entre ricos y pobres, se acepta, por ser justa.
- c. **En el «sistema de aristocracia natural»:** Constituye la ventaja natural que tiene la gente que sobresale del resto por su inteligencia y talento. La llamada «*lotería natural*». Se debe aceptar.
- d. **En el «sistema de igualdad democrática»:** Solo aquí se alcanza la «*equidad justa*». La distribución de lo que nos corresponde, no se ve afectada por las contingencias sociales o por los beneficios naturales, es una distribución racional, y de acuerdo con el principio de diferencia, aquí la *equidad justa* existiría también sin igualdad de oportunidades.

Entonces, si las personas en la «*posición original*» aceptan esos principios, actuarían en busca de su bienestar y en el del otro, puesto que todos reciben las mismas libertades, oportunidades y deberes; los intereses propios de las personas serían equitativos, y al ser aceptado por todos, serían también vinculantes. Rawls, argumenta que las partes encontrarían particularmente atractivos sus principios de una justicia equitativa, superando a otras alternativas, incluyendo la utilitarista y la liberal.

Es importante observar, que los bienes fundamentales que se encuentran dentro del principio de diferencia, como los ingresos, bienes y poder, no son li-

mitados, puesto que estos tienen por característica, la tendencia a crecer a través de la actividad económica. Ese crecimiento es positivo y sirve a todos, pues hay más para los demás. Cuanto más grande sea el pastel, más habrá para todos, pero es necesario advertir, que el reparto debe empezar con aquellos, que tengan que recibir los pedazos más pequeños.

Economía libre

La economía libre puede hacer que ese pastel crezca debido a la aportación del individuo, cuando desde su posición obtiene ventajas lícitas de sus actividades. Entonces, esa desigualdad frente al que no está en la misma posición, sería aceptable porque nadie saldría perjudicado. Ejemplo: un barrendero y un empresario constructor. En una sociedad igualitaria tendrían –al menos en la teoría– todos los bienes igualmente distribuidos, entonces esto podría determinar que ambos son igualmente «*felices*». Como no hay diferencia en la distribución, digamos que cada uno recibe 4 puntos de felicidad.

Persona	Sociedad igualitaria	No hay diferencia (sociedad igualitaria)
Barrendero	4 puntos de felicidad	
Empresario constructor	4 puntos de felicidad	

Ambos tienen sin embargo, la posibilidad de multiplicar sus puntos de felicidad. A esto se le llama el ánimo de lucro.

- El empresario puede fácilmente aumentar sus puntos, pero también por la responsabilidad y riesgos de su actividad, puede ser que los pierda más rápido, pero aceptemos que los multiplica.
- El barrendero y esto es realista, es muy difícil que por su propio desempeño multiplique sus puntos. Él vive de una remuneración fija.

Ahora bien, las inversiones del empresario, por ejemplo, en la construcción de casas, significa más puestos de trabajo e implementación y mejora de infraestructura (escuelas, calles, parques, etc.) que repercuten en el bienestar general y por ende, en el del barrendero. Con la inversión del empresario aumentan los puntos de felicidad para ambos, pero la sociedad deja de ser igualitaria (suben o aumentan los puntos recibidos al principio) para convertirse en una sociedad desigual.

Sociedad igualitaria		Sociedad no igualitaria
Barredor de calles :	4 puntos de felicidad	sube a 5 puntos de felicidad
Constructor:	4 puntos de felicidad	sube a 12 puntos de felicidad

Ahora bien, el empresario, en comparación con el barrendero, ha maximizado sus puntos, y esa diferencia –aunque parece injusta– se tiene que aceptar.

¿Por qué? Si todas las personas recibieran lo mismo, desaparecería el estímulo de generar beneficios, puesto que el individuo no podría poseer más que los otros (sucedería además, que lo obtenido por mayor rendimiento se tendría que devolver, para ser otra vez redistribuido a los demás). Esto conllevaría además, que el talento y capacidad natural de toda persona se limite: en una *sociedad igualitaria*, la comunidad en su conjunto está por encima del individuo, en la *desigual* prima la libertad individual y se prioriza la competencia para lograr los objetivos.

No se debe aceptar, sin embargo, que en una *sociedad desigual* la ventaja o desventaja social o económica del individuo se considere como «*privilegio*» y esto posibilite que le atribuyan más derechos y oportunidades, sin considerar que la aplicación de justicia es la misma para todos. ¿Por qué? Cuando se habla de una justicia igualitaria se entiende que es igual para todos. Algunos creen que la justicia social es quitar al rico para dárselo al pobre, pero esto no es así, primero, porque la justicia sería «*injusta*» al desfavorecer al rico y, segundo por la consideración que debilitar al fuerte para apoyar al débil, sería igual que quitar la salud al sano para dársela al enfermo. Es un absurdo. Los puntos de felicidad obtenidos por el empresario, si han sido obtenidos de forma lícita y sin perjudicar al barrendero, son justos y se tienen que aceptar.

CONCLUSIÓN: lo que no se debe permitir en un Estado moderno, es la desigualdad de oportunidades. Todas las personas deben tener las mismas posibilidades de acceder al bienestar social. No puede ser que los ricos, tengan mejores oportunidades que los pobres; en nuestro ejemplo, los hijos del barrendero y del empresario deberían tener las mismas oportunidades de acceso a la educación, salud y a su desarrollo personal.

Rawls propone como principio que en lugar de maximizar la felicidad, se debe buscar la minimización del sufrimiento (utilitarismo negativo).

Notas

- El liberalismo dominante apunta a la obsesión de optimizar su propio interés, siendo incompatible con la teoría redistributiva de Rawls.

Para leer

Teoría de la justicia

IX. FRIEDRICH VON HAYEK

Friedrich August von Hayek (1899-1992), economista, nació en Viena, Austria. Premio Nobel de Economía en 1974.

En el presente capítulo:

1. El orden espontáneo
2. El camino a la servidumbre
3. Justicia social
4. Mercado, justicia social y democracia

Introducción

¿Qué esperamos de nuestros gobiernos? Esperamos todas las ventajas que ofrece la democracia: protección de nuestras libertades (elección, consumo, etc.), de nuestros derechos (opinión, expresión, reunión, sufragio, etc.) igualdad de oportunidades y búsqueda del bienestar colectivo por medio de políticas sociales que se traduzcan en una JUSTICIA SOCIAL para todos.

Ese enfoque –el de justicia social– es además el ideal de muchas corrientes sociales y políticas, pero hubo un economista que proclamó que tal justicia no era competencia del Estado: ese economista fue Friedrich von Hayek.

Veamos: en todo país se dan aspectos económicos con los que convivimos todos los días, como el empleo, el desempleo, el consumo, la producción, el ahorro o la inversión del conjunto de un país, etc. que lo llevan a fases de crecimiento, estancamiento o crisis en su economía.

Sabemos también, que cuando surge una crisis, el ciudadano común y corriente pone en duda la política económica del gobierno de turno y además, nombra

como factores de esa crisis, entre otras cosas, la corrupción de la clase política, el poder de la oligarquía capitalista y la inestabilidad político-social para la inversión extranjera (sobre todo en los países pobres), pero, no presta atención al hecho de que los fenómenos económicos y las relaciones entre ellos se rigen por sus propias reglas, no necesariamente derivadas de una estrategia o política del aparato estatal.

Ahora bien, ante la crisis económica, los gobiernos desde mediados del siglo XX, utilizan casi siempre dos recetas: una, el «*keynesianismo*» del economista John Keynes⁶⁶, que proclama una intervención del Estado en la política fiscal para fomentar y asegurar la estabilidad económica, y otra, la de nuestro autor, Friedrich von Hayek, el liberalismo económico.

Frente a la crisis económica, hay economistas, que como Keynes, afirman que se debe incrementar el gasto del Estado. Para Keynes, las crisis se producía cuando los individuos decidían ahorrar en lugar de gastar. Vemos así que Keynes, en la II Guerra Mundial, animaba por la radio a todas las amas de casa de Londres a que gastaran y gastaran «*cada vez que ahorras cinco chelines, dejas a un hombre sin trabajo*», decía a su audiencia. No solo las amas de casa debían gastar, sino también los gobiernos. Alentó a las autoridades locales a invertir en programas de obras públicas para crear puestos de trabajo, subrayando que el Estado debe invertir en donde no lo hacen los inversionistas privados.

Afirma por ejemplo, que cuando el Estado gasta en obras públicas, al pagar a las empresas adjudicatarias de las obras, y estas a los obreros y a sus proveedores, al final, los ciudadanos tendrán más dinero en el bolsillo para gastar en la adquisición otros bienes y servicios, por ende las empresas y fábricas deberán aumentar su producción y consecuentemente crearán más empleo, puesto que necesitarán más empleados. Como cada consumidor gasta una proporción de lo que dispone, incrementa el gasto de los demás, porque su gasto será ingreso para otro y ese otro consumirá también una parte de lo que le pagan. La creación de ese ciclo fomenta el consumo y la producción.

Keynes: el Estado como motor de la economía.

66 John Maynard Keynes, británico (1883-1946) uno de los economistas más influyentes del siglo XX. Sus ideas tienen una fuerte repercusión en las teorías y políticas económicas.

Hayek fue contrario a esta tesis. Advirtió que el precio de la intervención del Estado era la inflación descontrolada, el gasto imprudente, el menoscabo en la libertad del individuo, para terminar finalmente, en el totalitarismo político. Estaba convencido de que el libre mercado, sin control estatal, acabaría corrigiendo sus errores y garantizando la prosperidad de todos.

Hayek: el individuo como motor de la economía.

Pero, ¿en qué se basa Hayek para argumentar en contra de la receta económica de Keynes? Uno de los motivos por los cuales Hayek se oponía a la intervención del Estado, era la manipulación de la economía con fines electorales y dirigida a favorecer al gobierno de turno.

Hayek, observa que la ciudadanía no cuestiona la dominación del sector financiero y asume resignadamente el programa económico de quienes ostentan el poder a través de la política estatal. La dominación del Estado se convierte en una manipulación indirecta, cuya finalidad es la obtención de una ventaja electoral, donde el éxito en las urnas se logra gestionando la economía en línea con el ciclo electoral; pero el fundamento de Hayek es más profundo. Veamos:

1. El orden espontáneo

Según Hayek, las instituciones de la sociedad, como las leyes, los mercados económicos, la moral, el Estado, incluso las leyes de la oferta y la demanda o el lenguaje, no son un invento o un diseño humano para responder a determinadas necesidades, sino que son el resultado de un «orden espontáneo». Nos explica: la historia del ser humano es un proceso de ensayo y error, que ha experimentado inesperadamente ciertas acciones hechas, como útiles. Tales acciones perduran, y con el transcurso del tiempo, se plasman formando técnicas y rutinas de trabajo, argot lingüístico, creación de sistemas, tipos de relaciones personales, etc. que surgen sin que el hombre haya planeado deliberadamente su creación.

Entonces para Hayek el orden⁶⁷ se da espontáneamente, pero no niega la existencia del orden impuesto, como aquel que ha sido creado por alguien, co-

67 Según Hayek orden se entiende «como una situación en la que una multiplicidad de elementos de diverso género se hallan en tal relación unos con otros, que del conocimiento de

locando en su lugar los elementos de un determinado conjunto o dirigiendo sus movimientos.

Entonces, se dan dos tipos de orden: el orden construido y el espontáneo.

- El orden construido como un orden exógeno o un arreglo, una construcción, un orden artificial, especialmente se da cuando se trata de un orden social dirigido, como por ej. una organización.
- Por otro lado, el orden que se forma por evolución, al que Hayek denomina como orden espontáneo⁶⁸.

Esa diferencia es indispensable para entender el proceso de la sociedad o cualquier política social.

El conocimiento del orden espontáneo

El *orden espontáneo* se forma con el conocimiento que cada individuo produce y posee. Hayek lo llama «*conocimiento especial de circunstancias de tiempo y lugar*» y se trata de un conocimiento fruto de la experiencia individual y constituye un conocimiento distinto al científico.

Este «*conocimiento especial*» consiste en la suma de una cantidad de información particular y específica que solo puede ser adquirida por cada individuo en las actividades que él mismo desarrolla –*un conocimiento individual propio*– que se traduce en una serie de reglas, habilidades y heurísticas⁶⁹ que se

alguna parte temporal o espacial del conjunto podemos aprender a formarnos expectativas sobre otras partes del mismo conjunto, o, por lo menos, expectativas con una buena posibilidad de resultar acertadas. Ese orden existirá sin que haya sido deliberadamente creado». Derecho, Legislación y Libertad, 1973.

68 Los griegos clásicos designaban estos dos tipos de orden, a saber, como *taxis* para el orden creado, como por ejemplo un orden en una organización, y *cosmos* para el orden formado por evolución, que originariamente significaba «*un orden justo dentro de un Estado o de una comunidad*».

69 La **heurística** es el conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. La palabra proviene del griego y significa «*hallar, inventar*».

combinan con sus necesidades, deseos, principios, etc. y que definen sus prácticas, acciones y la forma en que ellos mismos asignan sus recursos.

El orden espontáneo al que se refiere Hayek, se podría resumir con esta frase: *«cada maestrillo tiene su librillo»*.

Este «saber hacer» o «conocimiento práctico propio» constituye la base en la toma de decisiones cotidianas y que ninguna otra persona, máquina u organismo podría compendiar y sistematizar por tratarse de un conocimiento individual, propio y variable y constituye la razón por la cual Hayek sostiene que se debe fomentar y proteger la libertad individual. ¿Por qué? Considera que cualquier influencia externa que intente diseñar conscientemente el mundo, constituye una amenaza para la sociedad, ya que esta había nacido precisamente a partir del orden espontáneo, y ese orden solo es posible en un modelo donde el individuo pueda desarrollar todo su potencial y este es naturalmente un sistema libre (contrario al totalitario, donde el gobierno coloca el bien común sobre la libertad del individuo, ejemplo, el socialismo).

Asimismo, el orden espontáneo brinda sobre todo dos ventajas:

- Primero, permite que cualquier individuo utilice su conocimiento para sus propios fines (por ejemplo, el mecánico utiliza sus conocimientos para reparar automóviles y así sustentar su vida). Entonces, el individuo tiene el mayor grado posible de libertad personal.
- En segundo lugar, el orden espontáneo, libera al Estado de la tarea de definir contextos sociales complejos que al estar ya formados por ese orden espontáneo, es más fácil encauzarlos hacia los caminos socialmente deseables, fomentando de esta forma la posibilidad de que los miembros de ese orden puedan maximizar sus beneficios.

Hayek concluirá que ese vasto conocimiento –como un proceso evolutivo que conduce a un orden espontáneo– es inabarcable para la razón humana, no en el sentido de comprender su funcionamiento, sino en el de controlar su dirección, por lo que rechazará toda intervención que pretenda guiar o rehacer racional y completamente tal evolución natural del orden social.

Objetivo del orden espontáneo

Ese orden espontáneo tiene un fin específico: servir al individuo. El orden espontáneo se forma por individuos –seres imperfectos, compuestos por virtudes y defectos– que actúan motivados por su interés, se relacionan entre sí, creando inconscientemente ciertas regularidades en su actuar que pueden ser descritas luego como reglas de comportamiento e instituciones. Las mismas no son creadas con una finalidad concreta, surgen a veces como una solución que sirven después como un marco regulatorio a esas mismas interacciones. Entonces, afirma Hayek, hay que considerar que solo se puede determinar una acción justa o injusta cuando el individuo haya previsto las consecuencias de sus actos, y este principio no se puede aplicar en la economía de mercado, en otras palabras:

La economía de mercado no es justa o injusta.

¿Por qué? En una economía de mercado libre, el control y movimiento de bienes y servicios es impersonal, puesto que no se manifiesta ninguna característica que haga referencia a la personalidad, las ideas o los sentimientos de una persona, además, los resultados de las operaciones económicas del mercado se pueden presumir, pero su certeza depende de una variedad de circunstancias. Nadie es, ni puede ser consciente de su totalidad.

Según el concepto de Hayek, los procesos del libre mercado se determinan por la interacción de la oferta y demanda sin la intervención del Estado, ni de ningún agente externo. El mercado es por lo tanto, impersonal, *«sin sentimientos»*.

Ahora bien, el comportamiento de las personas que están dentro de la economía se podrán valorar como legal o ilegal, y es ahí donde se debe aplicar la justicia, pero las consecuencias de la economía de libre mercado por no ser previstas, no se pueden valorar como justas o injustas.

Rechaza por lo mismo, la acción estatal a favor de los *«desfavorecidos»*, puesto que distorsiona los resultados del mercado en detrimento de otros, y porque tal intervención, la aprecia como una *«presunción de conocimiento del mercado»*, que como se explicó, esta no es posible por el conocimiento especial de tiempo y espacio creado por el propio individuo en el entorno de sus actividades y necesidades.

Hayek destaca el hecho de que estos tipos de conocimiento no son tomados en cuenta al momento de legislar o de formular políticas públicas, siendo, sin embargo, tan importantes, como el conocimiento teórico para poder comprender las motivaciones de las acciones individuales y, más adelante, el orden social resultante.

En conclusión, una intervención estatal en ese orden espontáneo se convierte en una intervención en la libertad individual.

2. El camino a la servidumbre (1944)

En esta obra, Hayek advierte el peligro del autoritarismo que resulta del control de la economía a través de la planificación del gobierno central. Sostiene que apartarse del liberalismo⁷⁰ y menospreciar el individualismo⁷¹, conduce inevitablemente a la pérdida de libertades individuales y colectivas, a la creación de una sociedad represiva, a la tiranía del totalitarismo (sea militar o democrática) y finalmente a la servidumbre del individuo.

La economía planificada, explica, intenta un reparto igualitario de los ingresos y corregir las «*fallas del mercado*», pero esto implica un mayor poder del Estado sobre la producción, distribución y el consumo, lo que significa una restricción a la libertad de elección y decisión del individuo, injerencia negativa al orden espontáneo y una agresión a los valores democráticos que protegen esos derechos.

Nuestra libertad de consumo en una sociedad competitiva, depende del hecho de que, cuando una persona se niega o no puede satisfacer nuestras necesidades o deseos, podemos recurrir libremente a otra, significa entonces, que la economía libre nos permite „*poder participar*», «*poder decidir*», «*poder escoger*», «*poder innovar*» y ese poder que nos es inherente como individuos y que la democracia protege, se ve disminuido en una economía planificada.

70 Liberalismo es la corriente económica que reclama la mínima intervención del Estado en la economía.

71 El **individualismo** se opone a la mayoría de las intervenciones externas sobre las opciones personales, sean estas sociales, estatales o de cualquier otro tipo de institución u organización.

Por lo tanto, esa intervención en el orden espontáneo, Hayek la entiende como una coacción arbitraria, porque se opone a que la persona use de un modo completo su capacidad mental, impidiéndole, por consiguiente, prestar a la comunidad la plena aportación de la que es capaz. Limita al individuo.

Libertad y coacción

La libertad, según Hayek, no tiene nada que ver con la democracia o con los derechos humanos, la libertad del individuo es en sí, la ausencia de coacción arbitraria. Nos dice:

«La libertad política en el sentido de democracia, la libertad interior como libertad en el sentido de la falta de obstáculos para la realización de nuestros deseos ... tienen poco que ver con la libertad individual y a menudo entran en conflicto con ella ... La libertad individual consiste exclusivamente en la ausencia de coacción»⁷²

La coacción tiene lugar cuando las acciones de un hombre están encaminadas a servir la voluntad de otro, cuando sus propias acciones no tienden al cumplimiento de sus fines, sino a los de los otros. La coacción no priva al individuo de utilizar sus facultades, pero sí, le quita la posibilidad de emplear sus conocimientos al servicio de sus propios fines.

«Sin embargo, la coacción implica que yo poseo la facultad de elegir, pero ... las alternativas que se presentan a mi voluntad han sido manipuladas de tal suerte, que la conducta que mi tirano quiere que yo elija, se convierte para mí en la menos penosa. No obstante la coacción, soy yo quien decide cuál de las opciones que se presenta a mi elección, es la menos mala».

Ahora bien, el *orden espontáneo* ha desarrollado unas reglas que conducen a los individuos a comportarse de tal modo que hagan posible la vida social,

72 Todas las citas de este cap. se toman de Hayek: *Los Fundamentos de la Libertad*, 2008, Capítulo IX.

reglas que obligan a veces actuar en contra de nuestra voluntad, siendo esta una coacción necesaria ejercida por el Estado, pero a la vez y en esa medida, subordinada a él.

Por lo tanto, el Estado no debe ejercer ningún tipo de restricción que cuestione el *orden espontáneo* del mercado económico, por ej. toda intervención estatal como las medidas de protección (protección del consumidor, leyes de estabilidad laboral, política social, protección ambiental, etc.) las entiende como una coacción arbitraria al *orden espontáneo*. La política que Hayek apoya, es entonces la del liberalismo, por la cual el Estado debe establecer un marco económico donde la competencia sirva al bien común y al desarrollo del individuo.

3. Justicia social⁷³

El Estado esta obligado a la distribución de la riqueza solo en la medida en la que garantice la subsistencia, a aquellos, que por algún motivo no la puedan encontrar «*en el mercado*», la encuentren «*fuera del mercado*», siendo esto la llamada *protección o seguridad social*.

Originalmente la protección social abarcaba el seguro contra los accidentes y enfermedad, invalidez, desempleo y vejez (renta o pensión de jubilación), pero en la actualidad, el término de *protección social* se entiende equivocadamente como *justicia social* o la corrección en la distribución planificada de bienes que el mismo mercado produce.

Para Hayek, no hay necesidad de tal corrección o búsqueda de justicia social. Sostiene que la distribución de bienes está regulada por el mismo mercado que Adam Smith denominó «*la mano invisible*». La desigualdad de esa distribución que se refleja en la sociedad (riqueza y pobreza) no es el resultado intencional de acciones individuales, y como tales acciones al no ser intencionadas se encuentran fuera de cualquier valoración o crítica basadas en los principios de justicia, por lo tanto la afirmación que señala al mercado como injusto, es entonces absurda.

73 El concepto de justicia social se refiere a las condiciones sociales que pueden describirse como equitativas o justas en términos de su distribución relativa de derechos, oportunidades y recursos de un país.

Además, no existen criterios para los resultados del proceso de mercado que permitan medir una distribución justa. Buscar un estándar de justicia sería posible solo en una economía planificada y de administración centralizada, en la cual una autoridad central ordena la distribución de bienes y deberes. Esa «*búsqueda de orden*» en el mercado, según Hayek, equivale a un control totalitario de la sociedad y una parálisis de los procesos económicos. Pero incluso en un sistema económico de este tipo, solo se puede aplicar una cierta idea de justicia social y difícilmente se puede alcanzar un consenso general sobre la distribución «*socialmente justa*».

No se pueden aplicar normas morales como la justicia social a una economía de mercado, ya que en una economía de mercado nadie distribuye los ingresos.

4. Mercado, justicia social y democracia

Para Hayek, términos como el bien común, la justicia social y la igualdad son conceptos inapropiados de uso popular que perturban la lógica natural y propia del mercado.

«Lo que estamos tratando en el caso de la «justicia social» es simplemente una superstición casi religiosa del tipo que respetuosamente debemos dejarla en paz, siempre y cuando solo haga felices a sus seguidores, pero tenemos que luchar contra ella si se convierte en una excusa para usar la compulsión contra otras personas»⁷⁴

Es evidente, afirma Hayek, que si las intervenciones del gobierno se exigen en nombre de la justicia social, y si esto sucede, daría lugar a la dación de privilegios para ciertos grupos o personas. Aquí, subraya, se debe entender que el derecho es consustancial al hombre, mientras que el privilegio es una ventaja especial o una exención de una obligación que disfruta alguien por la concesión

74 Hayek: *Los Fundamentos de la Libertad*. 1960.

de un superior, entonces, privilegiar a un grupo por la «*injusticia*» que sufre, no constituye un acto de justicia por parte del Estado, puesto que la justicia que debe impartir el Estado, consiste en proteger a los desfavorecidos, y no en corregir la presunta injusticia de los procesos de mercado.

El Estado no debe asegurar ningún tipo de redistribución sobre todo en función de un criterio de justicia social. Hayek rechaza toda corrección de los resultados del mercado, sin importar lo insoportable que pueda ser para los afectados, principalmente por dos motivos:

- Primero: Los gobiernos utilizan los programas de ayuda, como un medio para «*comprar votos*» y no para solucionar en sí, los problemas para los que se aplican. Ningún programa de ayuda social ha logrado eliminar la pobreza de un país. La pobreza se elimina en un mercado de economía libre fomentando el desarrollo individual.

«La forma de democracia practicada hoy es cada vez más sinónimo del proceso de compra de votos, difamación y recompensa de intereses especiales desleales, un sistema de subastas en el que cada pocos años el poder de la legislación se confía a quienes prometen a sus seguidores los mayores beneficios especiales. Un sistema creado por el sistema de chantaje y corrupción de la política con una sola asamblea omnipotente, con la palabra democracia fetichista»⁷⁵.

- Segundo: Sostiene además, que los desfavorecidos en el proceso económico, pueden inducir al gobierno –mediante la presión política– a legislar para su conveniencia.

Estas posibilidades de participación de individuos o grupos, son para él, intentos de hacer valer «*intereses especiales injustos*» contra el normal desarrollo del mercado y sus resultados, como por ejemplo, las actividades del lobby empresarial, las demandas de las organizaciones de protección al consumidor, los ideales de las organizaciones del medio ambiente, etc. que Hayek califica como «*organizaciones presuntuosas*» por creerse más inteligentes que el mercado.

75 Idem.

Notas

- En 1936, Keynes publica su obra *Teoría general*, donde afirma que el Estado debe impulsar el mercado económico para lograr una sociedad próspera. Hayek en 1944 publica su obra *Camino de servidumbre*, donde critica las ideas de Keynes y a todo sistema de economía planificada y cualquier intervención del Estado en la economía.

¿Quién tiene razón Keynes o Hayek? ¿qué política económica debe ser el modelo a seguir? La historia nos da la respuesta: después de la II Guerra Mundial y hasta fines de los años setenta la economía mundial se orientó a las ideas de Keynes, pero con la llegada del bajo crecimiento económico y la inflación mundial, el modelo keynesiano se consideró obsoleto y se dejó de lado. Como resultado y durante las décadas siguientes, las políticas económicas de los Estados Unidos y del mundo occidental se orientaron a las ideas de Hayek y a sus defensores como Milton Friedman⁷⁶ (neoliberalismo).

Por ejemplo, la influencia de Hayek queda reflejada especialmente en el plan de gobierno del programa republicano de los EE.UU. el llamado „Contrato con América» de 1994, como la promesa electoral republicana de reducir el tamaño del Gobierno y el déficit presupuestario (por ej. proponían la reforma de la ley de beneficencia pública para reducir al máximo las prestaciones sociales). Esta política la siguieron Clinton y Bush.

La economía creció, pero el 2007, el mercado de las hipotecas en los EEUU empezó a desmoronarse y la crisis resultante indicaba que el experimento de décadas de permitir la libertad de los mercados con un mínimo de control estatal, fracasó. Durante los dos años siguientes se produjo un rápido regreso a las recetas keynesianas, que culminó a principios del 2009 con el programa de recuperación del gobierno del presidente Obama, de 787 mil millones de dólares.

- La polémica de Keynes y Hayek sigue en pie. La premisa angular de las tesis de Hayek, que la intervención estatal es siempre un primer paso para limitar la libertad política, ha sido refutada por las experiencias de las últimas décadas.

76 Milton Friedman nació en los EEUU (1912- 2006). Fue el economista visible de la corriente neoliberal de los 90. Premio Nobel de Economía de 1976.

Prácticamente todos los países industrializados occidentales han controlado el proceso económico mediante políticas de competencia, políticas fiscales y monetarias, política del mercado laboral, política social, política de salud, política educativa, política ambiental, etc., sin que esto haya restringido la libertad o la elección del consumidor, pero es cierto también que en los gobiernos comunistas del siglo XXI (por ej. Cuba, Venezuela, Corea del Norte) existe un vínculo entre la limitación del derecho individual del consumo y los niveles de regulación y grado de libertad política estatal.

Se ha experimentado con el modelo de Keynes la eficacia para sacar a una economía de una crisis extrema (la situación europea después de la II Guerra Mundial), pero una vez que se alcanza la estabilidad, la intervención estatal en la economía muta –casi siempre– en un dominio político (y esto es lo que Hayek preveía).

Aplicación de la filosofía en la práctica

IV

La generación nacida en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX, conocida como la *Generación Y*, crecieron con la informática, son hijos de los ordenadores; en la actualidad sus hábitos se rinden poco a poco ante la innovación de la *Generación Z*, jóvenes que nacen en la época digital, los llamados hijos de los portátiles. Son el presente y el futuro de este mundo.

Yo, pertenezco a la *Generación X*. Esta generación nació en un mundo analógico y sin internet; me tuve (tengo) que actualizar para estar a la par con la tecnología cotidiana que cada día avanza, y hoy por hoy se habla ya de que vivimos en la actualidad una *Cuarta Revolución Industrial* (4RI)⁷⁷ como una fase más de la evolución técnico-económica de la humanidad.

Según la historia este proceso empieza con:

- La 1° Revolución Industrial de finales del siglo XVIII, donde los procesos de producción artesanales y la tracción animal se vieron sustituidos por las máquinas a vapor y la tecnología mecánica.
Fuerza predominante: MECANIZACIÓN
- La 2° Revolución Industrial que surge en la primera década del siglo XX, donde se impulsó la producción a través electrificación y la producción en cadena.
Fuerza predominante: ELECTRIFICACIÓN
- La 3° Revolución Industrial cuya característica era la automatización a través de la tecnología electrónica y la IT–tecnología digital a mediados de los años 70.
Fuerza predominante: INFORMÁTICA

77 Klaus Schwab fundador del Foro Económico Mundial acuñó el término Cuarta Revolución Industrial.

- La 4ª Revolución Industrial (4RI) es la que experimentamos en la actualidad. A diferencia de las otras esta revolución es global y, por primera vez en la Historia, no va a ser hegemonizada por occidente. Asia, y en concreto China, van a marcar las pautas. Su característica distintiva: la velocidad, puesto que las anteriores revoluciones cambiaron el mundo, pero su repercusión fue mucho más lenta. El uso del big data, los algoritmos, la velocidad 5G y la bioingeniería son sus características principales.

Fuerza predominante: INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

Los retos que nos plantea la 4RI exigen nuevos modelos y formas de pensar. Lamentablemente las repuestas concretas no saldrán de los discursos de hace 2.500 años, pero el conocimiento que nos ha dado esa filosofía, llamemos la *filosofía tradicional*, es el que nos permite conocer y entender los acontecimientos del presente.

La filosofía nos permite ser y estar, y afrontar la vida con claridad ante la ambigüedad de los problemas éticos y morales que resultan de los cambios a los que nos enfrentamos en el futuro.

Las cuestiones abstractas como lo correcto o lo incorrecto, lo moral o lo inmoral, lo justo o lo injusto, lo cierto y lo falso se plantean –con la ayuda de la filosofía– ya desde un punto de vista racional y con conocimiento de base, cuya utilidad práctica para entender la realidad actual se muestra con los siguientes ejemplos:

1. Problemas sociales

Los conflictos sociales que predominan actualmente en el mundo, son aquellos que surgen de la búsqueda la apertura y tolerancia representadas por las fuerzas o colectivos progresistas contra la resistencia de los conservadores, la lucha del «*debe ser*» contra el «*es*»; no se habla ya de justicia social ni de la lucha de clases, ni del colonialismo, ni del imperialismo o la guerra fría, esos términos han sido reemplazados por los conceptos de igualdad, tolerancia, inclusión y protección.

Una corriente global, relativamente nueva, es el animalismo. Un animalista por ejemplo, puede ser un capitalista o un socialista, rico o pobre, finlandés o boliviano, diversos en su modo de pensar y vivir pero que tienen algo en común: evitan el consumo de carne y buscan la abolición de todo acto o costumbre que a su modo de ver implique un maltrato hacia al animal, como las corridas de to-

ros, peleas de gallos, circos, exhibiciones, etc, pero esa actitud aunque sea loable, siempre tiene detractores: aquellos, que piensan diferente.

CAUSA

¿Por qué ocurren los conflictos en una sociedad? Hegel explicó que los enfrentamientos surgen entre aquellos que,

- están conformes o al menos aceptan o se identifican con una determinada realidad (fuerzas conservadoras). Es la TESIS,
- y aquellos que están disconformes con la misma. En la actualidad, las fuerzas progresistas que luchan por los cambios en el mundo: como la igualdad de género, el apoyo a la inmigración, la legalización de drogas, el veganismo, el animalismo, el consumo ético, etc. Es la ANTÍTESIS.
- De ese conflicto tarde o temprano va a resultar una nueva realidad dentro de la sociedad. Van a surgir nuevas leyes y políticas como reacción a las exigencias de las nuevas corrientes. Es la SÍNTESIS.

Los conflictos van a continuar y con el tiempo aparecerán otras ideas y otras corrientes. Son necesarios, puesto que son parte de la evolución de toda sociedad y la mantienen «viva», son el motor de su transformación y permanente desarrollo.

EFFECTO

La irrupción de las políticas liberales-progresistas ocasiona que en algunos países se desarrolle una reacción y respuesta hostil a las medidas que esos grupos buscan implementar. Rechazo individual que se traduce en elegir gobiernos y movimientos conservadores «duros» como Trump, Bolsonaro, Le Pen, gobiernos del grupo VISEGRAD, Vox en España, AfD en Alemania, etc. como una forma de protección de sus valores como la patria, las tradiciones y la familia.

2. Problemas políticos

Vivimos, en comparación con otras épocas, un tiempo de paz, libertad y estabilidad económica, sin embargo, los gobiernos son vistos como instituciones que no cumplen sus promesas y esto constituye un problema. Esta circunstancia, crea desconfianza y apatía del ciudadano frente a los problemas del entorno;

aunque nosotros sepamos cómo crear una sociedad más humana, contribuir a perfeccionar nuestra democracia o tengamos ideas y soluciones para mejorar nuestras condiciones de vida y la de nuestra comunidad, la rigidez y corrupción del sistema político, anulan casi por completo la capacidad del individuo para su contribución directa en el desarrollo de la sociedad.

CAUSA

El individuo no logra comunicarse efectivamente con el Estado, es una comunicación asimétrica, puesto que la relación del Estado es onnipotente y la del individuo está reducida al voto y protesta. La voz del ciudadano ha sido relegada por el peso del parlamento, de la administración estatal y de los partidos políticos, dejando de lado la opinión pública y la participación popular. (véase Habermas)

El sistema político tiene un lenguaje que es diferente al del ciudadano. Mientras que el código del sistema político es el de los intereses partidarios, como su instinto de supervivencia (sobreviven, solo si ganan elecciones) el lenguaje del hombre es el de la emoción. No existe un proceso de comunicación fluido entre ambas partes. (véase Luhmann)

EFFECTO

Desconfianza ciudadana en las instituciones democráticas como los partidos políticos, la prensa, los poderes del Estado, que a la par, crea desinterés y una actitud pasiva del ciudadano frente a los problemas cotidianos de su entorno. El ciudadano –por la imposibilidad de ser escuchado– no da soluciones, solo critica.

3. Problemas económicos

El consumismo

El consumo de productos y servicios es un hecho necesario en cualquier sociedad. El problema surge cuando dicho consumo excede ciertos parámetros y se transforma en consumismo.

Ahora bien, partamos del punto que siempre hubo consumismo. La diferencia se ve en el grado, antes se consumía menos y ahora más. Nosotros en la actualidad disfrutamos del mismo. Queremos lo mejor que el mercado nos ofrece, lógicamente dentro de nuestras posibilidades; es necesario y normal tener

el deseo de mejorar nuestra calidad de vida y la de los nuestros, regalándonos confort como premio a nuestro esfuerzo. Hasta ahí, nadie nos puede reprochar nada, ni tenemos tampoco algo para reprocharnos, pero lamentablemente hay detalles en el consumismo que no percibimos claramente:

- a. **Problema moral:** El desarrollo del individuo y las relaciones humanas.
- b. **Problema ambiental:** El impacto negativo con el medio ambiente.

a. Problema moral del consumismo

Zygmunt Bauman (1925-2017) filósofo polaco, nos habla de una «*sociedad líquida*» para describir los problemas del consumismo en los tiempos actuales, basándose en los conceptos de volatilidad, fluidez y falta de substancia, donde la sociedad actual ya no se sustenta en los valores humanos atemporales (respeto, responsabilidad, lealtad, etc.) sino en los materiales. El mundo y las cosas, animales y personas, según Bauman, han sido reducidos a la categoría de objetos de consumo, objetos que ya de por sí, son descartables cuando no satisfacen nuestros deseos o dejan de ser útiles a nuestros fines, es entonces donde ese objeto se convierte en desecho.

CAUSA

Bauman nos dice que esta sociedad de consumo justifica su existencia con la promesa de satisfacer los deseos humanos (especialmente los materiales) como ninguna otra sociedad lo ha hecho, aunque paradójicamente esta expectativa de satisfacción solo resulta atractiva siempre y cuando los deseos no sean del todo satisfechos. Por tanto, la realidad es que la INSATISFACCIÓN DEL DESEO es el motor de la economía, y que la industria consigue esta permanente insatisfacción por medio de dos vías:

- a. Denigrar y devaluar los productos al poco tiempo de haber salido, sacando otros nuevos
- b. Satisfacer cada necesidad o carencia de tal forma que dé lugar a nuevas necesidades o carencias.

EFFECTO

¿Cómo nos afecta el consumismo? El consumismo de la «*sociedad líquida*» que vivimos y de la que nos habla Bauman, es muy difícil que com-

pagine con nuestra realización personal y desarrollo espiritual e intelectual. Veamos por ejemplo, el consumo dirigido a la cultura. El sentido primigenio de la cultura era expresar las manifestaciones de las formas de ser y estar en el mundo, como un elemento en la formación integral del ser, sin embargo, la característica predominante de la cultura de hoy en día, no es solo su masificación (internet) sino también su transformación en un producto de consumo a través de su estetización (bonito/feo) y simpleza (como un producto light, fácil de vender y digerir).

Analicemos: usted como persona intelectual, tiene un profundo deseo por aprender y buscar nuevos valores, ideas y vocabulario. Autoconstruye su cotidianidad a partir del consumo de bienes y servicios simbólicos (cultura) y cree además, que la vida estética es éticamente buena. Sus actividades para cultivar su intelecto, lo han convertido en un «*amante*» de la buena música, lectura y cine, quizás vaya a los museos y al teatro o adopte una actitud crítica frente a la sociedad (no sirve de mucho, mientras no dé respuestas) etc., pero lamentablemente tengo que informarle, que tales «*actividades intelectuales*» son consideradas por Bauman, como simple y pura recreación.

Las actividades arriba descritas, que hace y cree que lo convierte en un «*ser intelectual*», constituyen la fuente principal para gozar, sentir, soñar, individualizarse, informarse, comunicarse, divagar (como forma de perderse pensando), actividades dirigidas al sentimiento, pero no para su cerebro y su facultad básica: la abstracción. Sin embargo, no todo es malo. Abstraemos siempre: al buscar nuevas soluciones, nuevos caminos, al enfrentar nuevos retos, etc. pero sobre nosotros mismos y lo que somos, es, en esta sociedad líquida, prescindible.

b. Problema ambiental del consumismo

La compra de bienes y servicios (consumo), es una función esencial en el proceso económico y una variable fundamental en la creación de riqueza; sabemos también que el crecimiento poblacional ha ido a la par con el desarrollo de los sistemas de producción, desarrollo que lamentablemente perjudica (destruye) el medio ambiente y que consecuentemente nos afecta, crea también pobreza y desigualdad social. Por lo tanto, es evidente que la sociedad actual se encuentra frente a la paradoja que supone el hecho de que el consumo es el motor principal del desarrollo económico, pero a la vez una de las causas fundamentales de contaminación y destrucción ambiental.

EFFECTO

En la actualidad –como reacción a este problema– ha surgido el consumo sostenible como una forma de consumo responsable que intenta garantizar el funcionamiento del proceso económico y a la par racionar la extracción de los recursos naturales, y al mismo tiempo, apoyar a los «*desfavorecidos*» de ese proceso (disminuir la explotación laboral, protección de zonas de reserva y comunidades indígenas, etc.).

Esto se puede apreciar en la actualidad con las políticas gubernamentales como una tendencia globalizada y además en el cambio en la actitud del consumidor al momento de la compra, el cual ya no se guía solamente por:

- criterios racionales: ¿es el producto que necesito?
- criterios económicos: el producto, ¿cuesta lo que vale?
- criterios emocionales: ¿me gusta, está de moda?

sino también por:

- criterios éticos: nos hacen percibir si el producto es bueno para el mundo o en lo que creemos. Si compro este producto ¿apoyo el trabajo infantil? ¿la explotación laboral? ¿el maltrato animal? Es el llamado *consumo ético*.

La acción de compra en el consumo ético se basa en encontrar las opciones más justas, solidarias o ecológicas (según nuestro criterio) para el mundo y no solo en función del beneficio personal.

Vemos además, que los mercados siguen y crean propuestas para afrontar la degradación medioambiental (reducir el impacto negativo de la extracción), la deslocalización industrial (producir en los lugares donde hay pobreza) apoyar el bienestar animal (veganismo: la revolución empieza en la cocina) o combatir la explotación de los trabajadores.

Eliges ahora el mundo que quieres comprar.

Así, el referente moral del siglo XXI del mundo occidental (tolerancia, inclusión, animalismo, laicismo, veganismo, etc.) se desplaza hacia los mercados y

el consumidor se ha convertido en un agente activo para «resolver» los problemas de la humanidad.

Justicia

TEORÍA CLÁSICA Y CONTEMPORÁNEA

- PRINCIPIOS GENERALES DE JUSTICIA
- OBJETO DE LA JUSTICIA
- ALCANCE DE LA JUSTICIA
- RESPONSABILIDAD EN EL ACTO JUSTO/INJUSTO
- TEORÍA LEGAL DE LA JUSTICIA
- INSTANCIAS DE JUSTICIA
- CLASES DE JUSTICIA
- CASO PRÁCTICO
- CONCLUSIÓN

Objetivo

Al final del capítulo el lector debe reconocer y poder explicar:

- Qué es la justicia
- El problema de la justicia social
- Sin justicia política, no hay justicia social
- Los problemas de la justicia por la lucha de corrientes progresistas y conservadoras

Justicia. Teoría clásica y contemporánea



Por lo general, toda persona –sin importar edad, clase social, sexo o nivel cultural– intuye una noción de justicia y aunque quizás no podrá definirla concretamente, se puede afirmar que la mayoría vincula el concepto de justicia con la simple noción de desigualdad; es decir, no podemos definir la justicia pero podemos reconocer la injusticia en la desigualdad, en el abuso, en la carencia y en la discriminación.

Por tal motivo, se puede afirmar que cualquier malestar social o reclamo personal se convierte rápidamente en un problema general de justicia, que conlleva una carga moral al que se le exige una solución, al final, esa exigencia se convierte en un reclamo legítimo. Vemos entonces, que la noción de justicia se ha sobrecargado como el resultado, por así decirlo, de todas las «grietas» de la sociedad y de sus múltiples problemas, y esto se debe a que la idea de impartir justicia está vinculada con los aspectos morales de bueno y malo, justo e injusto e igualdad y desigualdad.

Estamos ya en la segunda década del siglo XXI y la idea de justicia que prima en la actualidad está vinculada sobre todo con la «*idea de interculturalidad*». Esta exige aceptación y apertura mental hacia otras formas de pensar, culturas y religiones; se espera de nosotros, como ciudadanos de una «*comunidad globalizada*» que evitemos las «*demarcaciones separatistas*», y en donde la tolerancia (como virtud de la justicia), la justicia formal (como un requisito fundamental de todo sistema legal) y la regla de oro «*no hagas lo que no deseas que te hagan*», sean las directrices que permitan que las opiniones diversas y diferentes coexistan como iguales.

¿Qué es la justicia?

La búsqueda de justicia ha sido una demanda que ha movido a las personas desde los primeros tiempos; si la justicia no se encuentra en el hombre, se espera la de Dios, pero, qué es justicia y qué es lo que representa, es una cuestión que se ha planteado el hombre en todas las culturas y religiones del mundo.

Tal cuestión –definir la justicia en el mundo occidental– tiene por lo menos una historia de más de 2500 años, y sigue vigente hasta el día de hoy.

Cuál debía ser la medida de justicia para aplicar en el trueque de la antigüedad, y en la actualidad, con las políticas de igualdad de género y equidad intergeneracional, son ejemplos que muestran que la idea de justicia fue y sigue siendo abstracta y materia de debate. No existe aspecto en la vida personal o ámbito social donde el concepto de justicia no tenga importancia.

En términos generales, la justicia forma parte de ese conjunto de principios y pautas de acción humana a la que llamamos moral.

Moralmente, la importancia de la justicia es esencial, ya que trata con pretensiones que no solo afectan las relaciones interpersonales, sino que también las convierte en vinculantes e incluso obligatorias.

Por justicia, se entiende en general, el cumplimiento o solución de demandas morales que justifican reclamos y obligaciones recíprocas, así como los derechos y obligaciones entre las personas. Sin embargo, si se compara la realidad cotidiana con estas expectativas del concepto de justicia, es evidente que este concepto, rara vez se cumple.

La gran mayoría de los problemas del mundo se remonta a un denominador común: no es la justicia lo que encontramos en el mundo, sino la injusticia.

Principios generales de justicia

I

Un mundo justo es el objetivo rector declarado en prácticamente todas las culturas y ha sido buscado por la humanidad desde sus primeros días. Esta suposición desempeña un papel primordial en la filosofía, el derecho, la economía, la política y en la ética, materias que estudian las acciones de las personas, sus actitudes, decisiones y juicios.

Justicia

Etimológicamente el término justicia proviene del latín *iustitia*, que a la vez se compone del sustantivo *iustus* que equivale a justo, en sentido estricto, justicia es lo relativo a lo justo. El sustantivo *iustus* proviene de *ius, iuris* que significa conforme a derecho, por tanto justicia es lo que se hace conforme a derecho (como ley y valor moral). Ahora bien, la justicia como idea universal contiene tres principios generales:

1. A cada cual lo suyo
2. A cada cual lo que le sea asignado por ley
3. Para todos lo mismo

1. A cada cual lo suyo

En latín *suum cuique*. La idea básica del *suum cuique* es la exigencia al hombre de dar al otro lo que le corresponde. En sentido contrario, lo injusto significa negar a la gente lo que le corresponde o quitarle lo que es suyo.

Aristóteles utiliza la idea para definir la justicia como una virtud que el ser humano como ser social debe buscar, y por la cual todos deben recibir lo que es suyo. Tomás de Aquino, asume también la idea *suum cuique* como una definición de justicia: «*justicia no es otra cosa que dar a cada uno lo que es suyo*».

El concepto del *suum cuique* se extiende a través del tiempo por la influencia del Derecho romano (Cicerón y Ulpiniano) en el mundo occidental.

2. A cada cual lo que le sea asignado por ley

Este concepto de justicia es la aplicación legal del *suum cuique* y determina que justo, significa otorgar a cada persona lo que por ley le corresponde. Aquí la justicia, se construye bajo el imperio de la ley y del positivismo legal, y esto es cuestionable, por las siguientes razones:

- primero, se distorsiona lo que es justo por la diversidad de sistemas legales existentes (lo que se considera justo en un sistema puede considerarse injusto en otro),
- segundo, el positivismo legal no permite la valoración ética de la justicia, y se restringe al cumplimiento de la norma y a la igualdad formal del individuo.

El resultado es una justicia estática, que es de hecho un factor de cohesión y seguridad jurídica necesario, pero el problema es que la ley civil va a definir el concepto de justicia, y por lo tanto también, el de la libertad. En consecuencia, el concepto ético de justicia tiene que adecuarse al cumplimiento de la norma jurídica.

Esta concepción de justicia nos permite decir que un juez es justo cuando aplica las mismas leyes en las mismas situaciones (*en paribus paria iura*).

3. Para todos lo mismo

Este principio de justicia se refiere a que todos tengan los mismos derechos, obligaciones y oportunidades, sin embargo, este principio contiene un matiz contradictorio.

Veamos: «*para todos lo mismo*» se entiende que se debe beneficiar igualmente, sin diferenciar ni excluir a nadie, pero, y aquí la contradicción, es injusto que se beneficie igualmente a los que han hecho menos como a los que han he-

cho más; es evidente que se crea una injusticia en detrimento de los que hicieron más, no obstante, este principio nos coloca en una situación de igualdad frente al otro.

El ser iguales, significa que debemos recibir los mismos derechos y obligaciones, y que merecemos todos el mismo trato, respeto y consideración, y esa igualdad se reconoce en la *Declaración Universal de los Derechos Humanos*.

Los Derechos Humanos como un fin a la protección de la vida, las libertades básicas y los intereses del individuo, son, por lo tanto, derechos inalienables, supraestatales y reconocen a todos los seres humanos como iguales, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, procedencia, religión, etc. Se aplican a todas las personas que residen en un país, sean o no sus ciudadanos. Por lo tanto, los Derechos Humanos obligan a toda comunidad o ley internacional. No se puede renunciar a esta forma general de justicia, NO hay excepción, los mismos derechos para todos, seas víctima o agresor, contribuyas o no a la sociedad, estos derechos son inherentes e irrenunciables al ser humano.

El objeto de la justicia



El ideal de justicia como regla general, se aprecia como un bien positivo y deseable, mientras que la injusticia se considera como un mal o moralmente «*malo*». Se puede decir también, que toda persona tiene un «*sentido*» de justicia o de injusticia, del bien y del mal que nace de nuestra conciencia, pero al ser totalmente subjetivo y resultado de las circunstancias en las que una persona crece y vive, no se puede usar como un criterio confiable y objetivo para juzgar la acción de los otros.

Una cosa es, sin embargo cierta: el hombre es un ser social, depende fundamentalmente de los demás para cubrir sus necesidades, y su desarrollo dentro de una comunidad depende de la «*justicia*», porque su falta, tarde o temprano, provocaría conflictos y conduciría a la desestabilización de su entorno.

No se debe confundir la injusticia con ilegalidad. Ilegal es aquello que va contra las leyes, y las leyes, lamentablemente, no son siempre justas.

La injusticia sería entonces, la **falta, carencia o ausencia de justicia y por lo tanto CORREGIR LA INJUSTICIA ES EL OBJETO DE LA JUSTICIA**. Ahora bien, para determinar la injusticia se debe preguntar primero, quién hace la acción y segundo, identificado ya el sujeto, se debe analizar si a sus actos se les puede aplicar el predicado de INJUSTO (el predicado expresa lo que hace el sujeto). La injusticia se puede «*encontrar*» en las siguientes situaciones:

- **Hechos personales:** Describimos a personas o grupos de personas como justos o injustos por sus acciones, comportamientos, actitudes y caracteres, así como a sus juicios, valores y evaluaciones.
- **Injusticias institucionales:** Son procedimientos, normas y leyes, se refiere también a instituciones sociales, condiciones políticas, Estados y formas de gobierno, sistemas económicos y sociales. También sobre ellos los predicados pueden ser aplicados como justos o injustos.

- **Modelos teóricos:** Es la aplicación de la justicia en cuanto a principios, postulados, teorías abstractas, modelos y concepciones, que nos parecen justos o injustos, por ej. el modelo económico neoliberal será injusto para alguien con tendencia socialista.
- **Modos de distribución o procedimientos:** Aquí se hace referencia a los procesos y procedimientos de distribución a los que podemos llamar justos o injustos, por ej. la distribución de riqueza en el mundo.
- **Circunstancias resultantes:** Se refiere a la relación entre el dar y el recibir, en las relaciones de intercambio, a la relación entre el desempeño y la remuneración en el trabajo, a la relación entre la acción y el castigo y procedimientos de solicitud. También cuando juzgamos por ejemplo, resultados de las competiciones deportivas, procesos históricos, el curso fatídico de una vida humana, la distribución de riqueza y las fronteras existentes. Aquí la valoración se caracteriza por su acentuada subjetividad.

Importante

Muchas veces cometemos el error de juzgar como justos/injustos los acontecimientos del pasado, pero debemos considerar el trasfondo de su origen, la intención de las personas y el contexto histórico (Hegel lo llama el «*espíritu de su tiempo*») para no caer en el simple discurso emocional.

¿Es la justicia social el objeto de la justicia?

Hemos reconocido que lo *INJUSTO* se atribuye a diversos aspectos y situaciones: a las personas, los actos interpersonales, las normas e instituciones sociales, las relaciones y estructuras sociales, las sociedades enteras e incluso las relaciones internacionales se consideran objetos de aplicación de la justicia.

Si bien, la teoría clásica basada en Platón, tiende hacia concepciones personalistas, es decir, relacionan la justicia más con las acciones individuales y con las virtudes de las personas, las teorías actuales de justicia, abordan el problema desde ángulos muy diferentes.

John Rawls, por ejemplo, hizo referencia a la justicia como «*la primera virtud de las instituciones sociales*» y esto significa, que en cualquier circunstancia donde existan estructuras o relaciones sociales, se puede tener pretensiones legítimas para reclamar justicia.

El término de justicia, entonces, designa un principio rector y determinante para organizar la convivencia equilibrada de una comunidad. Sin justicia no habría simetría entre las relaciones sociales.

La fórmula clásica para el principio de justicia proviene de la Grecia clásica *suum cuique*, «*a cada uno lo suyo*», pero, ¿qué es ese «suyo» que se te debe, y quién decide aquello?

Esto es controvertido y ambiguo puesto que cada caso es individual, depende de contextos culturales y sociales, así como de las relaciones de poder concretas.

La justicia, por así decirlo, está dirigida en principio a la distribución y garantía de lo que le corresponde a cada uno como propio y a lo que tiene como derecho: justo entonces es algo, que si mereces, recibes.

Ahora bien, la justicia al ser definida como principio rector de la vida social, se convierte en una idea de ética totalmente sujeta a lo bueno.

Aristóteles, afirmaba que la justicia es una de las virtudes cardinales del hombre, y desde el punto de vista social, el bien ético más elevado, convirtiéndose por lo tanto, en el principio, según el cual, las condiciones sociales reales deben ser juzgadas. El funcionamiento de una comunidad se podría considerar como ético, si cumple con el principio de justicia o si está guiado por ese principio.

Reflexionar sobre el criterio de justicia como «*bien ético social*» es necesario: en los países ricos, donde la economía es «*fuerte*», las condiciones de vida son buenas, los derechos de las minorías son reconocidos y respetados, la seguridad social (sistema de salud y de justicia) es óptima, todos estos factores positivos no hacen a un país automáticamente «*socialmente justo*», puesto que es posible, que todos esos factores positivos sean resultado del abuso económico hacia los países pobres.

La justicia es, pues, el rector supremo de la convivencia humana.

El término de justicia designa un principio rector y determinante para organizar la convivencia equilibrada de una comunidad. Sin justicia no habría simetría entre las relaciones sociales, sino una relación basada en la fuerza del poderoso sobre el débil.

El alcance de la justicia



Nuestro comportamiento frente a los estímulos y a el entorno –aunque está influenciado por varios factores– es esencialmente libre: nuestros actos guiados por la voluntad están determinados por una intención y buscan un fin. Lo intencional es un acto consciente, consecuentemente nuestros actos son libres y de voluntad propia, y esto determina también, la responsabilidad y consecuencia de los mismos. Conocer esto es importante, puesto que solo se pueden juzgar actos como justos o injustos si se ha actuado con libertad e intención. En sentido contrario, no se puede llamar justo o injusto a los actos involuntarios o coaccionados por otros.

Aristóteles sobre el tema en su obra *Ética a Nicomáco*, explica que la justicia conlleva dos elementos que la determinan:

- **Libertad** entendiéndose como libertad de acción: considera que «una acción es libre si proviene de su propio poder».
- **Voluntad**, la voluntad tiene que ser propia para ejercer una acción; definiendo la idea en un sentido contrario «una acción involuntaria es aquella que sucede a través de la violencia o la ignorancia» y aquí se define la violencia como circunstancia o una forma de coacción de origen exterior, de tal manera que la víctima o el que la sufre no puede ejercer ninguna influencia sobre sus actos y la ignorancia como hacer algo sin conocimiento de causa.

INJUSTICIA = acción libre + voluntad propia

ENTONCES: en una acción involuntaria no hay injusticia.

¿Qué significa todo esto? Esto nos explica y aunque no queramos aceptarlo, que la justicia/injusticia solamente pueden ser cometidas por las personas: el azar del destino, los ataques de los animales o los acontecimientos fortuitos y ajenos a la voluntad intencionada, no pueden ser considerados justos/injustos.

En general, las personas tienen un ideal cuasi romántico de un orden moral, como un orden eterno justo y equitativo, donde la recompensa por la observancia y la pena por las violaciones del orden justo, deben estar en equilibrio: «*al bueno le debe ir bien, y al malo le debe ir mal*».

Además, llamar justo o injusto a las consecuencias de los fenómenos naturales por el sufrimiento humano que pueden causar, no tiene justificación; vemos también que no hay necesidad de distinguir entre el destino por un lado y la injusticia hecha por el hombre por el otro.

Más bien, el enfoque de nuestras consideraciones deben centrarse a las condiciones particulares en las que nos encontramos, si las circunstancias pueden ser corregidas por acciones humanas, es decir, si la intervención es posible. Solo entonces las personas pueden ser consideradas responsables de algo.

Responsabilidad en la justicia/injusticia

IV

¿Cuándo cometemos una injusticia? El hombre, entendido concretamente como «*un ser que tiene el poder de elegir*», al tener ese poder, se convierte en un «*ser responsable de sus actos*» y tal responsabilidad va a determinar la justicia o injusticia de los mismos, y a la par, la atribución de su responsabilidad.

Para atribuir a alguien la responsabilidad de sus actos, se debe considerar:

- primero, si nacieron de su propia decisión (con libertad)
- segundo, si fueron hechos deliberados (con intención)

RESPONSABILIDAD = acción libre + intención

Por lo tanto, se nos puede atribuir un acto justo/injusto si hemos actuamos libremente (sin coacción) y por voluntad propia (con intención deliberada). Esto determina nuestra responsabilidad como la obligación de asumir y aceptar las consecuencias de nuestros actos, y esa responsabilidad es entonces, el resultado de la comisión u omisión de un hecho. Veamos:

1. Atribución de la injusticia por omisión

La injusticia al ser una acción libre y voluntaria conlleva responsabilidad. Esto demuestra que las consecuencias de nuestros actos que hayamos causado por NEGLIGENCIA, no se pueden considerar injustas (no hubo intención) y demuestra también, que en los actos en los que NO PODEMOS INFLUIR, no se nos puede atribuir responsabilidad.

Para nuestra consideración: la idea de la responsabilidad es fundamental, porque determina el alcance de la justicia. Cotidianamente tendemos a juzgar los hechos y las circunstancias como justos o injustos, pero estos eluden

nuestra influencia y, por lo tanto, nuestra responsabilidad. Entonces, los desastres naturales, los defectos del sistema y las enfermedades incurables en sí, no pueden ser justos o injustos.

Ahora bien, hemos entendido que la responsabilidad de un acto injusto proviene de una comisión (acción de cometer) pero no debemos olvidar que también se origina de una omisión (dejar de hacer alguna cosa). Definamos:

La omisión tiene dos aspectos:

- **Omisión propia:** Es dejar de hacer algo, se decide no cumplir con algo que podríamos haber hecho (por ej. la omisión del deber de socorro).
- **Omisión impropia:** No hacer lo que se considera como apropiado, correcto, o evitar el error que produce un cambio en el mundo exterior, esto es, una distorsión de la realidad objetiva.

Por ejemplo: una persona se ha caído a un pozo (para entender mejor este punto, consideremos ese accidente como una «injusticia»).

A nosotros no se nos puede atribuir responsabilidad de tal injusticia; primero, porque no la hemos causado, y segundo, porque tampoco hemos tenido ningún tipo de intervención directa o indirecta en el hecho; pero, si no lo socorremos, entonces nos hacemos responsables de lo que le pueda suceder a ese pobre tipo: OMISIÓN PROPIA.

Puede ser también que antes del accidente, paseando por los alrededores, hayamos encontrado un letrero tirado en el suelo que advertía «*Peligro: cuidado con el pozo*», sin embargo, no le hemos dado importancia; no hemos puesto el letrero en su sitio y hemos seguido caminando. Ahora bien, puede ser que si colocáramos nuevamente el letrero, el hombre lo hubiese visto y caminado con más cuidado, entonces es probable que no se hubiese caído. Puede ser, como puede no ser, pero esa omisión (la de no colocar el letrero), nos hace también responsables de ese hecho: OMISIÓN IMPROPIA.

Esos conceptos deben ser las guías de nuestro rol frente a las «injusticias» del mundo, sobre todo frente a los problemas sociales. Aunque no hayamos cometido la injusticia, podemos ser responsables por omisión de la misma.

2. Injusticia pasiva

En este contexto se habla de *injusticia pasiva* como una medida para determinar un hecho injusto y atribuir su responsabilidad. Presenta dos formas:

- **Responsabilidad activa:** Describe las acciones de una persona que se deben «juzgar, criticar» para que no actúe injustamente. Hacer directamente a alguien responsable de algo. Ejemplo: Paco «*el empresario*» es responsable de la contaminación del río, por lo tanto, Paco es responsable directo activo de tal injusticia.
- **Responsabilidad pasiva:** Se refiere a la acción de una persona para apoyar o rechazar una situación de justicia/injusticia. Estas acciones no se aplican directamente a una persona individual, se aplican a cualquiera que pueda ayudar. Ejemplo: nadie hace nada para evitar la contaminación que ocasiona Paco. Esa falta de compromiso hacia el medioambiente, nos hace responsables pasivos de la «*injusticia*» que Paco «*el empresario*» comete. Ahora bien, si logramos revertir la contaminación del río a través de nuestras protestas, nos convertimos también en responsables pasivos de ese nuevo estado de «*justicia*».

La responsabilidad pasiva frente a la injusticia, significa la falta de compromiso del individuo frente al prójimo; con su comportamiento indiferente el individuo falla en su calidad de ciudadano. Frente a la injusticia, no cabe voltear la mirada al otro lado, el no involucrarse manifiesta una actitud de pasividad frente al abuso, y conlleva, por lo mismo, responsabilidad de nuestra parte.

Al hombre pasivamente injusto no le importa lo que pase a su alrededor. Falla en su calidad de ciudadano. Por eso la responsabilidad implica, precisamente, tener valores e identidades claras, o al menos la voluntad de tenerlas.

Teoría legal de la justicia

V

La justicia es un valor moral deseable y es considerada como una virtud. Toda persona espera dentro de su entorno consideración y buen trato (respeto por parte de mis familiares, amigos, colegas, desconocidos, etc.) y a la vez, intenta dar lo mismo.

Vemos también, que todos los días y en cualquier parte del mundo la gente protesta por alguna circunstancia a la que consideran injusta. Las huelgas, marchas, levantamientos populares, motines, toma de locales, etc. son ejemplos de protestas como sinónimos de disconformidad. Esto demuestra que la injusticia, puede afectar a un grupo social y también a sujetos individuales o a ambos como sociedad en conjunto, donde el término injusticia se toma generalmente como indiferencia, carencia, negligencia, abuso que no ha sido corregido, discriminación.

Entonces, surge la pregunta: ¿quién debe actuar o esforzarse por lograr unas condiciones justas? La repuesta es simple: el propio individuo. Nosotros como seres responsables de nuestras acciones, somos los que originamos y también los que sufrimos las injusticias del otro. Está en nuestros hombros llevar la carga moral de la justicia, pero en la búsqueda de justicia se da también *el principio moral de la subsidiariedad*.

1. El principio moral de la subsidiariedad

El principio moral de la subsidiariedad, dispone –en su definición más amplia– que un asunto debe ser resuelto por la autoridad (normativa, social, política o económica) más próxima al objeto del problema, facilitando vías donde se fomente la iniciativa personal, el derecho de reclamar del afectado y los mecanismos de apoyo necesarios.

Ahora bien, es cierto que la solución de las condiciones injustas requieren un esfuerzo colectivo. En este punto, no se trata de los deberes puramente individuales, el aspecto de la responsabilidad compartida se refiere a los deberes

de los miembros individuales del grupo para el remedio conjunto de los abusos injustificados o a la restitución deseada.

La experiencia ha demostrado que la responsabilidad compartida a través de la sociedad política es la más adecuada para lograr un orden estatal justo. Así, tales colectivos o sociedades políticas constituidas constitucionalmente serían los sujetos secundarios de la justicia.

Es importante señalar que la responsabilidad compartida entre el individuo y el colectivo se convierte en el argumento fundamental que convierte a la justicia de «*valor moral*» a un «*derecho*» que se regula dentro de la ley. La justicia, entonces, deja de ser un valor deseado para convertirse en un derecho legal, en un reclamo exigible tutelado ya por el Estado, es decir se convierte en una *pretensión legal* y es dentro de la legalidad que los derechos subjetivos son exigibles y cuya inobservancia se sanciona por el sistema legal.

La transformación de una demanda moral de justicia en ley positiva es necesaria para garantizar efectivamente tal pretensión.

Consecuentemente, la causa legal de la justicia es la que nos impone la obligación natural de crear y mejorar las leyes e instituciones de un orden estatal justo. Desde el punto de vista de la *Teoría de justicia*, el deber esencial más importante dentro de una sociedad es la preservación y fomento de instituciones justas. Muestra dos aspectos:

- primero, debemos obedecer a las instituciones legales existentes que se relacionan con nosotros y desempeñan el papel que esperamos de ellas;
- segundo, debemos ayudar a construir nuevas instituciones justas y fortalecer las existentes.

La importancia de la Teoría legal de justicia es su carácter institucional, puesto que en la actualidad prima al valor abstracto ético de la justicia como virtud.

2. La justicia y el conflicto de intereses

Cuando una situación o condición injusta nos rodea y afecta, lo que intentamos es superarla y ponerle un fin; cuando esa situación está por encima de nuestras posibilidades, casi siempre buscamos la ayuda del otro.

Al respecto debemos partir de la premisa de que el ser humano y sus instituciones buscan de alguna forma ser solidarios con su entorno más próximo, y esto es lo que se puede entender como un tipo de *cooperación social*, cuya medida es encontrar una armonía entre los intereses del individuo proyectado al común.

Pero, ¿qué sucede cuándo surgen los conflictos de intereses, cuándo los intereses de los otros no coinciden o concuerdan al menos con los nuestros? Antes de responder esa pregunta, no debemos olvidar que cuidar de nuestros «*propios intereses*» es vital para desarrollarnos y a los cuales no debemos renunciar, ellos son parte de nuestra identidad, nuestros derechos, «*lo que nos corresponde*» y son aquello que marca el camino de nuestros objetivos individuales. Entonces, qué hacer ante tal contradicción: si nos vemos enfrentados ante tal situación podemos ceder, conceder, rechazar y obligar, pero esto no garantiza concordia entre las partes; cuando no se llega a un acuerdo es necesario recurrir a una instancia superior que regule una distribución justa de los bienes, derechos y pretensiones, entendiéndose como equidad. Asimismo, la equidad también determina el papel de la justicia y a la vez, la necesidad de establecer reglas y principios generales que permitan una distribución imparcial en un trato o reparto.

David Hume en su escrito *Investigación sobre los principios de la moral*, explicó ya estas circunstancias. Nos dice que al hombre lo mueve el egoísmo para proteger lo suyo y la generosidad para ayudar a los demás, pero esa generosidad tiene un límite: nuestra propia subsistencia. Explica: nosotros vivimos en circunstancias en donde los bienes a distribuir (recursos naturales y de otros tipos) generalmente no están disponibles en abundancia absoluta, ni tampoco, en un estado de extrema escasez. En una abundancia absoluta, una división planificada y una cooperación no serían necesarias, pues todos podrían satisfacer sus propios deseos a discreción, sin obstruir la satisfacción de las necesidades de los otros.

Por otro lado, un estado de extrema escasez –implica una distribución más estricta de los recursos disponibles– obligaría a muchas personas a prescindir de las necesidades básicas y es por lo tanto, que sea improbable encontrar reglas justas en tales circunstancias.

De hecho, al no vivir en abundancia ni en escasez absoluta, sino en cierta o moderada escasez, hace necesario el establecimiento de reglas de distribución justas, como una condición objetivamente necesaria para la aplicación de criterios de justicia.

Sin embargo, en la *«justa distribución»* no solo hay que tener en cuenta la situación del desfavorecido, sino también se debe entender, ante todo, que la condición básica de la justicia es la utilidad que la sociedad obtiene de su estricta y regular observancia. Independientemente de nuestra subjetividad (benevolente-egoísta) nuestros actos deben ceñirse al ideal de justicia (ni la riqueza, ni la pobreza como privilegio): *«Así, las reglas de la equidad o justicia dependen enteramente del estado y condición particulares en que los hombres están situados ... si implantamos en el corazón una perfecta moderación y humanitarismo, o una completa rapacidad y malicia hacemos entonces de la justicia algo totalmente inútil, destruyendo su esencia y poniendo un freno a su fuerza de obligación sobre la humanidad»*, explica Hume.

La situación real de la sociedad, por lo general, mantiene el punto medio entre estos extremos. Nosotros como individuos que se interrelacionan con otros, tenemos necesidades e intereses muy similares y, en ocasiones, complementarios, que nos permiten una colaboración fructífera mutua. Sin embargo, tenemos también nuestros propios planes de vida y creencias sobre nuestro propio bienestar, diferentes objetivos y demandas competitivas de los recursos naturales y sociales disponibles.

Nuestras concepciones del bien son diferentes, por lo tanto, perseguimos metas diferentes, consecuentemente nuestras *«pretensiones competitivas»* son también diferentes, pero eso no significa que nuestros intereses y demandas correspondientes a nuestros planes, sean perjudiciales, mezquinos, injustos o inmorales; así como exigimos respeto debemos también darlo, y para garantizar la protección de lo que consideramos por legítimo, debemos también garantizar que las condiciones sean las mismas para todos. No se puede pretender justicia, negando la de los otros.

Nuestras ideas de lo bueno y deseable, como nuestros puntos de vista, son diferentes, y de esa diferencia individual resulta a veces un conflicto de interés, sobre todo, cuando mis *«intereses»* no concuerdan con los intereses del otro. Estos conflictos de intereses dan lugar a la búsqueda de justicia.

Instancias de justicia

Un acto de injusticia está conformado básicamente por dos personas: uno, el que comete la injusticia y el otro, el que la sufre. El que comete la injusticia, debe responder por las consecuencias de sus actos, y el que la sufre, aspira al cese o al cambio del acto injusto por algo que considere que es justo. Entonces, de aquí surgen tres preguntas:

- ¿Ante quién debemos rendir cuenta sobre nuestros actos?
- ¿Quién juzga nuestro actos como justos o injustos?
- ¿Quién imparte la justicia?

Estas preguntas no constituyen una cuestión puramente formal, sino que depende del fundamento de la moral y sus principios. Nosotros sabemos, creemos o sentimos que la injusticia de nuestros actos van a tener de una u otra forma repercusión, tarde o temprano la persona afectada podrá buscar justicia por mano propia (venganza), recurrir a los tribunales o esperar el consuelo de la justicia divina (Dios, el karma, etc.). Es por lo mismo, que muchas veces queremos eludir nuestra responsabilidad y no asumir las consecuencias de nuestros actos, y a la par, el que busca justicia, necesita un responsable. Para los unos y los otros existen 4 tipos de instancia:

1. Justicia individual
2. Justicia divina
3. Justicia natural
4. Justicia institucional

1. Justicia individual. La persona como una instancia de justicia

Para entender el criterio de «*persona*» como instancia de justicia debemos entender primero qué se entiende por persona. Por un lado, la cualidad de

«*persona*» se otorga a todos los seres en virtud de su pertenencia al género *Homo sapiens*, pero por otro lado, es evidente que la persona implica la autoconciencia del ser, del yo personal, que nos convierte en un ser moral con la capacidad de asumir derechos y obligaciones, consecuentemente, lo que determina la cualidad de un ser como «*persona*», es su esfera moral.

Los seres racionales se llaman personas, porque, a diferencia de las cosas y los animales, somos sujetos capaces de actuar moralmente, podemos decidir libremente lo que está bien o mal gracias a la razón. Esta libertad es la que nos hace moralmente iguales en el sentido de merecer igualdad de respeto y consideración. Esa igualdad abarca también la capacidad de establecer nuestras propias metas de acuerdo con la propia concepción de nuestro bien bajo los dictados de la moral. Según Kant, esto justifica la dignidad del hombre.

Entonces, solo cuando los seres desarrollan un sentido de moral, pueden por iniciativa propia, asumir obligaciones y esto es lo que da a una persona el sentido de justicia, por lo tanto, la relación entre personas se vuelve simétrica, justa.

Solo cuando los seres tienen la capacidad de ser autónomos (libres en su pensamiento y acción) pueden desarrollar un sentido de la moral y, desde su propia perspectiva, pueden asumir obligaciones. Por lo tanto, la capacidad de establecer metas para uno mismo de acuerdo con la propia «*concepción del bien*» es entonces, la capacidad de dirigir la elección de las metas sobre los dictados de la moral y hace que la relación entre las personas se vuelva simétrica. Al elegir nuestro «derecho» lo limitamos con el «derecho» del otro.

2. Justicia divina

En los albores de la civilización los hombres atribuían la justicia a sus deidades y prevalecía una concepción de justicia divina sobre la justicia como institución humana.

El ejercicio de la rectitud consistía entonces, en la observancia de los mandatos de la deidad, como la prohibición de matar o robar, y el respeto a la celebración de los ritos y tradiciones religiosas se consideraban «*deberes*» de los hombres. La justicia era impartida por los sumos sacerdotes.

El hombre «*justo*» era el que cumplía sus obligaciones morales y sociales por igual; en ese momento no había una discusión filosófica explícita de justicia en general y de los componentes esenciales del concepto de justicia en particular.

Con el transcurso del tiempo la justicia como un valor religioso sigue presente, pero adquiere la calidad de institución legal. Es a partir de Platón – considerado el representante clásico del concepto de justicia– que se plantea la justicia más allá de su sentido religioso. Se aplica el término *dikaiosina*⁷⁸, como justicia institucional de los hombres, como un principio puro de orden y armonía, donde las acciones humanas individuales trascienden para llevar una vida satisfactoria dentro del bien común.

Como vimos en su *Teoría de las ideas*⁷⁹, Platón nos transmite la justicia en la idea del bien absoluto que mora en un mundo inaccesible para los humanos; solo tenemos la posibilidad de imaginar esa idea que nos lleva a preguntar ¿qué es la justicia? pregunta que va de la mano con otra cuestión ¿qué es lo bueno o qué es lo malo?

Con el cristianismo, se considera a Dios como la autoridad indiscutible: La voluntad de la ley proviene de un solo Dios y lo que determina la ley de los hombres, se debe sujetar a las prohibiciones y mandamientos de Dios y a la palabra de la Biblia, luego le corresponde al hombre conocer la naturaleza de las cosas creadas por la providencia divina y actuar en consecuencia y conformidad (derecho natural).

Pero la justicia divina sigue siendo un misterio. Entender la justicia del Dios cristiano no es accesible al hombre como la idea del bien absoluto de Platón. El intento de los hombres de entender racionalmente la razón y voluntad de Dios está condenado al fracaso, puesto que la justicia divina se basa en la sabiduría de Dios, que es inaccesible y oculta para nosotros.

78 *Dikaosyne* en la mitología griega es la personificación de «*justicia*» o «*rectitud*», pero no de individuos, sino del Estado o su gobierno.

79 Véase el cap. de Platón.

Podemos esperar esta justicia solo a través de la fe y en la esperanza de que nuestras buenas acciones terrenales sean recompensadas en su gloria. Nuestro mal obrar será castigado y estas acciones como las buenas serán juzgadas en el juicio final. Esto probablemente explica lo que se conoce como el «temor de Dios».

Romanos 12:18-19

Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.

Nota

Lo interesante de esta concepción de justicia divina, es que se presenta como la expresión y el cumplimiento de una voluntad de otro mundo, pero esto no limita su alcance; más bien, se podría decir que justifica su extensión.

3. Justicia natural: La justicia y el derecho natural

El sentido de justicia dentro del derecho natural está formado por elementos de distinta esencia, por un lado la justicia divina que se manifiesta en la naturaleza y por otro, la justicia humana.

Pero veamos antes qué se entiende por naturaleza. El término *naturaleza* procede del latín *natura* que hace referencia al conjunto de las cosas que existen en el mundo o que se producen o modifican sin intervención del ser humano; se entiende por extensión al mundo natural o al universo material. La palabra naturaleza se aplica también como un principio creador y organizador de todo lo que existe.

Al observar la naturaleza, se pueden deducir modelos correctos de conducta que sirvan de guía para reglar el comportamiento de las personas. Ahora bien, si uno considera la naturaleza como la creación de Dios, entonces las normas de la ley natural contenidas en ella, se deben interpretar como una expresión de la voluntad divina. La voluntad divina, es entonces, el fundamento del derecho natural bajo supuesto metafísico.

Cicerón en su obra *De re publica*, explica la dualidad del derecho natural: *«Existe una ley verdadera, la recta razón, conforme a la naturaleza, universal, inmutable, eterna, cuyos mandatos estimulan al deber y cuyas prohibiciones alejan del mal. Sea que ordene, sea que prohíba, sus palabras no son vanas para el bueno, ni poderosas para el malo. Esta ley no puede contradecirse con otra, ni derogarse en alguna de sus partes, ni abolirse toda entera. Ni el Senado ni el pueblo pueden libertarnos de la obediencia a esta ley. No necesita un nuevo intérprete, o un nuevo órgano: no es diferente en Roma que en Atenas, ni mañana distinta de hoy, sino que en todas las naciones y en todos los tiempos esta ley reinará siempre única, eterna, imperecible, y la guía común, el rey de todas las criaturas, Dios mismo da el origen, la sanción y la publicidad a esta ley, que el hombre no puede desconocer sin huir de sí mismo, sin desconocer su naturaleza y sin sufrir por esta sola causa la más cruel expiación, aunque haya evitado en otro tiempo lo que se llama suplicio».*

La naturaleza que enseña y muestra, se convierte en la autoridad normativa, en una especie de legislador y se convierte, por lo tanto, en un medio de justicia superior e independiente al creado por el hombre.

Un ejemplo de justicia lo encontramos en la Biblia, Éxodo 21:18,19

Si dos hombres se pelean y uno hiere al otro con una piedra o con el puño, pero no muere, sino que, después de guardar cama, puede levantarse y andar por la calle apoyado en un bastón, el que le hirió no será culpado, pero pagará sus jornales perdidos hasta que su recuperación sea completa.

El versículo nos da a entender, que pertenece al derecho natural la reposición de los daños sufridos; cuánto, cómo y qué se entiende *«por recuperación completa»*, eso lo determinará la ley del hombre.

4. Justicia institucional: La voluntad general

La idea de justicia institucional, como *voluntad general* nace de Rousseau. La concepción de un orden político legítimo y justo, se basa en el supuesto de una unión voluntaria de todas las personas a favor de una voluntad común (*volonté générale*), en la cual los individuos ceden su propia libertad natural para constituir un Estado, cuya utilidad es el de lograr el bien común.

El individuo al ser parte de la voluntad general, se convierte así en parte de un Estado y ese Estado asume el rol de ejecutor y legislador de ese nuevo «*corpus*»; consecuentemente, es la aceptación y validez general la que distingue y empodera la voluntad común sobre la voluntad particular. La ley, es entonces, la expresión de la voluntad común, por lo tanto, también es una ley justa, aquella cuyo propósito está dirigido al bienestar y la preservación de toda la comunidad. Aquí, el ciudadano virtuoso, el ciudadano «*justo*» se identifica con la voluntad general. Su voluntad particular, si difiere del común, se castigará.

El ciudadano está, por lo tanto, totalmente sujeto a la voluntad general personificada en el Estado; la voluntad general es y se convierte para el individuo, en cierta medida, en una instancia de justicia.

Clases de justicia

VII

El libro V de *Ética a Nicómaco* de Aristóteles, se considera el texto guía para el estudio de las clases de justicia. Distingue dos clases de justicia, justicia general y particular:

- **Justicia general:** El concepto de justicia general es el término universal para todas las formas de acción justa, y se refiere a la totalidad de las exigencias y obligaciones recíprocas, es decir, a los derechos y deberes morales que las personas tienen entre sí.

La justicia general es aquella que pertenece a la esfera de la moral, se exige y conlleva una responsabilidad ética. **Justicia como valor abstracto.**

- **Justicia particular:** Aristóteles sin embargo, no presta mucha atención a la justicia particular o restringida. Esta justicia, la entiende como una actitud básica que conduce a una distribución adecuada de bienes, honores y servicios, conformada por una justicia distributiva de carácter público (el ciudadano y el Estado) y una justicia compensatoria (justicia conmutativa y correctiva) que regula las relaciones de intercambio entre ciudadanos.

La justicia particular consistirá en asignar (o quedarse) con la parte que a uno y al otro le corresponde. **Justicia como valor concreto.**

Ahora bien, a diferencia de Aristóteles, la *Teoría moderna* considera dos aspectos de la justicia: justicia material y formal⁸⁰.

80 La diferencia entre justicia formal y material: La justicia formal ha establecido que los hijos nacidos dentro del matrimonio, así no sean del esposo, se reputan legalmente como

- **Justicia formal:** La ley determina lo que es justo o injusto. La aplicación de la justicia formal pertenece a la esfera jurídica. La justicia formal consiste entonces, en la observancia de los principios jurídicos que priman sobre los éticos individuales, es decir, estamos obligados a la obediencia a un sistema de reglas y se aplica por medio de un proceso judicial (la justicia formal la imparten los jueces). Aquí, el criterio de justicia particular del individuo está sujeto y limitado a lo que la ley determina por justo. *Justicia como norma jurídica.*

Justicia formal: La norma legal establece lo que es justo a través de un proceso otorgando a las partes igualdad de trato. **Justicia como norma jurídica.**

La obligatoriedad de la justicia formal es, por lo tanto, una característica constitutiva de la idea de justicia, sin embargo, su contenido, es decir, lo que determina como justo/injusto pertenece al área de la justicia material.

- **Justicia material:** Constituye los criterios o valores que determinan qué es lo justo/injusto, lo esencial y qué es lo secundario, qué es lo beneficioso y qué es lo perjudicial al hombre como un ser social de acuerdo a la realidad de su entorno. *Justicia como valor moral.*

Justicia material: los criterios (culturales, políticos, económicos, sociales, etc.) que se utilizan para establecer la justicia formal. **Justicia como valor moral.**

Ahora bien, la Teoría de justicia actual partiendo del concepto de JUSTICIA MATERIAL (justicia como valor moral) la divide en las siguiente clases:

1. Justicia conmutativa
2. Justicia distributiva

suyos (esto por prioridad a la protección de los hijos), sin embargo, para el supuesto padre (si se considera agraviado por la infidelidad) esa justicia formal atenta contra los principios de lo que cree que para él, es justo (justicia material).

3. Justicia correctiva
4. Justicia política
5. Justicia social
6. Justicia entre generaciones (justicia intergeneracional)
7. Justicia de género

1. Justicia conmutativa

La justicia conmutativa es la que busca la equidad en el intercambio.

Específicamente, se refiere a un concepto de justicia que busca equilibrar el intercambio de bienes y servicios, en el que la prestación (lo que doy) y la contraprestación (lo que recibo) sean equivalentes. Entonces, la justicia conmutativa se rige por el principio de equidad.

La justicia conmutativa, entra en juego cuando al menos dos personas, cada una de las cuales tiene ciertos derechos o bienes, se relacionan para intercambiar bienes o servicios. Esta forma de relación social siempre ha estado sujeta a ciertas reglas desde la antigüedad y para determinar esta equivalencia, es necesario buscar una medida que sea aceptada por las partes y dentro de condiciones justas. De acuerdo con este principio, las condiciones de intercambio son justas cuando son voluntarias, aceptadas en igualdad de condiciones y bajo la condición de beneficio mutuo en la transacción prevista.

2. Justicia distributiva

La justicia distributiva es lo justo o correcto respecto a la asignación de bienes en una sociedad.

Como sabemos, ante el imperio de la ley todos somos iguales, es decir, todos tenemos los mismos derechos, y a la par, las mismas obligaciones; todo ciudadano por ejemplo, paga los mismos impuestos y tiene que observar las mismas leyes, consecuentemente al ser iguales ante la ley, es de justicia que el reparto de la riqueza que crea el Estado y los servicios que brinda, deban ser distribuidos bajo ese mismo criterio de igualdad, sin considerar discriminación o excepción alguna. Para llevar a cabo esa tarea, cada sociedad ha desarrollado históricamente normas y aparatos de gestión y control de distribución con el fin de lograr que esta sea correcta y justa.

Por lo tanto y en general, exigimos que nuestras instituciones aseguren una distribución de bienes y servicios de forma equitativa. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Ahora bien, el problema radica en lo que se entiende por distribución justa.

Las concepciones más antiguas de la justicia distributiva, basadas en Aristóteles, utilizan el principio de proporcionalidad, dividiendo los bienes y cargas comunes de una comunidad de acuerdo con la proporción de su «*mérito*». Desde el punto de vista de hoy, esa noción de justicia distributiva basada en el mérito, es inadecuada. ¿Por qué? Por un lado, toma en cuenta únicamente los méritos de los involucrados e ignora otras consideraciones, tales como las necesidades o expectativas legítimas y, por otro lado, no asume la igualdad fundamental de todas las personas, hoy indiscutible.

En los tiempos actuales, prevalece la opinión de que los criterios como el origen, el estado civil o el género del individuo no pueden desempeñar un papel en la distribución equitativa. Todos los seres humanos se deben considerar –en este sentido– como iguales y por esa igualdad natural no es permisible una distribución desigual de derechos y obligaciones; se puede permitir una «*desigualdad*» o un trato favorable para determinados grupos o casos especiales, solo si las razones parecen ser generalmente aceptables desde un punto de vista imparcial.

Tales razones pueden ser, por ejemplo, crear un programa especial para favorecer a los pobres. Sin embargo, este clásico ejemplo, muestra cómo se favorece un grupo (a los pobres) y se excluye a otro (clase media) y es evidente el trato desigual, pero se acepta para evitar la llamada *injusticia social* (los pobres son los que menos tienen) y tal excepción se considera imparcialmente, como un acto de justicia.

Sobre este punto, hay que subrayar que estos programas de ayuda social son controvertidos. Aunque se fomentan en aras de la «*justicia social*» van también en contra de la *justicia retributiva*, cuyo postulado se formula en la simetría equitativa de retribuir más a quien aporta más y dar menos a quien aporta menos. Consecuentemente, la *justa retribución* se adecua al valor o a la cantidad de lo que damos y de lo que recibimos, cuya percepción de injusticia se resume en la frase «*doy más y recibo menos*».

3. Justicia correctiva

Ante el hecho de la inobservancia del individuo a las reglas establecidas de coexistencia social –por malicia o negligencia– transgrediendo los derechos

de los demás o incumpliendo sus deberes, obliga a que tales irregularidades sean corregidas con el fin de restaurar una situación equitativa entre aquel, que las ha provocado y el otro, que las ha sufrido.

Esa definición corresponde a la idea de la *justicia correctiva* de Aristóteles⁸¹, como aquella justicia que tiene lugar cuando una persona ha cometido una injusticia contra otro. Por lo tanto, se trata de una corrección de la injusticia cometida, y conlleva los siguientes aspectos:

- restitución de la cosa (emparejamiento o igualamiento de la pérdida),
- reparación por los daños sufridos (compensación),
- imposición de penas por la violación a las normas sociales (castigo).

Por supuesto, que cualesquiera que sean las medidas correctivas, estas deben ser simétricas con la magnitud de la injusticia, tanto en lo que respecta a la gravedad de la injusticia cometida como en el grado de incumplimiento de la obligación.

4. Justicia política

El fin de la justicia política, es lograr que la gestión del gobierno sea eficiente y de calidad, especialmente en los servicios públicos, garantizando de esta forma la seguridad y bienestar de los ciudadanos.

Aristóteles en su obra *Ética a Nicómaco*, define la justicia política como «*todo aquello que se haga para producir y preservar la felicidad de la comunidad*». En la actualidad, la «*felicidad de la comunidad*» aristotélica se puede aplicar a la idea de *bienestar social*, según la cual, el Estado debe garantizar los servicios básicos (sanidad, justicia, transporte, educación, pensiones, etc.) en acorde con las demandas y necesidades sociales de un país.

Ahora bien, para que el Estado logre ese bienestar social, se requiere que el aparato estatal y su administración funcionen con eficiencia, atendiendo los reclamos y problemas de los ciudadanos en plazos adecuados, actuando responsablemente con el uso de los recursos de forma eficaz, honrada y transparente.

81 Aristóteles. *Ética a Nicómaco*. Libro V, capítulo III.

Para la aplicación correcta de la *justicia política* es necesaria la sensibilidad social (reconocer las demandas sociales), lograr un consenso político (unificación de criterios en torno a las decisiones de gobierno) y establecer las pautas necesarias para «superar» la injusticia.

Desde la época en que Aristóteles definió el Estado, hasta el día de hoy, se espera como un «*ideal social*», que nuestros gobernantes sean personas preparadas e íntegras, y los gobernados sean ciudadanos responsables, sin embargo, la realidad es totalmente distinta. La calidad de un gobierno es el reflejo de la «*salud social*» de su pueblo, puesto, que en él se personifica una nación. Pero imaginemos, por un momento, que nuestro país y gobierno se convierten en un modelo aristotélico: nuestras autoridades son un dechado de virtudes y nosotros, ciudadanos modelo; en esa situación ideal, cabe plantear la pregunta: ¿alcanzaríamos entonces, la sociedad perfecta? Antes de responder, debemos primero, analizar ciertos detalles. Veamos: regresemos a la idea aristotélica. Hemos elegido como presidente a un líder probo y preparado que ha logrado un consenso social y político nunca visto. Toda la nación, unida bajo un sentimiento patriótico, avanza hacia el „*nuevo futuro*» para lograr por fin, un país justo, fuerte, hermanado en un sola masa y en un solo ideal, pero lamentablemente, tal sentimiento va a tener que confrontar un factor que sin compasión va aniquilar sus ilusiones: la burocracia.

La burocracia

Mientras a nuestros políticos los elegimos, a los funcionarios públicos, no. Los funcionarios se seleccionan por otros procesos que la misma burocracia determina, pero que es necesario respetar para garantizar su independencia y neutralidad política, salvaguardando así, la estabilidad e imparcialidad del sistema administrativo.

Esto significa que el aparato burocrático es un sistema rígido y cerrado, casi imposible de cambiar para el gobierno de turno, cualquiera que sea el régimen político, cualesquiera que sean los cambios políticos y sociales, la burocracia permanece.

Ahora bien, reorganizar el aparato burocrático estatal es muy, muy difícil. El gobierno podrá modificarlo para mejorar el logro de sus objetivos o reubicarlo cuando los objetivos propuestos ya no existan, pero toda acción constituye

una simple sinergia que asegura y alarga su supervivencia. Además y como un factor decisivo que evita superar la rigidez de la burocracia, es la duración de los gobiernos democráticos que normalmente no superan los 5 años. Bajo esa condición es prácticamente imposible re-fundar el sistema burocrático que nos acompaña desde que nuestros pueblos se formaron en un Estado-nación.

Pero ¿por qué la burocracia es un problema para alcanzar la justicia política? Regresemos a la noción de *justicia política*: justicia política, es aquella que permite que los problemas cotidianos de los ciudadanos sean atendidos en una forma eficaz, siendo prioridad del Estado fomentar y optimizar los canales debidos para tal fin.

Toda institución y organización humana que cuente con un órgano de dirección va a originar de una u otra forma una burocracia que va de la mano con el crecimiento poblacional que obliga, por ejemplo, a crear más colegios, hospitales, centros penitenciarios, centros de atención al público, etc. por lo que es necesario que el Estado aumente el número de servidores para cumplir con sus funciones.

Esto conlleva igualmente –para su óptimo funcionamiento– establecer nuevas reglas, protocolos y procedimientos a seguir, puesto que con estos se obtiene la garantía que la administración no va a actuar arbitrariamente, sino con objetividad y bajo las pautas de los trámites establecidos, garantizando por otra parte, que el interesado pueda conocer y participar en los asuntos que afecten a sus derechos o intereses. Esto hace necesaria la existencia de la burocracia, pero a la vez implica algunos problemas en la administración pública.

Problemas de la burocracia

- **Lentitud:** La jerarquía administrativa es una organización de escalafón vertical (descendente/ ascendente) que faculta tener ascendencia sobre el funcionario de menor rango, consecuentemente la toma de decisiones es escalonada y por lo tanto, requiere plazos y procedimientos a cumplir. Esto se traduce para el ciudadano, en lentitud e inflexibilidad para resolver sus problemas, pero la inobservancia del rango jerárquico, da lugar a sanción.
- **Prioridad a la regla sobre el servicio:** El servicio al ciudadano es el fundamento de la administración pública, pero su prioridad es el cumplimiento de las normas internas. Esto por el siguiente motivo: para la adminis-

tración lo más importante es el cumplimiento de los trámites y plazos, y esto es así, porque el cumplimiento del reglamento y protocolo del procedimiento respectivo libera al funcionario de un proceso disciplinario y al acto administrativo de su nulidad. Es decir, estar «*pegado a la letra*», significa seguridad jurídica para el funcionario, para el acto en sí y para el solicitante. En este punto se debe añadir el papeleo y formalismo excesivo.

- **Limitación de la espontaneidad:** En la burocracia todo se debe realizar según el reglamento y procedimiento interno, pero que en principio son medios orientados a alcanzar más los fines de su organización, que alcanzar los fines para lo que fueron creados. Estos trámites anulan toda iniciativa individual para problemas que necesitan soluciones sencillas y rápidas.
- **Presupuesto:** Sin presupuesto no hay administración eficiente. Todo recorte de presupuesto, bajo la premisa de «*racionalización de recursos*», significa para toda oficina estatal la pérdida de importancia y su futura desaparición, por ende, el fin del proyecto para para la cual fue creada en perjuicio de los posibles beneficiados, además de todo el dinero y tiempo desperdiciado. Estos cambios presupuestarios, suceden casi siempre con la llegada de un nuevo gobierno con un concepto político y económico diferente. Vemos también que el populismo de un gobierno le lleva a favorecer a determinados grupos culturales, instituciones u organismos públicos o privados que vayan de acuerdo a su corriente política, pero sin ninguna necesidad social.

Sin una eficiente burocracia y sin presupuesto no hay justicia política. Así de simple. Quien busca soluciones contra los problemas descritos, que eche un vistazo al modelo E-burocracia de Letonia.

Justicia política y democracia

En primer lugar, la *justicia política* trata de garantizar el respeto a los derechos y obligaciones de las personas, favorecer a los desposeídos y fomentar políticas de cooperación social. La forma de gobierno ideal para cumplir tales requisitos, es la democracia.

En la democracia los conflictos son inevitables, y es por eso, necesario e imprescindible que todos los involucrados participen a través del debate discursivo (sin recurrir a la violencia) para llegar a una solución aceptable para todos.

Esto requiere la institucionalización de procedimientos apropiados y rápidos, donde los intereses individuales sean receptados por un Estado dinámico y no como un simple ejecutor de rutinas y procedimientos, de esta forma es posible llegar a soluciones de consenso o compromiso.

En consecuencia, la disposición al discurso, la renuncia a la violencia y la participación social, se consideran pilares de la *justicia política* y representan a la vez el requisito mínimo de justicia para todos, que se debe buscar y definir constantemente en un mundo de intereses diversos.

La democracia es el tipo de orden político que mejor se adapta a la autodeterminación y autonomía del hombre para resolver estas tareas. Sin embargo, como vemos, la ley y el Estado se han vuelto cada vez más independientes a lo largo de la historia, son entes autosuficientes y, por lo tanto, cada vez más abstractos e inaccesibles para las personas. Es evidente que el Estado sirve al ciudadano, pero la atención que nos brinda se da en forma estandarizada, de acuerdo con los reglamentos y rutinas internos de la burocracia.

Es imperativo hacer más accesible las demandas del ciudadano y esto es el objeto de la justicia política.

5. Justicia social

Antes de empezar con el tema, le preguntaría a Ud., estimado lector, qué entiende por *justicia social*. Estoy casi seguro de que su respuesta se relaciona con alguno de estos conceptos: ayuda social, desigualdad, pobreza, asistencia pública, igualdad de oportunidades, vida digna, subdesarrollo, injusticia y marginación, empleo, etc., y permítame decirle que tiene razón. Todas y cualquiera de esas ideas corresponden en sí al concepto de justicia social que surgió a mediados del siglo XIX y que todavía hoy sigue en vigencia.

El término de justicia social se remonta al *Ensayo teórico del Derecho natural apoyado en los hechos* del padre jesuita Luigi Taparelli d'Azeglio (1840) y que constituye el fundamento de la doctrina social católica. El término de justicia social fue utilizado como un principio regulador para resolver los problemas sociales.

El 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 20 de febrero de cada año como el «*Día Mundial de la Justicia Social*» para concientizar la lucha contra la pobreza, el subdesarrollo, promover el empleo y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y la igualdad de acceso para todos al bienestar social y a la educación. Tal proclamación está de acuerdo con la definición por antonomasia de justicia social:

Obligación que tiene el Estado de procurar el equilibrio entre la población, a favor de las personas desfavorecidas.

Lograr ese equilibrio social, corresponde a la idea de una distribución equitativa de los bienes de una sociedad, entendiéndose como una forma justa de distribución. Entonces, la idea de justicia social conlleva la idea de justicia distributiva. Ahora bien, la Teoría de justicia en cuanto al aspecto de la justicia social se concentra principalmente en tres corrientes:

- a. Teoría social de Rawls
- b. Teoría social de Hayek
- c. Teoría social de Dworkin

a. Teoría social de Rawls⁸²

John Rawls, describe la justicia como «*la primera virtud de las instituciones sociales*», enfocando la justicia en una dimensión político-social. Esto significa que la justicia es *per se*, justicia social y no solo una disposición del individuo frente al otro.

Según Rawls, una sociedad es un sistema complejo de relaciones humanas con diferentes objetivos singulares y que estos inevitablemente se cruzan y se superponen. El objetivo común es lograr que las relaciones sociales sean lo más justas posible a través de la aplicación de la justicia material (conmutativa, correctiva, distributiva, política y generacional).

82 Véase el cap. de Rawls.

El concepto de justicia social es, por lo tanto, un término colectivo que abarca todos los tipos de justicia que se relacionan con el orden social y con políticas sociales generales. Justicia social es sobre todo justicia distributiva.

La justicia en el sentido social, siempre tiene que ver con la distribución, puesto que ante todo, un intercambio justo (la justicia conmutativa) determina o hace posible una distribución justa, si el intercambio es injusto se crea por lo tanto, una distribución injusta. Observar este principio correctamente, es fundamental, su inobservancia crearía las condiciones para las relaciones sociales injustas. Por lo tanto y por así decirlo, una correcta justicia distributiva es el núcleo de la justicia social.

Consecuentemente, las preguntas y controversias de la justicia social son siempre sobre temas de distribución de derechos, bienes y servicios.

b. Teoría social de Hayek⁸³

Hasta aquí hemos visto que la justicia social solo se puede definir a partir del hecho concreto de la injusticia social. Reconocida la injusticia, se debe aplicar los mecanismos para superarla a través de una equidad distributiva de los bienes y cargas sociales para promover el desarrollo y la dignidad humana.

Hemos entendido también, que la justicia social –como una demanda de equidad social– se halla dentro de la esfera de la justicia distributiva. Lograr la justicia social sería posible, si los ingresos y cargas de una sociedad son asignados en partes iguales, a menos que una distribución desigual sea reconocida por razones generalmente aceptadas (aquí se puede citar a la pobreza).

Tal postulado es políticamente neutral, difícil de aplicar y en gran medida abstracto para la mayoría de reclamos y problemas sociales. Entonces, ¿cuál es el principio de igualdad social que se debe aplicar en la sociedad? Hay dos posiciones:

83 Véase el cap. de Hayek.

- Posición individualista (liberal) en la que una sociedad se designa como un conjunto de individuos independientes que se unen con el propósito de una cooperación ventajosa posible, y
- Posición colectivista (comunitaria) cree en la prioridad del bienestar de la comunidad. Los intereses del individuo están subordinados a los del colectivo.

Si al final predomina o se establece la posición individualista en una sociedad, hablamos entonces de un *capitalismo liberal*, en el que no hay nada que distribuir, porque cada uno solo merece lo que crea con su propio trabajo o adquiere de otros por medio de una transacción voluntaria. Si somos de opinión contraria, entonces, se desarrolla un *colectivismo extremo* (se acerca al comunismo) en el que se distribuirá todo lo que se pueda, porque todo pertenece a todos.

Pero ¿qué nos dice Hayek al respecto? El premio Nobel Friedrich August von Hayek en su ensayo *El atavismo de la justicia social* (1981) marca el tema como guía en la concepción de justicia social, y cuya radicalidad probablemente solo esté representada por muy pocos estudiosos; pero dejemos que él mismo nos explique:

«El término «justicia social» es usado generalmente hoy como un sinónimo de lo que solía llamarse «justicia distributiva». Esta última expresión, entrega quizás una mejor idea de lo que puede entenderse por ella, y al mismo tiempo muestra por qué no puede aplicarse a los resultados de una economía de mercado: no puede haber justicia distributiva donde nadie distribuye.

La justicia tiene sentido sólo como una regla de conducta humana y ninguna regla concebible para la conducta de los individuos que se ofrecen entre sí bienes y servicios en una economía de mercado. Ningún mercado producirá una distribución que pueda describirse con significado como justa o injusta.

Los individuos podrían conducirse en la forma más justa posible, pero como los resultados para cada uno no serían ni propuestos ni previsibles para otros, la situación que de ello resultara no podría ser calificada de justa ni injusta.

El total vacío de la frase «justicia social» se demuestra en el hecho de que no existe ningún acuerdo sobre lo que requiere la justicia social en cada instancia particular; también en que no existe ningún test conocido a través del cual se puede decidir quién está en lo correcto si las personas difieren, y que ningún esquema preconcebido de distribución puede ser efectivamente diseñado en una sociedad cuyos hombres son libres.

Esto en el sentido que les es permitido usar su propio conocimiento para sus propios propósitos. En efecto, la responsabilidad moral individual por las acciones de cada uno es incompatible con la realización de cualquier modelo general de distribución.

A pesar que muchas personas no están satisfechas con los modelos de distribución existentes, ninguna de ellas tiene realmente una idea clara sobre cuál sería el patrón que consideraría justo».

AHORA BIEN, analicemos las palabras de Hayek:

- No se puede aplicar estándares morales como la búsqueda de justicia social a una economía de mercado, puesto que en una economía de mercado nadie distribuye el ingreso. No existen criterios que permitan establecer una distribución justa en los resultados del proceso de mercado.
- Tal criterio de justicia solo tendría sentido en una economía planificada de carácter estatal en donde el Estado ordena la distribución de bienes y deberes, que, sin embargo, según Hayek, equivale a un control totalitario de la sociedad y una parálisis de los procesos económicos. Pero incluso en ese orden económico, la idea de justicia social no alcanza ningún consenso general sobre la distribución «*socialmente justa*».

El término justicia social, pertenece según Hayek, «*a la categoría de palabras sin sentido*».

- Las exigencias sociales para lograr una intervención gubernamental en nombre de la justicia social, son casi siempre para hacer cumplir los privilegios de ciertos grupos o personas. Por otro lado, sostiene que la ayuda social debería organizarse políticamente cuando la iniciativa propia falla, pero como una forma de protección al individuo, pero, enfatiza, que no se trataría de corregir la supuesta injusticia de los procesos del mercado.
- El mercado no está en posición de garantizar una distribución justa, y los criterios de la justicia social no son los apropiados para corregir el mercado. Por lo tanto, la ética social es necesaria para lograr la justicia social, y su concretización solo se puede lograr a través de la ética económica que nace en el propio individuo.

Hayek en su obra *Los Fundamentos de la libertad* expone su programa económico: privatizar, disminuir los programas contra el desempleo, eliminar las subvenciones a la vivienda y el control de los alquileres, reducir los gastos de la seguridad social y finalmente limitar el poder sindical. El Estado no debe asegurar ningún tipo de redistribución, sobre todo en función de un criterio de «*justicia social*».

c. Teoría social de Dworkin⁸⁴

El criterio principal para una justicia social, según Dworkin, es la igualdad de los individuos dentro de la sociedad teniendo como base a la ley. Es lo que se conoce como el llamado *liberalismo igualitario*. Dworkin se aparta conscientemente del *liberalismo libertario* de Hayek, cuyo principio rector es la libertad del mercado económico, para fundamentar su teoría del *liberalismo igualitario* que rechaza el trato desigual. Sostiene que el liberalismo del mercado, pregonado por Hayek, constituye el sistema apropiado para la autorrealización personal del individuo, pero que en la práctica, ese sistema conduce a la discriminación y a la desigualdad.

Específicamente contra la desigualdad, Dworkin postula dos principios como requisitos previos para lograr una sociedad justa:

- Todos deberían ser capaces de llevar una vida exitosa, es decir, no desperdiciada.
- La responsabilidad por el éxito de la vida propia, no es delegable.

Para que el individuo pueda alcanzar su desarrollo individual, el Estado debe garantizar el mismo respeto y trato para todos. El Estado solo puede ser neutral si garantiza la igualdad, Dworkin, por lo tanto, defiende una justicia social liberal, pero alejándose de las reglas del mercado para asentarse en los valores éticos de la equidad.

84 Véase el cap. Dworkin.

La igualdad de recursos

La demanda de igualdad en una sociedad implica que las desigualdades moralmente injustificadas deban ser compensadas. Dado que el hombre es responsable de sus acciones, la compensación se debe orientar en lograr el bienestar directo del propio individuo, y la compensación que el Estado debe garantizar, se haga al nivel de recursos, porque estos determinan lo que el hombre puede hacer de su vida.

Dworkin plantea un reparto de recursos sociales según el sistema:

Distribución de recursos en sistemas sociales:	
En una sociedad pobre: países subdesarrollados (del tercer mundo).	En una sociedad rica: países desarrollados (del primer mundo).
Disfrute y acceso a una serie de bienes imprescindibles como servicios básicos (agua, luz, etc.) a la educación y a la sanidad. Subsistencia.	Mejora salarial y de beneficios laborales. Inclusión de minorías. Tolerancia.
Distribución de recursos en sistemas económicos:	
En un sistema capitalista-liberal:	En un sistema socialista:
El liberalismo, en general, sostiene que la justicia social está vinculada a la generación de oportunidades y a la protección de las iniciativas privadas.	Se centra en la intervención estatal para lograr la justicia social. Sostiene que ciertos márgenes de ganancia son inmorales en medio de sociedades empobrecidas y buscan combatir el lucro desmedido a través de impuestos, tasas u otras medidas.

Conclusión

No hay una fórmula general y consensuada por todos de la forma de ayudar y proteger a los más débiles de la sociedad, ni tampoco existe una regla de reparto equitativo de los beneficios que les corresponde. Tan pronto como uno aborda tales preguntas de manera concreta, se encuentra nuevamente ante la objeción del otro; por lo mismo, se debe «reaccionar» ante la injusticia, considerando los aspectos singulares y concretos de cada caso.

6. Justicia entre generaciones (justicia intergeneracional)

La Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, nombró en 1985 a la Sra. Gro Harlem Brundtland (en ese entonces la primera Ministra de Noruega), para liderar una investigación sobre el medio ambiente y su sostenibilidad. Los resultados y propuestas de la investigación fueron publicados en el *Informe Brundtland* (1987) y parte de una premisa, que a la vez, nos lleva a reflexionar sobre nuestro futuro: «*La humanidad tiene la capacidad de hacer que el desarrollo sea sostenible, garantizar que se satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de solventar sus propias necesidades*».

Es a partir del *Informe Brundtland*, que la conservación y sostenibilidad medioambiental fue prioridad en la política internacional y al mismo tiempo, asentó una concepción de justicia genuinamente intergeneracional. La justicia intergeneracional trata por lo tanto, de sostenibilidad ambiental, es decir, la justicia como un medio para la satisfacción y salvaguarda de las necesidades entre generaciones presentes y futuras de los seres humanos. El principio de equidad se extiende a lo largo del eje temporal y, por lo tanto, el círculo de la comunidad humana se extiende a las generaciones venideras.

Es evidente la falta de justicia ante la destrucción del medio ambiente, puesto que aquellos que son los menos responsables de la destrucción de la naturaleza, serán los que más sufran las consecuencias.

Hasta entonces, el futuro se había considerado como un beneficiario de los logros y avances de las generaciones pasadas, pero los problemas ambientales, como el cambio climático, la deforestación y extinción de especies animales, la contaminación de los ríos y mares, etc. han hecho que las generaciones venideras parezcan ya posibles víctimas.

Se plantea entonces una pregunta: ¿cuáles son nuestros deberes y en qué medida tenemos el derecho de influir en las oportunidades de desarrollo de la generación futura?

Ahora bien, el tema de sostenibilidad como un aspecto de la equidad intergeneracional, es un tema central en el debate mundial actual. Es aceptado que

tenemos el derecho a satisfacer actualmente nuestras necesidades, pero tenemos también el deber de no comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas; debemos garantizar el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del medio ambiente y el bienestar social.

La idea del desarrollo sostenible se entiende como aquel modo de progreso que hoy mantiene ese delicado equilibrio, sin poner en peligro los recursos del mañana. Debemos pensar en las futuras generaciones.

Lamentablemente, teniendo en cuenta la actual situación económica y política mundial, las políticas de sostenibilidad se reducen a simples y buenas intenciones. El problema del consumismo, como modelo económico e impulsor de la globalización, se impone ante la «*justicia preventiva*» de la sostenibilidad ambiental, pero es de importancia capital considerar que este tipo de justicia atemporal (en el sentido que las generaciones futuras deben disfrutar de los mismos derechos y de los mismos medios de subsistencia de la generación actual) se debe aplicar como un concepto básico a la protección fundamental del individuo y se traduce como un derecho humano.

Sin embargo, estos derechos, así sean reconocidos por todos los países del mundo, mientras nosotros como individuos no mostremos solidaridad «*con los que vienen*», toda medida será insuficiente y no por un simple sentido emocional, sino por una cuestión de supervivencia.

7. Justicia de género

La justicia de género tiene como propósito eliminar las desigualdades entre las mujeres y los hombres que se producen en la familia, la comunidad, el mercado económico y el Estado.

La Declaración del Milenio y los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), como una iniciativa de las Naciones Unidas firmada el año 2000, tenía como finalidad lograr una visión de un mundo más justa y equitativa para las mujeres en el mundo. Las instituciones gubernamentales –desde las que administran justicia hasta las encargadas de diseñar las políticas económicas– de los países firmantes, debían ejecutar programas para combatir la marginación social de la mujer.

En la actualidad, esta justicia de género se ha extendido: no se trata solo de lograr la igualdad del hombre y la mujer, se trata también de buscar el reconocimiento e inclusión de la *ideología de género*.

Pero antes de analizar el tema y para entenderlo, veamos ante todo como se define el término *género*.

Definición de género

Según la Organización Mundial de Salud, el género se refiere a «*los roles socialmente contruidos*», es decir, constituyen los comportamientos, actividades y roles que una sociedad considera como apropiados para los hombres y mujeres. Esto quiere decir, que al ser definido el género socialmente, la concepción de femineidad y masculinidad es variable y se transforma durante el desarrollo de la vida de acuerdo al tiempo, cultura y según las relaciones interpersonales y sociales del entorno.

Es importante observar, que tal concepto excluye la determinación biológica de nuestro sexo, es decir, nuestros órganos sexuales ya no determinan nuestro género sexual (hombre o mujer), ni nuestra sexualidad, ni nuestro rol tradicional en la sociedad; nuestro género y correspondientemente su sexualidad –según ese concepto– es una construcción mental definida por nosotros mismos.

Por ejemplo: si nacemos con los órganos sexuales masculinos no significa necesariamente que nuestro género sea masculino, y por lo tanto, nuestra sexualidad no estaría necesariamente definida como hetero, esto dependería de nuestra orientación.

Esta forma de concebir el género constituye la base de la llamada *ideología de género*.

Ideología de género

La **ideología de género**, como se explica, toma el concepto del género desde un punto de vista socio-cultural y no biológico, cuyo enfoque se centra en la actualidad en su aspecto feminista y en la defensa y reconocimiento de las minorías sexuales, como el colectivo LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales) dentro de una sociedad a la que consideran tradicional-machista y clasista-patriarcal.

La ideología de género no ve una relación determinista entre el sexo biológico y la identidad sexual. Mientras que el género biológico está generalmente determinado, la identidad de género es una percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con sus características sexuales; este, se puede considerar como el sexo psicológico o psíquico basado en la orientación sexual, por consiguiente, variable y cambiante.

La imposición de la ideología de género, se ha convertido actualmente en la nueva «*lucha de clases*», ya no es el conflicto entre el capitalismo y el proletariado que caracterizaba el tiempo de nuestros padres y abuelos. Ese conflicto se ha transformado y es ahora una pugna entre las corrientes conservadoras (llamados fascistas, extremistas, racistas, machistas, homófobos) y progresistas (llamados progres, feministas, socialistas, caviares); se aprecia también, que mientras los conservadores resisten, los progresistas avanzan.

En la actualidad, las políticas de tolerancia e inclusión sexual son socialmente aceptadas, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Asimismo, en Alemania el 2018 se promulga la *Ley Intersexual* que reconoce legalmente un tercer sexo, además del masculino y el femenino, bajo la denominación de «*otro*» o «*diverso*» como lo hizo antes Australia, Nueva Zelanda, Nepal, India, Pakistán, Canadá, Malta y Kenia; en Chile, también en el 2018, se dio la *Ley de Identidad de Género*, con la cual se permite a los jóvenes a partir de los 14 años el cambio de nombre y de la inscripción registral del género sexual que se desee asumir. Según el congreso chileno al promulgar la ley se guió con el espíritu de hacer Chile, un país más justo.

Caso práctico de justicia

Se ha estudiado en este capítulo, el concepto y las implicancias que conlleva la justicia, para llegar entre otras cosas, a concluir que todo tipo de pretensión de justicia material (justicia como *valor moral*) de la esfera individual o social es muy difícil de alcanzar sin la justicia formal (justicia como *proceso legal*). Un caso práctico de justicia –en todas las sociedades y tiempos– es la búsqueda de la justicia social como un reclamo del individuo hacia su gobierno para la mejora de sus condiciones de vida, y el ejemplo por antonomasia de justicia social es la llamada REFORMA AGRARIA que conoce toda sociedad de una u otra forma. Como ejemplo, se analiza la Ley de Reforma Agraria de Honduras. Veamos:

Ley de reforma agraria en Honduras 1985

La reforma agraria de Honduras, se realizó con el objetivo de modernizar el país, sacar a la zona rural del abandono y combatir la pobreza del campesinado hondureño como una forma de justicia social.

En tal Ley se pueden reconocer tres directrices fundamentales:

1. **Reclamo social:** Justicia para el campesino
2. **Ideal de justicia:** Equidad e igualdad social
3. **Clase de justicia:** Justicia social (justa distribución de tierras)
Justicia política (dación de la Ley de Reforma)

Ahora bien, de la Ley se deduce lo siguiente: la demanda social del campesinado hondureño como una pretensión de justicia (justicia material), no va a tener efectos sin una aplicación eficiente de la justicia política (justicia formal), puesto que solo esta posibilita que el gobierno de Honduras:

- primero, **RECONOZCA** la injusticia y por ende la concretece:

LEY DE REFORMA AGRARIA

DECRETO-LEY NUMERO 170

Honduras 16 de mayo de 1985.

Publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 24619.

EL JEFE DE ESTADO, EN CONSEJO DE MINISTROS, CONSIDERANDO: *Que es de imperiosa necesidad establecer un sistema socialmente justo en el sector agrícola del país, que asegure la eficaz participación del campesino en el desarrollo económico, social y cultural de la Nación.*

- segundo, la **INSTITUYE** como un objetivo de política de justicia social:

DECRETA:

Artículo 1. La Reforma Agraria es un proceso integral y un instrumento de transformación de la estructura agraria del país, destinado a sustituir el latifundio y el minifundio por un sistema de propiedad, tenencia y explotación de la tierra que garantice la justicia social en el campo y aumente la producción y la productividad del sector agropecuario.

- tercero, la **APOYE** legal y financieramente:

Con tal fin el Gobierno:

- c) Formulará y pondrá en práctica programas de capacitación...*
- d) Destinará recursos apropiados para proveer a los beneficiarios de la asistencia técnica y crediticia que requieran para la adecuada explotación de la tierra y asegurar participación de aquellos en los procesos de producción y consumo...*

- cuarto, obligando finalmente a su **EJECUCIÓN y CUMPLIMIENTO**:

Artículo 177: El Gobierno de la República, a través de todas sus dependencias y organismos centralizados o descentralizados, prestará pleno apoyo a la ejecución de la Reforma Agraria... Las Fuerzas Armadas, de acuerdo con lo prescrito en el Artículo 320 de la Constitución de la República, y todas las demás autoridades del Estado, tienen la obligación de prestar al Instituto Nacional Agrario inmediata cooperación para el cumplimiento de sus decisiones.

Entonces, se aprecia los cuatro elementos que aplica la Ley para superar la injusticia:

- **RECONOCIMIENTO**: reconoce y concretiza la injusticia
- **INSTITUCIÓN**: la pretensión de justicia la instituye al convertirla en Ley.
- **APOYO**: sin el apoyo legal, económico y financiero como elementos de la justicia política, no es posible la aplicación de justicia social
- **EJECUCIÓN y CUMPLIMIENTO**: no hay justicia legal sin coacción estatal.

Finalmente y para concluir, es importante observar que cualquier pretensión de justicia particular con dimensión general (reclamo de justicia del individuo hacia la sociedad), NO es posible si no se plasma en una ley.

Conclusión

IX

La justicia es el principio rector en la formación de las normas jurídicas y de su vinculación jurídica. Como idea regulativa, expresa el cómo debe ser y cómo no debe ser el derecho, y esto determina como funciona una sociedad. Más allá de eso, la justicia se considera como virtud y se usa en esa dimensión cuando se habla de un proceder, ejemplo: un hombre justo. Ahora bien, hemos visto que la pregunta esencial en la justicia –ya no como valor, sino como norma– es aquella que plantea: ¿quién y qué es lo que se debe recibir? Esa pregunta necesariamente conlleva un resultado, entendiéndose que la pretensión de justicia se debe hacer de acuerdo al «mérito» como forma compensatoria a la desigualdad.

En consecuencia, «*justicia*» es dar lo que le corresponde a «X» y lo que la persona «Y» también espera, pero lo «*justo*» depende tanto del mérito de «X» como de «Y», surgiendo la pregunta:

- ¿Cuál es la base del criterio del recibir por «*mérito*»?
- ¿Por qué el mérito puede justificar un trato desigual desfavoreciendo al otro?
- ¿Cuáles son los factores que determinan que uno reciba más que el otro? La inteligencia/falta de talento, la riqueza/pobreza, la salud/enfermedad, la suerte/mala suerte, el pertenecer a la mayoría/minoría, ser diferente, ser inmigrante o indocumentado, etc.

Esa variedad de criterios demuestra que no se puede partir del «*ideal de justicia*» como un medio para que todos sean «*felices*» por igual, la esencia de la justicia se debe aplicar bajo el principio rector de orden y equilibrio a favor del bien común, según la realidad social y jurídica de cada país.

